

Accord-cadre de prestations intellectuelles

Acte d'engagement valant cahier des clauses particulières

PRESTATIONS DE CONSEIL EN ARCHITECTURE

Cadre réservé à l'acheteur public

- Numéro d'accord-cadre :
- Numéro de tiers CHORUS :
- [Autres informations nécessaires à l'acheteur]

ARTICLE 1 – OBJET DE L'ACCORD-CADRE

Cet accord-cadre à bons de commande porte sur des prestations de conseil en architecture en application des articles L. 2125-1-1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique.

Les prestations attendues correspondent à des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le champ du conseil spécialisé au sens de l'article L. 2422-2 du code de la commande publique, à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre. Cet acte d'engagement correspond : *(Cocher les cases correspondantes.)*

1.

- ☐ à l'ensemble de l'accord-cadre *(en cas de non allotissement)* ;
- ☐ au lot n° ou aux lots n° de l'accord-cadre *(en cas d'allotissement)* ;

(Indiquer l'intitulé du ou des lots tel qu'il figure dans l'avis d'appel à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt.)

2.

- ☐ à l'offre de base.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DU TITULAIRE OU DU GROUPEMENT TITULAIRE

Article 2.1 - Identification et engagement du titulaire ou du groupement titulaire

(Cocher les cases correspondantes.)

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives de l'accord-cadre décrites à l'article 5 du présent document, et conformément à leurs clauses,

- ☐ Le signataire

- ☐ s'engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ;

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]

- ☐ engage la société sur la base de son offre ;

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]

- ☐ L'ensemble des membres du groupement s'engagent, sur la base de l'offre du groupement ;

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]

à exécuter les prestations demandées aux prix et délais d'exécution indiqués aux articles 2.2 et 2.6 du présent document.

Article 2.2 – Rémunération

L'offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois correspondant à la remise de l'offre finale du titulaire dit mois zéro (m0) de l'accord-cadre.

L'accord-cadre est traité selon les prix unitaires suivants :

- le montant horaire est fixé à € HT avec un taux de TVA de XX% soit € TTC
- la montant d'une demi-journée (3h30) est fixé à € HT avec un taux de TVA de XX% soit € TTC
- le montant d'une journée (7h) est fixé à € HT avec un taux de TVA de XX% soit € TTC

Article 2.3 - Montant minimum et maximum de l'accord-cadre

Le présent accord-cadre à bons de commande est conclu avec les montants minimum et maximum suivants (sur la base d'une période de 2 ans):

☐ Montant minimum	 € HT	TVA à XX%	 € TTC
Montant maximum	 € HT	TVA à XX%	 € TTC

Article 2.4 – Nature du groupement et, en cas de groupement conjoint, répartition des prestations

(en cas de groupement d'opérateurs économiques.)

Pour l'exécution de l'accord-cadre, le groupement d'opérateurs économiques est :

(Cocher la case correspondante.)

☐ conjoint OU ☐ solidaire

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est :

(Cocher la case correspondante.)

☐ conjoint OU ☐ solidaire

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun d'entre eux s'engage à réaliser.)

Désignation des membres du groupement conjoint	Prestations exécutées par les membres du groupement conjoint	
	Nature de la prestation	Montant HT de la prestation

Article 2.5 - Compte (s) à créditer

(Joindre un ou des relevé(s) d'identité bancaire ou postal.)

- Nom de l'établissement bancaire :
- Numéro de compte :

Article 2.6 - Avance

Je renonce au bénéfice de l'avance : ☐ NON ☐ OUI

(Cocher la case correspondante.)

Article 2.7 - Durée de l'accord-cadre et délais d'exécution

- L'accord-cadre est conclu pour une durée de deux ans renouvelable une fois pour une période de deux ans par reconduction tacite sauf dénonciation expresse par l'acheteur X mois avant son terme normal. La non-reconduction ne fait l'objet d'aucune indemnité.
- La **durée d'exécution** de l'accord-cadre démarre à compter de la date de notification de l'accord-cadre
- **Délais d'exécution**

Les délais d'exécution sont ceux indiqués dans le bon de commande.

ARTICLE 3 – SIGNATURE DE L'ACCORD-CADRE

Article 3.1 – Signature de l'accord-cadre par le titulaire individuel :

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

Article 3.2 – Signature de l'accord-cadre en cas de groupement

Les membres du groupement d'opérateurs économiques désignent le mandataire suivant (*article R. 2142-24 du Code de la commande publique*) :

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire]

☐ Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire, qui signe le présent acte d'engagement :

(Cocher la ou les cases correspondantes.)

- ☐ pour signer le présent acte d'engagement en leur nom et pour leur compte, pour les représenter vis-à-vis de l'acheteur et pour coordonner l'ensemble des prestations ;
(joindre les pouvoirs en annexe du présent document.)
- ☐ pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures de l'accord-cadre ;
(joindre les pouvoirs en annexe du présent document.)
- ☐ ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs joints en annexe.
(Donner des précisions sur l'étendue du mandat.)

☐ Les membres du groupement, qui signent le présent acte d'engagement :

(Cocher la case correspondante.)

- ☐ donnent mandat au mandataire, qui l'accepte, pour les représenter vis-à-vis de l'acheteur et pour coordonner l'ensemble des prestations ;
- ☐ donnent mandat au mandataire, qui l'accepte, pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures de l'accord-cadre ;
- ☐ donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous : (Donner des précisions sur l'étendue du mandat.)

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

--	--	--

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

ARTICLE 4 – PIÈCES CONSTITUTIVES DE L'ACCORD-CADRE

Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG-PI, les pièces contractuelles de l'accord-cadre sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- le présent acte d'engagement (AE) valant cahier des clauses particulières ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, sous réserve des dérogations expressément prévues dans le présent document ;
- l'offre du titulaire ;
- les bons de commande émis pendant la durée d'exécution de l'accord-cadre.

ARTICLE 5 – DESCRIPTION DES PRESTATIONS

A l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre définies dans le livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique, les bons de commande porteront sur les prestations suivantes :

- a) assistance et conseil aux élus et services de l'acheteur pouvant notamment porter sur :
 - le montage, la programmation et la promotion des projets de construction et d'aménagement urbain de l'acheteur ;
 - l'analyse des documents locaux d'urbanisme et leur évolution possible ;
 - le choix des intervenants en maîtrise d'œuvre, prestations intellectuelles et réalisation des travaux
 - assistance à la collectivité pour sa contribution à l'élaboration des documents de planification d'échelle départementale ou régionale
- b) réalisation d'études, de rapports ou de documents pédagogiques pouvant concerner :
 - les opérations de construction et d'urbanisme engagées par l'acheteur ;
 - l'état des bâtiments, équipements et aménagements urbains existants ;
 - l'information des citoyens sur les dimensions architecturales, urbanistiques, patrimoniales, des projets engagés par l'acheteur
 - la politique locale de la mise en œuvre de l'économie circulaire dans le domaine de la construction et de l'aménagement
 - La contribution à l'élaboration d'une déclinaison locale des objectifs liés à la transition énergétique et climatique dans le domaine de la construction, de la gestion patrimoniale et de l'aménagement
- c) production d'avis concernant notamment :
 - les demandes d'autorisation d'occupation des sols ;
 - les permis de construire présentant un intérêt particulier ;
 - les documents de conception produits par les maîtres d'œuvre dans le cadre des opérations conduites par l'acheteur.
- d) la participation, l'organisation et l'animation de réunions :
 - réunions publiques de présentation ou d'explication de projets ;
 - jury de concours de maîtrise d'œuvre ou de marchés globaux ;
 - commissions diverses.
- e) [Autres prestations à compléter par l'acheteur]

En cas de participation à des réunions ou si la présence du titulaire est requise sur un site désigné, l'acheteur informe le titulaire au moins 15 jours au préalable de la date et des horaires déterminés.

Les prestations sont approuvées dans les conditions définies par l'article 29 du CCAG-PI.

Par dérogation à l'article 30 du CCAG-PI, les prestations ne font pas l'objet d'une garantie technique.

ARTICLE 6 – EXÉCUTION DES BONS DE COMMANDE

Au fur et à mesure de la survenance des besoins, et après concertation sur la durée adaptée pour réaliser la mission demandée, l'acheteur notifie au titulaire un bon de commande pour chaque prestation.

Les bons de commande dûment notifiés et signés par le représentant de l'acheteur comprennent les mentions obligatoires suivantes :

- le nom ou la raison sociale du titulaire ;
- la date et le numéro de l'accord-cadre ;
- la date et le numéro du bon de commande ;
- la nature et la description des prestations à réaliser ;
- les délais d'exécution des prestations précisant la date de démarrage et la date de fin attendue de la prestation ;
- le lieu d'exécution des prestations ;
- le montant du bon de commande.

En application de l'article 3.7.2 du CCAG-PI, le titulaire notifie ses éventuelles observations au représentant de l'acheteur dans un délai de 15 jours à compter de la réception du bon de commande, sous peine de forclusion.

Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l'objet d'observations. Toutefois, il ne saurait être mis en cause si l'acheteur n'a pas respecté les délais de prévenance définis à l'article 5 du présent document.

ARTICLE 7 – PRIX

Article 7.1 – Caractéristiques et contenu des prix

Les prestations faisant l'objet de l'accord-cadre seront réglées par application des prix unitaires définis à l'article 2 du présent document. Les prestations seront rémunérées par application aux prestations réellement exécutées.

Le prix comporte tous les frais nécessaires à l'accomplissement de la prestation y compris les frais de mission. Dans le cas où des prestations nécessiteraient des déplacements en dehors du département d'attache de l'acheteur, le titulaire pourra facturer des frais supplémentaires, sur justificatifs, de déplacement et d'hébergement.

Article 7. 2 – Variation des prix

Par dérogation à l'article 10.1.1 du CCAG-PI, les prix unitaires de l'accord-cadre sont fermes durant la première période puis révisibles lors de la reconduction à la date anniversaire de l'accord-cadre.

Les prix de l'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 de l'accord-cadre fixé à l'article 2.2 du présent document.

La révision est effectuée par application à chaque prix unitaire d'un coefficient C de révision, donnée par la formule suivante :

$$C = I_m / I_o$$

dans laquelle I_m et I_o sont les valeurs connues prises par l'index ING respectivement au mois anniversaire de la réduction et au mois m0 de l'accord-cadre.

Le titulaire communique à l'acheteur les prix révisés de l'accord-cadre dans le mois qui suit la reconduction.

Article 7. 3 – Pénalités

En cas de retard imputable au titulaire dans la réalisation des prestations, dont les délais d'exécution dans chacun des bons de commande, il encourt l'application d'une pénalité fixée de la manière suivante

En cas de retard imputable au titulaire dans la réalisation des prestations, lorsque le délai contractuel fixé dans le bon de commande est dépassé, le titulaire encourt des pénalités dont le montant est calculé en application de l'article 14.1 du CCAG-PI.

Le montant des pénalités dû ne peut être manifestement excessif eu égard au montant du bon de commande et ne saurait être supérieur à celui-ci.

ARTICLE 8 – RÈGLEMENTS DES COMPTES

Article 8.1 – Demande de paiements

La remise d'une demande de paiement intervient après l'admission des prestations et selon les modalités définies par l'article 11.3 du CCAG-PI.

En application de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique, les demandes de paiement sont transmises de manière dématérialisée à l'acheteur sur le portail public de facturation et comportent les mentions obligatoires définies à l'article D. 2192-2 du code de la commande publique.

Article 8.2 – Délais de paiement

Les sommes dues au titulaire seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

ARTICLE 9 – ASSURANCES

Il est fait application de l'article 9 du CCAG-PI.

ARTICLE 10 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Pour les prestations qui aboutissent à des résultats au sens de l'article 32.1 du CCAG-PI et qui peuvent donner lieu à des droits de propriété intellectuelle, il sera fait application des stipulations de l'article 35.2.1 du CCAG-PI.

Pour les besoins découlant de l'objet de l'accord-cadre, le titulaire cède à titre non exclusif à l'acheteur :

- Au titre du droit de reproduction et dans le respect des droits moraux, le droit de reproduire les résultats, en tout ou partie et en l'état, avec la mention du nom du titulaire, par tous procédés et sur tous supports, pour satisfaire les besoins de l'accord-cadre.
- Au titre du droit de représentation et dans le respect des droits moraux, à des fins autres que l'objet de l'accord-cadre, le droit de communication au public et de mise à disposition du public des résultats, en tout ou partie et en l'état, par tous moyens, modes et procédés, en vue d'une exploitation à titre non commercial, notamment à des fins d'information et de communication.

Cette concession des droits couvre les résultats à compter de leur transmission et sous condition résolutoire de l'admission des prestations, dans le monde entier et pour la durée légale des droits d'auteur ou des droits voisins du droit d'auteur.

ARTICLE 11 – PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, l'acheteur et le titulaire respectent la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit RGPD et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le cas échéant, dans le cas où des traitements de données personnelles seraient nécessaires à la réalisation des prestations, les obligations respectives et les modalités de protections des données personnelles sont établies dans l'annexe RGPD jointe au présent document.

ARTICLE 12 – DIFFÉRENDS ET RÉSILIATION

Article 12.1 – Formalisme des réclamations

Tout différend entre le titulaire et l'acheteur fait l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre est communiquée à l'acheteur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion.

Par dérogation à l'article 43.3 du CCAG-PI, l'acheteur dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de la réception du mémoire en réclamation, pour notifier sa décision.

L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. Le rejet exprès ou tacite de la réclamation ne s'oppose pas à ce que le titulaire réitère sa demande lors de la production du projet de décompte final.

Article 12.2 – Règlement amiable des différends

En application de l'article 43.4 du CCAG-PI, en cas de différend persistant après le processus de réclamation, l'acheteur et le titulaire privilégient, préalablement à la saisine du tribunal administratif compétent, le recours à un comité consultatif de règlement à l'amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, dans les conditions prévues par le code de la commande publique.

L'acheteur et le titulaire peuvent recourir à la transaction afin de régler à l'amiable leur litige, conformément à l'article L. 2197-5 du code civil.

Article 12.3 – Résiliation de l'accord-cadre

Les modalités de résiliation de l'accord-cadre sont celles prévues aux articles 36 à 42 du CCAG-PI.

Article 12.4 - Tribunal compétent en cas de litige

En cas de litige, conformément à l'article R. 312-11 du code de justice administrative, les parties conviennent

- ☐ de saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution de l'accord-cadre
- ☐ ou de saisir un autre tribunal administratif :

ARTICLE 13 – DÉROGATIONS AU CCAG-PI

Articles de l'AE valant CCP	Articles du CCAG-PI auxquels il est dérogé
Article 4	Article 4.1
Article 5	Article 30
Article 7.2	Article 10.1.1
Article 12.1	Article 43.3

SIGNATURE DE L'ACHETEUR

- Désignation de l'acheteur :

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l'avis d'appel public à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt.)

- Nom, prénom, qualité du signataire de l'accord-cadre :

(Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.)

- Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article R. 2191-60 du Code de la commande publique (nantissements ou cessions de créances) :

(Indiquer l'identité de la personne, ses adresses postale et électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie.)

- Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire :

(Joindre une annexe récapitulative en cas de pluralité de comptables.)

- Imputation budgétaire :

A : , le

Signature

(Représentant de l'acheteur habilité à signer l'accord-cadre)

Ce guide méthodologique est né de la richesse des expériences des membres de l'**AFEX** sur les contrats internationaux. Issu d'échanges entre architectes, ingénieurs et avocats spécialisés, il a été conçu pour aider les architectes et autres maîtres d'œuvre dans leurs négociations contractuelles avec un client étranger. Cette « boîte à outils » recense en dix entrées les points incontournables de tout contrat.

10 Contrats Export **Négociier et bâtir en dix points**

Contrats Export Négociier et bâtir en dix points

Un guide AFEX
en collaboration
avec le cabinet
Michel Huet
& Bellenger,
Blandin
avocats

Contrats Export Négociier et bâtir en dix points



EAN 978-2-281-19509-5 45 €



LE MONITEUR



LE MONITEUR



LE MONITEUR

**Contrats
Export
Négociateur
et bâtir
en dix
points**

Un guide AFEX
en collaboration
avec le cabinet
Michel Huet
& Bellenger,
Blandin
avocats

Sommaire

<i>Préface</i>	11
<i>Le point de vue de l'architecte</i>	13
<i>Le point de vue de l'avocat</i>	15
<i>Mode d'emploi</i>	17
<i>Avertissement</i>	17

0. PREAMBULE / FORWARD	19
1. PARTIES AU CONTRAT / PARTIES TO THE AGREEMENT	23
1.1 Parties contractantes / Contracting Parties	23
1.2 Titulaire des droits / Titleholder	25
1.3 Sous-traitance / Sub-contracting	26
1.4 Cotraitance et mandat commun / Joint Consultancy and Shared Appointment	27
1.5 Conseils du Prestataire / Advisors to the Consultant	28
2. OBJET DE L'OPERATION / PROJECT OBJECTIVE	31
2.1 Localisation de l'opération / Project Location	31
2.2 Programme et objectifs / Requirements and Objectives	32
2.3 Enveloppe financière / Project Cost Plan	33
3. CADRE DU CONTRAT / CONTRACT SCOPE	35
3.1 Pièces constitutives du contrat / Agreement Documents	35
3.2 Références réglementaires et normatives applicables au contrat et à l'opération / Regulations and Standards Applicable to the Agreement and Project	36
3.3 Durée du contrat / Contract Duration	37
3.4 Publicité du contrat / Agreement Publication	38
4. PRESTATIONS DE SERVICES / PROVISION OF SERVICES	41
4.1 Respect des objectifs / Compliance with Objectives	41
4.2 Prestations / Services	42
4.3 Prestations optionnelles / Optional Services	47
4.4 Prestations complémentaires / Additional Services	51

5. CADRE ET MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS /	
SCOPE AND MEANS TO PROVIDE SERVICES	57
5.1 Equipe de conception / Design Team	57
5.2 Intervenants extérieurs au contrat / Intervention of Third Parties	58
5.3 Organisation des étapes / Organisation of Work Stages	60
5.4 Délais et approbation des étapes /	
Time Periods and Work Stage Approvals	61
5.5 Documents à remettre / Document Submittals	64
5.6 Système collaboratif / Electronic Data Transfer System	66
5.7 Modalités de modification / Methods of Amendment	69
5.8 Confidentialité du projet / Project Confidentiality	70
6. DROITS ET OBLIGATIONS RECIPROQUES /	
RECIPROCAL RIGHTS AND OBLIGATIONS	73
6.1 Droits et obligations du Prestataire /	
Consultant Rights and Obligations	73
6.2 Droits et obligations du Client / Client Rights and Obligations	74
6.3 Cession du contrat / Assignment of the Contract	76
7. REMUNERATIONS / FEES	79
7.1 Rémunérations préliminaires / Initial Fee	79
7.2 Rémunération principale / Principal Fee	80
7.3 Rémunération au <i>prorata temporis</i> / Time Spent Fee	82
7.4 Remboursement des frais / Expense Payments	83
7.5 Rémunération des modifications / Fees for Revisions	84
7.6 Pénalités / Penalties	85
7.7 Modalités de règlement / Payment Methods	86
7.8 Garantie bancaire / Bank Guarantee	88
8. RESPONSABILITE ET ASSURANCES /	
LIABILITY AND INSURANCES	91
8.1 Responsabilité / Liability	91
8.2 Assurances / Insurances	93
8.3 Prise en charge des assurances / Insurance Cover	94

9. DROIT D'AUTEUR ET PROTECTION DE L'ŒUVRE /	
AUTHOR'S RIGHT AND PROTECTION OF THE WORKS	97
9.1 Droit applicable / Applicable Law	97
9.2 Droit du Prestataire / Rights of the Consultant	98
9.3 Intégrité de l'œuvre / Integrity of the Work	100
9.4 Règles de publication / Rules of Publication	101
10. SUSPENSION, RESILIATION ET LITIGES /	
SUSPENSION, TERMINATION AND DISPUTES	103
10.1 Suspension du contrat / Suspension of Contract	103
10.2 Résiliation du contrat / Termination	104
10.3 Force majeure / Force Majeure	105
10.4 Règlement amiable des litiges /	
Amicable Settlement of Disputes	106
10.5 Juridiction compétente / Jurisdiction	107
ANNEXE 1 Exemples de pièces à faire figurer	
en annexe au contrat	109
ANNEXE 2 La responsabilité professionnelle et les assurances	
dans les contrats de maîtrise d'œuvre internationaux	109
ANNEXE 3 Cadre et convention de groupement	115
ANNEXE 4 Le cautionnement	122
ANNEXE 5 Lexique français-anglais / French-English Glossary	125
Remerciements de l' AFEX	129

Préface

Ce document de travail, fruit d'expériences croisées, propose d'une manière ouverte des pratiques professionnelles à l'étranger dans les domaines de l'architecture et de l'aménagement urbain. Il ne s'agit pas d'un contrat type mais bien d'un guide méthodologique pour aider les architectes à contracter à toute phase de l'opération. Il recense à travers dix thèmes, les points incontournables à intégrer dans la rédaction de tout contrat.

Son objectif est de faciliter le choix des stratégies à adopter selon le type de prestations, et le droit applicable dans chaque pays. En fonction de l'opération, il pourra servir à élaborer une lettre d'intention, une réponse à un appel d'offres, une proposition d'avant-contrat ou un projet de contrat. Véritable boîte à outils, il doit être appréhendé dans un esprit de "modularité". D'où le choix d'une présentation en dix points pouvant être adaptée en fonction de la commande dévolue au prestataire.

Le lecteur-utilisateur devra garder à l'esprit que le modèle français de la maîtrise d'œuvre n'est pas toujours à exporter mais qu'il n'est pas non plus à écarter de manière systématique. L'essentiel pour le prestataire est de saisir l'esprit de la demande qui peut couvrir l'une ou l'autre des fonctions, de l'idée d'opération jusqu'à l'aménagement urbain, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'usage.

L'acte architectural qui traverse toutes ces fonctions peut revêtir des formes différentes et s'insérer dans des cadres de contrats différents : marché d'assistance aux décideurs, assistance au règlement du cahier des charges d'appels d'offres ou de concours, marché d'assistance à la programmation

Pour se conformer aux concepts du droit communautaire, il est convenu de qualifier les différentes missions correspondant aux divers marchés ou contrats de "prestations de service".

Les diverses hypothèses d'intervention imposent de faire ressortir la spécificité de chaque prestation de service en insistant :

- pour la conception, sur la capacité du prestataire à répondre à la fois à des marchés d'idées et à des marchés de projets complets.
- pour le chantier, sur la capacité du prestataire à répondre à une mission de simple contrôle de conformité architecturale ou à assurer une véritable maîtrise de la réalisation de l'opération.

Francis Nordemann, Arch. dplg

Président de l'AFEX

ARCHITECTE

Le point de vue de l'architecte

Ce guide est écrit pour faciliter les démarches contractuelles de l'Architecte et des concepteurs, les aider dans l'acte de construire à l'étranger en les guidant dans des questionnements inhérents à l'établissement de relations contractuelles. Il ne remplace pas l'expérience et les conseils qui peuvent être pris auprès de juristes, mais c'est un outil incomparable pour vous guider tout au long des étapes de la négociation.

L'idée de cet ouvrage est née en 2007 sur le constat des faiblesses ou plus exactement des multiplicités des cadres contractuels rencontrés hors d'Europe. Aujourd'hui, la complexité juridique prend une place croissante dans nos métiers avec un réel risque d'inflation. Elle est de moins en moins maîtrisable par les non juristes et peut dérouter dans un environnement international.

A partir de leurs expériences, architectes et ingénieurs membres de l'AFEX ont mis en commun leurs connaissances de terrain. Pendant trois ans, ils ont partagé leurs réflexions, leurs réussites et leurs échecs, dans un souci de se compléter mutuellement et de rendre accessible à tous leur savoir. Ils ont été soutenus dans cette expérience par des juristes, en particulier Maître Huet et d'organismes comme la MAF. Ce guide est donc le fruit d'un travail d'équipe de longue haleine. Il est tout sauf poétique. Mais il est indispensable.

Objet de "mille attentions", il reste un ouvrage simple, complet autant que possible, afin de limiter la mise en danger de nos structures, de nos agences. Afin aussi de nous laisser le loisir de nous confronter à la seule dangerosité qui vaille, celle de nos métiers au regard de l'invention du projet construit.

L'écriture est orientée vers un usage international. Le lecteur habitué au langage franco-français tournant autour de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre, d'APS ou autre DCE, pourra être intrigué. Ici nous changeons de vocabulaire. Le maître d'ouvrage devient client. La maîtrise d'œuvre devient prestataire. La mission devient prestation. Les honoraires se changent en rémunération. La formulation est volontairement juridiquement décontextualisée pour faciliter la compréhension mutuelle.

Le guide s'inscrit néanmoins dans une certaine vision culturelle de l'architecture face à une marchandisation de l'acte de construire. Il défend, dans une dimension universelle, des rôles, outils, processus et respects de l'œuvre autour de la notion de création originale, pour un sujet donné, dans un lieu donné. Le tout dans un souci d'équilibre, envers le client, envers le projet, envers la ville auquel l'architecte se doit aussi de répondre.

Bon nombre de points réaffirmés ici peuvent également servir en France et en Europe, en particulier dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage privée ou dans les évolutions de la commande publique. Le monde évolue. Si l'on ne maîtrise pas son cadre, nous ne pourrions nous projeter dans celui de demain. Ce guide est amené à se développer, à s'enrichir de nouvelles expériences.

Espérons qu'il vous soit bien utile.

Laurent-Marc Fischer, Arch. dplg
Président de l'AFEX de 2008 à 2010


 AVOCAT

Le point de vue de l'avocat

L'Architecture et l'ingénierie françaises affrontent depuis de nombreuses années le monde des échanges internationaux.

Leur particularisme s'affiche désormais davantage par rapport aux méthodes anglo-américaines du *Project Manager* et par l'écoute attentive des désirs et besoins des commanditaires étrangers.

A l'échelle du Monde, le parcours des auteurs de la construction et de l'urbain en France est singulier.

Il tente depuis plus de trente ans de concilier la culture du projet architectural et la méthodologie de l'ingénierie des opérations.

Trois étapes clés : avant les années 1970, l'Architecture est autonome, l'architecte chef d'orchestre maîtrise l'œuvre et l'opération. Avec le décret du 28 juin 1973, l'ingénierie l'emporte sur l'architecture au point d'engendrer un seul concept : "l'ingénierie et architecture". Avec la loi du 18 juillet 1985, ingénierie et architecture alliées à la technique se fondent dans le concept original de "maîtrise d'œuvre" qui valorise aussi celui de "maîtrise d'ouvrage" dans le secteur public. Aujourd'hui s'esquisse un nouveau modèle français qui fait porter une opération immobilière ou urbaine par l'architecture soutenue par l'ingénierie, même si dans certains cas l'ingénierie prend la maîtrise.

D'où l'émergence de ce concept de marchés d'architecture et d'ingénierie à la française qui peut s'adapter à l'international et ce d'autant qu'il existe avec les nouvelles générations d'auteurs un autre comportement, l'abandon de réflexes de suprématie et de suffisance.

Capables de couvrir toute la gamme d'une offre diversifiée allant de la "proposition de concept" au "clé en main", les architectes, porte-drapeaux d'équipes structurées, ont élaboré des méthodologies particulièrement efficaces permettant de concevoir et de réaliser des projets bâtis et des projets urbains.

Certes le projet d'architecture reste au cœur de la démarche "à l'export" mais d'autres prestations s'y ajoutent telle l'assistance aux programmations urbaines et bâties. Répondre à une simple démarche de plan-masse ou à toute forme de concours d'idée n'est pas dégradant.

Encore faut-il fixer le champ des prestations, ses limites et le prix.

Le guide à l'international élaboré par les expériences cumulées des membres de l'AFEX et du Cabinet Michel Huet & Bellenger, Blandin doit contribuer à l'amélioration des échanges internationaux en matière de construction et d'aménagement urbain et au-delà à une meilleure connaissance de la vie des peuples habitant l'architecture qu'ils ont choisie.

Michel Huet

Avocat à la Cour



- *Sujet à traiter*
- Objectifs souhaitables
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français

Exemple de clauses en anglais

Mode d’emploi

L’ouvrage est organisé autour de dix clauses. Pour en faciliter la compréhension et l’utilisation, chacune d’elles a été découpée en cinq points bien identifiés graphiquement.

Des notes

et commentaires issus des retours d’expérience des membres de l’AFEX sont proposés en contre-point du texte principal.

- *Sujet à traiter* : le thème à aborder dans la clause et ses enjeux
- Objectifs souhaitables : les objectifs à poursuivre dans l’intérêt du prestataire et du projet
- *Limites acceptables* : ce en dessous de quoi il ne faut pas descendre

Exemple de clauses en français

Traduction de ces clauses en anglais

Avertissement

Ce guide a pour objet d’aider les maîtres d’œuvre français lors de la négociation d’un contrat avec un client étranger. Sa vocation est méthodologique.

Les différentes propositions de clauses ne sont en aucun cas des clauses types à copier-coller d’un contrat à l’autre. Elles doivent plutôt être appréhendées comme une base de travail, à adapter en fonction de la mission confiée au maître d’œuvre et des demandes spécifiques du maître d’ouvrage.

Dans tous les cas, il conviendra systématiquement de les faire valider par un juriste avant de les soumettre à la maîtrise d’ouvrage et d’y apposer sa signature.

Viser dans un premier temps la signature d'un précontrat

A noter

Le préambule a une valeur contractuelle. Il a vocation à aider, le cas échéant, à interpréter le corps du contrat. Il doit faire comprendre l'économie générale de la relation contractuelle et le sens de certaines clauses.

La lettre d'intention détaillée

L'architecte peut viser dans un premier temps la signature d'un précontrat sous la forme d'une lettre d'intention détaillée. Ce précontrat ou contrat court permet le démarrage des études et annonce "Le Contrat". Il est destiné, dans l'attente de la finalisation du contrat détaillé, à régir les droits et les obligations des parties à titre provisoire. Son contenu doit se borner à présenter l'objectif de la prestation, les rendus par phase, ►

- *Sujet à traiter*
- *Objectifs souhaitables*
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français

Exemple de clauses en anglais

0. PREAMBULE / FORWARD

- *Présenter le contexte et les grandes lignes du projet en replaçant notamment l'intervention du prestataire dans l'opération globale à laquelle il participe.*
- *Retracer l'historique de l'opération et les circonstances dans lesquelles les parties se sont rapprochées.*
- Présenter l'ensemble des éléments factuels ayant trait à l'opération.
- Préciser la relation entre les parties qui n'apparaissent pas dans les clauses du contrat.
- Énoncer les spécificités de l'opération et expliciter l'originalité du montage ou de certaines clauses en faisant ressortir les raisons pour lesquelles le projet s'apparente ou se distingue d'opérations de même nature.

[Indiquer le nom du Client] a l'intention de réaliser à [ville] une opération de construction d'un ensemble immobilier à usage de [...] comprenant [...].

[Indiquer le nom de l'architecte ou de l'équipe de conception] possède une expérience reconnue de la conception architecturale (et technique) de ce type de projet.

À la suite de [consultation internationale, appel d'offres restreint...], dont [L'architecte ou l'équipe de conception] a été lauréat, les deux parties se sont entendues pour établir le présent contrat confiant à titre exclusif au Prestataire l'ensemble des prestations de conception architecturale (et technique), nécessaires à la réalisation de l'opération décrite ci-après (ou ci-avant).

Le Prestataire exerce une prestation architecturale, intégrant des aspects techniques, environnementaux et économiques.

Variante : le Prestataire exerce l'ensemble des prestations d'assistance au Client pour l'élaboration du programme ou encore la rédaction du cahier des charges de prescriptions architecturales pour la mise en concurrence d'architectes.

[The Client] envisages to undertake a property development in [city] for use as [...] including [...].

[The Architect or the Design Team] has recognised experience for the architectural (and technical) design of this type of project.

Subsequent to the [international competition, shortlist...] of which [the Architect or the Design Team] has been declared the winner, the two parties

- *Sujet à traiter*
- Objectifs souhaitables
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français

Exemple de clauses en anglais

le montant des honoraires ainsi que le calendrier des paiements. Cette pratique n'est pas sans risques et nécessite une grande vigilance aux fins de ne pas s'engager sur des données de prix et surtout de prestations trop floues.

A noter

Les aspects techniques ne doivent être évoqués qu'en cas de cotraitance avec des bureaux d'études ; les aspects économiques qu'en cas de cotraitance avec un économiste, quant aux aspects environnementaux, les objectifs à ce titre se devront d'être déterminés aussi précisément que possible au regard des responsabilités encourues.

have agreed to enter into Agreement to confide exclusively to the Consultant full architectural (and technical) design services required to carry out the project described hereafter (or here above).

The Consultant provides architectural services which take into account the technical, environmental and economic conditions.

Variante: The Consultant provides services to assist the Client develop the brief or conditions for the selection of an architect.

N'oublions pas que si toute négociation consiste à décrire et circonscrire une prestation pour un prix donné, le rapport prestation/prix, au cœur de toute relation contractuelle et commerciale, doit également prendre en considération l'échange culturel

*Identifier
toutes
les parties
prenantes*

*Etablir une
convention
de groupement*

1. PARTIES AU CONTRAT / PARTIES TO THE AGREEMENT

1.1 Parties contractantes / Contracting Parties

- *Préciser clairement l'identité des parties contractantes avec mention du nom des sociétés et des personnes morales, les personnes physiques représentantes, les adresses des sièges sociaux, les capitaux, les inscriptions au Registre du commerce et des sociétés, ou l'équivalent.*
- *S'assurer que chaque signataire a le pouvoir d'engager sa structure, qu'il est l'un de ses représentants légaux et qu'il dispose d'un mandat pour ce faire. Si un mandataire est désigné, la signature des cotraitants est facultative.*
- Identifier toutes les parties prenantes et leur maison mère car connaître l'origine et/ou l'actionnaire principal du client peut être important en cas de conflit et d'impayés.
- Obtenir un extrait de registre du commerce de type Kbis du client. Vérifier la solvabilité du client (avec la Coface par exemple qui dispose d'un vaste fichier international).
- Privilégier la constitution d'un groupement conjoint même si en général le client préfère que les cotraitants soient solidaires notamment en ce qui concerne le mandataire.
- Garder à l'esprit qu'un groupement n'est pas une société et qu'il ne doit pas pouvoir être requalifié comme tel. Il s'agit de plusieurs personnes physiques ou morales qui sont cotraitantes momentanément pour répondre à des prestations distinctes.
- Etablir dans le cas de la constitution d'un groupement une convention de groupement régissant les relations et rôle respectifs de chaque cotraitant étant entendu que la répartition des tâches et des honoraires de chacun doit figurer dans le contrat de maîtrise d'œuvre afin de préciser les limites de leurs responsabilités respectives.
- Obtenir le nom et les coordonnées précises du client.
- Veiller à obtenir une couverture d'assurance adaptée en cas de solidarité imposée du groupement ou du mandataire.

- *Sujet à traiter*
- Objectifs souhaitables
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français
Exemple de clauses en anglais

La direction d’opération

A l'export, les différents membres de la maîtrise d'œuvre n'interviennent pas toujours en cotraitance. Ils peuvent contracter avec le client dans le cadre de contrats séparés et voir leurs missions coordonnées par un directeur d'opération, *Project Manager*.

La signature de contrats séparés a pour inconvénient d'engendrer très souvent une mauvaise coordination des études et des difficultés pour obtenir dans les temps les éléments techniques nécessaires à la conduite du projet. A l'inverse, le recours à des contrats séparés vient fortement limiter la responsabilité du prestataire.

Pour évoluer dans une situation que l'on maîtrise, il est recommandé, si cela est possible, de viser la création d'un groupement dirigé par l'architecte qui en est le mandataire. Si la signature de contrats séparés est imposée par le client, il est important de veiller à ce que la direction d'opération soit de bon niveau et *a minima*, que les contrats des différents prestataires concepteurs soient coordonnés. La répartition des tâches, *Breakdowns of Tasks*, des uns doit alors être communiquée aux autres prestataires, par exemple en tant qu'annexe à leur contrat, dès lors qu'ils ont une interface entre eux.

Les parties contractantes sont :

- [...],
société membre du groupe [...], ayant pour actionnaire principal [...],

dont le siège social est domicilié à [...] et immatriculé sous le N° [...] identifié au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) sous le N° [...] et représentée par [...] ayant tous pouvoirs aux effets de la présente,

Ci-après désignée par l’expression “Le Client”.

D’une part,

Et :

- [...], Architecte, dont le siège social est [...] inscrit au RCS [...] architecte inscrit au tableau de l’Ordre des architectes en France sous le [...] et représenté par [...] ayant tous pouvoirs aux effets de la présente.
- [...] – Architecte associé domicilié [...] inscrit à l’ordre [...] des architectes sous le numéro [...].
- [...] – Bureau d’études techniques, société, au capital de [...] dont le siège social est [...] inscrit au RCS de [...] N° Siret [...] et représenté par [...] ayant tous pouvoirs aux effets de la présente.

Le mandataire du groupement est [...].

Ci-après désigné par “le Prestataire”.

(Renvoyer en Annexe X à la description des signatures).

The contracting parties are :

- [...],

company, member of the consortium [...], whose main shareholder is [...],

whose head office is located at [...] and registered with the Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) at [...] under the registration number [...] and represented by [...] with full authority to act under this Agreement,

Hereafter referred to as the “Client”.

On the one hand,

And :

- [...] – Architect, whose head office is at [...] registered with the RCS at [...] under the registration number [...], architect registered with the French Ordre des Architectes under the registration number [...] and represented by [...] with full authority to act under this Agreement.
- [...] – Associate Architect located at [...] registered by the [...] *Ordre des Architectes* under the registration number [...].
- [...] - Engineering consultancy, a company with a capital of [...] whose head office is at [...] registered with the RCS at [...] under the registration number [...] and represented by [...] with full authority to act under this Agreement.

A Noter

Rechercher à être le mandataire est une stratégie à proscrire pour les contrats portant sur des projets en conception-réalisation. Pour ce type de projet, l'architecte ne doit surtout pas être le mandataire.

A noter

L'architecte et, le cas échéant toute profession réglementée, doit veiller à exercer sa profession en conformité avec la législation et à obtenir s'il le faut les autorisations nécessaires.

Obtenir le nom du propriétaire du terrain

The representative of the consortium is [...].

Hereafter referred to as the “Consultant”.

1.2 Titulaire des droits / Titleholder

- Identifier le titulaire des droits à construire sur le terrain.
- Identifier le titulaire de la licence d’exercice architecturale (voire technique) conformément à la législation en vigueur dans le pays où se réalise le projet, quand la mission le nécessite.

- S’assurer que le client, qui n’est pas forcément le propriétaire, dispose des droits à construire.
- Obtenir les éléments justificatifs de la titularité des droits pour permettre les vérifications préalables indispensables.

- Préciser le cadre légal de l’exercice professionnel des signataires.
- Obtenir à tout le moins le nom du propriétaire du terrain.

[...] est propriétaire du terrain, localisé à [...] d’une superficie de [X], et possède de manière exclusive les droits à construire correspondant au programme immobilier qu’il a établi.

Le titulaire de la licence d’exercice de la profession d’architecte est [...].

La licence d’exercice [...] est reconnue en [...] ou au [...].

[...] is the owner of the land, located at [...], with a site area of [...], and holder of the exclusive right to build in compliance with the development brief that he/she has developed.

The registered architect is [...].

His/Her [...] registration is recognised in [...] or at [...].

- *Sujet à traiter*
- *Objectifs souhaitables*
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français
Exemple de clauses en anglais

*Établir la liste
des membres de
l'équipe avec
leurs coordonnées*

1.3 Sous-traitance / Sub-contracting

- *Dresser la liste des sous-traitants avec mention de leurs coordonnées après avoir obtenu de chacun d'eux un accord de principe sur les prestations à sous-traiter ainsi que sur le prix correspondant.*
- *Définir les conditions d'agrément et de paiement des sous-traitants.*
- *Établir la liste de l'équipe avec leurs coordonnées.*
- *Obtenir avant la signature du contrat un engagement écrit de chacun des sous-traitants précisant le contenu de leur mission, leur rémunération, la monnaie de paiement (...) ce afin d'éviter tout problème une fois le contrat signé. Cet engagement pourra prendre la forme d'un contrat de sous-traitance conclu sous condition suspensive de la conclusion et de l'entrée en vigueur d'un contrat avec le client final, ou de la ratification d'une lettre d'intention.*
- *Avoir la possibilité de recourir à la sous-traitance en cours de marché.*
- *Faire clairement figurer dans une clause du contrat toute sous-traitance imposée par le client.*

Le Prestataire, outre les conditions fixées par le présent article, devra assurer l'organisation des tâches dévolues à ses sous-traitants.

Le Prestataire sous-traitera tout ou partie de la mission technique et de ses missions à :

- [...], dont le siège social est [...] inscrit au RCS de [...] N° Siret – [...], sous-traitant de [...].
- [...], dont le siège social est [...] inscrit au RCS de [...] N° Siret [...], sous-traitant de [...].

De surcroît, le Prestataire pourra faire appel à d'autres spécialistes en sous-traitance en cours d'exécution de sa prestation. Il devra informer le Client des sous-traitants principaux pressentis et de la mission confiée, le Client pouvant refuser de manière justifiée la dévolution de tout ou partie d'une mission à un sous-traitant présenté dans un délai de [...] si sa mission correspond à plus de 5 % du contrat du Prestataire.

Le Client a souhaité confier la prestation [...] à la société [...].

A noter

Sous le régime du droit français, toute sous-traitance architecturale est strictement interdite pour l'élaboration du projet d'architecture du permis de construire en vertu de la loi du 3 janvier 1977.

Other than the conditions determined by this Article, the Consultant shall undertake the organisation of the services allocated to his/her sub-consultants.

The Consultant assigns all or part of the engineering services and his appointment to :

- [...], whose head office is located at [...] registered with the RCS at [...] under the registration number [...] sub-consultant of [...].
- [...], whose head office is located at [...] registered with the RCS at [...] under the registration number [...] sub-consultant of [...].

Furthermore, the Consultant can retain other specialists as sub-consultants during his/her appointment. He/She shall notify the Client as to the main sub-consultants to be considered and the services to be conferred. The Client can refuse, with reasonable justification that all or part of an appointment be assigned to a sub-consultant, to be notified within a period of [...] if his/her services corresponds to more than 5 % of the Consultant's appointment.

The Client wished to confide the [...] appointment to the [...] company.

1.4 Cotraitance et mandat commun / Joint Consultancy and Shared Appointment

*Privilégier
le groupement
conjoint*

- *Désigner le mandataire et préciser sa posture à l'égard du client par rapport aux autres membres du groupement.*
- *Préciser si les membres du groupement sont conjoints ou solidaires. Il peut arriver que le groupement soit conjoint mais que le mandataire soit solidaire.*
- *Faire référence à des documents en annexe, à des tableaux qui répartissent précisément les tâches entre les membres du groupement. (Tableau de répartition des tâches en français ou Breakdown of Task en anglais).*
- *Préciser éventuellement parmi les membres du groupement lesquels sont des cotraitants conjoints et lesquels sont des cotraitants solidaires.*
- *Exclure toute solidarité notamment du mandataire. Obtenir une rémunération spécifique pour les tâches relevant du rôle de mandataire commun qu'il convient par ailleurs de définir précisément dans la convention de groupement.*

- *Sujet à traiter*
- Objectifs souhaitables
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français
Exemple de clauses en anglais

A noter

Si la solidarité n'est pas négociable, il faut porter encore plus d'attention à la rédaction de la convention de groupement et aux tableaux de répartition des tâches afin que les membres du groupement puissent éventuellement exercer les recours utiles entre eux.

Le Prestataire est un groupement conjoint (ou solidaire) de maîtrise d'œuvre.

Le mandataire du groupement est [...]. Il assume à ce titre les tâches spécifiques suivantes :

- [...]
- [...]

Il est l'interlocuteur de référence du Client pour l'exécution du présent contrat. Le Client s'engage à ne pas communiquer directement avec les autres membres du groupement.

The Consultant is a consortium of joint (or individual) liability.

The consortium representative is [...]. As such, he/she undertakes the following specific duties :

- [...]
- [...]

He/She is the consortium representative before the Client during this Agreement.

The Client agrees not to communicate directly with the other members of the consortium.

1.5 Conseils du Prestataire / Advisors to the Consultant

Qu'est-ce qu'un Conseil ?

Un conseil est une personne à qui le prestataire demande un avis, voire commande une étude, pour l'éclairer sur ses propres prestations (experts, ingénieurs, juristes...). Attention, le conseil ne doit pas effectuer directement ou indirectement une part de la prestation, sinon c'est un sous-traitant. Sa prestation doit être une prestation complémentaire parallèle.

- *Mentionner la capacité du prestataire à s'attacher les services d'un conseil.*
- *Pouvoir s'attacher les services d'un conseil sans avoir à demander l'agrément du client.*

Le Prestataire pourra en cas de besoin s'attacher les services d'un Conseil pour l'éclairer sur ses propres prestations (experts, ingénieurs, juristes, ...). Le coût de ces prestations de conseil est réputé inclus dans les honoraires du Prestataire et il ne saurait donc faire l'objet de réclamation auprès du Client.

Contrairement aux sous-traitants, le Prestataire n'a pas à demander l'agrément du Client pour le recours à des conseils.

Il est entendu que, dans ce cadre, la rémunération du ou des conseils ne pourra pas faire l'objet d'une réclamation d'honoraires complémentaires puisqu'elle est censée être comprise dans les honoraires contractuels. Le conseil n'a pas de relations contractuelles avec le client.

Le client peut demander

l'agrément des sous-traitants mais pas des conseils qui n'ont pas à être cités au contrat.

If necessary, the Consultant may require the services of an adviser for clarification purposes of his/her own services (experts, engineers, lawyers...). The cost of these advisory services is considered to be included in the fees of the Consultant and shall not be charged separately to the Client.

Unlike for the sub-consultants, the Consultant does not require the Client's approval to appoint advisers.

- *Sujet à traiter*
- Objectifs souhaitables
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français

Exemple de clauses en anglais

*Distinguer
la surface
et les limites
de l'opération*

2. OBJET DE L'OPERATION / PROJECT OBJECTIVE

2.1 Localisation de l'opération / Project Location

- *Identifier géographiquement le terrain sur lequel le projet sera réalisé. Si nécessaire, veiller à distinguer la surface et les limites de l'opération globale de celles du projet (objet du contrat) proprement dit.*
- Préciser le cadre environnemental du projet (conditions climatiques, sismiques, nature du sol, pollutions antérieures, inondabilité).
- Attirer l'attention du client sur l'éventuelle nécessité d'une étude de sol, étant entendu que cette étude devra explicitement être mise à la charge du client.
- Donner le maximum d'informations sur le terrain : N° de la rue, ville, pays, N° de la parcelle cadastrale, situation juridique, données topographiques, plan...

Le Projet est situé à [...] sur un terrain N° [...] dont le plan établi par un géomètre est joint en annexe. Ce plan fourni par le Client est le plan de référence.

Le projet s'insérera dans le cadre environnemental suivant : conditions climatiques, sismiques, nature du sol, pollutions antérieures, inondabilité ...

The Project is located in [...] on a parcel of land N° [...], the plan of which appended hereto has been prepared by a Land Surveyor.

The Project is located at [...] on a parcel of land N° [...] of which the appended plan has been drawn up by a land surveyor. Provided by the Client, this is the reference plan.

The project shall be integrated into the following environmental context : climatic conditions, seismic conditions, the nature of the soil, past pollution, susceptibility to flooding....

- *Sujet à traiter*
- *Objectifs souhaitables*
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français
Exemple de clauses en anglais

Fixer le niveau de qualité des prestations dès la signature du contrat

2.2 Programme et objectifs / Requirements and Objectives

- *Présenter les éléments clés du programme et les objectifs du client qui figureront nécessairement en détail dans une annexe au contrat.*
- *Préciser la destination de la construction projetée, la surface, le niveau de qualité des prestations attendues, mais aussi les objectifs et le niveau d'exigence du client : économie, qualité, image architecturale, développement durable, etc.*
- *Fixer le niveau de qualité des prestations dès la signature du contrat et s'assurer qu'il est en adéquation avec le montant de l'enveloppe financière décrite ci-après.*
- *Identifier de manière rigoureuse les objectifs techniques et environnementaux afin de délimiter l'ampleur de la prestation et des responsabilités.*
- *Renvoyer à un programme clair en annexe.*
- *Faire établir par le client une note d'intention la plus détaillée possible décrivant ses objectifs financiers, architecturaux, techniques et environnementaux.*

Le projet est constitué de [...]. La surface projetée du projet est de [...].

Le Client produit, tel que joint en annexe, le programme de cette opération dans le cadre et en conformité avec lequel le Prestataire devra mettre en œuvre les tâches qui lui sont confiées au terme du présent contrat.

Les objectifs, architecturaux, techniques et environnementaux du Client seront les suivants :

- [...]

Variante : Le Client produit le programme de l'opération.

The project consists of [...]. The project proposed floor area is [...].

The Client provides, as appended, the requirements. Within the scope and in compliance with these requirements, the Consultant shall carry out the duties confided to him/her under the terms of this Agreement.

The Client's architectural, technical and environmental objectives are as follow :

- [...]

Variante : The Client provides the brief for the project.

A noter
Si le prestataire est chargé d'assister le client pour l'élaboration du programme de l'opération, il est important de faire figurer en annexe un document exprimant les souhaits et les objectifs généraux "de base" du client car c'est sur leur fondement que le prestataire élaborera le programme.

A noter
En anglais, le terme *program* vise la planification de l'opération. Le programme se traduit en anglais par *brief* ou *employer's requirements*.

2.3 Enveloppe financière / Project Cost Plan

- *Faire préciser par le client l'enveloppe financière dont il dispose au titre de l'investissement total affecté au projet.*
- *Décomposer l'enveloppe financière par fonction et par étape avec une date de valeur.*
- *Obtenir l'enveloppe prévisionnelle des travaux (globale ou au coût des travaux en m²).*

A noter
Le prestataire a un rôle de conseil en matière d'enveloppe financière à consacrer au projet. Dès la signature du contrat, il s'engage à exercer sa prestation et à mettre en œuvre tout moyen pour que le projet soit mené à bien dans le cadre de l'enveloppe financière déterminée.

Sur la base de [...], l'enveloppe financière initiale des travaux est estimée à [...], valeur [...].

Le Client a la responsabilité de mettre en adéquation ses objectifs définis à l'article 2.3 et les moyens financiers.

On the basis of [...], initial construction cost of the Works is estimated to be [...], as of [...].

The Client is obliged to ensure that the financial means are adequate in respect to his/her objectives as defined in Article 2.3.

- *Sujet à traiter*
- Objectifs souhaitables
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français

Exemple de clauses en anglais

3. CADRE DU CONTRAT / CONTRACT SCOPE

3.1 Pièces constitutives du contrat / Agreement Documents

- *Énumérer l'ensemble des pièces constitutives du marché (esquisse, cahier des charges, programme, etc.) et définir la prééminence des unes par rapport aux autres.*

Les parties s'engagent à respecter les pièces contractuelles suivantes jointes et signées :

1. Le présent contrat
2. L'esquisse (en cas de concours sur esquisse)
3. Le programme de l'opération (Annexe ...)
4. Le tableau de répartition des tâches (Annexe ...)
5. Les cahiers des clauses standards locales et internationales [...]
6. Le calendrier prévisionnel (Annexe)
7. La liste des lots
8. [...].

En cas de contradiction entre ces pièces, le document portant le plus petit numéro prime.

The parties undertake to comply with the following contract documents, appended and signed:

1. The Agreement
2. Outline Proposals (for architectural competitions)
3. Brief for the project (Appendix ...)
4. Scope of Services (Appendix ...)
5. Local and international standard regulations [...]
6. Provisional Timetable (Appendix ...)
7. List of trades
8. [...].

In the event of any contradiction between these documents, the previous mentioned document prevails.

- *Sujet à traiter*
- Objectifs souhaitables
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français
Exemple de clauses en anglais

Le choix du droit applicable

Les parties peuvent en principe choisir le droit national appelé à régir leur rapport contractuel privé. Il est même possible de prévoir l'application d'un droit spécifique à certains aspects de la relation. Notre droit d'auteur étant l'un des plus protecteurs, les architectes ont généralement intérêt à solliciter dans le contrat l'application du droit français dans les clauses relatives à la protection de la propriété intellectuelle.

S'il est tentant de faire prévaloir un droit national

qui soit plus familier aux prestataires et à leurs conseils, il ne faut toutefois pas perdre de vue le fait que le droit français n'est pas systématiquement le plus favorable aux maîtres d'œuvre notamment sur le terrain de la responsabilité des constructeurs. Par ailleurs, les Etats qui passent commande à des prestataires étrangers ne peuvent pas en principe se soumettre à un autre droit que le leur. Mais engager une négociation sur le terrain du droit applicable est souvent une bonne stratégie, quitte à abandonner ce point en "l'échangeant" contre un autre.

3.2 Références réglementaires et normatives applicables au contrat et à l'opération / Regulations and Standards Applicable to the Agreement and Project

- *Préciser le droit national applicable au contrat et les normes techniques de référence qui s'appliquent d'office au projet ou dont le client souhaite imposer l'application.*
- Essayer d'obtenir que le client fournisse les références normatives.
- Identifier clairement quel est le cadre réglementaire.
- Demander au client quelles normes techniques il souhaite appliquer à l'opération tout en cherchant à privilégier le recours à des normes européennes.
- Préciser que le projet est conçu en fonction des normes et réglementations en vigueur lors de la signature du contrat.
- *S'assurer que les normes de référence du contrat soient accessibles et maîtrisées par le prestataire. Il peut être utile de confier à un architecte ou un ingénieur local la maîtrise des normes.*
- *Eviter les croisements de normes.*

Les parties conviennent que le présent contrat est soumis au droit de [pays].

Le Client devra préciser par écrit au Prestataire les normes publiques et privées qui s'appliquent de droit à l'opération ainsi que celles dont il souhaite l'application.

Les clauses administratives qui ne seraient pas décrites dans le présent contrat sont celles de la norme [...].

La réglementation d'urbanisme qui s'applique à l'opération est celle de [...].

La réglementation technique de construction est la réglementation [...]. En l'absence de réglementation, la norme de référence sera la norme européenne (EN) la plus adaptée.

Une solution, qui n'est pas sans danger, consiste à ne rien écrire, pour justement se laisser la possibilité d'en débattre le cas échéant, le moment venu. Le danger vient de ce que, dans certains pays, le silence vaut présomption d'application du droit du pays d'accueil.

Tous les règlements et normes applicables au présent projet sont ceux valables à la date de la signature du présent contrat. L'application éventuelle de nouvelles normes fera l'objet d'un avenant.

Le Client s'engage à fournir au Prestataire l'ensemble des données d'ordre privé applicables à l'opération et nécessaires au Prestataire pour la bonne compréhension des données et pour effectuer ses prestations.

The parties agree that this Agreement is subject to [...] law.

The Client shall confirm in writing to the Consultant the standards that apply to the project, as well as those that he/she wants to apply.

The administrative clauses not recorded in this Agreement are those of the [...] standard.

The planning regulations that apply to the project are those of [...].

The technical regulations are those of [...]. In the absence of regulations, the standards to be referred to shall be the most relevant European Standards (EN).

All the regulations and standards that apply to this Agreement are those valid as at the date of signature of this Agreement. If required, the application of new standards shall be the subject of an amendment.

The Client undertakes to provide the Consultant with all client data that applies to the project and required by the Consultant for the good understanding of the data and to perform his/her services.

3.3 Durée du contrat / Contract Duration

- *Préciser la durée du contrat y compris le cas échéant celle des tranches fermes et conditionnelles.*
- Limiter le contrat dans le temps quitte à prévoir la possibilité d'une prolongation par avenant.
- *Indiquer une date de fin de contrat compatible avec les prestations.*

A noter

Il ne faut pas confondre les délais d'exécution des prestations et la durée du contrat. L'inconvénient majeur, lorsque la durée du contrat n'est pas indiquée, est le risque de voir le client solliciter le prestataire plusieurs années après la fin de la prestation sur les mêmes bases de rémunération.

Le contrat prendra fin au plus tard [...] mois après l'ordre de service de démarrage du chantier. Il pourra être éventuellement prolongé soit par voie d'avenant soit par demande acceptée du Prestataire dans des conditions de rémunérations acceptées par les deux parties.

Variante : Le contrat prendra fin au plus tard [X] mois après le démarrage de la prestation.

The Agreement shall terminate, at the latest, [...] months after the notice to commence construction. It shall be possible to extend the Agreement either by means of an amendment or a request accepted by the Consultant under the conditions of payment accepted by both parties.

Variante : The Agreement shall terminate, at the latest, [X] months after the commissioning of the services.

3.4 Publicité du contrat / Agreement Publication

- *Prendre en compte les particularismes locaux concernant la publicité des documents contractuels (enregistrement, confidentialité du contrat qui diffère de la confidentialité du projet visée à l'article 5.8)*
- Indiquer que le client prend en charge les démarches utiles à la publicité du contrat.
- Obtenir une obligation de discrétion et de devoir de réserve des parties.

Les démarches et les frais d'enregistrement du contrat sont à la charge du Client. Le contrat pourra être communiqué à toutes les bases de données internationales ou nationales de contrat. Néanmoins les données architecturales techniques et financières sont confidentielles.

The application and registration fees of the Agreement are to be borne by the Client. It shall be possible to communicate the Agreement to all national and international contract data bases. Notwithstanding, the technical and financial data shall remain confidential.



Limiter le contrat dans le temps...

- *Sujet à traiter*
- *Objectifs souhaitables*
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français

Exemple de clauses en anglais

4. PRESTATIONS DE SERVICES / PROVISION OF SERVICES

4.1 Respect des objectifs / Compliance with Objectives

- *Préciser les moyens globaux à mettre en œuvre pour respecter les objectifs généraux du projet (article. 2.2) étant entendu que le prestataire doit assumer une obligation de moyens et non de résultat.*
- *Fixer les modalités d'estimation des travaux par étape.*

Le Prestataire s'engage à exécuter ses prestations en considération des objectifs définis aux articles 2.2 et 2.3.

Le Prestataire établira la valeur estimative des travaux lors de chaque étape d'études.

L'estimation porte sur les travaux réalisés sur le site – en corps d'états séparés/entreprise générale –, compte tenu du projet et des connaissances du marché local.

Le Prestataire effectue ses études dans un objectif de respect de l'enveloppe financière prévisionnelle initiale affectée d'un taux de tolérance de $[\pm X \%]$ par étape.

Au taux de tolérance précité s'ajoute la prise en compte de la fluctuation locale des prix de construction, de l'évolution des taux de change touchant certains travaux, des changements de programme ou des prestations complémentaires et de l'impact éventuel de changements de la réglementation applicable ou de son interprétation par l'organisme d'audit technique réglementaire. Si ces événements modifient le montant des travaux, le Prestataire en estimera l'impact financier.

Le Prestataire vérifie que l'exécution des travaux respecte l'enveloppe financière résultant des appels d'offres des entreprises de travaux et de leur marché avec un taux de tolérance de $[\pm X \%]$. Si tel n'est pas le cas, il se doit d'en alerter le Client, sachant que cette vérification n'inclut pas les demandes ne concernant pas l'exécution de la mission du Prestataire.

The Consultant agrees to perform his/her services taking into consideration the objectives defined in Articles 2.2 and 2.3.

The Consultant shall establish a construction cost estimate of the works at each design stage.

- *Sujet à traiter*
- *Objectifs souhaitables*
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français
Exemple de clauses en anglais

The estimate relates to the works carried out on site – in separate trades/general contractor ..., depending on the project and local market conditions.

The Consultant carries out his/her design studies with the intention to respect the initial cost estimate with a [+/- X %] tolerance rate per stage.

In addition to the above-mentioned tolerance rate, to be taken into account are fluctuations in local construction costs, the evolution of exchange rates that affect certain works, changes to the brief or additional services and the eventual implications of changes in the applicable regulation or its interpretation by the local technical controller. If these events change the construction cost, the Consultant shall estimate the implications on the cost plan.

The Consultant verifies that construction carried out complies with the cost plan that results from the Contractors' tenders and their contract with a [+/- X %] tolerance rate. If such is not the case, the Consultant shall inform the Client, knowing that this verification is not included in services arising from the Consultant's Appointment.

4.2 Prestations / Services

Définir avec précision les prestations car elles constituent le cœur du contrat

- *Définir avec précision les prestations car elles constituent le cœur du contrat. Les décrire en maîtrisant le contenu de chacune.*
- *Établir avec le client la carte des prestations à réaliser sur la base du menu présenté ci-après en prenant soin, si besoin est, de différencier la prestation de base des missions optionnelles et complémentaires.*
- *Cerner et distinguer les prestations qui sont du ressort de l'Assistance au client, type Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage – ou directeur d'opération, Project Manager – et celles constitutives de prestations de maîtrise d'œuvre.*
- *Lister clairement et exhaustivement le contenu des prestations constitutives de la mission du prestataire correspondant aux besoins du client au moment de la signature du contrat.*
- *Dénommer/identifier les prestations le plus clairement possible en prenant soin d'en maîtriser le contenu.*
- *Eviter de s'engager sur des résultats.*
- *Annexer au contrat un tableau de répartition des prestations entre les cotraitants.*

Qualification des prestations

La prestation est le travail effectué par le prestataire pour le compte du client. Il ne faut pas confondre ce qui est remis au client (rendus) avec les phases d'organisation qui sont des étapes dans le temps.

La diversité des contrats engendre des prestations de contenu, de nature, et d'ampleur différent. C'est pourquoi, il est important de distinguer la ou les prestations de base définies dans le présent contrat, des prestations optionnelles qui sont aussi définies dans le contrat (contenu et coûts) et dont la réalisation, à la demande du client, ne modifie pas les données contractuelles.

A noter

Négociées à la signature du contrat, les prestations optionnelles s'imposent au prestataire si le client décide de les engager par l'envoi d'un ordre de service.

Les prestations complémentaires peuvent aussi être réalisées par le prestataire mais elles nécessitent la signature d'un avenant. Il est utile de lister les prestations complémentaires dès la signature du contrat afin de clairement signifier qu'elles sont exclues de la prestation de base.

La prestation comprendra une prestation de base de conception architecturale et technique et de suivi de l'exécution des travaux jusqu'à réception, chaque élément étant indissociable et nécessaire à la réalisation de l'ouvrage. Elle inclut :

- La conception architecturale et technique générale comprend la production de plans et de pièces écrites caractérisant le projet. Elle concerne les travaux de :
 - structure
 - gestion des ambiances climatiques internes
 - alimentation et branchements des équipements électriques et d'éclairage
 - enveloppe du bâtiment
 - finitions intérieures fixes
 - appareils élévateurs
 - l'estimation financière aux différentes phases
 - la direction des études de conception
 - l'assistance au Client pour les contrats de réalisation du projet

The appointment includes a basic service for the architectural and technical design together with monitoring construction up until practical completion including associated elements to define construction of the works.

It includes :

- The general architectural and technical design together with the production of drawings and written documents defining the project for the works :
 - structure
 - internal climate conditions management
 - supply and connection of electrical and lighting equipment
 - building fabric
 - interior fixtures and finishings
 - lift installations
 - cost estimates for each Work Stage
 - design phase management
 - assistance to the Client to award construction contracts

Variante 1

La prestation hors maîtrise d'œuvre comprendra une série de missions.

- L'assistance apportée au Client pour la passation du ou des contrats de travaux consiste à :
 - préparer la consultation des entreprises, en fonction du mode de passation et de dévolution des marchés
 - préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et examiner les candidatures obtenues
 - analyser les offres des entreprises et, s'il y a lieu, des variantes à ces offres
 - préparer les mises au point permettant la passation du ou des contrats de travaux par le Client

- *Sujet à traiter*
- Objectifs souhaitables
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français
Exemple de clauses en anglais

A noter

La prestation d'estimation financière peut ne pas être dévolue au Prestataire. Ce cas de figure offre l'avantage de réduire la responsabilité du Prestataire. Il a toutefois pour inconvénient de lui faire perdre la maîtrise de l'évolution du projet.

A noter

Le prestataire doit être conscient que ces missions, notamment sur le plan technique ou sur le plan de l'implantation des terrains, peuvent entraîner des responsabilités importantes nécessitant des couvertures d'assurances adaptées.

Appointments in addition to the basic service include :

- Assistance to the Client during the award of construction contract(s) consists of:
 - preparation of Tender Action, depending on the method for tendering and awarding contracts
 - preparation of the selection and evaluation of shortlisted Contractors, if required
 - analysis of tenders received from Contractors and variations on these tenders, if required
 - preparation of revisions to enable the Client to award construction contract(s)

Variante 2

Exemple de missions de maîtrise d'ouvrage déléguée.

- Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et réalisé
- Préparation du choix des maîtres d'œuvre
- Signature et gestion des marchés de maîtrise d'œuvre ; – Et versement de la rémunération des maîtres d'œuvre
- Préparation du choix du contrôleur technique et autres prestataires d'études ou d'assistance au maître de l'ouvrage :
 - signature et gestion des marchés de contrôle technique et autres prestataires d'études ou d'assistance au maître de l'ouvrage
 - versement de la rémunération du contrôleur technique et autres prestataires d'études ou d'assistance au maître de l'ouvrage
- Préparation du choix des entrepreneurs et fournisseurs
- Signature et gestion des marchés de travaux et fournitures :
 - versement de la rémunération des entreprises et fournisseurs
 - réception des travaux
- Gestion financière et comptable de l'opération
- Gestion administrative
- Action en justice

Et d'une manière générale tous les actes nécessaires à l'exercice de ces missions.

Example of Client's Representative appointments.

- Define the administrative and technical conditions in compliance with which the works shall be studied and carried out
- Prepare selection of architects

- Signature and administration of the Architects Agreements; and payment of Architects fees
- Prepare selection of technical controller and other service providers for studies and assistance to the Client :
 - signature and administration of Agreements of technical control and other service providers for studies or assistance to the Client
 - payment of fees of technical controller and other service providers for studies or assistance to the Client
- Prepare selection and then signature and administration of construction insurances
- Prepare selection of Contractors and Suppliers
- Signature and administration of Construction and Supply Contracts :
 - payment of accounts of Contractors and Suppliers
 - hand over of Works
- Financial and accounting management of project
- Administration
- Litigation

And, in general, all action necessary to carry out the Appointments.

Variante 3

Le client peut dans certains cas confier au Prestataire la réalisation d'une mission de programmation urbaine. Si tel est le cas, le Prestataire devra faire figurer au contrat la réalisation des prestations suivantes :

1. Faisabilité

Cette partie de mission est variable selon les capacités du Client de faire réaliser par ses propres services tout ou partie de cet élément déterminant pour la suite des opérations.

Distinguer, sans que cette liste soit exhaustive, la faisabilité foncière ou administrative et juridique, la faisabilité technique, la faisabilité économique.

- Faisabilité foncière : c'est parfois sur la base d'un "préprogramme quantitatif" fourni par le Client comportant des surfaces d'équipements, de bureaux, de commerces, de logements ou d'activités que le Prestataire est amené à vérifier si les m² entrent bien dans la capacité du site.
- Faisabilité administrative et technique. La mission peut se décliner de la manière suivante :
 - analyse des limites de hauteur et des prospects
 - analyse des données environnementales (ensoleillement ...)
 - analyse des servitudes

- *Sujet à traiter*
- Objectifs souhaitables
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français
Exemple de clauses en anglais

Les prestations
ainsi citées sont
explicitement
exclues de la
prestation
de base

- Faisabilité technique :
 - analyse des contraintes constructives de portance des structures
 - analyse des accessibilités, des stationnements
 - Faisabilité économique et financière :
 - prise en compte des financements du Client dans le phasage des opérations
 - impact des choix programmatiques sur l'économie générale de l'opération
- Le Client peut confier cette mission à un économiste en demandant au Prestataire de l'assister.
2. L'analyse des éléments de programme
- Pour les opérations urbaines importantes, il peut exister une programmation spécifique pour chaque équipement public.
- Aussi, le Prestataire peut avoir trois types de missions :
- une mission de coordination de la programmation des équipements publics déjà programmés
 - une mission de programmation pour les autres équipements non encore programmés
 - le dessin de l'organisation spatiale des différents éléments de programme
3. La participation aux réunions
- Cette partie de mission qui peut être rémunérée à la vacation oblige le Prestataire à participer :
- aux réunions techniques internes avec le Client
 - aux réunions thématiques organisées par le Client
 - aux réunions d'exposition des enjeux et du programme desservi par le Client
4. Rendu du programme

Examples of urban planning appointments

1. Feasibility

- Development feasibility
- Administrative and technical feasibility :
 - analysis of height and prospect limits
 - analysis of environmental data (sunlight conditions ...)
 - analysis of easements
- Technical feasibility :
 - analysis of construction constraints of load-bearing structures
 - analysis of access, car parking

A noter

Le programme qui doit être rendu à une date précise fixée dans le marché doit avoir fait l'objet d'une description précise des chapitres qui doivent le constituer.

- Economic and financial feasibility :
 - take into account Client financing during the project phases
 - impact of requirements choices on the overall cost of the operation
2. Analysis of Project Brief elements :
- coordination of project briefs for public facilities already programmed
 - Project Brief development for other facilities not yet programmed
 - spatial organisation schema of the different Project Brief elements
3. Attending meetings :
- internal technical meetings with Client
 - thematic meetings organised by Client
 - presentation of Client requirements and Project Brief
4. Presentation of Project Brief

4.3 Prestations optionnelles /
Optional Services

- *Lister les prestations qui pourraient être réalisées par le prestataire sous forme de prestations optionnelles. Les prestations ainsi citées sont explicitement exclues de la prestation de base.*
- Préciser les modalités donnant au client la faculté de lever les options ainsi que les limites.

Si le Client le décide, il pourra, dans le cadre d'un ordre de service, faire réaliser par le Prestataire les prestations optionnelles ci-dessous :

1. Accompagnement administratif :
- établissement des pièces architecturales et techniques nécessaires à l'obtention des autorisations administratives pour la construction
 - concertation locale

- *Sujet à traiter*
- *Objectifs souhaitables*
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français
Exemple de clauses en anglais

2. Etudes techniques de construction :

- études et dimensionnement des structures
- études et dimensionnement des courants forts et faibles
- études et dimensionnement des fluides techniques
- études et dimensionnement des réseaux externes (VRD)

3. Spécialités :

- techniques de façades
- acoustique
- scénographie
- ingénierie lumière
- sécurité incendie
- accessibilité
- sureté
- [...]

4. Intérieurs :

- architecture d'intérieur et décoration
- space planning
- assistance au choix du mobilier
- signalétique
- [...]

5. Extérieurs :

- aménagement paysager
- conseil en végétalisation
- hydrologie
- [...]

6. Economie de la construction :

- métrés
- [...]

7. Qualité environnementale :

- analyses environnementales
- programme environnemental
- assistance à l'obtention de certification
- simulations
- bilan carbone
- suivi post-réalisation
- [...]

8. Maintenance architecturale

9. Outils de communication/production d'images de synthèse :

10. L'ordonnancement, la coordination, et le pilotage de chantier ayant respectivement pour objet :

- analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux

A noter

Une prestation optionnelle se négocie au moment de la signature du contrat. Si le client décide de lever l'option et de faire réaliser la prestation, le prestataire sera dans l'obligation de la réaliser selon les termes du contrat et selon le prix convenu à la signature de celui-ci.

Les honoraires ou leur mode de calcul doivent être prédéfinis par cette clause des prestations optionnelles ou dans celle traitant de la rémunération.

A noter

A l'étranger, l'assistance à réception n'est pas toujours dans la mission de base mais il peut être souhaitable de l'intégrer pour s'assurer une maîtrise de la qualité et une forme de validation finale de la réalisation par le prestataire concepteur.

- déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques
- harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux

11. Conception urbaine

12. Préfiguration et gestion du projet :

- établissement des besoins
- programme du bâtiment
- relevé des existants
- diagnostic des existants
- les études de diagnostic (descriptions techniques et état des lieux architectural et fonctionnel) ont pour objet de renseigner le Client sur l'état du bâtiment et la faisabilité de l'opération

13. Assistance/organisation

14. Assistance à la réception. Cette prestation consiste à :

- organiser les opérations préalables à la réception des travaux
- assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leurs levées
- procéder à l'examen des désordres signalés par le Client
- constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur exploitation

If the Client so decides, by means of instruction, he/she shall have the Consultant perform the following optional services :

1. Administrative assistance :

- preparation of architectural and technical documents necessary to obtain the administrative authorisations for construction
- local consultation
- [...]

2. Construction technical studies :

- studies and sizing of structures
- studies and sizing of electrical services
- studies and sizing of mechanical services
- studies and sizing of external works

3. Specialists :

- curtain walling
- acoustics
- set design
- lighting engineering
- fire safety
- access
- security
- [...]

- *Sujet à traiter*
- Objectifs souhaitables
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français
Exemple de clauses en anglais

4. Interiors:

- interior design and decoration
- space planning
- assistance with furniture choice
- signage
- [...]

5. Exteriors:

- landscaping
- plant advice
- hydrology
- [...]

6. Cost Control:

- quantities
- [...]

7. Environmental quality:

- environmental analysis
- environmental planning
- assistance to obtain certification
- simulations
- carbon footprint
- post completion monitoring
- [...]

8. Architectural maintenance

9. Communication tools/production of computer images

10. Site management, coordination, and construction management with the objective:

- to analyse the elemental tasks for carrying out construction
- to determine their coordination, as well as their critical path by means of graphic documents
- to coordinate, in time and space, the activity of the different trades when carrying out the Works

11. Urban planning

12. Preparation and management of project:

- identifying requirements
- building project brief
- measured drawings
- existing conditions survey
- technical studies (technical reports together with architectural and functional reports) to inform the Client as to the state of repair of the building and the feasibility of the operation

13. Assistance/organisation

14. Assistance with hand over of the Works. This service includes the following:

- organise preparations for the hand over of the Works

- monitor the making good of defects recorded at hand over until completed
- examine disorders notified by the Client; and
- compile the "as-built" file of the Works as carried out necessary for their operation

Lister
les prestations
hors contrat

4.4 Prestations complémentaires /
Additional Services

- *Lister, afin d'éviter tout malentendu, les prestations hors contrat qui pourraient être réalisées en prestation complémentaire.*
- Mettre en cohérence la liste proposée ci-dessous avec le contenu de la prestation de base au cas par cas sachant qu'il est possible d'insérer des missions complémentaires dans chacune des phases.
- Mettre également en cohérence la liste des prestations complémentaires et la liste des prestations optionnelles.

Les parties pourront convenir d'adjoindre aux prestations de base, et dans le cadre d'un avenant, des prestations complémentaires. Ces prestations complémentaires peuvent être, entre autres, les suivantes:

1. Accompagnement administratif:
 - établissement des pièces architecturales et techniques nécessaires à l'obtention des autorisations administratives pour la construction
 - concertation locale
 - [...]
2. Études techniques de construction:
 - études et dimensionnement des structures
 - études et dimensionnement des courants forts et faibles
 - études et dimensionnement des fluides techniques
 - études et dimensionnement des réseaux externes (VRD)
3. Spécialités:
 - techniques de façades

- *Sujet à traiter*
- Objectifs souhaitables
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français
Exemple de clauses en anglais

A noter

Les prestations complémentaires sont explicitement exclues de la prestation de base. Elles ne font pas partie du prix et font l'objet d'une facturation complémentaire.
Avant tout ordre d'exécution, il conviendra d'en négocier la nature, l'étendue, et la rémunération sous forme d'avenant.

- acoustique
- scénographie
- ingénierie lumière
- sécurité incendie
- accessibilité
- sureté
- [...]

4. Intérieurs :

- architecture d'intérieur et décoration
- space planning
- assistance au choix du mobilier
- signalétique
- [...]

5. Extérieurs :

- aménagement paysager
- conseil en végétalisation
- hydrologie
- [...]

6. Economie de la construction :

- métrés
- [...]

7. Qualité environnementale :

- analyses environnementales
- programme environnemental
- assistance à l'obtention de certification
- simulations
- bilan carbone
- suivi post-réalisation
- [...]

8. Maintenance architecturale

9. Outils de communication/production d'images de synthèse

10. L'ordonnancement, la coordination, et le pilotage de chantier ayant respectivement pour objet :

- d'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux
- de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques
- d'harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux

11. Conception urbaine

12. Préfiguration et gestion du projet :

- établissement des besoins
- programme du bâtiment

A noter

La coordination au sein du groupement incombe à ses membres ou à l'un d'entre eux.

En revanche, si des prestataires interviennent par contrats séparés, en dehors d'un groupement et que la coordination de l'entière prestation architecturale, technique, économique, ... incombe au groupement, il convient d'en faire une prestation spécifiquement rémunérée.

- relevé des existants
- diagnostic des existants
- les études de diagnostic (descriptions techniques et état des lieux architectural et fonctionnel) ont pour objet de renseigner le Client sur l'état du bâtiment et la faisabilité de l'opération

13. Assistance/organisation

14. Assistance à la réception. Cette prestation consiste à :

- organiser les opérations préalables à la réception des travaux
- assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leurs levées
- procéder à l'examen des désordres signalés par le Client
- constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur exploitation

The parties are able to agree services in addition to the basic services by means of an amendment. Among others, these additional services are as follows :

1. Administrative assistance :

- preparation of architectural and engineering documents necessary to obtain administrative authorisations for construction
- local consultation
- [...]

2. Technical Studies :

- studies and sizing of structures
- studies and sizing of electrical services
- studies and sizing of mechanical services
- studies and sizing of external works

3. Specialists :

- curtain walling
- acoustics
- set design
- lighting engineering
- fire safety
- access
- security
- [...]

4. Interiors :

- interior design and decoration
- space planning
- assistance with furniture choice
- signage
- [...]

- *Sujet à traiter*
- *Objectifs souhaitables*
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français

Exemple de clauses en anglais

5. Exteriors:

- landscaping
- plant advice
- hydrology
- [...]

6. Cost Control:

- quantities
- [...]

7. Environmental quality:

- environmental analysis
- environmental planning
- assistance to obtain certification
- simulations
- carbon footprint
- post completion monitoring
- [...]

8. Architectural maintenance

9. Communication tools/production of computer images

10. Site management, coordination, and construction management with the objective:

- to analyse the elemental tasks for carrying out the works
- to determine their coordination, as well as their critical path by means of graphic documents
- to coordinate, in time and space, the activity of the different trades when carrying out the Works

11. Urban planning

12. Preparing and management of project:

- identifying requirements
- building project brief
- measured drawings
- existing conditions survey
- technical studies (technical reports together with architectural and functional reports) to inform the Client as to the state of repair of the building and the feasibility of the operation

13. Assistance/organisation

14. Assistance with hand over of Works. This service includes the following:

- organise preparations for hand over of the Works
- monitor the making good of defects recorded at hand over until completed
- examine disorders notified by the Client; and
- compile the "as-built" file of the Works as carried out necessary for their operation

*Le droit français
n'est pas systé-
matiquement le
plus favorable aux
maîtres d'œuvre
notamment sur
le terrain de la
responsabilité
des constructeurs*

- *Sujet à traiter*
- *Objectifs souhaitables*
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français

Exemple de clauses en anglais

*Produire
un tableau
de répartition
des tâches*

5. CADRE ET MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS / SCOPE AND MEANS TO PROVIDE SERVICES

5.1 Equipe de conception / Design Team

- *Lister l'ensemble des intervenants, parties ou non au présent contrat, qui participent à la conception architecturale et technique ainsi qu'au suivi des travaux. Cette équipe peut être dirigée, de manière opérationnelle, par le prestataire.*
 - *Connaître la nature et l'ampleur des prestations dévolues aux autres prestataires qui ont directement contracté avec le client et interfèrent dans la mission du titulaire du présent contrat.*
- Produire un tableau de répartition des tâches à effectuer par les différents intervenants, *Breakdown of Task*, à insérer en annexe.

Sous la direction de [...] qui est l'interlocuteur privilégié du Client, sera adjoint au Prestataire un autre intervenant :

- [...] – ingénierie technique pour [...], dont le siège social est [...] inscrit au RCS de [...] N° Siret [...].

Son intervention fait l'objet d'un contrat indépendant avec le Client, mais il est néanmoins placé sous la direction opérationnelle du Prestataire. Le Client veille à ce que le contrat de cet intervenant soit compatible et cohérent avec le présent contrat. Le Prestataire fera état auprès du Client de l'avancement du travail accompli en commun avec cet intervenant.

La répartition des tâches entre les intervenants et le cas échéant entre ces derniers et le Client est définie en annexe.

Under the control of [...] who is the principal Consultant to the Client, another party shall join the Consultant :

- [...] – engineering for [...], whose head office is located at [...], registered with the RCS at [...] under the registration number [...].

His/her appointment is the subject of an independent Agreement with the Client, but he/she is nevertheless under the operational control of the

- *Sujet à traiter*
- Objectifs souhaitables
- Limites acceptables

Exemple de clauses en français

Exemple de clauses en anglais

Consultant. The Client ensures that the Appointment of this party is compatible and coherent with this Agreement. The Consultant informs the Client as to the progress of services carried out together with the aforementioned party.

The sharing of duties between the parties and, if required, between the parties and the Client, is defined in the appendix.

5.2 Intervenants extérieurs au contrat / Intervention of Third Parties

- *Lister et spécifier les missions et rôles des intervenants extérieurs au contrat sur lesquels le prestataire n'a pas autorité mais qui sont ou doivent être choisis par le client.*
- *Préciser que le prestataire ne peut en aucun cas être responsable des fautes et manquements commis par les intervenants extérieurs choisis par le client.*
- Définir les prérogatives attribuées au prestataire vis-à-vis des autres intervenants : autorité de l'architecte sur le planning des études, conformité des prestations au projet architectural, etc.
- Etablir un schéma organisationnel, un organigramme qui sera annexé au contrat.
- Préciser que le client prendra en charge les honoraires des intervenants extérieurs.

Il est rappelé que les caractéristiques du terrain et vérifications techniques nécessitent l'intervention de tiers spécialisés, habilités et dûment assurés, que le Client choisira et rémunérera dans les délais compatibles avec ceux de l'opération.

Le Client veille à la compatibilité du contenu de leurs missions avec celles du Prestataire.

Les marchés de travaux seront dévolus à des entreprises de construction compétentes qui seront chargées de [...].

Établir
un organi-
gramme

Le Prestataire ne pourra en aucune manière voir sa responsabilité engagée du fait des manquements ou des fautes des intervenants extérieurs.

De manière non exhaustive les autres intervenants sont :

- Le Directeur d'opération

Le Client a décidé de s'adjoindre les compétences d'un Directeur d'opération afin de le conseiller dans les validations du projet et de l'assister dans les tâches administratives et techniques qui ne sont pas du ressort du Prestataire. La prestation du Directeur d'opération ne pourra interférer avec celle confiée au Prestataire.

- L'organisme d'audit technique réglementaire

Le Client s'engage à ce qu'au démarrage des études, l'organisme d'audit technique réglementaire fournisse la liste exhaustive des normes de construction applicables au projet.

L'organisme d'audit technique réglementaire devra effectuer sa mission dès les études et jusqu'à la réception définitive des travaux, dans des délais compatibles avec le planning général et les obligations des autres intervenants.

Le Client s'engage à obtenir de l'organisme d'audit technique réglementaire la communication de ses avis en copie au Prestataire, aux entreprises et à tous les autres intervenants concernés.

- Le géotechnicien

Le Client prendra toutes dispositions quant à l'intervention d'un spécialiste dans la mécanique des sols (Géotechnicien).

- Le géomètre

Le Client prendra toutes dispositions quant à l'intervention d'un Géomètre pour le relevé topographique du terrain nécessaire à la mission du Prestataire et pour les implantations de base nécessaires aux travaux.

Le degré de subordination des intervenants extérieurs est régi par l'organigramme en annexe.

It is recalled that the characteristics of the site, and technical checks, require the appointment of specialist third parties, qualified and duly insured, whom are to be selected and paid by the Client within a timescale compatible with the project timetable.

The Client ensures that their Scope of Services are compatible with that of the Consultant.

Construction Contracts are awarded to experienced construction companies that shall be responsible for [...].

The liability of the Consultant shall not be incurred by reason of breaches or faults by third parties.

A non exhaustive list of third parties is as follows :

- Project Manager

The Client decides to appoint an experienced Project Manager to advise

- *Sujet à traiter*
- Objectifs souhaitables
- Limites acceptables

Exemple de clauses en français
Exemple de clauses en anglais

him/her with respect to project approvals and to assist him/her with the administrative and technical duties which are not within the Scope of the Consultant. The appointment of the Project Manager shall not interfere with that confided to the Consultant.

- Technical Controller

At the commencement of the design phase, the Client undertakes that the Technical Controller shall provide the complete list of construction standards that apply to the project.

The Technical Controller shall carry out his/her services as from the design phase up to final completion of the Works, within a time-scale compatible with the overall timetable and the obligations of other third parties.

The Client undertakes to obtain from the Technical Controller the diffusion of his/her comments with in copy the Consultant, Contractors and to all other interested third parties.

- Geotechnical Consultant

The Client shall undertake all action necessary for the appointment of a specialist in soil mechanics.

- Land Surveyor

The Client shall undertake all measures in respect to the appointment of a Land Surveyor for the topographical layout of the site necessary for the Consultant and the siting of the Works.

The degree of subordination of the third parties is governed by the appended chart.

5.3 Organisation des étapes / Organisation of Work Stages

- *Décrire les étapes correspondantes aux phases d'organisation de la prestation dans le temps.*
- Chercher à réduire à quatre les étapes principales tout en sachant faire preuve de souplesse pour s'adapter aux pratiques et aux usages locaux.

Les étapes de la réalisation des prestations [...] sont :

- Etape A.1 "Recherches préliminaires"
- Etape A.2 "Etudes initiales pour les autorisations de construire"

Réduire
à quatre
les étapes
principales

Organisation des étapes

La première étape dite "Recherches préliminaires" correspond à une mission du prestataire en amont du projet : assistance au client, éléments de programmation, etc. Il s'agit d'accompagner le client durant la phase de programmation en formulant des suggestions et des recommandations concrétisées dans le cadre de l'étude de faisabilité, du diagnostic et de l'esquisse.

La deuxième étape porte sur "l'Avant-projet". Cette étape se situe généralement entre un APS détaillé et un APD sommaire.

La troisième étape porte sur le Projet.

La quatrième étape porte sur le suivi de la réalisation, soit le VISA+DET simplifié+ AOR.

- Etape A.3 "Etudes finales pour la réalisation"
- Etape A.4 "Suivi de la réalisation"

Les prestations [...] seront réalisées au cours d'étapes distinctes :

- Etape B.1 "Recherches préliminaires"
- Etape B.2 "Projet"

La signature du présent contrat vaut ordre de démarrage pour l'étape A.1 et B.1

The Work Stages for the performance of services [...] are as follows :

- Stage A.1 "Preliminary Research"
- Stage 2 A.2 "Preliminary Design for Building Authorisations"
- Stage A.3 "Final Design for Construction"
- Stage A.4 "Construction Monitoring"

The [...] services shall be carried out during distinct Work Stages :

- Stage B.1 "Preliminary Research"
- Stage B.2 "Project"

The signature of this Agreement constitutes the notice to proceed with Work Stages A.1 and B.1

5.4 Délais et approbation des étapes / Time Periods and Work Stage Approvals

- *Préciser les différentes étapes et leur délai de réalisation.*
- *Définir le mode d'approbation ou de démarrage des étapes.*

- Exclure tout démarrage systématique d'une étape sans validation de l'étape précédente.
- Définir les périodes "gelées" suivant le contexte local (fêtes religieuses, périodes de congés, etc. ...).
- Dissocier la facturation de la validation (mais tenter de conditionner le démarrage d'une étape au règlement de la précédente).

- *Sujet à traiter*
- *Objectifs souhaitables*
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français

Exemple de clauses en anglais

Exclure tout démarrage systématique d'une étape sans validation de l'étape précédente

- Introduire une procédure de relance.
- Obtenir des remarques ou des validations écrites synthétisées en un seul document.
- Préciser les délais d'approbation et le mode de validation du client.
- Définir les durées maximales d'approbation du client et la durée du suivi de chantier.

Les délais sur lesquels s'engage le Prestataire portent uniquement sur sa propre prestation, sous réserve des éléments qui ne dépendent pas de son seul champ d'intervention.

Les étapes et leur délai correspondant, sur lesquels s'engagent les parties sont définis ci-dessous :

- Etape A.1 "Recherches préliminaires". Cette étape sera réalisée en [...] semaines à compter de la signature des présentes.
- Etape A.2 "Etudes initiales pour les autorisations de construire". Cette étape sera réalisée en [...] semaines à compter de l'approbation de la phase précédente et du règlement des honoraires correspondants.
- Etape A.3 "Etudes finales pour la réalisation". Cette étape sera réalisée en [...] semaines à compter de l'approbation de la phase précédente et du règlement des honoraires correspondants.
- Etape A.4 "Suivi de la réalisation". Le constructeur prévoit que cette étape sera réalisée par en [...] mois à compter de l'approbation de la phase précédente et du règlement des honoraires correspondants.
- Etape B.1 "Recherches préliminaires". Cette étape sera réalisée en [...] semaines à compter de l'approbation de la phase précédente et du règlement des honoraires correspondants.
- Etape B.2 "Projet". Cette étape sera réalisée en [...] semaines à compter de l'approbation de la phase précédente et du règlement des honoraires correspondants.

Les périodes d'approbation ou les incidences des demandes ou décisions complémentaires du Client et de ses assistants techniques, des autres intervenants ou des autorités prolongent d'autant ces délais.

La réalisation des prestations au mois de [...] ou pendant les fêtes de [...] augmente de [...] jours la durée des étapes. (A titre d'exemple, le mois d'août en Europe du Sud, le Ramadan ou le Nouvel an chinois).

Après la remise des documents d'une étape, le Client fera connaître de manière groupée, son avis et celui des autres intervenants (Directeur d'opération, organisme d'audit technique réglementaire...) au Prestataire dans un délai de [X] jours suivant le rendu d'étape. Passé ce délai, son silence vaut approbation. Les remarques du Client et de ses assistants techniques sont intégrées dans l'étape suivante qui démarre dès la réception de l'avis.

A noter

Pour remédier à l'éventuelle inertie du client qui refuse de se prononcer sur la validation d'une étape, il est recommandé de définir une règle de tacite approbation après l'expiration d'un délai prédéfini, la dite approbation commandant le démarrage de l'étape suivante.

Dissocier la facturation de la validation

Le passage d'une étape à la suivante implique l'approbation par le Client des dispositions de l'étape précédente après la remise des documents d'une étape.

Dans le silence du Client et passé le délai d'approbation précité, l'étape est considérée comme validée et le Prestataire peut démarrer l'étape suivante.

Si le Client refuse son approbation, il doit le notifier et le justifier par écrit.

La durée du chantier est estimée à [...] mois ou année. Les honoraires du présent contrat sont fixés en conséquence.

Le Prestataire démarre une étape après approbation explicite ou tacite du Client et le règlement des honoraires correspondants à l'étape précédente.

Toute modification des délais d'approbation de la part du Client fera l'objet d'un avenant au contrat.

The periods to which the Consultant commits his/herself only concern the provision of his/her own services, notwithstanding elements that do not depend upon his/her own Scope of Services.

The Work Stages and their corresponding timescales, to which the parties commit themselves, are defined below :

- Work Stage A.1 "Preliminary Research". This Work Stage shall be carried out within [...] weeks as from the signature of this Agreement.
- Work Stage A.2 "Preliminary Design for Building Authorisations". This Work Stage shall be carried out within [...] weeks as from the approval of the previous Work Stage and payment of the corresponding fees.
- Work Stage A.3 "Final Design for Construction". This Work Stage shall be carried out within [...] weeks as from the approval of the previous Work Stage and payment of the corresponding fees.
- Work Stage A.4 "Construction Monitoring". The Contractor projects that this phase shall be carried out within [...] months as from the approval of the previous Work Stage and payment of the corresponding fees.
- Work Stage B.1 "Preliminary Research". This Work Stage shall be carried out within [...] weeks as from the approval of the previous Work Stage and payment of the corresponding fees.
- Work Stage B.2 "Project". This Work Stage shall be carried out within [...] weeks as from the approval of the previous Work Stage and payment of the corresponding fees.

The approval periods, the implication of instructions or additional decisions by the Client and his/her technical assistants, other intervening parties or authorities extend the timetable.

The provision of services in the month of [...], or during the holidays of [...] increase by [...] days the period of the Work Stages. (e.g. August in Southern Europe, Ramadan or the Chinese New Year).

- *Sujet à traiter*
- Objectifs souhaitables
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français

Exemple de clauses en anglais

After the submittal of documents for a Work Stage, the Client shall make his/her comments known, in a coherent manner, together with those of other interested parties (Project Manager, Technical Controller,...) to the Consultant within a period of [...] days following the Work Stage submittal. Beyond this period, the Work Stage is considered to be approved. The Client comments and those of his/her Technical Advisors are integrated into the following Work Stage which starts as soon as the comments have been received.

To pass from one Work Stage to another implies approval by the Client of the provisions of the previous Work Stage after submittal of the documents for a Work Stage.

Should the Client not provide comments and beyond the above-mentioned period for approval, the Work Stage is considered as being approved and the Consultant may proceed with the following Work Stage.

Should the Client refuse to approve Consultant services, he/she must notify the latter and confirm in writing with any supporting evidence.

The construction period is estimated to be [...] months or years. The fees under this Agreement are determined accordingly.

The Consultant proceeds with a Work Stage after the express or tacit approval of the Client and payment of the fees that correspond to the previous Work Stage.

Any change to the time periods for approvals on behalf of the Client shall be recorded as an amendment to the Agreement.

5.5 Documents à remettre / Document Submittals

- *Définir les modalités de remise des différents documents.*
- Préciser les caractéristiques et le degré de précision des pièces graphiques et écrites à remettre au client ou autres prestataires dans le cadre de la prestation.
- Préciser les supports (papier, CD, système collaboratif (voir 5.6) ...) et la langue de rendu.
- Préciser le nombre de dossiers à remettre par étape, le mode de transmission, leur format informatique (DWG...), etc.
- Viser la remise de fichiers au format PDF, Print Electronic facilement exploitable, ou PDF/A-1 normalisée ISO et AFNOR pour l'archivage numérique; les fichiers au

*Prendre soin
de garder
une trace écrite
de la demande
du client
pour obtenir
les DWG*

format source (DWG en particulier) seront remis avec le dossier DCE et ne seront pas contractuels.

- Prendre soin de garder une trace écrite de la demande du client pour obtenir les DWG.
- Limiter le nombre de tirages, qui doivent être exécutés par le client ou le partenaire local.

➤ *Contrôler la diffusion des documents remis.*

Les documents à remettre à l'Etape A.1 "Recherches préliminaires", sont les suivants :

- note d'intention générale
- [...]

Les documents à remettre à l'Etape A.2 "Etudes initiales pour les autorisations de construire", sont les suivants :

- plans (préciser l'échelle)
- notices

Les documents à remettre à l'Etape A.3 "Etudes finales pour la réalisation", sont les suivants :

- [...]

Les documents à remettre à l'Etape A.4 "Suivi de la réalisation" sont les suivants :

- plans des constructeurs avec les observations du Prestataire
- état des décisions hebdomadaires du Prestataire vis-à-vis du/des constructeurs
- compte rendu mensuel au Client de l'état du chantier
- observations sur les facturations intermédiaires du constructeur

Les documents remis le seront sous forme papier en [...] exemplaires et un exemplaire en format PDF. Les formats papier sont normalisés DIN A4, A3, A2, A1, ou A0.

Les documents seront livrés en format DWG uniquement pour la remise du dossier DCE.

The documents to be submitted at Stage A.1 "Preliminary Research" are the following :

- *general intention statement*
- [...]

The documents to be submitted at Stage A.2 "Preliminary Design for Building Authorisations" are as follows :

- *plans (indicate scale)*
- *reports*

- *Sujet à traiter*
- *Objectifs souhaitables*
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français
Exemple de clauses en anglais

The documents to be submitted at Stage A.3 “Final Design for Construction” are as follows:

- [...]

The documents to be submitted at Stage A.4 “Construction Monitoring” are as follows:

- contractor’s construction drawings with Consultant comments
- weekly report of Consultant Instructions to Contractor(s)
- monthly report to Client on construction progress
- comments on Contractor’s progress payment claims

The documents submitted shall be hard copies in [...] originals and one copy in PDF format. Hard copies are to comply with metric standard formats A4, A3, A2, A1, or A0.

Documents shall be submitted in DWG format only for the Tender File.

5.6 Système collaboratif / Electronic Data Transfer System

- *Régler l’organisation des échanges :*
 - *système de partage de fichiers (FTP ou autre), (1)*
 - *système collaboratif permettant une Gestion Electronique de Documents, (2)*
 - *système collaboratif permettant une Gestion Electronique de Documents et de Processus (BPM, Business Process Management). (3)*
 - *réunions, langue de travail, monnaies...*
- *Maîtriser la gestion et la validation de l’ensemble des documents sachant que plus la mission du prestataire sera complète, plus il aura intérêt à préconiser la mise en place d’un système collaboratif. Afin de limiter sa responsabilité, le prestataire ne recommandera que le principe du recours à un système collaboratif et non un système en particulier.*
- *Prévoir une majoration des honoraires en cas de refus du client de recourir à la mise en place d’un système collaboratif.*
- *Viser la mise en œuvre d’un système à adapter en fonction des objectifs visés :*
 - *les échanges de fichiers : faciliter l’échange de fichiers (volumineux) (1)*

*La maîtrise
du système
collaboratif
est stratégique*

- *le référentiel documentaire : centraliser, sécuriser, classer les documents du projet (techniques, administratifs, financiers), contrôler l’accès des intervenants aux informations du projet. (2)*
 - *les flux de documents et leur statut : contrôler la diffusion et l’approbation des documents (3)*
 - *le reporting : automatiser la production des rapports de suivi de l’avancement, des modifications, des coûts (3)*
 - *la traçabilité : tracer et mémoriser pendant toute la durée du projet chaque action de chaque intervenant sur chaque document (2 et 3)*
- *Élaborer en début de mission une convention d’utilisation du système et des règles d’échange qui précisera :*
- *une langue de travail, un système d’unité (métrique de préférence) et une monnaie de référence*
 - *les formats de fichiers autorisés pour les échanges et la conservation des documents*
 - *les logiciels et les versions autorisés pour la production de ces documents*
 - *les principes de codification et d’indexation des documents*
 - *la présentation et la structuration des plans (charte graphique)*
 - *les dates de valeur (horodatage), en particulier pour le calcul d’éventuelles pénalités de retard*
 - *les procédures de dématérialisation des dossiers et éventuellement des réponses aux consultations des entreprises*
 - *les conditions de remise des dossiers et archives numériques aux différentes étapes : DCE, DOE, DIUO...*
 - *l’organisation des réunions (qui pourront se faire en ligne pour économiser des déplacements).*

Le coût financier du système collaboratif sera à la charge du Client.

Le Client a constitué un comité de pilotage pour le suivi du projet, il est constitué de: [...].

Le représentant du Client à qui tout courrier doit être envoyé est [...].

Le représentant du Prestataire pour tous contacts et à qui tout courrier doit être envoyé est [...]. Si des échanges directs sont justifiés, pour des raisons techniques, avec un membre de l’équipe de conception, [X le mandataire] est simultanément destinataire d’une copie.

Pour les parties de prestations sous-traitées, les interlocuteurs ne peuvent être que des représentants des cotraitants concernés.

Les réunions d’études s’effectuent à [...].

La langue de travail et de rendu est [...].

- *Sujet à traiter*
- Objectifs souhaitables
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français
Exemple de clauses en anglais

Prise en charge financière du système collaboratif

S'agissant d'un système commun à tous les intervenants des phases études et travaux, le financement du système est à la charge du client :

- soit directement, dans ce cas le prestataire préconise, au regard des contraintes et des objectifs, les modalités de la solution à utiliser et un contrat spécifique est passé entre le fournisseur du service et le client.
- soit indirectement, dans ce cas le fournisseur de service est sous-traitant ou fournisseur du prestataire ; le coût du système est intégré aux honoraires et des conditions d'utilisation du service sont à annexer au contrat du prestataire.

Rôle du prestataire et du fournisseur du service

- Rôle du prestataire : il assure l'administration fonctionnelle du système, avec ou sans l'aide du fournisseur.
- Rôle du fournisseur de service : il assure l'administration et l'exploitation informatique et héberge le projet (Il est *ASP, Application Service Provider*, d'une solution *SaaS, Software as a Service*). Le contrat de service et les conditions d'utilisation du service assurent le transfert de risques et définissent les engagements du fournisseur en matière de sécurité, de protection des données et de disponibilité du service (24h/24h, 7j/7j).

Le système d'unités est le système métrique (SI suivant ISO 1000).

La monnaie de référence est [...].

Les principaux logiciels utilisés sont [...].

Les données seront échangées électroniquement par [...].

Les conditions d'utilisation du système [...] de la société [...] sont annexées au contrat.

The cost of the electronic data transfer system shall be borne by the Client.

The Client has created a project management team to oversee the project composed of [..].

The Client's representative, to whom all correspondence should be addressed, is [...].

The Consultant's representative, for all contacts and to whom all correspondence should be addressed, is [...]. In the event that direct exchanges are necessary, for technical reasons, [X the Representative] is sent a copy at the same time.

In respect of the part of the sub-contracted services, the Representative is only the spokesperson of the co-consultants in question.

The co-ordination meetings will be held at [...].

The working language and for submittals is [...].

The units system is the metric system (SI cf. ISO 1000).

The currency is [...].

The main software used is [...].

The data shall be exchanged electronically by [...].

The conditions for use of the system [...] by the [...] company are appended to the Agreement.

Obtenir que les demandes de modifications soient transmises par écrit

5.7 Modalités de modification / Methods of Amendment

- Définir les modalités de mise en place des modifications demandées par le client.
- Obtenir que les demandes de modifications soient transmises par écrit.

Les demandes de modifications par le Client et leurs incidences financières seront formulées par courrier.

Toute modification du projet devra faire l'objet d'un avenant qui fixe l'ampleur, le contenu et les conséquences notamment en termes de délais, de coûts et d'honoraires supplémentaires.

Aucune modification architecturale et esthétique du projet, quelle que soit sa cause, son origine ou son impact financier, ne pourra être exécutée sans l'accord écrit de l'auteur. Aucune responsabilité ne saurait être imputée au Prestataire en l'absence d'un tel accord.

Instructions for changes by the Client and their cost implications shall be confirmed in writing.

All project changes shall be subject to an amendment that determines the scope, content and implications, notably in respect to time, costs and additional fees.

No architectural and aesthetic changes to the project, for whatever reason, its origin or its cost implications, shall be carried out without the written agreement of the author. In the absence of such an agreement, no liability may be attributed to the Consultant.

- *Sujet à traiter*
- *Objectifs souhaitables*
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français

Exemple de clauses en anglais

5.8 Confidentialité du projet / Project Confidentiality

*Préciser
la période
ou la durée
de la confiden-
tialité du projet
en tentant
de la limiter
à la phase
étude*

- *Préciser la période ou la durée de la confidentialité du projet en tentant de la limiter à la phase études.*
- *Préciser la motivation de la confidentialité du projet, liée à sa destination (bâtiment officiel, prison, centre de recherche...) et le devoir de réserve pour l'ensemble des contractants et des intervenants.*
- *Spécifier les règles de discrétion sur l'appel d'offres.*
- *Prévoir une clause permettant la publication de ses études par le prestataire.*
- *Ne pas être responsable de la confidentialité des intervenants extérieurs au contrat.*
- *S'affranchir autant que possible des contraintes de confidentialité et si cela s'avérait impossible, les limiter dans le temps.*

En phase de consultation, la confidentialité sur le contenu du dossier doit être respectée par tous les intervenants.

Le Prestataire ne pourra être tenu pour responsable du respect de la confidentialité des intervenants extérieurs au contrat.

Le Prestataire aura la possibilité de faire publier dans les revues ou journaux de son choix notamment en France ses études ou projets réalisées dans le cadre des présentes sous réserve de mentionner le nom du Client.

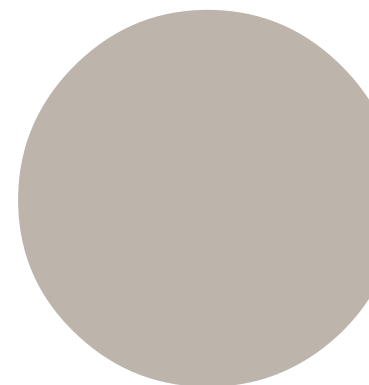
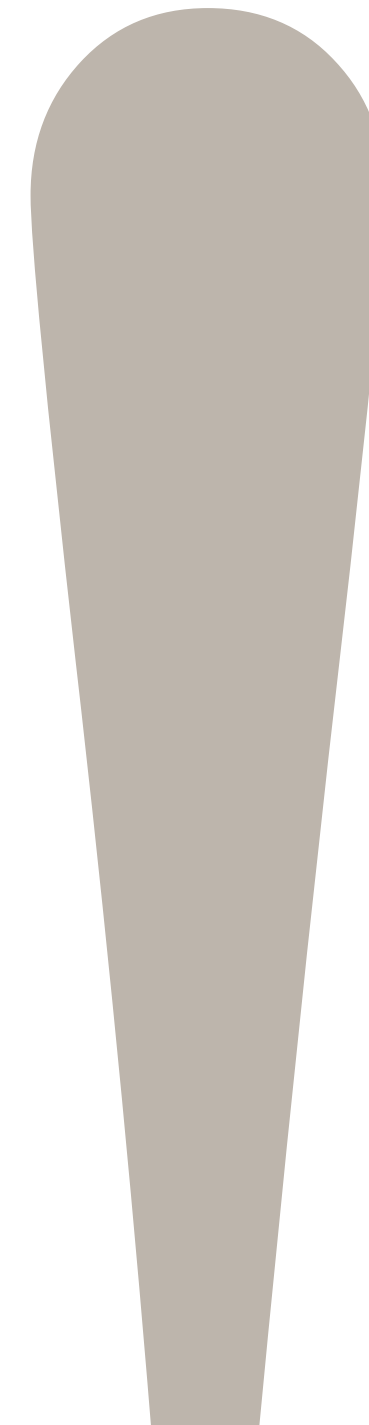
Le Prestataire s'engage cependant à ne pas publier le projet avant sa commercialisation.

In the Tender Action Work Stage, all parties shall respect the confidentiality with respect to the content of the Tender File.

The Consultant shall not be liable for compliance with this obligation for confidentiality by third parties.

The Consultant shall be entitled to publish in magazines or newspapers of his/her choice, notably in France, his/her studies or projects carried out under this Agreement provided that the name of the Client is mentioned.

However, the Consultant undertakes not to publish the project before its commercialisation.



*Lister et limiter
les obligations
du prestataire*

- *Sujet à traiter*
- *Objectifs souhaitables*
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français

Exemple de clauses en anglais

6. DROITS ET OBLIGATIONS RECIPROQUES / RECIPROCAL RIGHTS AND OBLIGATIONS

6.1 Droits et obligations du Prestataire / Consultant Rights and Obligations

- *Décrire les droits et obligations inhérents à la mission du prestataire dans le cadre du projet.*
- Lister et limiter les obligations du prestataire.
- Prendre soin de bien encadrer les obligations de type “conseil”.

Le Prestataire s'engage à respecter le programme dans la mesure et la limite de ses propres tâches et missions, telles que décrites au présent contrat.

Le Prestataire n'est tenu responsable que des seules tâches relevant de sa prestation et ce conformément à l'annexe relative à la répartition des tâches et à leur affectation.

Le Prestataire accomplira ses prestations en collaboration avec les autres Prestataires du Client, sous réserve de sa connaissance des missions de ces intervenants et sous réserve de réciprocité.

Le Prestataire doit fournir au Client les informations demandées par ce dernier et, nécessaires à la compréhension et à l'approbation des prestations qu'il a mission d'exécuter dans un délai compatible avec le planning général.

Si les renseignements et documents fournis par le Client sont insuffisants pour permettre au Prestataire d'exercer sa mission, ou bien de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour réaliser le programme envisagé, il sollicitera sans délai le Client afin que ce dernier lui fournisse toutes les informations complémentaires.

The Consultant commits his/herself to the extent and within the limit of his/her duties and appointments, as described in this Agreement, to comply with the brief.

The Consultant is only held liable for the duties that fall within his/her

- *Sujet à traiter*
- *Objectifs souhaitables*
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français
Exemple de clauses en anglais

Scope of Services and in accordance with the appendix for the distribution and attribution of services.

The Consultant will perform his/her services in collaboration with the other consultants of the Client, subject to his/her knowledge of the Scope of Services of these parties and reciprocally.

The Consultant shall provide information requested by the Client, and necessary for the understanding and the approval of the services that he/she is appointed to perform within a period compatible with the timetable.

If the information and the documents provided by the Client are insufficient to allow the Consultant to carry out his/her appointment, or to determine the means necessary to complete the proposed brief, he/she will inform the Client without delay, so that all the additional information shall be provided.

6.2 Droits et obligations du Client / Client Rights and Obligations

- *Décrire les droits et obligations inhérents à la qualité de client.*

- Sécuriser l'intervention du prestataire pour l'ensemble de sa mission.

- Préciser que le client veille à ce que tous les intervenants fournissent au prestataire les informations et demandes indispensables avant chaque étape d'études.

Le Client s'engage avec le Prestataire pour la totalité de l'opération et l'ensemble des prestations objet des présentes.

Il doit assurer un financement compatible avec les données du programme et le budget objectif fixé ci-après ainsi que la mise à disposition en temps opportun des crédits nécessaires à la rémunération des études et travaux de l'opération.

Le Client a la responsabilité de l'établissement des données programmatiques et de ses besoins. Il vérifie et valide, dans les domaines de son activité, les propositions du Prestataire.

Le Client fournira et signera les demandes et documents nécessaires à

*Sécuriser
l'intervention
du prestataire
pour l'ensemble
de sa mission*

l'obtention des autorisations administratives et autres autorisations afférentes aux travaux projetés préalablement établis par le Prestataire. Il informera le Prestataire de l'existence d'éventuelles servitudes.

De plus, il exercera personnellement, le cas échéant, tout recours contre l'administration et les tiers.

Le Client s'engage notamment à fournir au Prestataire aux étapes suivantes [préciser] les éléments suivants :

- les études de nivellement
- le rapport des sondages
- tous les renseignements juridiques et administratifs
- toutes conventions particulières relatives au terrain qui sont en sa possession
- tous les contrats des autres Prestataires ou fournisseurs du Client, intervenants dans le projet.

Le Client doit fournir au Prestataire les informations dont il a connaissance, nécessaires à la mission de ce dernier, dans un délai compatible avec le planning général.

Le Client s'engage à fournir au Prestataire le résultat de l'ensemble des études confiées à d'autres prestataires dans le cadre de l'opération.

The Client is committed to the Consultant for the whole project and all the services the subject of this Agreement.

The Client shall assure finance compatible with the requirements of the brief and the construction cost plan determined hereafter as well as making available, at the appropriate time, the advance payments necessary for the design studies and the construction works for the project.

The Client is responsible to develop the brief data and his/her requirements. The Client checks and approves, within the areas of his/her activity, the proposals of the Consultant.

The Client provides and signs the application and documents necessary to obtain administrative and other authorisations relating to the proposed Works as previously prepared by the Consultant. The Client shall inform the Consultant of the existence of any possible rights of way.

Further, the Client personally takes any action against the administration and third parties, if required.

In particular, the Client undertakes to provide the Consultant at the following Work Stages [to be confirmed] the following documents :

- level surveys
- soil surveys
- all legal and administrative information
- all specific agreements relating to the land which are in his/her possession
- all Agreements with other Client Consultants or Suppliers who are engaged on the project.

- *Sujet à traiter*
- *Objectifs souhaitables*
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français

Exemple de clauses en anglais

The Client shall provide the Consultant with the information of which he/she is aware, necessary for the appointment of the latter, within a time period compatible with the timetable.

The Client undertakes to provide the Consultant the results of all design studies confided to other Consultants within the scope of the project.

6.3 Cession du contrat / Assignment of the Contract

- *Définir les conditions de cession du contrat dans l'hypothèse où le contrat est transféré à un tiers comme par exemple à un autre promoteur.*
- Préciser que la mission du prestataire se poursuivra même en cas de cession du projet à un tiers par le client.
- Préciser les conditions dans lesquelles le prestataire peut ne pas donner suite au contrat.

Préciser que la mission du prestataire se poursuivra même en cas de cession du projet à un tiers

Dans le cas où le Client déciderait de transférer tout ou partie de sa fonction et de sa responsabilité à des tiers, les conventions de substitution ou de cession préciseront que le Prestataire sera obligatoirement maintenu pour poursuivre sa mission jusqu'au terme de l'opération dans les conditions des présentes.

Le Client reste néanmoins garant vis-à-vis du Prestataire de l'exécution de l'ensemble des obligations souscrites au présent contrat.

Dans le cas où cette substitution ou cette cession serait confiée à plusieurs tiers, un avenant de délai et de rémunération sera établi entre les Clients et le Prestataire, pour tenir compte des conséquences éventuelles de ces modifications sur les études, sur la réalisation matérielle des pièces administratives et techniques ainsi que sur la complexité de gestion de l'ensemble.

Le Prestataire se réserve le droit de ne pas donner suite au contrat, au cas où les conditions et/ou modalités de sa cession apporteraient des modifications substantielles au projet.

Dans cette hypothèse, le nouveau Client ne pourra utiliser les plans et dessins du Prestataire architectural et technique sans son accord et sans la cession préalable formelle des droits correspondants.

Le Prestataire se réserve également le droit de ne pas donner suite au contrat et ce, sans indemnité ni pénalité, dans l'hypothèse où les garanties professionnelles et financières de la société substituée nécessaires à la poursuite du contrat s'avèreraient insuffisantes pour remplir les obligations résultant du dit contrat.

Le Prestataire n'est pas autorisé à céder sauf accord du Client tout ou partie de son contrat, sauf en cas de cession à une société filiale ou apparentée.

In the event the Client decides to transfer all or part of his/her role and authority to a third party, the conditions for substitution or assignment shall specify that the Consultant be retained for the purposes of continuing his/her appointment to the conclusion of the project in compliance with the conditions of this Agreement.

The Client nevertheless remains guarantor in respect to the Consultant with regard to the application all obligations under this Agreement.

In the event that this substitution or assignment is entrusted to several third parties, an amendment in regard to timescale and payment shall be agreed between the Clients and the Consultant, to take into account the possible consequences of these changes on the design studies, the actual development of administrative and technical documents as well as in respect to the complexity of the management of the operation.

The Consultant also reserves the right to terminate the contract in the event that the conditions and/or the methods of its assignment would lead to substantial changes to the project.

Under these circumstances, the new Client can not use the plans and drawings of the architectural and engineering Consultant without his agreement and without prior formal assignment of the corresponding rights.

The Consultant also retains the right to terminate the Agreement and this, without indemnity or penalty, under the circumstances where the professional and financial guarantees of the substituting company necessary for the continuation of the Agreement prove to be inadequate in respect to the fulfilment of the obligations that result from the Agreement.

The Consultant is not authorised to assign all or part of his Agreement except with the agreement of the Client, except in the event of assignment to a subsidiary or a company related to the Consultant.

- *Sujet à traiter*
- Objectifs souhaitables
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français
Exemple de clauses en anglais

7. REMUNERATIONS / FEES

7.1 Rémunérations préliminaires / Initial Fee

La rémunération préliminaire vient en paiement de prestations réalisées avant la signature du contrat

- *Préciser le montant de la rémunération des études préliminaires préalables à la signature du contrat ou préalables au démarrage de l'étape.*
- Préciser que la rémunération préliminaire vient en paiement de prestations réalisées avant la signature du contrat. Elle ne peut en aucun cas venir en déduction d'autres rémunérations.

Le Prestataire a reçu/recevra au titre de rémunération des études préliminaires réalisées à la signature du présent contrat la somme forfaitaire de [...] au titre des prestations préalablement effectuées. Cette rémunération s'ajoute aux rémunérations prévues au présent contrat.

A noter

Une avance est nécessairement remboursable, contrairement à l'acompte qui est acquis définitivement.

The Consultant has received/shall receive by way of payment for the preliminary design undertaken upon the signature of this Agreement, the lump sum of [...] for services that have already been provided. This payment is in addition to the fees provided for in this Agreement.

Trois types de rémunération
Il est préconisé de décomposer les rémunérations en trois types :

- préliminaire
- principale
- au temps passé

Il est important de distinguer ces **différentes rémunérations** possibles afin d'être

particulièrement transparent sur leurs évolutions.

La rémunération préliminaire correspond aux honoraires perçus avant la signature du contrat tels que les acomptes.

La rémunération principale, dont le montant doit être défini sans ambiguïtés dans

le contrat, correspond à la rémunération pour la prestation de base et le cas échéant pour les prestations optionnelles.

La rémunération au temps passé sert à couvrir la rémunération des éventuels honoraires liés à l'allongement de la durée de la mission, aux modifications demandées par le client

et notamment les modifications de programme. Généralement, les phases d'étude sont rémunérées au forfait et les phases de suivi du chantier au temps passé ou en pourcentage du montant des travaux. Un forfait peut concerner tout ou partie de la prestation. Il constitue la référence, la base de l'entente entre le client et le prestataire.

- *Sujet à traiter*
- *Objectifs souhaitables*
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français
Exemple de clauses en anglais

7.2 Rémunération principale / Principal Fee

- *Préciser le montant de la rémunération principale.*
- *Définir le mode de calcul de la rémunération selon les prestations définies à l'article 4.1.*
- *Calculer la rémunération principale soit sur la base des m² à construire, du temps passé, du montant des travaux, s'il est connu, de la complexité du projet, etc...*
- Effectuer une double validation de la rémunération principale (m²/montant des travaux ou autres). Le calcul externe, transparent, sera destiné au client tandis que le calcul interne (tenant compte des ressources à mobiliser et des frais engendrés) servira à évaluer la rentabilité du projet.

A noter

La stratégie consiste à viser une rémunération au forfait de la prestation de base avec mention dans le contrat de la possibilité de révision importante de l'ensemble des prestations complémentaires. Le forfait se définit par rapport à un délai, un programme, une assiette du coût des travaux et à la nature/complexité de la prestation. S'il y a variation de programme, le forfait évolue : l'idée est d'acter et de rendre opposable au client le fait que le forfait ne couvre pas un volume de prestations illimitées.

La rémunération au forfait peut être calculée à partir d'un pourcentage du montant du coût des travaux, soit prévisionnel, soit arrêté lors d'une des étapes.

Pour l'exécution de la prestation de base (étapes [...]), le Client s'engage à payer au Prestataire une rémunération calculée par application d'un taux forfaitaire de [...] au montant des travaux hors taxes recouvrables.

Le taux des prestations optionnelles :

- A: [...]
- B: [...]

Les taux s'appliquent sur l'estimation prévisionnelle initiale des travaux pour les étapes [...]. Ils s'appliquent sur la valeur de la somme des marchés de travaux pour la rémunération des étapes [...] dans la limite du taux de tolérance. Les honoraires seront forfaitisés de manière non révisable pour les étapes [...]. Cette absence de révision est effective sous réserve que la fin de l'étape [...] soit antérieure à [...] après la remise de l'esquisse adaptée, soit le [...].

A la signature des marchés d'entreprises, le forfait de rémunération est arrêté sur la valeur de référence des travaux, telle qu'elle ressort de l'appel d'offres.

Les honoraires des étapes de chantier sont révisés proportionnellement à l'évolution de l'indice [...] suivant la formule [...].

En rémunération de la prestation ci-avant définie, le Client versera au Prestataire des honoraires, selon les ventilations par étape et répartitions par cotraitant suivants :

- [...]

Le forfait pour la prestation [...] est fixé à [...] révisable suivant la même règle que les honoraires des étapes de chantier et avec la répartition suivante :

- [...]

Dans le cas de figure

très fréquent où le montant réel des travaux n'est pas maîtrisé par le prestataire, il est recommandé de calculer le forfait de rémunération sur la base d'une simulation d'un coût de construction réaliste rapporté à un ratio d'honoraires au m². Ce résultat sera ensuite validé par un calcul des honoraires au temps passé.

A noter

Il est recommandé d'établir un tableau valorisant chacun des éléments de mission.

La rémunération principale inclut [...] voyages de [...] jours de [...] personnes par étapes et [...] visites de chantier.

For performance of the basic services (Work Stages [...]), the Client undertakes to pay the Consultant a fee calculated by the application of a fixed rate of [...] to the amount of the Works excluding Value Added Tax (VAT).

The rates for optional services are as follows :

- A: [...]
- B: [...]

The rates apply to the initial construction cost estimate for Work Stages [...]. They apply to the contract sum for the remuneration of Work Stages [...] within the limit of the tolerance rates. Fees shall be fixed lump sum for Work Stages [...]. This provision is effective under the condition that the end of the Work Stage [...] or, prior to [...] following the submittal of the revised outline design namely, on [...].

Upon the signature of the construction contracts, the lump sum fee is based upon the reference value of the works, as it results from the Tender Action.

The fees for the construction stages are reviewed in proportion to the evolution of the index [...], in accordance with the formula [...].

By way of payment for the service defined hereabove, the Client shall pay Consultant fees, in accordance with the separate valuation and assessment for each Work Stage per co-consultants as follows :

- [...]

The lump sum fee for the service [...] is set at [...], revised in accordance with the same rule as the fees for each Stage of construction and allocated as follows :

- [...]

The principal payment includes [...] journeys of [...] days for [...] persons for each Stage and [...] visits to the site.

- *Sujet à traiter*
- *Objectifs souhaitables*
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français
Exemple de clauses en anglais

7.3 Rémunération au *prorata temporis* / Time Spent Fee

Le *prorata temporis*

Généralement, le *prorata temporis* rémunère l'accompagnement administratif, les modifications, l'ordonnancement, la coordination et le pilotage de chantier, la gestion des conflits post-chantier. Il peut toutefois dans certains cas particuliers être le mode de rémunération principal.

Cette rémunération

couvre aussi l'affectation de salariés et de collaborateurs au suivi de chantier *in situ*. Les taux de vacation correspondant dépendent de l'estimation du coût annuel moyen d'un salarié de la structure du prestataire (y compris frais généraux), à réactualiser tous les ans. Généralement, le taux horaire est équivalent à trois fois le montant du salaire brut (à adapter en fonction du contexte).

Elle exige la mise en place d'une comptabilité analytique et la tenue précise de fiches de temps passé par projet, remplies par demi-journée ou à la vacation.

- *Définir un système complémentaire de rémunération calculé à partir du temps passé, par catégorie d'intervenant. Cette rémunération, rarement exclusive, est souvent complémentaire du forfait pour certaines prestations spécifiques.*
- *Indiquer les taux horaires par catégorie, même si ce n'est pas le mode de rémunération retenu dans le cadre du contrat, car l'application de ces taux pourra être revendiquée à l'occasion de conflits ultérieurs.*

Les prestations qui feront l'objet d'une rémunération au temps passé seront calculées sur la base des taux suivants :

- **associés et directeurs :** [...] € HT/ vacation journalière
- **ingénieurs et chefs de projet architectes :** [...] € HT/ vacation journalière
- **assistants et dessinateurs :** [...] € HT/ vacation journalière
- **chargé de chantier sur site :** [...] € HT/mois/par semaine/à la journée

Valeur [...].

Les prestations [...] sont rémunérées suivant le temps passé.

The services subject to payment on a time spent basis shall be calculated at the following rates :

- **Partners and Directors :** [...] € excl.VAT/daily rate
- **Engineers and Project Architects :** [...] € excl.VAT/daily rate
- **Assistants and CAD Operators :** [...] € excl.VAT/daily rate
- **Site Architect :** [...] € excl.VAT/month/per week/per day as of [...]

The [...] services are paid on time spent basis.

Prévoir une règle de remboursement des frais

7.4 Remboursement des frais / Expense Payments

- *Définir les frais compris dans le forfait d'honoraires et les frais facturés en plus (déplacements, images de synthèse, maquette, frais d'hébergement, etc.).*
- *Préférer le remboursement des frais de voyages au forfait et sur remise de justificatifs.*
- *Prévoir le montant de la rémunération des voyages complémentaires.*
- *Prévoir une règle de remboursement des frais.*
- *Indiquer le nombre de voyages compris dans le forfait et le nombre de personnes devant effectuer les déplacements.*

Les frais suivants, non compris dans le forfait d'honoraires, seront facturés au Client :

- tout tirage supplémentaire (frais réels + 5 %) au-delà de [...] tirages
- les images/films de communication assurés par le Prestataire en direct ou en sous-traitance [...] € /image + 15 % comprenant le suivi
- les maquettes (frais réels + 15 % comprenant le suivi de la maquette)
- les frais de déplacement en classe affaires et d'hébergement dans des hôtels de catégorie international entre la France et [...] [...] € / voyage + [...] € / jour, (hors [X] voyages par étape et les visites de chantier inclus dans le forfait).

Le Prestataire doit informer le Client et obtenir par écrit sa validation avant d'engager des frais complémentaires.

The following expenses, not included within the lump sum fee, will be charged to the Client :

- any additional drawing prints (at cost + 5%) beyond [...] copies
- publicity images/films provided by the Consultant either directly or through sub-contract [...] € /image + 15% including co-ordination
- models at cost + 15% including co-ordination
- travel expenses in business class and accommodation in hotels of international category between France and [...], [...] € /per trip + [...] € /day, (excluding [X] travel in Work Stages and site visits included in the lump sum fee).

The Consultant shall inform the Client and obtain his approval in writing before incurring any other additional expenses.

- *Sujet à traiter*
- *Objectifs souhaitables*
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français

Exemple de clauses en anglais

*Obtenir
la rémunération
de toutes
les modifications*

7.5 Rémunération des modifications / Fees for Revisions

- *Préciser les modalités de calcul des honoraires supplémentaires en cas de modifications en se référant aux rémunérations au temps passé prévues par l'article 7.3. Le principe de la rémunération des modifications doit être posé dans la mesure où il est fréquent, voire systématique, que le client demande des modifications en cours d'exécution des prestations.*
- *Obtenir la rémunération par le client de toutes les modifications sur la base de vacations journalières.*

Une rémunération complémentaire devra intervenir notamment en cas de modification :

- du programme – surface et localisation, ...
- des prestations
- du projet
- de l'assiette des travaux
- des délais – phases et tranches
- des références réglementaires et normatives

La rémunération des modifications sera calculée au temps passé sur les bases de l'article 7.3.

Toute modification de projet résultant notamment d'une évolution de programme, qu'elle ait ou non une incidence financière, entraînera une rémunération complémentaire du Prestataire, calculée au temps passé.

Les parties formaliseront un avenant dès lors que ces modifications impliqueraient une variation de plus de [...] % de la masse financière du présent contrat.

L'élaboration d'un dossier de permis de construire modificatif sera rémunérée à hauteur de [...] € HT, et fera l'objet d'un règlement par moitié au dépôt du dossier et par moitié à la date de la décision relative à la demande déposée.

A l'issue de l'arrêt des comptes, seuls les travaux supplémentaires qui ne sont pas liés à une erreur ou une omission du Prestataire donneront lieu à rémunération complémentaire.

An additional fee shall be due, notably in the event of revision to the following:

- *project brief – floor areas and layout...*
- *services to be provided*
- *project*
- *cost plan*

*Les éventuelles
pénalités de
retards sont
libératoires*

- *timescale – stages and phases*
- *regulations and standards*

Fees for revisions shall be calculated on time spent basis in compliance with Article 7.3.

Any revisions to the project resulting from changes to the brief, whether or not this has cost implications, shall give rise to an additional fee for the Consultant, calculated on the time spent basis.

The parties will formally enter into an amendment once these revisions imply a variation of more than [...] % of the payment terms of this Agreement.

The submission of a revised building permit application shall be paid up to [...] € excl.VAT, and shall be the subject of a payment of half the amount, upon the submittal of the application and the other half at the date of the decision in respect to the application that has been lodged.

At the finalisation of accounts, only the additional work, which is not related to a mistake or omission on the part of the Consultant, shall give rise to an additional fee.

7.6 Pénalités / Penalties

- *Définir les pénalités applicables par étape sachant qu'il est préférable pour le prestataire de prendre l'initiative de fixer les montants et les limites qu'il considère comme acceptables.*
- *Préciser que les pénalités sont engagées après mise en demeure du client.*
- *Indiquer que les éventuelles pénalités de retards sont libératoires et les plafonner.*

Les pénalités à l'encontre du Prestataire ne seront engagées qu'après la mise en demeure du Client.

L'existence d'indemnités plafonnées et libératoires limite la recherche en responsabilité imputable au Prestataire.

Des pénalités d'1/200^{ème} des honoraires de la phase concernée par jour ouvré de retard de la fin de l'étape d'études pourront être appliquées.

Les pénalités éventuelles sont libératoires et plafonnées à 5 % du montant total des honoraires stipulés au contrat.

- *Sujet à traiter*
- Objectifs souhaitables
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français
Exemple de clauses en anglais

Viser le paiement d'un acompte, d'une avance, avec paiement du solde des honoraires correspondant à la phase de mission à la remise des prestations

A noter

Les honoraires des sous-traitants locaux pourront être réglés en monnaie locale pour se prémunir contre d'éventuelles fluctuations de devises.

A noter

Dans le cadre du traitement des modalités de règlement des honoraires, il est conseillé de demander des acomptes de manière à travailler en trésorerie positive, ce qui peut déterminer des paiements échelonnés et mensuels: 30 % au démarrage de l'étape, 50 % pendant le déroulement, le solde à l'achèvement. Si les étapes sont longues, il est souhaitable de proposer des acomptes mensuels avec des délais de paiement à 30 jours.

Penalties against the Consultant shall not be incurred until after a formal complaint has been filed by the Client.

The existence of indemnities that are capped and discharged, limit the liability of the Consultant.

Penalties of 1/200th of the Work Stage fee per working day of delay from the end of the Work Stage may apply.

Possible penalties are discharged and capped at 5 % of the total amount of the fees scheduled in the Agreement.

7.7 Modalités de règlement / Payment Methods

- Préciser les modalités de paiement des rémunérations : devise de règlement, incidence éventuelle des taxes applicables, incidence fiscale, échelonnement des paiements, acomptes, avances, solde et délais de paiement.
- Viser le paiement d'un acompte, d'une avance, avec paiement du solde des honoraires correspondant à la phase de mission, à la remise des prestations. L'acompte n'est pas remboursable contrairement à l'avance.
- Ne lier en aucun cas le paiement des honoraires à l'approbation des rendus par le client.
- Conditionner, au moins en partie, les règlements à la remise des prestations et non à leur validation par le client.
- Privilégier le paiement des honoraires en euros et dans tous les cas en devise convertible.
- Prévoir dans le contrat une clause stipulant que le prestataire sera indemnisé en cas de suspension de la prestation (arrêt de chantier, guerre...).
- Prévoir le paiement d'intérêts moratoires en cas de retard de paiement.
- Indiquer, si les honoraires sont payés dans une autre devise que l'euro, le taux de change avec l'euro au moment de la signature du contrat. Fixer un pourcentage de variation du taux de change avec l'euro au-delà duquel s'appliquera un taux de révision.
- Analyser le régime fiscal local et, afin d'éviter les doubles

Le risque de change

Si le contrat est libellé dans une autre devise que l'euro, prendre en considération les risques de change. Pour les contrats en devises convertibles, il peut être souscrit auprès de sa banque un contrat de couverture de change. Il peut aussi être convenu qu'au-delà d'une certaine marge de fluctuation, le taux de change sera établi à un taux de référence (pour un contrat payable en dollars, si le dollar se déprécie au-delà du taux 1 euro = 1,50 USD, le taux de change appliqué pour le paiement des honoraires sera : "honoraires payables au jour J" x taux du jour / 1,50).

Privilégier le paiement des honoraires en euros et dans tous les cas en devise convertible

La TVA

Il convient d'être très vigilant sur la facturation de la TVA pour les membres du groupement. Pour le fisc français, une facture venant en règlement d'une prestation réalisée pour un projet à l'étranger mais adressée à une société française doit faire apparaître la TVA. Les factures hors TVA adressées à un client hors Union Européenne, doivent mentionner "Prestations hors TVA en vertu de l'article 259 B du CGI".

impositions, vérifier l'existence de conventions fiscales avec la France.

- La monnaie de règlement doit être transférable en France.

Les rémunérations s'entendent hors taxes recouvrables et hors impact des retenues à la source éventuelles qui seront rajoutées aux montants définis dans le présent contrat.

Les parties conviennent de fixer l'échelonnement des versements selon les modalités suivantes :

- les étapes [...] seront facturées [...] %] au démarrage et le solde à leur achèvement
- les prestations [...] seront facturées par étape en suivant le taux de ventilation de chaque étape
- les étapes de chantier et les prestations [...] sont payées mensuellement sur la base d'une répartition linéaire en fonction de la durée prévisionnelle des missions concernées

En cas d'arrêt du chantier, le Prestataire sera rémunéré pour [...] à hauteur de [...].

Les facturations seront émises par les différents membres du groupement et validées ou annotées par le mandataire avant transmission au Client.

Les règlements seront effectués par le Client dans un délai maximum de [...] jours à compter de la production de la note d'honoraires, par virement, sur le compte [...].

Passé ce délai, seront dus des intérêts moratoires de [...] %] du taux d'intérêt de la Banque centrale européenne augmenté de 3 points minimum.

Les règlements sont régis par la convention fiscale franco [...] qui stipule que [...].

Le Client fournira au Prestataire les attestations fiscales correspondantes.

Fees are exclusive of any VAT and the implication of any withholding taxes which are added to the sums defined in this Agreement.

The parties agree to determine progressive payments in accordance with the following :

- the Work Stages [...] shall be invoiced [X %] at commencement and the balance due upon completion
- the [...] services will be invoiced per Work Stage in accordance with the breakdown for each Work Stage
- the construction stages and the services [...] are to be paid monthly on the basis of equal instalments depending upon the projected duration of the Appointment in question

In the event that construction is suspended, the Consultant shall be paid for [...] up to [...].

- *Sujet à traiter*
- Objectifs souhaitables
- Limites acceptables

Exemple de clauses en français
Exemple de clauses en anglais

La fiscalité

S'il existe une convention fiscale bilatérale de non-double imposition, une retenue à la source peut être déduite de l'impôt sur les sociétés payable en France dans certaines conditions, dans ce cas elle ne doit pas être, en principe, compensée par le client.

Fee accounts shall be issued by individual consortium members and approved or commented by the representative before transmission to the Client.

Payments shall be made by the Client within a maximum period of [...] days as from the date of origin of the fee account, by bank transfer, to the account [...].

Beyond this period, late interest shall be due at [X %] of the European Central Bank Interest Rate increased by a minimum of 3 points.

Payments are subject to the Franco-[...] tax treaty which implies [...].

The Client shall provide to the Consultant the corresponding tax statements.

unilatéral entre une banque, agissant en tant que garant, et un bénéficiaire agissant en qualité de preneur de garantie.

2) La caution bancaire : il s'agit d'un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.

La garantie bancaire
"à première demande" est la plus courante. Ses modalités prévoient que le bénéficiaire peut à tout moment réclamer le versement de la garantie. Dans certains pays, la souscription d'une caution bancaire est obligatoire pour la signature de contrats publics.

Il est en outre conseillé
d'intégrer le coût financier des garanties dès la phase de négociation des honoraires. N'hésitez pas à contracter avec des banques étrangères qui offrent parfois des prestations plus avantageuses. (Voir annexe 4)

A noter
Généralement, la banque française demande une contre-garantie sous forme de nantissement de trésorerie, il est donc recommandé de se rapprocher d'organismes publics comme OSEO et la COFACE qui peuvent garantir une partie de la caution bancaire, réduisant ainsi le montant de la trésorerie mise en nantissement.

de la garantie phase par phase dans le contrat de garantie bancaire.

- Introduire comme garde-fou dans le contrat une clause mentionnant que le client devra fournir la preuve de la défaillance du prestataire.
- Obtenir qu'une garantie bancaire du client vienne en complément d'une avance même si cela reste, dans les faits, difficile à obtenir.
- Négocier la possibilité de substituer à la garantie à première demande une caution bancaire, limitée dans le montant, dans le temps et ses conditions de mise en œuvre.

Sans objet.

Dans le cas contraire :

Le Prestataire perçoit une avance de [...] euros. Cette avance est garantie par une caution bancaire de même montant dont la mise en œuvre ne pourra être effectuée qu'en cas de constat de la défaillance du Prestataire rendant ainsi impossible la remise des prestations.

Cette garantie ne pourra être appelée après la remise des documents de la première phase. La caution sera produite dans les quinze jours qui suivent la réception de l'avance du Client.

La date de validité de la caution sera limitée à [...] mois à partir de la date de la signature du contrat.

Not applicable.

Dans le cas contraire :

The Consultant receives an advance payment of [...] euros. This advance is guaranteed by a bank bond of the same amount which may only be called upon in the event of a default on the part of the Consultant which renders impossible the provision of the services.

This guarantee can not be evoked after the submittal of the first Work Stage documents. The guarantee shall be surrendered within fourteen (14) days of receipt of the advance payment from the Client.

The validity of the bond shall be limited to [...] months as from the date of the signature of the Agreement.

7.8 Garantie bancaire / Bank Guarantee

- Définir les modalités et montants d'application d'une éventuelle garantie bancaire.
- Préciser les conditions de souscription et de restitution : montant, durée, levée, conditions et modalités de restitution, etc.
- Obtenir une avance au démarrage sans garantie est la solution préférable. Privilégier pour cela la signature d'un contrat avec versement d'acompte à la commande plutôt que le versement d'une avance cautionnée. Si cela s'avère impossible, porter une très grande attention aux conditions de la caution/garantie et lire précisément toutes les clauses du contrat car pour accorder des cautions/garanties bancaires, certains établissements peuvent exiger le nantissement des biens personnels du dirigeant.
- Porter également attention à la rédaction des clauses de garantie bancaire à première demande car ce type de garantie constitue un risque pour le prestataire, qui se trouve *de facto* en état de faiblesse en cas de litige avec le client.
- Veiller à ce que les clauses du contrat de prestations de services soient compatibles avec celles du contrat de garantie bancaire.
- Négocier avec son banquier la main levée progressive

Éviter d'avoir à produire une garantie bancaire

La garantie bancaire

Lorsque le client règle une avance, il exige généralement du prestataire la souscription d'une garantie bancaire, garantissant l'avance, en cas de non remise des prestations. A l'inverse, si le contrat ne prévoit pas d'avances sur les honoraires, le prestataire peut demander la souscription d'une garantie bancaire garantissant la capacité du client à payer les honoraires du prestataire une fois les prestations livrées.

Il existe deux types de garantie :

1) La garantie bancaire : c'est d'un contrat ▶

*Ne pas se
référer à la loi
française qui
prévoit une
présomption
de responsabilité
du prestataire
pendant une
durée de dix
ans après
la réception des
travaux*

8. RESPONSABILITE ET ASSURANCES / LIABILITY AND INSURANCES

8.1 Responsabilité / Liability

- Définir en fonction de la réglementation applicable le type de contrat et le (s) souscripteur (s). Cet article doit être adapté au cadre juridique du pays.
- S'assurer de la validité des prescriptions et des limitations ci-dessous proposées au regard de la législation applicable qui est susceptible de prévoir, en la matière, des obligations incontournables pour lesquelles les dérogations contractuelles seraient sans effet.
- Préciser d'une manière générale, dans le contrat que :
 - la responsabilité du prestataire est limitée au montant pour lequel il est assuré (limitation en montant),
 - sa responsabilité est limitée à sa seule prestation et qu'il n'y a pas de solidarité entre les acteurs de l'opération. La notion de condamnation solidaire n'est pas applicable dans tous les pays.
 - la durée de la responsabilité est limitée (règle locale) ou à défaut prévoir une durée -contractuelle (limitation en durée).
 - les dommages immatériels sont exclus ou pour le moins plafonnés à un certain pourcentage du montant des honoraires (limitation en nature).
- Ne jamais faire référence dans le contrat à la loi française qui prévoit une présomption de responsabilité du prestataire pendant une durée de 10 ans après la réception des travaux, ni aux lois qui s'en inspirent. (Référence, article 1792 du Code civil français relatif à la garantie décennale).

Le Prestataire assume sa responsabilité professionnelle telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur dans le pays de réalisation du projet et dans les limites de la prestation qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu pour responsable de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du Client ou des parties prenantes à l'opération faisant l'objet du présent contrat.

- *Sujet à traiter*
- *Objectifs souhaitables*
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français

Exemple de clauses en anglais

La responsabilité du Prestataire à titre contractuel et professionnel est exclusivement limitée aux dommages matériels.

La responsabilité du Prestataire à titre contractuel et professionnel est limitée financièrement à la somme de [...] pour l'ensemble des dommages affectant l'opération.

Le Client et ses assureurs renoncent à tout recours à l'encontre du Prestataire au-delà des indemnités qui pourraient être versées par l'assureur de ce dernier et le Client se porte fort en cas de transfert de ses droits pour l'application de cette clause. Cette clause est étendue au recours des tiers.

D'un commun accord entre les parties, la responsabilité du Prestataire à titre contractuel et professionnel est limitée à une durée de [X] ans à compter de la réception de l'opération.

The Consultant assumes his/her professional liability as defined by the laws and regulations in force in the country where the project is located yet limited to the services to be provided. The Consultant therefore can not be held liable in anyway whatever, in particular jointly and severally, for losses attributable to actions or omissions of the Client or other stakeholders in the project which is the subject of this Agreement.

The liability of the Consultant, on a contractual and professional basis, is wholly limited to material damages.

The liability of the Consultant, on a contractual and professional basis, is limited financially to an amount of [...] for all damages in respect to the project.

The Client and his/her insurers waive the right to any action against the Consultant beyond the indemnities that could be paid by his/her insurer and the Client guarantees the application of this Article in the event of the transfer of his/her rights. This Article applies to third parties.

By agreement between the parties, the contractual and professional liability of the Consultant is limited to a period of [X] years as from the final completion of the project.

Vérifier si, la réglementation oblige le prestataire à souscrire une assurance auprès d'un assureur local

8.2 Assurances / Insurances

- *Se rapprocher de son assureur pour s'enquérir du régime d'assurance du pays où le projet est réalisé.*
- *Définir le type et le montant des garanties à souscrire et veiller à ce que les franchises soient raisonnables.*
- *S'assurer que la garantie est à hauteur des risques liés à la responsabilité.*
- *Se renseigner sur les contrats d'assurance proposés par les compagnies étrangères en prenant soin de vérifier la réputation, le sérieux et les capacités des compagnies d'assurance (le sérieux de l'agrément diffère fortement d'un pays à l'autre). Se renseigner également sur la capitalisation de la compagnie.*
- Vérifier si, dans le pays où se déroule l'opération, la réglementation oblige le prestataire à souscrire une assurance auprès d'un assureur local. Si tel est le cas, souscrire une assurance auprès d'un assureur agréé par les autorités locales. Un complément de garantie pourra également être souscrit auprès de l'assureur habituel du pays de résidence du prestataire pour pallier les éventuels défauts de garantie de l'assurance locale.
- *S'assurer que la garantie est adaptée et cohérente avec l'étendue de la responsabilité légale et contractuelle.*

Le Prestataire est protégé des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile et professionnelle par un contrat d'assurance souscrit auprès de [...].

Ce contrat comporte les garanties ci-dessous (préciser les montants de la garantie par sinistre et par année d'assurance) reproduit en annexe :

- dommages corporels [...] €
- dommages matériels [...] €
- dommages immatériels consécutifs [...] €
- dommages immatériels non consécutifs [...] €

Ces montants représentent la responsabilité du Prestataire à l'égard du Client et de toute tierce partie.

The Consultant is protected from the financial consequences of his/her civil and professional liability, by an insurance policy taken out with [...]:

This policy covers the guarantees set out below (specify the amounts of the

- *Sujet à traiter*
- *Objectifs souhaitables*
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français
Exemple de clauses en anglais

guarantee per loss and per insurance year) reproduced in the appendix:

- *bodily injury [...] €*
- *material damage [...] €*
- *consequential non-material damage [...] €*
- *non-consequential non-material damage [...] €*

These amounts represent the liability of the Consultant in respect to the Client and any third party.

8.3 Prise en charge des assurances / Insurance Cover

- *Préciser qui prend en charge le coût des primes d'assurances relatives à l'opération.*
- *Proposer des polices d'assurance.*
- *Obtenir que le coût de l'assurance ne soit pas compris dans les honoraires mais soit à la charge du client ou de l'architecte local, voire de l'entreprise générale.*
- *Veiller à ce que le montant des franchises soit raisonnable.*

L'impact financier de l'assurance requise, souscrite par le Client, sera répercuté sur le Prestataire dans la limite de [...] du montant total de ses honoraires.

Le Client souscrira une police [...] conforme à la réglementation applicable qui couvrira l'ensemble des intervenants, conformément au présent contrat. Il s'engage à fournir au Prestataire la police correspondante.

The insurance premiums required to be taken out by the Client for the project, shall be charged to the Consultant within the limit of [...] of the total amount of his/her fees.

The Client shall take out an insurance policy [...] to comply with the ap-

Obtenir que le coût de l'assurance ne soit pas compris dans les honoraires

plicable regulations that covers all parties, in compliance with this Agreement. He/She undertakes to provide the Consultant with the corresponding insurance policy.

Variante :

Le montant des primes d'assurances relatives à la police souscrite par le Prestataire pour l'opération objet des présentes est pris en charge par le Client sur présentation des justificatifs y afférents.

The premiums of the insurance policy taken out by the Consultant for the operation is borne by the Client upon presentation of justification.

- *Sujet à traiter*
- Objectifs souhaitables
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français

Exemple de clauses en anglais

9. DROIT D'AUTEUR ET PROTECTION DE L'ŒUVRE / AUTHOR'S RIGHT AND PROTECTION OF THE WORKS

9.1 Droit applicable / Applicable Law

- *Préciser quel droit sera applicable en matière de protection de la propriété intellectuelle.*
- Tenter absolument de soumettre le droit d'auteur, à titre dérogatoire, en lieu et place du droit du pays d'accueil qui, dans la plupart des cas est le droit du contrat, les termes des dispositions du Code de la propriété intellectuelle français car il s'agit d'un des droits les plus protecteurs du monde.
- *Faire référence à la Convention de Berne, à la Convention de Genève et aux accords de l'OMC qui appuient les revendications des auteurs notamment quant à la protection de leur droit moral.*
- *S'assurer que les accords de l'OMC sont applicables en tant que norme standard et qu'il y ait un principe de réparation et des indemnités en cas de non-respect.*

Les parties conviennent de soumettre aux dispositions du droit français (Code de la propriété intellectuelle), le présent contrat pour tous ses aspects ayant trait et afférant à la propriété intellectuelle des prestations objet des présentes.

The parties agree to submit this Agreement to the provisions of French law (Intellectual Property Code), in respect to all aspects of the Agreement which relate to the intellectual property of the services to be provided under this Agreement.

Droit d'auteur : plusieurs stratégies possibles

La plus favorable, si la question du droit d'auteur n'est pas évoquée, est de ne pas l'aborder, sauf quant au droit applicable pour faire état du droit français qui est le plus protecteur pour les créateurs en matière de propriété intellectuelle.

La seconde, tenter de repousser toute référence au *Copyright*, en commençant par ne jamais produire d'études et de plans avec cette référence, mais en préférant le tampon "Tous Droits Réservés".

La troisième consiste à rédiger une clause de droit d'auteur spécifique, adaptée, et différente selon les cas de figure : en ce sens sont proposés ci-après, voir 9.2, deux exemples extrêmes qui peuvent donner lieu à de nombreuses variantes.

- *Sujet à traiter*
- *Objectifs souhaitables*
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français
Exemple de clauses en anglais

Préciser qui, parmi les cotraitants signataires du contrat, est détenteur des droits d'auteur et protégé au titre de la propriété artistique

9.2 Droit du Prestataire / Rights of the Consultant

- *Préciser qui, parmi les cotraitants signataires du contrat, est détenteur des droits d'auteur et protégé au titre de la propriété artistique.*
- *Définir le contenu des droits éventuellement cédés par le prestataire au client.*
- *Imposer que seul l'auteur, en principe le ou les prestataire (s), soit le seul détenteur des droits sur l'œuvre architecturale et/ou urbaine et/ou paysagère.*
- *S'assurer que la reconnaissance de la paternité de la conception architecturale, urbaine ou paysagère soit reconnue au prestataire (sans limitation dans le temps).*

L'Auteur, au sens de la Propriété intellectuelle, au sein du groupement prestataire est : [...] Architecte, Paysagiste, Urbaniste.

L'Auteur est titulaire de l'ensemble des droits de propriété littéraire et artistique sur l'œuvre constituée des études, rapports, croquis, dessins, plans, maquettes, ouvrages bâtis... objet du présent contrat.

With respect to intellectual property, the author within the Consultant consortium is: X.....Architect ; Landscape Architect ; Planner.

The author is holder of all intellectual property rights in respect to the Works, including the design studies, reports, sketches, drawings, plans, models, built works... the subject of this Agreement.

Exemple de clause sans cession des droits patrimoniaux

Le Prestataire auteur, conformément aux dispositions du droit français, reste investi de par la conception et la formalisation de son œuvre et / ou de son projet et de toutes ses études (rapport, croquis, esquisses, plans, dessins, maquettes, ouvrage réalisé etc.) de l'entière propriété intellectuelle du projet et de l'œuvre ainsi que de tous les éléments constitutifs de son œuvre.

Le Client fera mention du nom du Prestataire auteur dans toutes les occasions où il utilisera l'œuvre de celui-ci ainsi que l'image de cette œuvre, notamment à des fins publicitaires selon les termes et mentions ci-après : "...".

The Consultant, author in accordance with the provisions of French law, remains invested with the design and the representation of the Work

Le droit d'auteur concerne la conception architecturale

A noter

Dans l'hypothèse où le droit d'auteur français est celui applicable au contrat, l'article 9.2 pourra se limiter à désigner le titulaire du droit d'auteur et définir sa dénomination telle que souhaitée par le ou les auteurs.

and/or project and of all the design (reports, sketches, outline proposals, plans, drawings, models, built work, etc.) of the whole intellectual property of the project and of the building, as well as all the constituent elements of his work.

The Client shall mention the name of the Consultant on all occasions where he/she uses the work, as well as images of this work, and in particular for publicity purposes in accordance with the terms and references hereafter: "...".

Exemple de clause avec cession des droits patrimoniaux limitée aux seuls besoins de l'opération

En cas de répétition par le Client de l'œuvre conçue par le Prestataire architecte par la réalisation d'un ouvrage semblable sur un autre site, le Client sera redevable à son égard d'un montant constitutif de la contrepartie financière de l'acquisition des droits correspondants ; cette somme sera équivalente à 20 % du montant d'honoraires de la phase conception du présent contrat.

Par ailleurs, en contrepartie des droits d'auteur versés par le Client au Prestataire architecte pour un montant de [...] hors taxe réglé à la signature des présentes/ à la réception de l'ouvrage..., ce dernier lui cède pour une durée de [...] ans, et pour [la France, l'Europe ou le Monde] selon les modes de reproduction suivants : livres, photographies, CD, télévision, les droits de représentation et reproduction de ses études, dessins, croquis, plans, maquettes et/ou de ses droits de représentation (expositions) pour les besoins directs de la communication de l'opération objet du présent contrat.

In the event of repetition by the Client of the building designed by the Consultant, the construction of a similar work on another site, the Client shall pay the Consultant a fee that corresponds to financial consideration for the acquisition of the corresponding rights. This sum shall be equivalent to 20 % of the amount of the design Work Stage fees of this Agreement.

Furthermore, in consideration for the royalties paid by the Client to the Consultant for a sum of [...], exclusive of VAT, paid upon the signature of this Agreement/upon hand over of the Works..., the Consultant transfers to Client, for a duration of [...] years, and for... (France, Europe or the World) in accordance with the following methods of reproduction: books, photographs, CD, television, the rights of representation and reproduction of his/her design studies, drawings, sketches, plans, models and/or his/her rights of representation (exhibitions) for the specific needs of the promotion of the project subject to this Agreement.

Obtenir que
l'intégrité de
l'œuvre soit
entièrement
préservée

9.3 Intégrité de l'œuvre / Integrity of the Work

- *Préciser les conditions de la modification de l'œuvre.*
- Obtenir que l'intégrité de l'œuvre soit entièrement pré-servée.
- Préciser que toute modification architecturale du projet est soumise à l'autorisation préalable du prestataire et ce de façon illimitée dans le temps. Les plans sont à destina-tion et à usage uniques.
- *Imposer le droit à l'information et à la communication.*

Les plans remis au Client par le Prestataire sont à destination et à usage uniques.

Le Client s'engage à ne pas dénaturer l'œuvre, en modifiant substantiel-lement, sans nécessité, son aspect et son apparence, et sans avoir préa-lablement consulté le Prestataire pour avis. Il est précisé que compte tenu de la vocation utilitaire et commerciale de l'œuvre, le Client à la faculté d'adapter l'œuvre, par tout prestataire de son choix, pour des raisons de vétusté, ou afin de tenir compte d'un changement de destination et/ou d'affectation ou enfin pour un cas de force majeure (et notamment la sé-curité des personnes et des biens).

Toutefois, le Client n'en devra pas moins respecter le droit moral du Pres-tataire pour le choix de solutions architecturales ou techniques compa-tibles avec l'œuvre architecturale.

The drawings submitted to the Client by the Consultant are for the sole use of this Agreement.

The Client undertakes not to unnecessarily disfigure the work by substan-tial changes, its general aspect and appearance without having first con-sulted the Consultant for his/her opinion. It is recorded that taking into account the function and commercial value of the work, the Client has the option to adapt the work, by a consultant of his/her choice for reasons of it being dilapidated, to take into account a change of use or in the event of a force majeure (and in particular the security of persons and assets).

However, the Client shall at least respect the moral right of the Consult-ant in respect to the choice of architectural or technical solutions that are compatible with the architectural work.

9.4 Règles de publication / Rules of Publication

- *Préciser les règles relatives à la citation des auteurs.*
- Obtenir que les prestataires bénéficient d'une rémuné-ration pour toute publication à usage commercial ou publicitaire.
- *Demander que les prestataires soient cités quels que soient la publication et le contexte de communication.*

Demander que
les prestataires
soient cités
quels que soient
la publication
et le contexte de
communication

Toute utilisation et publication d'images, plans ou dessins reproduisant et représentant l'œuvre, devront être accompagnées du nom des Presta-taires avec la mention : [...].

Any use and publication of images, plans or drawings that reproduce and represent the work shall be accompanied by the name of the Consultants with the following credits [...].

- *Sujet à traiter*
- Objectifs souhaitables
- *Limites acceptables*

Exemple de clauses en français

Exemple de clauses en anglais

Obtenir des indemnités en cas de reprise du projet

10. SUSPENSION, RESILIATION ET LITIGES / SUSPENSION, TERMINATION AND DISPUTES

10.1 Suspension du contrat / Suspension of Contract

- *Fixer les modalités de suspension et de résiliation du contrat.*
- Préciser qu'en cas de suspension du contrat à la demande du client, l'étape en cours sera réglée dans son intégralité et qu'au-delà de [...] mois, la suspension équivaudra à une résiliation.
- Obtenir des indemnités en cas de reprise du projet.
- *Demander à être informé rapidement et par écrit de la décision de suspension.*

Le Client peut, à tout moment, suspendre le contrat par lettre recommandée.

Les indemnités de suspension seront forfaitisées mensuellement.

Dans ce cas les prestations effectuées et l'étape en cours, quel que soit son état d'avancement, sont réglées intégralement.

Les indemnités de reprise de l'exécution après la suspension allouées au Prestataire sont égales à 10 % du montant d'honoraires de l'étape à la reprise.

Un défaut d'information permettant l'exécution ou la reprise de la mission du Prestataire pendant plus de deux mois et constaté par lettre recommandée du Prestataire au Client vaut suspension un mois après réception de la lettre de constat par le Client.

Le Prestataire peut suspendre sa prestation par lettre recommandée, en l'absence d'ordre de service engageant l'étape suivante dans les deux mois du rendu de l'étape précédente, ou en cas de manquement du Client à ses obligations relatives aux modalités de règlement des honoraires du Prestataire après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours.

Au-delà de [...] mois la suspension est considérée comme une résiliation.

The Client may, at any moment, suspend the Agreement by registered letter.

The suspension indemnities shall be determined on a monthly basis.

In this case, services that have been provided for the Work Stage in question, irrespective of the state of progress, shall be paid in full.

The indemnities to resume the services after suspension assigned to the Consultant are equal to 10 % of the amount of fees of the Work Stage to be resumed.

In the absence of information allowing the performance or the resumption of the Consultant's appointment after a period of more than two months and notified by the Consultant by registered letter to the Client results in suspension one month after receipt of the letter by the Client.

The Consultant may suspend his/her services by registered letter, in the absence of an instruction authorising the following Work Stage, within two months of the submittal of the previous stage or, in the event of fault by the Client with respect to his/her obligations in respect to the means of payment of the Consultant's fees after a formal request has remained without reply for a period of fourteen (14) days.

After [...] months, the suspension is considered to be termination of the Agreement.

Obtenir que
la notion de
force majeure
soit applicable
au profit du
prestataire

10.2 Résiliation du contrat / Termination

Obtenir que
la résiliation
n'intervienne
qu'à l'issue
d'une étape

- *Fixer les modalités de la résiliation du contrat, qu'elle soit à l'initiative du client ou du prestataire ou induite par un événement extérieur.*
- Préciser que le préjudice lié à la non-réalisation intégrale du contrat sera compensé par une indemnité destinée à dissuader le client d'une décision de résiliation "capricieuse", mais aussi à réparer au moins partiellement le préjudice pour le prestataire résultant de cette décision.
- Obtenir que la résiliation n'intervienne qu'à l'issue d'une étape.

Le présent contrat sera résilié de plein droit si bon semble à la partie qui n'est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après mise en demeure restée sans effet, dans tous les cas d'inexécution

ou d'infraction par l'autre partie à l'une ou plusieurs des dispositions du présent contrat.

La résiliation, quelle qu'en soit la cause, devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de résiliation à l'initiative du Client non justifiée par le comportement fautif du Prestataire, le Prestataire aura droit au paiement non seulement des honoraires dus au titre des éléments de prestations exécutés au jour de cette résiliation et ceux correspondants à la totalité de l'étape au cours de laquelle la résiliation est intervenue, mais encore à une indemnité égale à 20 % des honoraires sur les prestations ayant fait l'objet de ladite résiliation.

This Agreement will be automatically terminated if the party that is neither in default nor in breach of his/her own obligations so wishes, one month after a formal request has been without reply, in all cases of non-performance or breach by the other party of one or several of the conditions of this Agreement.

Termination, for whatever the reason, shall be notified by letter with recorded delivery.

In the event of termination upon the initiative of the Client not justified by a breach of duties of the Consultant, the Consultant shall be entitled not only to the fees due in respect to the services that have been performed at the date of termination and those that correspond to the full Work Stage during which the termination has occurred, but also to an indemnity that is equal to 20 % of the fees for the services the subject of the aforesaid termination.

10.3 Force majeure / Force Majeure

- *Définir ce qui est compris dans la notion de "force majeure" et les délais de suspension, de reprise ou de résiliation en cas de force majeure.*
- Obtenir que la notion de force majeure soit applicable au profit du prestataire.
- Obtenir que le recours à la clause de force majeure par le client n'exclut pas une forme d'indemnisation du prestataire.
- Encadrer le recours à cette clause : délais, motifs, etc.

- *Sujet à traiter*
- Objectifs souhaitables
- Limites acceptables

Exemple de clauses en français

Exemple de clauses en anglais

Le contrat pourra par ailleurs être suspendu ou résilié en cas de force majeure.

La force majeure s'entend de [...].

En tout état de cause, la durée de suspension au titre de force majeure n'excédera pas quatre mois, les conditions éventuelles de reprise seront arrêtées entre le Client et le Prestataire. Au-delà de quatre mois, le contrat sera considéré comme résilié sans faute du titulaire.

The Agreement shall also be suspended or terminated in the event of a force majeure.

A force majeure includes [...].

In any case, the duration of the suspension due to a force majeure will not exceed four months, and the conditions for possible resumption of services will be determined between the Client and the Consultant. Beyond four months, the Agreement shall be considered as being terminated by default.

10.4 Règlement amiable des litiges / Amicable Settlement of Disputes

- *Fixer les modalités de résolution de conflit à l'amiable.*
- Éviter les clauses onéreuses d'arbitrage.
- Éviter le recours à une juridiction dont l'indépendance n'est pas garantie.
- Donner des délais pour engager une procédure de règlement à l'amiable en cas de contentieux.
- Vérifier que l'assureur accepte expressément une éventuelle clause d'arbitrage.
- Obtenir que tout différend fasse l'objet d'au moins une explication écrite préalable à toute procédure, par le représentant de la partie.

En cas de désaccord sur les modalités d'exécution du contrat, chaque partie doit adresser un courrier recommandé à l'autre partie pour lui exposer ses

Le choix de la juridiction compétente

Il est souhaitable que la juridiction compétente soit la juridiction française devant laquelle peuvent intervenir les conseils habituels du prestataire ou à défaut une juridiction différente de la nationalité des parties et du lieu de l'opération.

griefs et leurs conséquences. Le destinataire dispose d'un mois après réception pour répondre. Cette procédure ne suspend ni ne résilie le contrat.

En cas de difficultés, les parties s'engagent à recourir à une procédure de règlement amiable avant tout recours contentieux.

La procédure mise en place sera [...].

In the event of conflict in respect to the carrying out of the Agreement, each party shall send a registered letter to the other party setting out his/her complaints and their consequences. On receipt of the letter, the addressee has one month to reply. This procedure neither suspends nor terminates the Agreement.

In the event of disagreement, the parties undertake to have recourse to a procedure of amicable settlement before any form of litigation.

The procedure shall be [...].

10.5 Juridiction compétente / Jurisdiction

- *Définir quelle juridiction sera compétente pour trancher un éventuel litige né de l'exécution du contrat.*
- Déterminer la juridiction compétente au cas par cas selon le pays d'accueil de la prestation ou d'origine du client.

La juridiction compétente pour connaître d'un éventuel litige né de l'exécution du présent contrat est le tribunal de [...].

Any potential dispute arising out of the performance of this Agreement shall be settled by the court of [...].

Il est aussi possible

de ne rien préciser dans le contrat et de se confronter au "droit commun" ou usages locaux en cas de litige. Le débat est de même nature que celui du droit applicable au contrat. Le cas échéant, rien n'interdit de faire valoir l'importance des coûts de déplacement pour négocier le choix d'un terrain neutre dont la Juridiction devra appliquer le droit applicable prévu au contrat.

ANNEXES

ANNEXE 1

Exemples de pièces
à faire figurer
en annexe au contrat

- Programme de construction
- Tableau de répartition des tâches : “qui fait quoi ? ”
- Organigramme régissant le degré de subordination des intervenants extérieurs
- Plan du terrain
- Pouvoirs écrits donnant mandat au mandataire
-

ANNEXE 2

La responsabilité professionnelle
et les assurances dans
les contrats de maîtrise
d'œuvre internationaux

Les modalités auxquelles doivent se conformer les maîtres d'œuvre français pour assurer leurs projets à l'étranger, responsabilité professionnelle et assurance, varient considérablement d'un pays et d'une commande à l'autre. A chaque intervention, il leur faut s'adapter à de nouvelles pratiques, apprendre à connaître un nouvel environnement juridique, tout en prenant soin de se départir des pratiques en vigueur en France.

En fonction des pays, la responsabilité du maître d'œuvre sera plus ou moins lourde et pourra, dans certains cas, relever d'un droit spécifique. L'intervention des architectes pourra par exemple être régie par des règles professionnelles et des obligations particulières édictées par un Ordre ou un organisme équivalent.

Lorsqu'un prestataire de maîtrise d'œuvre définit ses besoins en assurance pour un projet à réaliser à l'étranger, il doit intégrer ces

Le droit en France et en Europe

En France, l'obligation d'assurance existe depuis 1978, pour la seule responsabilité décennale instituée par le code civil de 1804.

Le système français est l'un des plus contraignants : il met à la charge des constructeurs une garantie ferme de dix ans à compter de la réception des travaux assortie d'une présomption de responsabilité.

En outre, la notion d'impropriété à destination

permet de faire entrer dans la garantie décennale de nombreux dommages, alors même que l'atteinte à la solidité du bâtiment n'est pas avérée. Enfin, les juges peuvent prononcer des condamnations *in solidum*.

La large diffusion du Code Napoléon

en Europe et le passé colonial de la France permettent de retrouver encore aujourd'hui des articles de loi inspirés de l'ancien code civil, dans de nombreux pays. Cependant, peu de pays ont établi une obligation d'assurance similaire à celle existant en France depuis 1978.

Plus récemment, des pays comme l'Espagne (1999, *Seguro decenal*) l'Italie (2001, *Legge Merloni*) et la Pologne (décret du 11/12/2003) ont également institué une obligation d'assurance décennale.

différentes variables. L'assurance étant un transfert de risques, il lui faudra alors se demander quels risques il est prêt à assumer et quels sont ceux qu'il voudra faire porter par l'assurance.

L'assurance en 7 points

La bonne stratégie consiste à déterminer le niveau de risque propre au projet par une analyse au cas par cas réalisée à l'aide des sept points suivants :

1. Réglementation spécifique en matière de responsabilité des constructeurs

L'existence d'un texte légal définissant la responsabilité des constructeurs permet de mieux cerner la nature des responsabilités. C'est le cas de nombreux pays (Suède, Finlande, Espagne, Italie, Chine, Maroc, Syrie ...).

En l'absence de textes légaux, il ne faut en aucun cas retenir dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'œuvre à l'international l'application de la législation française en matière de responsabilité et d'assurance professionnelles car le système français implique de lourdes responsabilités et garanties dont en serait seul redevable le prestataire qui s'en prévaudrait.

2. Durée de la responsabilité

La durée de la responsabilité varie suivant le type de dommages. Pour les dommages affectant la stabilité de l'ouvrage, la responsabilité des constructeurs est le plus souvent décennale (France, Espagne, Italie, Belgique, Maroc...). Dans d'autres pays, il s'agit d'une responsabilité quinquennale (Allemagne, Danemark, Portugal...). Nous retrouvons dans certains pays des durées très longues: en Chine, il s'agit de la durée de vie raisonnable de l'immeuble et en Roumanie, de toute la durée de vie de la construction! Dans le monde anglo-saxon, la durée de la responsabilité varie selon les aménagements contractuels.

Plus la durée de la responsabilité sera longue et plus le maître d'œuvre français devra être protégé par une garantie pérenne pour éviter de se retrouver sans garantie en cas de réclamation. Malgré les critiques dont il fait parfois l'objet, le système de garantie décennale à la française offre l'avantage de limiter dans le temps les possibilités de recours contre les constructeurs en cas de litige.

3. Régime applicable en matière de responsabilité. Présomption de responsabilité ou faute prouvée?

Certaines législations, et fort heureusement peu, prévoient que la simple constatation d'un désordre répondant aux critères définis par la loi, induit la responsabilité du constructeur concerné, sans

La responsabilité professionnelle

Dans les pays de tradition anglo-saxonne, les architectes disposent de contrats d'assurances "responsabilité professionnelle" reconduits chaque année à l'échéance. Ces contrats répondent à toute réclamation, quel que soit le projet concerné, pourvu que la responsabilité de l'architecte soit prouvée et intervienne dans la période contractuelle de garantie du projet concerné et que le contrat soit en cours de validité au jour de la réclamation. Il s'agit du principe *claims made*.

Il est par conséquent nécessaire

dans ce système, qui domine au niveau international, que le prestataire intellectuel maintienne sa garantie d'assurance chaque année par le paiement d'une cotisation jusqu'au terme de toutes les responsabilités qui pèsent sur lui. En effet, sa responsabilité peut être recherchée même s'il n'a pas contracté d'assurance ou si celle-ci est résiliée.

que le maître d'ouvrage soit obligé d'apporter la preuve d'une faute. Les constructeurs ne peuvent que très difficilement se dégager de cette présomption de responsabilité. Celle-ci existe en Pologne, mais avec une responsabilité limitée à trois ans et en Espagne mais de manière très partielle.

S'il est confronté à ce type de législation, le maître d'œuvre français devra prendre soin de vérifier que tous les acteurs sont assurés pour éviter d'avoir à supporter seul l'entier sinistre sur le fondement de la présomption de responsabilité du fait de leur insolvabilité.

Toutefois, le régime applicable dans la plupart des pays repose sur la preuve de la faute commise par le constructeur. La charge de la preuve incombe au maître de l'ouvrage.

4. Limitations contractuelles de la responsabilité

Dans de nombreux pays, la responsabilité peut être aménagée contractuellement. Il est possible d'introduire dans le contrat de maîtrise d'œuvre des clauses limitant la responsabilité dans sa durée et aux montants de garantie prévus au contrat d'assurance.

C'est pourquoi, dans le monde anglo-saxon, les primes d'assurance sont généralement moins chères car on s'assure à "la carte", avec de nombreuses exclusions, et ce pour une durée souvent plus limitée qu'en France.

Ce système offre l'avantage de limiter la charge immédiate d'assurance mais a pour principal inconvénient de devoir continuer à payer une prime d'assurance tant que la responsabilité demeure même en l'absence d'activité.

5. Possibilité par la loi de condamnation *in solidum*

Si tel est le cas, le juge détermine si les fautes commises par chacun ont concouru à réaliser l'entier dommage. La victime peut alors exiger le paiement de la totalité par un seul, ce dernier pouvant actionner un recours contre ses co-obligés. Cependant, l'insolvabilité des autres co-condamnés peut entraîner la prise en charge totale des indemnités par un intervenant alors même que sa part de responsabilité est faible.

La possibilité de condamnation *in solidum* oblige le maître d'œuvre français à vérifier que tous les intervenants sont assurés pour éviter que lui soit imputé intégralement un sinistre alors même que sa responsabilité est résiduelle.

6. Obligation d'assurance spécifique

Dans la majorité des pays, l'obligation faite aux seuls architectes de souscrire une assurance relève non pas de la loi mais d'une obligation émanant d'instances professionnelles.

Lorsque les autres concepteurs et surtout les entreprises, ne sont

Avant de signer un contrat d'assurance, il est recommandé de répondre aux questions suivantes :

- Sous quelle structure juridique se présente-t-on ? Suis-je associé à un partenaire ? (Voir les règles de fonctionnement entre les partenaires en évitant les clauses de responsabilités solidaires).
- Le contrat repose-t-il sur une réglementation juridique locale ou française, avec laquelle on aura davantage l'habitude de travailler mais qui est aussi plus contraignante ?
- Quid de la nature de la mission ? S'agit-il d'une mission de conception ? De sous-traitance ? D'une mission d'entreprise ?
- Qu'est-ce que je fais ? Avec qui ?
- Quels sont mes risques ? Mes responsabilités ?
- Qui est le donneur d'ordres ?
- Comment mes partenaires sont-ils assurés ? Si j'interviens en groupe avec un confrère étranger, puis-je demander une intégration en tant qu'assuré additionnel dans ses contrats ?

A la lumière de toutes ces questions, il conviendra de procéder à une analyse approfondie des clauses d'engagement en gardant à l'esprit que dans le monde anglo-saxon, c'est le contractuel qui prime.

pas soumis à des obligations d'assurances analogues, l'architecte est fortement exposé en cas de sinistre.

Il faut alors veiller pour un meilleur partage des risques à ce que les entrepreneurs ou encore le maître d'ouvrage souscrivent eux aussi des assurances facultatives. Connaître le programme d'assurance envisagé par le maître de l'ouvrage et les garanties souscrites par tous les participants à l'opération, c'est se prémunir contre le risque éventuel d'avoir à porter seul l'ensemble des responsabilités.

7. Système judiciaire local

Type de droit	<i>Common law</i> / anglo-saxon	Droit romano-civiliste
Source de la loi	Jurisprudence législation Importance du contrat	Code, interprétation stricte
Particularité	Procédures judiciaires coûteuses Avocats et experts des parties organisent les débats	Les juges organisent les débats (expertise)
Exemples de pays	Australie, Royaume-Uni	France, Allemagne, Japon, Mexique, Turquie, Maroc

La différence entre les systèmes judiciaires issus du droit civiliste et ceux issus du droit anglo-saxon réside principalement dans le recours à la loi écrite et codifiée pour le premier et à la jurisprudence et au contrat pour le second.

Certains pays fusionnent des systèmes judiciaires issus du droit civiliste et ceux issus du droit anglo-saxon ou encore appliquent des règles issues de la coutume ou du droit religieux comme cela est courant dans les pays du Moyen-Orient.

Selon la *Common Law*, (Loi des Parties), ce qui a été signé entre les contractants prime sur la législation et la réglementation. Une fois une clause signée et donc arrêtée par contrat, il est très difficile de la faire annuler devant une juridiction. C'est pourquoi, il est très important de ne pas mentionner au contrat des obligations de résultats, des montants de garanties ou des pénalités dont il sera extrêmement difficile à se départir une fois le contrat signé.

La stratégie consiste plutôt à chercher à se prémunir contre d'éventuels recours par des clauses de protection stipulant que

les montants des dommages éventuels à verser n'excèdent pas, par exemple, un certain pourcentage du montant des honoraires perçus.

Souscrire une assurance adaptée pour chaque mission réalisée à l'international

Dans de nombreux pays, l'assurance professionnelle n'est pas obligatoire et beaucoup de constructeurs sont tentés de ne pas souscrire de contrat. Cette stratégie n'est toutefois pas à recommander car elle peut être lourde de conséquences en cas de sinistre. Dans l'éventualité où la responsabilité du constructeur viendrait à être recherchée et avérée, il serait en grande difficulté faute de bénéficier de la garantie d'un assureur.

Si pour les projets à l'étranger, la MAF a longtemps proposé à ses adhérents uniquement la délivrance de garanties chantier par chantier, il est désormais possible de souscrire un contrat d'abonnement spécifiquement adapté à l'export.

Le contrat diffusé par la MAF ou EUROMAF à ses adhérents déjà titulaires d'une police de responsabilité professionnelle pour la France est une police d'abonnement pour couvrir la responsabilité suivant les règles juridiques locales. Elle est disponible pour tous les pays du monde, à l'exception des USA et du Canada. Le niveau de garantie et le tarif pour chaque pays sont fixés dans la notice annuelle d'information. L'échelle de risque est déterminée après analyse de critères objectifs tels que ceux listés ci-dessus.

Le contrat prend en charge tous les sinistres survenant pendant sa validité. L'existence d'une garantie subséquente de dix ans permet, sauf cas particulier, un maintien de garantie pour les sinistres survenant après la résiliation.

Compte tenu de la diversité des régimes juridiques applicables à travers le monde, il est aussi possible pour assurer son projet à l'export de faire appel à des courtiers en assurance basés en France ou à l'étranger. Un courtier est un mandataire qui étudie des contrats d'assurance pour le compte de l'assuré. Il possède généralement des filiales et des bureaux de représentation répartis à travers le monde, ce qui lui donne une bonne connaissance des pratiques locales en matière d'assurance.

Dans tous les cas, il est important de s'assurer de la solvabilité de l'assureur et de la pérennité de la garantie. Dans de nombreux pays, la garantie n'est pas maintenue dans le temps après résiliation du contrat. L'assuré peut donc se trouver sans garantie alors même que les délais de responsabilités ne sont pas encore prescrits.

La mise en cause

Lors d'une mise en cause, il y a d'abord, quel que soit le système juridique, une identification de la nature de la responsabilité conformément aux dispositions réglementaires ou contractuelles puis, dans un deuxième temps, application de cette responsabilité pour une prise en charge par le contrat d'assurance si ce dernier ne l'exclut pas.

La spécificité du régime décennal français est qu'il y a une complète superposition, du fait de la loi, de la responsabilité encourue et de son assurance, à la seule franchise près.

A noter

Penser à scanner puis à stocker ses documents de voyage sur un serveur accessible partout dans le monde.

Les risques

Dans le cadre d'une mission à l'étranger, des événements imprévus peuvent entraîner des frais et mettre en péril un projet. Des formules d'assistance permettent de se prémunir contre de telles situations.

Les ennuis de santé peuvent prendre une tournure compliquée dans certains pays où l'infrastructure médicale est peu développée et les soins d'un niveau de qualité inférieure à celle dont on dispose habituellement... S'ajoute également la question du coût des soins et de l'hospitalisation, très variable d'un pays à l'autre, parfois bien supérieur à ceux supportés en France, et généralement payables d'avance.

Dans certaines régions, pour des raisons sanitaires ou de sécurité, l'assurance rapatriement est obligatoire. Le rôle de la société d'assistance est de faire le nécessaire. Le rapatriement dans le pays d'origine dépend de la nature ou de la gravité du problème médical, de l'urgence, des possibilités d'intervention sur place ou dans un pays voisin mieux équipé du point de vue médical.

Les accidents causés à des tiers doivent aussi être envisagés en terme de risques: les conséquences financières des dommages corporels, matériels ou immatériels causés à autrui, et dont l'assuré serait reconnu responsable, sont du ressort de l'assurance responsabilité civile. Pour ce qui concerne la vie privée, les contrats multirisques habitation prévoient des garanties "monde": il faut toutefois vérifier la limitation de durée prévue au contrat. La responsabilité civile, dans le cadre d'une mission, peut-être couverte par les contrats "Responsabilité civile du chef d'entreprise": elle comporte parfois une limitation à l'Union Européenne.

Parmi les autres risques, citons celui qui contraint à annuler un départ pour un problème de santé, décès ou accident grave d'un proche, dommages matériels importants atteignant ses biens personnels ou professionnels... Il est utile de s'assurer pour éviter de perdre le dépôt de garantie versé à l'agence de voyage, de payer les frais d'annulation des billets d'avion non remboursables, ainsi que d'autres frais comme par exemple une réservation d'hôtel.

Ces garanties sont parfois prévues dans les conditions proposées par les agences de voyage ou avec les services offerts par les cartes bancaires, mais souvent, l'usage professionnel des titres de transport donne lieu à des conditions différentes et il est préférable de procéder à une vérification des garanties avant le voyage.

Expatriation : les conseils de la SCAB, filiale de courtage de la MAF

La première étape est évidemment de lister les risques encourus par la personne qui s'expatrie, notamment en fonction de la situation socio-économique ou politique du pays... Il est important à ce stade de vérifier les délais d'attente ou de carence des garanties, leurs exclusions et leur territorialité.

Vérifiez également les situations assurées par les différents contrats déjà souscrits, tels que : contrat multirisques habitation, assurance décès ou invalidité, garantie individuelle accident, assurance voyage liée à une carte bancaire, etc. Ces assurances peuvent avoir été souscrites auprès de différents intervenants : banque, agence de voyage, compagnie d'assurance.

Une sage précaution : en cas de problème à l'étranger, le consulat peut conseiller, donner les adresses utiles (avocat, interprète, médecin...), mais il ne peut pas toujours intervenir. Il est important de garder sur soi les références de ses contrats d'assurance et d'assistance, et d'enregistrer le numéro de téléphone de sa société d'assistance pour la contacter en cas de besoin.

ANNEXE 3
Cadre et convention de groupement

La présente convention est établie entre les cotraitants prestataires titulaires du contrat...../ du marché principal.....passé avec le Client...../pour la conception et la réalisation de

ARTICLE 1^{er} : OBJET

La présente convention a pour objet de fixer et de régler les rapports entre les membres cotraitants du groupement titulaire du contrat / du marché principal visé en référence, pour l'exercice de leurs obligations souscrites vis-à-vis du Client dans le cadre du contrat / du marché principal.

Les membres du groupement en qualité de cotraitants et le cas échéant de mandataire s'engagent de bonne foi à mettre en œuvre toutes leurs compétences et moyens pour assurer les prestations et objet du contrat/du marché principal, en concertation et chacun pour ce qui le concerne.

La présente convention n'a pas pour effet de créer une société de fait entre ses signataires.

ARTICLE 2: MANDATAIRE

X, au sein du groupement en est le mandataire. Aussi, au-delà des tâches, missions et prestations spécifiques qui lui incombent en application du tableau annexé au contrat avec le Client, il assurera le rôle de représentant des membres du groupement auprès du client dont il sera le seul interlocuteur.

Ainsi, toutes correspondances et transmission émanant du groupement ou de l'un de ses membres seront émises par le mandataire.

Parallèlement le Client adressera au mandataire tout courrier et transmission à l'attention du groupement ou de l'un de ses membres.

Variante 1

Le mandataire coordonne les prestations des membres du groupement.

Le mandataire propose et négocie avec le Client les éventuels avenants au contrat/au marché principal.

Le mandataire informe les membres du groupement de ses interventions en cette qualité.

Variante 2

Le mandataire assure le contrôle de prestations des membres du groupement.

La rémunération du mandataire est réputée incluse dans sa part d'honoraires / la rémunération du mandataire correspond à un X % du montant global des honoraires dus au groupement par le Client.

ARTICLE 3: HONORAIRES

La répartition des honoraires entre les membres du groupement figure dans le tableau annexé au contrat principal / figure dans le tableau annexé aux présentes et fait apparaître la part d'honoraires correspondant à la rémunération du mandataire (le cas échéant).

Les membres du groupement conviennent que dans les hy-

pothèses de passation d'un avenant au contrat principal, qui porterait sur des compléments ou modifications d'études ou de prestations, la répartition des honoraires complémentaires attribués à ce titre se fera au regard de la répartition des prestations auxquelles elles correspondent.

ARTICLE 4: PÉNALITÉS ET FRAIS

Les pénalités éventuelles appliquées par le Client en application du contrat (retards ou dépassement de budget), seront imputées au(x) membre(s) responsable(s) de la faute s'il n'y a pas de doute sur leur implication, dans le cas contraire, ces pénalités seront affectées à l'ensemble des intervenants au prorata de leurs honoraires pour la phase de mission correspondante.

ARTICLE 5: ASSURANCES

Les membres du groupement s'engagent à souscrire les assurances nécessaires pour couvrir leurs responsabilités telles qu'elles découlent des prestations et rôles qu'elles sont appelées à assumer dans le cadre du contrat principal.

ARTICLE 6: RESPONSABILITÉS

Cas de groupement conjoint :

Chaque membre assume les seules responsabilités qui découlent et résultent de la part de mission et des prestations qui lui sont attribuées conformément au tableau de répartition annexé au contrat principal.

Cas de groupement solidaire :

Bien que les membres du groupement soient tenus solidairement responsables envers le Client de la bonne exécution de l'ensemble des missions incombant au groupement prestataire, il est expressément convenu entre elles que, dans leurs rapports, chacune d'elle assure, individuellement et exclusivement l'entière responsabilité de ses propres missions et prestations conformément au tableau de répartition annexé au contrat principal.

ARTICLE 7: PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L'auteur, au sens des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, du projet du contrat / du marché principal est il demeure titulaire de l'ensemble de ses droits non cédés au Client sur l'œuvre et en tout état de cause de ses droits moraux.

Il est convenu entre les membres du groupement que chacun d’eux pourra utiliser l’image de l’œuvre, à titre de référence et à des fins non commerciales, sous réserve d’indiquer expressément le nom de l’auteur.

ARTICLE 8: DÉFAILLANCES

8.1 En cas de défaillance du mandataire, après mise en demeure de satisfaire à ses obligations de mandataire, restée infructueuse après un délai de 30 jours, ce dernier pourra être révoqué de sa fonction à l’unanimité de tous les autres membres du groupement.

Le mandataire, défaillant uniquement dans ses fonctions de mandataire, demeurera néanmoins cocontractant du Client pour la part des missions qui lui incombe selon le contrat / le marché principal et les répartitions en annexe.

8.2 En cas de défaillance d’un des membres du groupement quelle qu’en soit la raison et bien qu’il ne se trouve pas déchargé des obligations découlant du marché principal et des présentes, après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, l’ensemble des tâches restant à réaliser en application du marché principal et des présentes sera confié à un tiers ou à un autre membre de l’équipe de maîtrise d’œuvre, choisi par le Mandataire en accord avec le Client afin de ne pas mettre en péril les intérêts des autres membres.

Le cocontractant défaillant supportera les frais supplémentaires résultant de ce fait et, le cas échéant, sera responsable de tous dommages et intérêts entraînés directement ou indirectement par sa défaillance.

ARTICLE 9: FIN DE CONVENTION

La présente convention prend fin à la date soit de fin du parfait achèvement soit de résiliation du marché principal, et après solde des honoraires.

ARTICLE 10: CONTESTATIONS

Les parties s’engagent à tenter de résoudre à l’amiable les litiges portant sur l’exécution de la présente convention.

A défaut d’accord, ceux-ci seront portés devant le Tribunal...

CONSORTIUM AGREEMENT

This agreement is established between associated Consultants party to the Appointment/Agreement entered into with the Client /for the design and construction of

ARTICLE 1: OBJECT

This Consortium Agreement sets out and determines the relations between the associated Consultant Consortium Members party to the aforementioned Appointment/Agreement, to carry out of their obligations towards the Client within the scope of this Appointment/Agreement.

Consortium Members as associated Consultants, and if required, as Representative, undertake to apply in good faith, all their skills and resources to provide the services and the functions the object of the Appointment/Agreement, jointly and individually as he/she is concerned.

This Agreement does not create a *de facto* company by default between its members.

ARTICLE 2: REPRESENTATIVE

X, is the Representative of the Consortium.

As such, beyond his/her duties, the appointments and the specific services attributed to him/her in application of the schedule annexed to the Client-Consultant Agreement, he/she will act as the sole and unique spokesman/woman of Consortium Members in dealings with the Client.

Accordingly, any correspondence and transmission issued by the Consortium or one of its members shall be sent by the representative.

Conversely, the Client shall send to the Representative any correspondence and transmission for the attention of the Consortium or one of its Members.

Option 1

The Representative co-ordinates the services of the Consortium Members.

The Representative proposes and negotiates with the Client any

amendments to the Client-Consultant Appointment/Agreement. The Representative informs Consortium Members of his/her actions.

Option 2

The Representative supervises the services provided by Consortium Members.

The Representative’s fee is considered to be included in his/her share of the fees/the Representative’s fee corresponds to X % of the total amount of fees due to the Consortium by the Client.

ARTICLE 3: FEES

The breakdown of fees between Consortium Members appears in the schedule appended to the Client-Consultant Appointment/ shown in the schedule appended to this Agreement and records the fee share that correspond to the payment of the Representative (if required).

Consortium Members agree that in the case of an amendment to the Client-Consultant Appointment, which concern additional or the revision of studies or services, the share of the additional fees awarded as such shall be attributed in accordance the breakdown of the respective services.

ARTICLE 4: PENALTIES AND EXPENSES

The any penalties applied by the Client in application of the Client-Consultant Appointment (delays or budget over-runs), shall be attributed to the Member(s) responsible for the fault if there is no doubt as to their responsibility. Otherwise, these penalties shall be allocated to all the members *pro rata* to their fees for the corresponding Work Stage.

ARTICLE 5: INSURANCES

Consortium Members agree to take out the insurances required to cover their liabilities that ensue from the services and functions they are called upon to perform within the scope of the Client-Consultant Appointment.

ARTICLE 6: LIABILITIES

Joint Consortium :

Each member assumes only the liabilities which ensue and result

from the Client-Consultant Agreement and those services which are attributed to him/her according to the Schedule of Services breakdown appended to the Client-Consultant Agreement.

Joint and Several Liability Consortium :

Although Consortium Members are considered to be jointly liable to the Client for the performance of all services carried out by the consultancy consortium, it is expressly agreed between Members that, in their relations, each ensures individually and exclusively full liability for his/her own appointment and services according to the Schedule of Services breakdown appended to the Client-Consultant Agreement.

ARTICLE 7: INTELLECTUAL PROPERTY

Under the provisions of the French Code of Intellectual Property, is the author of the project in the Client-Consultant Agreement/Appointment. He/she remains the holder of all rights ceded to the Client of the work and, in any case, his/her moral rights.

Consortium Members agree that each member can use images of the Works, as a project reference and for non-commercial purposes, subject to indicating expressly the name of the author.

ARTICLE 8: DEFAULTS

8.1 In case of default by the Representative, after a formal request to meet his/her Representative obligations remains unanswered after a period of 28 days, the Representative can be dismissed from his/her function by the unanimous vote of the other Consortium Members.

The Representative, defaulting only in his/her Representative function, will remain nevertheless associated consultant of the Client for the part of the Client-Consultant Agreement attributed to him/her in accordance with the Client-Consultant Agreement/Construction Contract and the appended breakdown.

8.2 In case of default of a Consortium Member for whatever reason, and although he/she is not released from the obligations ensuing from the Client-Consultant Agreement and from this Consortium Agreement, after a formal request remains unanswered during a period of 28 days, all duties yet to be carried in application of the Client-Consultant Agreement and this Consortium Agreement shall be confided to a third party or to another member of

the Consortium, chosen by the Representative in agreement with the Client so as to not jeopardise the interests of other Consortium Members.

The defaulting Member shall bear the additional expenses that result, and if required, shall be liable for any damages incurred directly or indirectly by his/her default.

ARTICLE 9: AGREEMENT END

This Consortium Agreement is terminated either at the date of Final Completion or on termination of the Construction Contract, and after payment of outstanding fees.

ARTICLE 10: DISPUTES

Members agree to try to resolve amicably any disputes during the carrying out of this Agreement.

Failing agreement, these disputes will be settled in the Court ...

ANNEXE 4
Le cautionnement

Définition

Le “cautionnement” fait partie de la catégorie des sûretés personnelles. Son mécanisme se déroule de la manière suivante : “la caution” s’engage envers “le bénéficiaire du cautionnement” à payer la dette du débiteur principal. Ce paiement n’a lieu que dans le cas où “la personne cautionnée” est défaillante.

Cet engagement peut entraîner de graves conséquences pour la caution. La validité du cautionnement est donc subordonnée à l’accomplissement de certaines formalités qui ont pour but de la protéger et de s’assurer qu’elle a conscience de ce à quoi elle s’engage.

La caution s’engage avec le débiteur principal. Elle n’est appelée qu’en cas de défaillance de celui-ci, le cautionnement est donc indiscutablement une sûreté accessoire. La caution peut donc ex-ciper de toutes les exceptions inhérentes à la dette, comme le paiement, la prescription ou la compensation. En revanche, elle

ne peut opposer au débiteur principal les exceptions qui sont purement personnelles. De même l’engagement de la caution ne saurait être supérieur à la dette, telle qu’elle est exprimée dans le cautionnement.

La garantie à première demande

Appelée aussi “garantie autonome”, elle est définie par le Code civil comme étant “l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme à première demande, suivant des modalités convenues”.

Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.

Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.

La garantie à première demande est donc beaucoup plus avantageuse pour son bénéficiaire que ne l’est le cautionnement. En revanche, cette garantie, pour être autonome, ne doit pas faire référence ou avoir pour objet la propre dette du débiteur principal.

Différence entre cautionnement
et garantie à première demande

Le cautionnement et la garantie autonome sont tous deux des sûretés, mais dans le premier cas, pour appeler la caution, il faut prouver la défaillance du débiteur principal. Cette sûreté est donc accessoire puisqu’elle n’a pour objet que la dette du débiteur principal et selon les conditions qui lient ce débiteur à son créancier. Dans le second cas, la garantie peut être appelée n’importe quand par son bénéficiaire, sans qu’il y ait à prouver quoi que ce soit. En effet, sauf fraude ou collusion, le garant ne peut refuser de verser la somme en cause à première demande. Ce garant autonome a ensuite la possibilité de se retourner contre le débiteur garanti, d’où la qualification de garantie autonome.

Pratique internationale

La garantie autonome française vient en réalité de la pratique internationale. Cette garantie existe depuis les années soixante-dix, mais n’a été introduite en tant que sûreté au sein du Code civil que par la réforme du 23 mars 2006.

Dans les années soixante-dix, la garantie autonome a remplacé efficacement la pratique du dépôt, qui consistait à placer une

somme sur un compte à la demande du cocontractant étranger, qui pouvait le récupérer en cas de défaillance du débiteur de l'obligation. Ce mécanisme avait le tort de bloquer de considérables sommes d'argent, inutilisables par leurs propriétaires. La pratique internationale a donc instauré la garantie autonome qui offre la même sécurité au bénéficiaire puisque celui-ci est payé à première demande sans qu'on puisse lui opposer d'exception autre que la fraude ou l'abus. De plus, cela permet au débiteur garanti de disposer de son argent tant que durent les relations contractuelles.

La garantie à première demande se présente donc comme le mécanisme international par excellence.

ANNEXE 5

Lexique français-anglais

French-English Glossary

Les contrats	Agreements
Acompte	Advance payment
Contrat d'architecte (de maîtrise d'œuvre)	Architect's appointment
Éléments de mission	Scope of Services
Honoraires	Fees
Maître d'ouvrage	Client/Employer
Maître d'œuvre	Architect
Groupement	Consortium

Les contrats de construction	Construction Contracts
Période de rétention	Defects liabilty period
Pénalités de retard	Liquidated and ascertained damages
Marché à forfait	Lump sum contract
Décompte définitif	Final certificate

Eléments de mission	Scope of Services
Assistance aux opérations de réception	Assistance with hand over
Avant-projet sommaire	Schematic Design
Avant-projet définitif	Design Development
Direction de l'exécution des marchés de travaux	Contract Administration
Dossier de consultation des entreprises (DCE)	Tender File
Dossier de demande de permis de construire	Planning Application File

Dossier des ouvrages exécutés	As-built File
Etudes préliminaires	Outline Proposals
Mise au point des marchés de travaux	Building Contract Documentation Update
Programme	Project Brief
Visa des études d'exécution	Construction Documentation Review

Missions complémentaires	Additional services
Demande de permis de démolir	Demolition Application
Dossier quantitatif des ouvrages	Bill of Quantities
Etudes d'exécution	Construction Documentation
Etudes de synthèse	Construction Co-ordination
Relevés/diagnostics	Existing Conditions Drawings/Surveys

Corps d'état (LOTS)	Separate Trades
Béton (armé)	(Reinforced) concrete
Charpente	Carpentry
Charpente métallique	Structural steelwork
Electricité	Electricity
Gros œuvre	(Building) structure/fabric
Lots techniques	Building services
Maçonnerie (brique/parpaing/tuiles)	Masonry (brick/blockwork/tiles)
Menuiserie	Joinery
Métallerie	Sheetmetal work
Peinture	Painting
Plomberie	Plumbing
Préliminaires	Preliminary items
VRD (voirie et réseaux divers)	External works
Vitrerie	Glazing
Second œuvre	Finishing trades

BET (Bureau d'études techniques)	Consultant Engineer(s)
Géomètre	Land Surveyor
Ingénieur de structure	Structural Engineer
Ingénieur de fluides, électricité	Building Services Engineer
Mètreur/économiste de bâtiment	Quantity Surveyor/Cost Consultant

Urbanisme	Planning
Alignement	Alignment
Banlieue	Suburb
COS (coefficient d'occupation des sols)	Plot ratio
Limitation de hauteur	Height limitation
PLU/POS (plan d'occupation des sols)	Land use plan
Mobilier urbain	Street furniture
Pôle d'échange (multimodal)	Transportation hub
Ville nouvelle	New town
Réaménagement	Regeneration
Recul	Setback
Requalification d'une zone	Regeneration
Schéma directeur	Master plan

Les dessins	Drawings
CAO/DAO	CAD
Calque	Tracing paper
Concours d'architecture	Architectural competition
Coupe	Section
Croquis	(Rough) Sketch
Detail	Detail
Descriptif	Specification
Echelle	Scale
Esquisse	Outline proposal
Façade	Elevation

Format	Format
Plan de masse	Site plan
Point nord	North point
Plan de situation	Location plan
Plan (RDC/étage/type/toiture)	Plan (ground floor/1st floor/typical floor/roof)
Plan d'exécution	Production (working/construction) drawing
Plan de recolement	As-built drawings
Surface	Area
Volume	Volume
Sigles	Acronyms
Chauffage, ventilation et climatisation	HVAC (heating, ventilation and air-conditionning)
Partenariat Public Privé (PPP)	PFI (Private Finance Initiative)
MEP	Mechanical electrical and plumbing (US)
M & E	Mechanical and electrical (UK)
Shon	NFA (nett floor area)
Shob	GFA (gross floor area)
Faux amis!	False Friends!
Assurance	Insurance
Conception/études	Design/studies
Exécution	Construction
Planning	Timetable
Proposition	Proposal
Urbanisme	Planning

Remerciements de l'AFEX

Cet ouvrage est le fruit d'un travail collectif, dans l'esprit de la collection Guide Export de l'AFEX. Le voici aujourd'hui publié à l'issue de nombreuses séances de travail pour lui donner forme, en échafauder la trame et en faire mûrir les contenus. Les échanges qui l'ont engendré ont permis de confronter les stratégies, comparer les retours d'expérience, de rebondir pour faire aboutir des propositions, et mieux pointer – pour y remédier – les carences des contrats d'inspiration anglo-américaine généralement proposés aux maîtres d'œuvre français par leurs clients étrangers.

Que les participants à ce travail imposant soient aujourd'hui remerciés.

Je tiens d'abord à remercier particulièrement Laurent-Marc Fischer qui a porté depuis l'origine l'intention, l'ambition et le pilotage de ce guide. Laurent-Marc a mobilisé toute son énergie pour faire aboutir cet ouvrage ambitieux, d'esprit confraternel, dont la publication vient couronner des mois de travail. Que le présent guide soit à la hauteur de son investissement.

Des remerciements tout particuliers à Maître Michel Huet ainsi qu'à Maître Anne-Marie Bellenger et à Audrey Houte pour leur collaboration à la rédaction du guide. Leur grande connaissance des mécanismes de négociation et des pratiques contractuelles en vigueur à l'international a été particulièrement utile pour éclairer le lecteur sur les points à privilégier, et essentielle pour libeller les clauses juridiques. Sans leur aide précieuse, l'ouvrage n'aurait pas eu cette justesse d'écriture.

Les excellentes contributions sur les assurances de Michel Klein et de Jean-Michel Savin, de la Mutuelle des architectes français, doivent être aussi saluées.

L'équipe de l'AFEX s'est, bien sûr, fortement mobilisée et ce capital d'expériences n'aurait pas pu être exploité sans le travail de coordination mené par Stéphane Lutard qui n'a pas ménagé sa peine pour donner corps à l'ouvrage. Ce guide n'aurait également pas pu voir le jour sans le dynamisme et le savoir-faire de la Secrétaire générale de l'AFEX, Madeleine Houbart.

Mes remerciements vont également aux différents partenaires institutionnels qui ont bien voulu soutenir la réalisation du guide. Partenaire de l'association depuis sa création, la Direction Générale des Patrimoines du Ministère de la Culture et de la Communication représentée par Bruno Favel, Chef du Département des Affaires Européennes et Internationales, et Véronique Dez, qui nous ont une nouvelle fois apporté leur concours et leur appui. Je remercie également la Direction des Affaires Européennes et Internationales du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, Bruno Fulda, Gilles David et Anaïs Jacquel sans qui ce guide n'aurait également pas pu voir le jour.

Merci aussi à Frédéric Lenne et au Groupe Moniteur, notre nouveau partenaire pour l’édition des guides AFEX.

Que soient également remerciés Isabelle Damay et Nicholas Harding pour la traduction en anglais des exemples de clauses, et Jean-Jacques Tissier, pour ses commentaires judicieux et avisés lors des différentes relectures de l’ouvrage.

Marc Daufresne, Arch. dplg
Secrétaire de l’AFEX

L’**AFEX** remercie aussi :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| • Réda Amalou | • Eric Dussiot |
| • Roueida Ayache | • Marie Gancel |
| • Jérôme Bataille | • Pascal Gontier |
| • Sylvain Bélivier | • Didier Guynet |
| • Dominique Boré | • Stéphanie Ledoux |
| • Pierre Bourgin | • Jean Robert Mazaud |
| • Alain Bretagnolle | • Thierry Melot |
| • Gilles Castan | • Cécile Pinatel |
| • Céline Cioni | • Isabelle Moreau |
| • Isabelle Chlabovitch | • Thomas Richez |
| • Bertrand de Lagarde | • Martin Robain |
| • Joëlle Delapierre | • Philip Ridgway |
| • Corinne Dresco | • Céline Sadou |
| • Jean-Luc Dumesnil | • Ray Spano |

Cet ouvrage est dédié à deux administrateurs disparus en 2010,
Jean-Marie Charpentier, un précurseur en Chine
qui sut l’importance d’un contrat,
et **Eric Martin** qui fut un grand Trésorier de l’AFEX.

L'AFEX

Association loi 1901

24, place des Vosges 75003 Paris

01 42 76 08 10

afex@afex.fr

www.afex.fr

Madeleine Houbart, Secrétaire générale

Stéphane Lutard, Chargé de mission

conception graphique et photographie nicolasguilbert.com

EDIPRO>PRINTREFERENCE,

122 Rue Edouard Vaillant - 92300 - LEVALLOIS-PERRET

EAN 978-2-281-19509-5

Dépot légal : mai 2011

L'AFEX en 10 points

L'AFEX, Architectes Français à l'Export, pour ses 200 membres et au-delà, c'est :

- Un outil de promotion nationale et internationale de l'architecture française et de ses acteurs
- Un réseau de partage d'expériences : AFEX-Café, Petits-déjeuners export, colloques, groupes d'actions
- Une réponse quotidienne aux questions des architectes et de la maîtrise d'œuvre sur l'export
- Des informations sur les concours, les appels d'offres internationaux, les aides à l'export
- Une mise en relation avec des clients étrangers à la recherche d'expertise française
- Un soutien à l'organisation des agences : outils de communication, formation, certification, développement durable...
- L'édition de guides export : Construire en Chine ; Construire au Moyen-Orient ; Construire pour un développement durable ; Contrats export : Négocier et bâtir en dix points
- L'animation de colloques et salons à travers le monde : Pékin, Le Caire, Berlin, Varsovie, Bahreïn, Singapour, Doha, Djedda, Saint-Petersbourg, Ho Chi Minh Ville, Chongqing, Venise, Alger, Constantine, Casablanca, Chengdu, Wuhan, Sao Paulo ... mais aussi une présence annuelle au MIPIM de Cannes
- L'organisation du Grand Prix de l'architecture française dans le monde qui distingue tous les deux ans à la Biennale de Venise la réalisation d'un architecte français à l'étranger
- La production d'expositions : Visions françaises à Pékin, Shanghai & Chongqing ; La ville projetée à la Biennale de Sao Paulo, à Pékin & Shenyang ; Ailleurs, architectures françaises dans le monde à Venise, Paris, Bordeaux, Athènes...

L'AFEX, c'est aussi un travail permanent avec les grands partenaires institutionnels : Ministère de la culture et de la communication, Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Ministère des affaires étrangères et européennes, Conseil national de l'ordre des architectes, Ubifrance, Missions économiques, Coface, Ademe, Pexé, Institut français.

À QUELLES ÉTAPES DU CONCOURS LE CANDIDAT PEUT-IL AVOIR UNE INFLUENCE SUR LE CONTENU DU MARCHÉ ?



Avis de concours

Période de questions / réponses, essentielle dans la détermination du programme, son adéquation avec l'enveloppe financière



Négociation

Porte sur les éléments propres à l'opération :

- les clauses contractuelles (délais d'études, taux de tolérance...)
- la proposition financière du maître d'œuvre

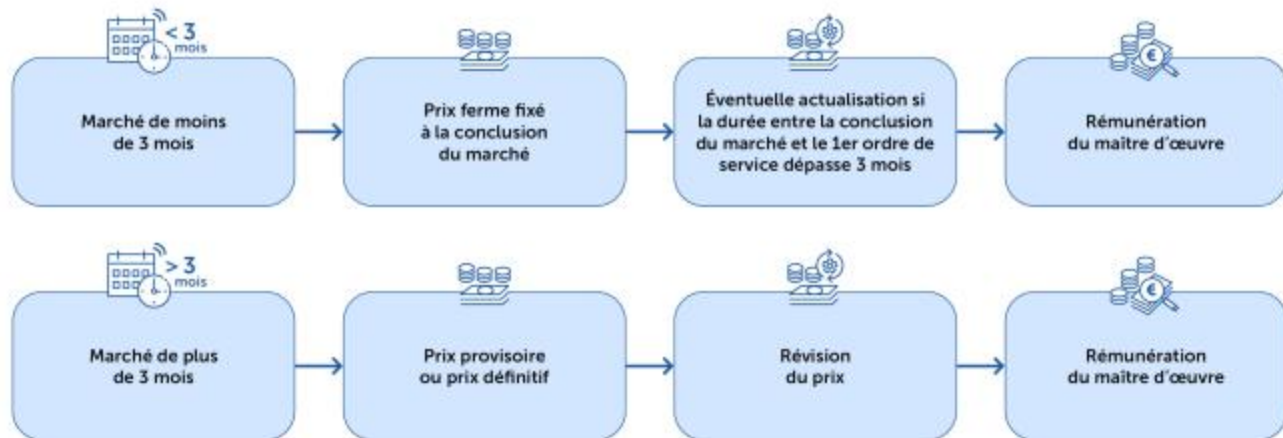




SCHÉMA DÉCOMPTE FINAL (CCAG MOE)

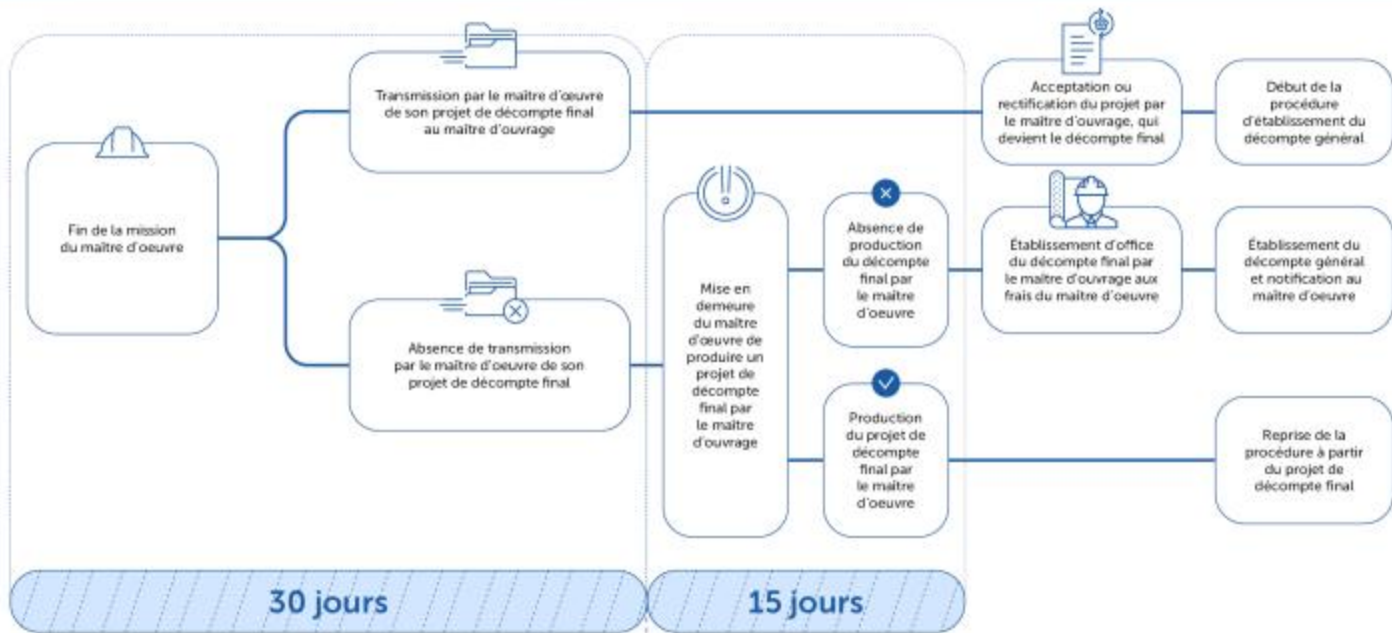


SCHÉMA DÉCOMPTÉ GÉNÉRAL (CCAG MOE)

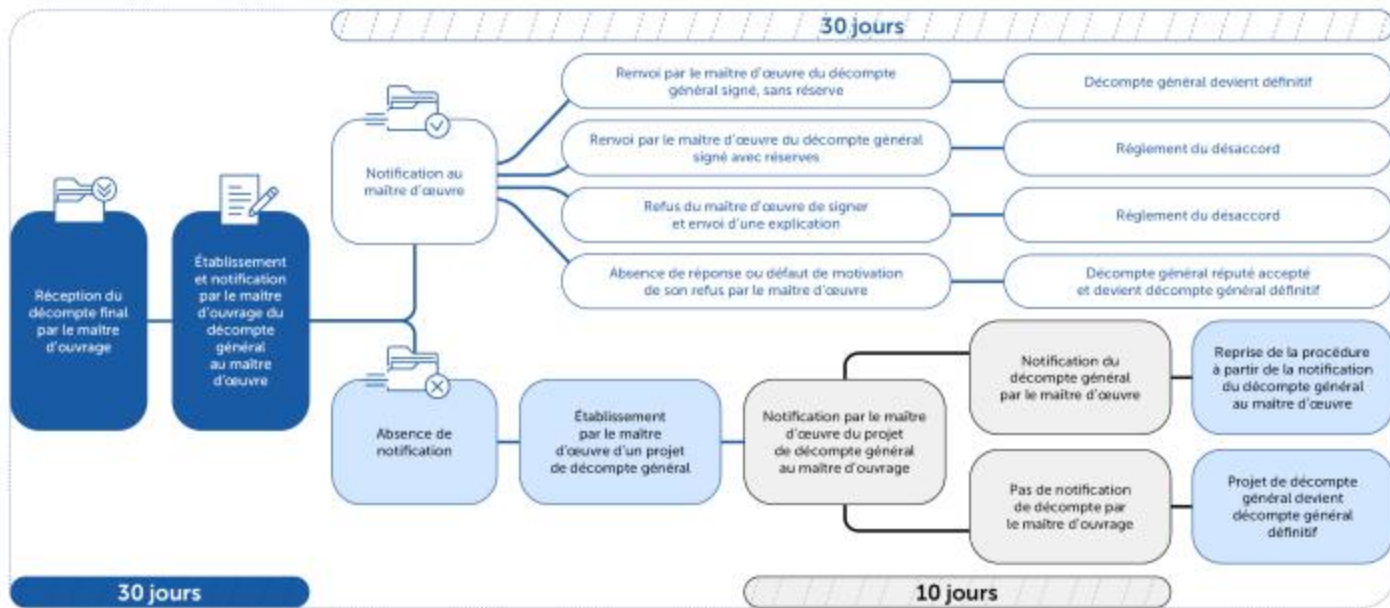


TABLEAU COMPARATIF CCMI ET CONTRATS VOISINS

	CCMI	Contrat de promotion immobilière	Marché de travaux	Contrat de maîtrise d'œuvre
Contrat réglementé	Oui (CCH, art. L. 231-2 et suivants)	Oui (CCH, art. L. 221-1 et suivants)	Non	Non
Objet	Uniquement pour la construction d'une maison individuelle comprenant au plus 2 logements	Selon le programme de construction défini par le maître d'ouvrage	Selon le programme de construction défini par le maître d'ouvrage	Selon le programme de construction défini par le maître d'ouvrage
Mission du titulaire	Réalisation des travaux, avec ou sans fourniture de plan	Conception, travaux, gestion opérationnelle, administrative et financière	Réalisation des travaux	Conception et direction de l'exécution des travaux
À prix et délais convenus	Oui	Oui	Selon la nature de l'engagement	Non
Risque de requalification en CCMI			Si le titulaire réalise tous les travaux ou au minimum les travaux de gros-œuvre, hors d'eau et hors d'air en vue de construire une maison individuelle	Si le titulaire fait le choix des entreprises en vue de construire une maison individuelle sans proposer plusieurs entreprises au maître d'ouvrage
Qualité de constructeur du titulaire	Oui (C. civ., art. 1792-1)	Oui il doit notamment souscrire une assurance de constructeur non réalisateur (CNR) pour son propre compte et une assurance dommages ouvrage (DO) pour le maître de l'ouvrage. (CCH, art. L. 221-1)	Oui (C. civ., art. 1792-1)	Oui (C. civ., art. 1792-1)

ORGANIGRAMME DES RELATIONS CONTRACTUELLES

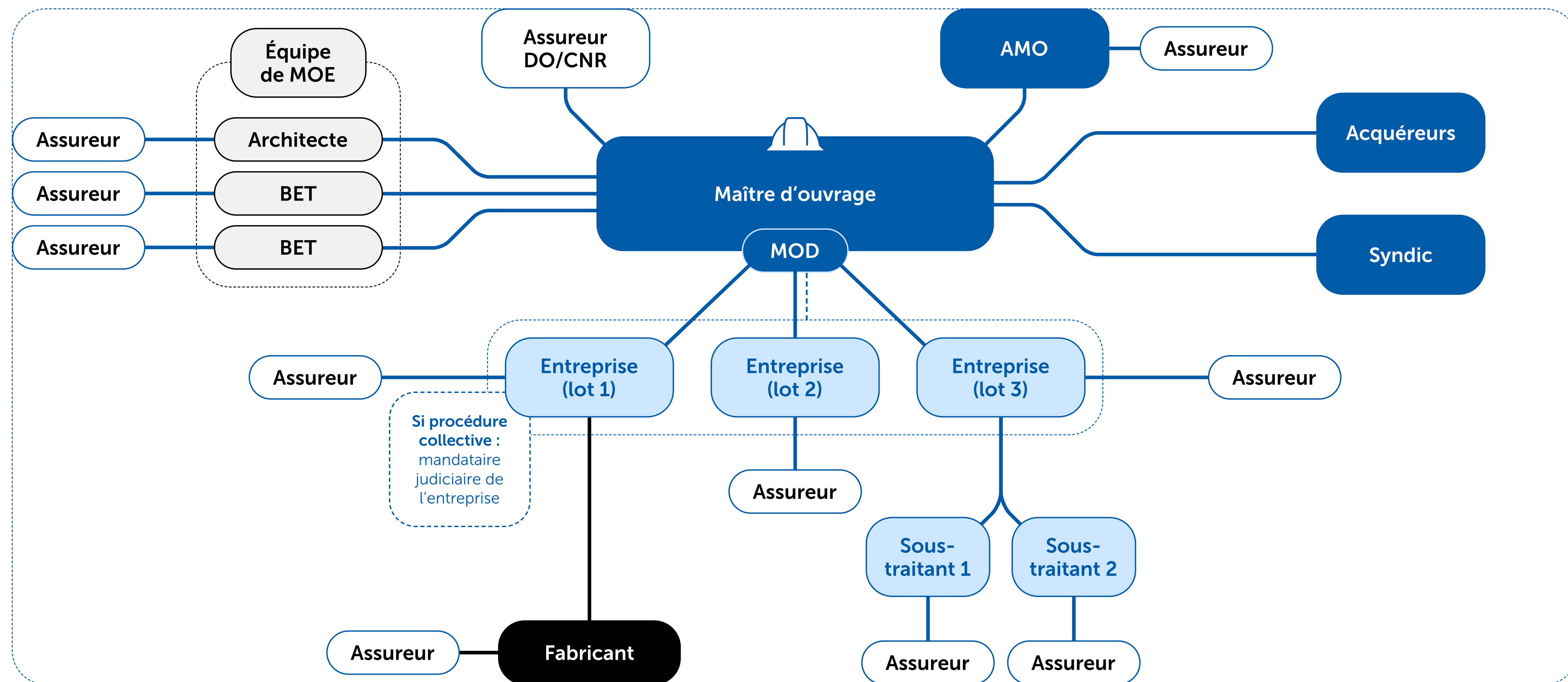


TABLEAU CHRONOLOGIQUE MISSIONS GÉOTECHNIQUE VS MOE

Articulation loi MOP / norme NF P94-500

Cas d'une mission loi MOP de base seule

Maitrise d'œuvre (loi MOP - Juillet 1985)	Ingénierie géotechnique (missions selon norme NF P94-500 novembre 2013)	
	À la charge du Maître d'Ouvrage	
Avant désignation de MOE	Étude géotechnique préalable (G1) (si bâtiment neuf)	Diagnostic géotechnique (G5) (si projet de réhabilitation)
ESQUISSE si bâtiment neuf	Étude géotechnique préalable (G1)	
DIAGNOSTIC si projet de réhabilitation	Diagnostic géotechnique (G5)	
APS / APD	Étude géotechnique de conception (G2) Phase avant-projet (AVP)	
PRO	Étude géotechnique de conception (G2) Phase projet (PRO)	
DCE / ACT	Étude géotechnique de conception (G2) Phase DCE/ACT*	
RÉALISATION		
	À la charge du maître d'ouvrage	À la charge de l'entreprise
EXÉCUTION EXE / VISA		Étude et suivi géotechniques d'exécution (G3). Phase Étude et Phase Suivi, toutes deux interactives
VISA	Supervision géotechnique d'exécution (G4). Phase Supervision de l'étude d'exécution (interactive avec la phase Supervision du suivi d'exécution)	Étude et suivi géotechniques d'exécution (G3). Phase Étude (en interaction avec la phase Suivi)
Direction de l'Exécution des Travaux Assistance aux Opérations de Réception des travaux	Supervision géotechnique d'exécution (G4). Phase Supervision du suivi d'exécution (interactive avec la phase Supervision de l'étude d'exécution)	Étude et suivi géotechniques d'exécution (G3). Phase Suivi (en interaction avec la phase Étude)

(*) À l'issue de la phase ACT, les évolutions géotechniques ne peuvent concerner que la réduction des risques résiduels par des études d'adaptation ou d'optimisation. Les variantes, si elles existent, doivent être étudiées en phase ACT.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ATTESTATIONS SUCEPTIBLES D'ÊTRE ÉTABLIES PAR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE

Au dépôt de la demande de permis de construire				
Type d'attestation	Origine légale	Champ d'application	Contenu de l'attestation	Qualification requise
Attestation de prise en compte des risques naturels et technologiques (PPRNT)	CCH, art. L. 122-8-1	À joindre lorsque la construction projetée est subordonnée, en application des articles L. 132-1 ou L. 133-2 du CCH, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvé, ou rendu immédiatement opposable en application de l'article L. 562-2 du Code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant de déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation.	Certifie la réalisation de l'étude préalable et atteste que le projet prend en compte les risques naturels et technologiques au stade de la conception.	Etablie par l'architecte en charge de la conception du projet ou par un expert.
Attestation du respect des règles de construction parasismiques	CCH, art. L. 122-8 et R. 122-36 ; C. urb., art. R. 122-36	À joindre en cas de travaux de construction ou de rénovation portant sur un bâtiment : - appartenant aux catégories d'importance II, III et IV et situé dans les zones de sismicité 3, 4 et 5 ; - appartenant aux catégories d'importance III et IV et situé dans la zone de sismicité 2.	Atteste que le projet respecte, au stade de la conception, les règles de construction parasismiques.	Établie par l'un des professionnels qualifiés visés à l'article L. 122-8 du CCH : par tout constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil pour les maisons individuelles (architecte, bureau d'étude, etc.) et par un contrôleur technique dans tous les autres cas.
Attestation du respect des règles relatives aux risques cycloniques	CCH, art. L. 122-8	À joindre en cas de travaux de construction ou de rénovation importants sur la structure de bâtiments situés dans les territoires des collectivités de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte.	Atteste que le projet respecte, au stade de la conception, les règles relatives aux risques cycloniques.	Établie par l'un des professionnels qualifiés visés à l'article L. 122-8 du CCH : par tout constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil pour les maisons individuelles (architecte, bureau d'étude, etc.) et par un contrôleur technique dans tous les autres cas.
Attestation sur le respect de la réglementation thermique	CCH, art. R. 122-22	À joindre en cas de travaux de construction ou d'extension de bâtiments existants soumis à permis de construire et mentionnés à l'article R. 172-10 du CCH : établissements d'accueil de la petite enfance ; zone d'hébergement des bâtiments d'enseignement secondaire ; bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ; hôtels ; restaurants ; commerces ; gymnases et salles de sports, y compris vestiaires ; établissements de santé ; établissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; aéroports ; tribunaux, palais de justice ; bâtiments à usage industriel et artisanal.	Atteste que le maître d'ouvrage a respecté ou fait respecter par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, la réglementation thermique RT 2012.	Établie par le maître d'ouvrage ou par le maître d'œuvre chargé d'une mission de conception (arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de respect de la réglementation thermique pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments).
Attestation sur le respect des exigences de performance énergétique et environnementale	CCH, art. L. 122-7 et R. 122-24-1	À joindre en cas de travaux de construction ou d'extension de bâtiments existants situés en France métropolitaine soumis à permis de construire et mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 du CCH : bâtiments d'habitation, de bureaux et d'enseignement primaire et secondaire ainsi que les parcs de stationnement qui leur sont associés, constructions temporaires et habitations légères de loisirs dispensées de démarches d'urbanisme.	Atteste que le maître d'ouvrage a respecté ou fait respecter par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les exigences de performance énergétique et environnementale de la RE 2020.	Établie par le maître d'ouvrage ou par le maître d'œuvre si le maître d'ouvrage est chargé d'une mission de conception (arrêté du 9 décembre 2021 relatif aux attestations de respect des exigences de performance énergétique et environnementale).

En fin d'opération				
Type d'attestation	Origine légale	Champ d'application	Contenu de l'attestation	Qualification requise
Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT)	C. urb., art. L. 462-1 et R. 462-1 à R. 462-10	À l'achèvement de travaux de construction, démolition ou d'aménagement soumis à une autorisation d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager, déclaration préalable)	Atteste que les travaux sont achevés et conformes à l'autorisation d'urbanisme.	Elle est signée par le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme ou par l'architecte ou l'agréé en architecture dans le cas où il a dirigé les travaux.
Attestation de respect de la réglementation thermique (RT 2012)	CCH, art. R. 122-24 ; C. urb., art. R. 462-4-1	À joindre à la DAACT en cas de travaux de construction ou d'extension de bâtiments existants soumis à permis de construire et mentionnés à l'article R. 172-10 du CCH : établissements d'accueil de la petite enfance ; zone d'hébergement des bâtiments d'enseignement secondaire ; bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ; hôtels ; restaurants ; commerces ; gymnases et salles de sports, y compris vestiaires ; établissements de santé ; établissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; aérogares ; tribunaux, palais de justice ; bâtiments à usage industriel et artisanal.	Si le maître d'œuvre de l'opération de construction est chargé d'une mission de conception et d'exécution, le maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la prise en compte par le maître d'œuvre de la réglementation thermique RT 2012. Si la mission confiée au maître d'œuvre se limite à la conception ou si le maître d'ouvrage n'a pas désigné de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a respecté la réglementation thermique RT 2012.	Établie, après visite sur site, par l'un des professionnels qualifiés visés à l'article R. 122-25 du CCH : contrôleur technique ou architecte ou bureau d'étude agréé ou organisme de certification sous convention avec le ministère chargé de la construction pour tous types de bâtiments ; un diagnostiqueur DPE dans le cas de maisons individuelles ou accolées.
Attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale (RE 2020)	CCH, art. L. 122-9 et R. 122-24-3 ; C. urb., art. R. 462-4-1	À joindre à la DAACT en cas de travaux de construction ou d'extension de bâtiments existants situés en France métropolitaine soumis à permis de construire et mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 du CCH : bâtiments d'habitation, de bureaux et d'enseignement primaire et secondaire ainsi que les parcs de stationnement qui leurs sont associés, constructions temporaires et habitations légères de loisirs dispensées de démarches d'urbanisme.	Le maître d'ouvrage fournit un document attestant qu'il a respecté ou fait respecter par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception et d'exécution, les exigences de performance énergétique et environnementale de la RE 2020.	Établie, après visite sur site, par l'un des professionnels qualifiés visés à l'article R. 122-25 du CCH : contrôleur technique ou architecte ou bureau d'étude agréé ou organisme de certification sous convention avec le ministère chargé de la construction pour tous types de bâtiments ; un diagnostiqueur DPE dans le cas de maisons individuelles ou accolées.
Attestation du respect de la réglementation thermique en cas de travaux de rénovation énergétique	CCH, art. R. 122-26 et R. 122-27 ; C. urb., art. R. 462-4-2	À joindre à la DAACT en cas de travaux de rénovation énergétique visés aux articles R. 173-2 et R. 173-3 du CCH et soumis à permis de construire.	Certifie à l'achèvement des travaux que les éléments effectivement mis en œuvre dans le bâtiment respectent la réglementation thermique applicable.	Établie par l'un des professionnels qualifiés visés à l'article R. 122-28 du CCH : contrôleur technique ou architecte ou bureau d'étude agréé ou organisme de certification pour tous types de bâtiments ; un diagnostiqueur DPE dans le cas de maisons individuelles ou accolées.
Attestation du respect des règles concernant l'acoustique	C. urb., art. R.462-4-3 ; CCH, art. L. 122-10 et R. 122-32	À joindre à la DAACT en cas de travaux de construction, extension ou surélévation de bâtiments d'habitation situés en France métropolitaine soumis à permis de construire suivants : les bâtiments collectifs ; les maisons individuelles non-accolées implantées dans les secteurs situés au voisinage d'infrastructures classées en ou implantées dans les zones classées des plans d'exposition au bruit ; les maisons individuelles accolées ou contiguës à un local d'activité ou superposées à celui-ci lorsqu'elle font l'objet d'un même permis de construire.	Certifie à l'achèvement des travaux que les éléments effectivement mis en œuvre dans le bâtiment respectent la réglementation acoustique. L'attestation est établie notamment sur la base de constats effectués en phases études et chantier et de mesures acoustiques réalisées sur place à la fin des travaux de construction par échantillonnage.	Établie par l'un des professionnels qualifiés visés à l'article L. 122-12 du CCH : un contrôleur technique agréé, un bureau d'étude agréé ou un architecte. Ces personnes ou organismes doivent avoir contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.

Attestation du respect des règles concernant l'accessibilité	C. urb., art. R.462-4-3 ; CCH, art. L. 122-10 et R. 122-30	À joindre à la DAACT en cas de travaux de création (construction ou création par changement de destination), extension, surélévation, réhabilitation de bâtiments à usage d'habitation, à usage professionnel, d'établissement recevant du public et d'installations ouvertes au public. Les maisons individuelles construites pour le propre usage du propriétaire ne sont pas concernées.	Certifie à l'achèvement des travaux que les éléments effectivement mis en œuvre dans le bâtiment respectent les règles concernant l'accessibilité PMR.	Établie par l'un des professionnels qualifiés visés à l'article L. 122-12 du CCH : un contrôleur technique agréé, un bureau d'étude agréé ou un architecte. Ces personnes ou organismes doivent avoir contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.
Attestation du respect des règles liées au risque de retrait gonflement des sols argileux	C. urb., art. R. 462-4 ; CCH, art. L. 122-11 et R. 122-38	À joindre à la DAACT en cas de travaux de construction ou rénovation soumis à permis de construire de bâtiments situés dans les zones d'aléa moyen ou fort soumises à un risque de retrait-gonflement des sols argileux (CCH, art. 132-3 IV).	Certifie à l'achèvement des travaux que les éléments effectivement mis en œuvre dans le bâtiment respectent les règles de prévention des risques liés aux terrains argileux.	Établie par l'un des professionnels qualifiés visés à l'article L. 122-12 du CCH : tout constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil pour les maisons individuelles ; un contrôleur technique agréé ou un bureau d'étude agréé dans tous les autres cas. Ces personnes ou organismes doivent avoir contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.
Attestation du respect des règles relatives aux risques sismiques	C. urb., art. R. 462-4 ; CCH, art. L. 122-11 et R. 122-37	À joindre à la DAACT en cas de travaux de construction ou rénovation soumis à permis de construire de bâtiments : - appartenant aux catégories d'importance II, III et IV et situés dans les zones de sismicité 3,4 et 5 ; - appartenant aux catégories d'importance III et IV et situés dans la zone de sismicité 2.	Certifie à l'achèvement des travaux que les éléments effectivement mis en œuvre dans le bâtiment respectent les règles relatives aux risques sismiques.	Établie par l'un des professionnels qualifiés visés à l'article L. 122-12 du CCH : tout constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil pour les maisons individuelles ; un contrôleur technique agréé ou un bureau d'étude agréé dans tous les autres cas. Ces personnes ou organismes doivent avoir contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.
Attestation du respect des règles de prévention des risques cycloniques	CCH, art. L. 122-11 et R. 132-2-1 à R. 132-2-5	À joindre à la DAACT en cas de travaux de construction ou rénovation importants sur la structure soumis à permis de construire de bâtiments situés dans les territoires des collectivités de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte.	Certifie à l'achèvement des travaux que les éléments effectivement mis en œuvre dans le bâtiment respectent les règles de prévention des risques cycloniques.	Établie par l'un des professionnels qualifiés visés à l'article L. 122-12 du CCH : tout constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil pour les maisons individuelles ; un contrôleur technique agréé ou un bureau d'étude agréé dans tous les autres cas. Ces personnes ou organismes doivent avoir contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.
Déclaration fiscale d'achèvement	CGI, art. 1406	À fournir à l'administration fiscale à l'achèvement de travaux de construction, extension, surélévation et en cas de changements d'affectation et d'utilisation de bâtiments.	Informe l'administration fiscale de l'achèvement des travaux. Cette déclaration doit être effectuée dans les 90 jours de l'achèvement des travaux.	Établie par le propriétaire du bien avec l'aide, si besoin, d'un professionnel de son choix.
Déclaration d'achèvement des travaux dans le cadre du dispositif Pinel	CGI, art. 199 novovicies I- C	À fournir à l'administration fiscale en cas d'achat d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement dans un bâtiment d'habitation collectif pour bénéficier d'une réduction d'impôts sur le revenu.	Atteste que le logement a été achevé dans les 30 mois qui ont suivi la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition dans le cas d'un logement acquis en l'état futur d'achèvement, ou la date de l'obtention du permis de construire, dans le cas d'un logement que le contribuable fait construire.	Établie par le propriétaire du logement avec l'aide, si besoin, d'un professionnel de son choix.

Attestation de TVA à taux réduit de 5,5%	CGI, art. 278-0 bis A	À fournir à l'administration fiscale en cas de travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, ainsi que pour les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.	Atteste que les travaux réalisés relèvent du taux réduit de TVA de 5,5%.	Établie par la personne qui fait réaliser les travaux (propriétaire occupant, propriétaire bailleur, locataire, syndicat de copropriétaires, etc.) avec l'aide, si besoin, d'un professionnel de son choix.
Attestation de TVA à taux réduit de 10%	CGI, art. 279-0 bis	À fournir à l'administration fiscale en cas de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien de locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans.	Atteste que les travaux réalisés relèvent du taux réduit de TVA de 10%.	Établie par la personne qui fait réaliser les travaux (propriétaire occupant, propriétaire bailleur, locataire, syndicat de copropriétaires, etc.) avec l'aide, si besoin, d'un professionnel de son choix.
Attestation d'achèvement des travaux dans le cadre d'une vente d'immeuble à construire	CCH, art. R. 261-24	À fournir à l'établissement qui a octroyé la garantie financière d'achèvement lorsque celle-ci a été actionnée pour terminer les travaux dans le cadre d'une vente d'immeuble à construire.	Établi en 3 exemplaires, atteste de l'achèvement des travaux dans le but de mettre fin à la garantie financière d'achèvement.	Établie par un organisme de contrôle indépendant, un homme de l'art ou encore par une personne qualifiée désignée par le juge.
Attestation sur le périmètre des travaux non-dissociables de l'existant	Sans fondement légal	À fournir à l'assureur dommages-ouvrage pour étendre la couverture assurantielle aux ouvrages existants.	Atteste que les ouvrages existants sont totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et sont techniquement indivisibles de celui-ci.	Établie par le souscripteur de la police dommages-ouvrages avec l'aide, si besoin, d'un professionnel de son choix.

TABLEAU INDICATIF DES NIVEAUX DE DÉFINITION

Études	Niveau de définition (CCTP-type de l'Ordre des architectes)
ESQ	Formalisation graphique de la solution préconisée : - plan de masse au 1/500^e - plans des niveaux significatifs établis à l'échelle de 1/500^e avec éventuellement certains détails significatifs au 1/200^e - expression de la volumétrie d'ensemble avec éventuellement une façade significative au 1/200^e
APS	Plans, coupes et élévations des constructions à l'échelle du 1/200^e avec certains détails significatifs au 1/100^e
APD	Formalisation graphique de la solution architecturale préconisée : - plans d'insertion dans l'environnement, de masse et de toitures, aux échelles adaptées au projet - plans, coupes et élévations des constructions à l'échelle du 1/100^e avec certains détails au 1/50^e
	Formalisation graphique des solutions techniques préconisées sur la base des plans architecturaux : - plans de principes des structures et leurs prédimensionnements - tracés unifilaires de réseaux et terminaux au 1/100^e (chauffage, ventilation, plomberie, électricité, etc.) - tracés des réseaux extérieurs
PRO	Documents graphiques (notamment) : - Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de l'ouvrage et de ses abords extérieurs à l'échelle de 1/50^e, incluant les plans ou schémas des ouvrages de second œuvre, ainsi que les détails significatifs de conception architecturale à une échelle variant de 1/20^e à 1/2 - Plans des fondations, des ouvrages d'infrastructure, y compris terrassements généraux, tracés des canalisations enterrées, et de structure, avec principaux diamètres, dimensionnement et niveaux du 1/100^e au 1/50^e des fondations superficielles et profondes (ouvrages principaux), plans des différents niveaux du 1/100^e au 1/50^e - Plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire avec prédimensionnement des machineries diverses, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux au 1/100^e - Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, précisant les tracés des principaux chemins de câbles, l'implantation des tableaux et appareillages du 1/100^e au 1/50^e

TABLEAU DES DIFFÉRENTES MISSIONS DE DIAGNOSTIC SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CONFIÉES À L'ARCHITECTE

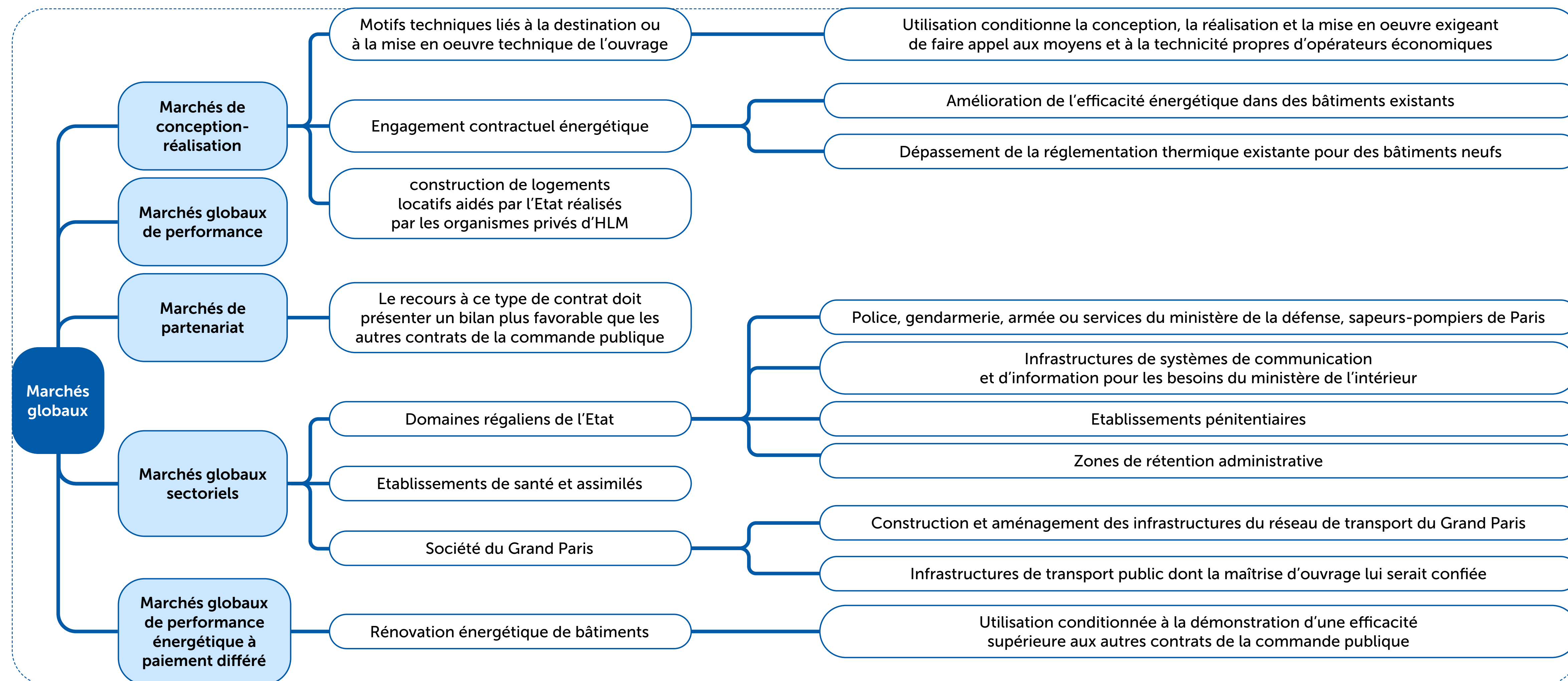
Intitulé de la mission	Origine légale	Champ d'application	Contenu de la mission	Qualification et assurance requises
Dossier de diagnostic technique unique (regroupe en un seul document l'ensemble des diagnostics obligatoires)	CCH, art L. 271-4 à L. 271-6 et R. 271-1 à D. 271-5, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art 3-3 ; CCH, art. L. 731-1 à L. 731-5	À l'occasion de la vente, la location de biens immobiliers ou la mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de 10 ans.	Inventaire complet et précis des désordres susceptibles de mettre en cause la stabilité, salubrité et sécurité de l'immeuble après observation visuelle des éléments accessibles composant le bâti.	Ce dossier doit être établi par un professionnel certifié ayant souscrit une assurance professionnelle conformément aux articles L.271-4 à L. 271-6 et R. 271-1 à R. 271-2 du CCH (excepté l'état des risques naturels et technologiques et l'état des installations d'assainissement non collectif)
Diagnostic installation intérieur d'électricité	CCH, art L. 134-7, R. 126-35, R. 126-36 et R. 134-10 à R. 134-13	Obligatoire pour une vente ou une mise en location d'immeuble ou partie d'immeuble à usage d'habitation dès lors que l'installation a été réalisée depuis plus de 15 ans.	Le diagnostic est réalisé sur l'ensemble de l'installation électrique privative des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances (diagnostic valable 3 ans en cas de vente et 6 ans en cas de location). Un arrêté du 28 septembre 2017 donne le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité.	Ce diagnostic doit être établi par un professionnel certifié et disposant d'une assurance professionnelle conformément aux articles L.271-4 à L. 271-6 et R. 271-1 à R. 271-2 du CCH. Un arrêté du 1er juillet 2024 détermine les critères de certification de compétences des personnes physiques réalisant cet état et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Constat des risques d'exposition au plomb (CREP)	CSP, art L. 1334-6 et art R. 1334-10 à R. 1334-12	Obligatoire pour une vente de tout ou partie d'un immeuble d'habitation construit avant le 1er janvier 1949.	Cela comprend un repérage des revêtements intérieurs et extérieurs du bien objet de la mission, ainsi que leur concentration en plomb, leur état de conservation et, le cas échéant un relevé sommaire des facteurs de dégradations du bâti. Constat valable un an en cas de présence de plomb à des concentrations supérieures à 1 mg/cm². La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.	Le CREP est réalisé par un contrôleur technique agréé ou par un technicien de la construction qualifié ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission conformément aux articles L. 271-4 à L. 271-6 et R. 271-1 à R. 271-2 du CCH. Un arrêté du 1er juillet 2024 détermine les critères de certification de compétences des personnes physiques réalisant cet état et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Diagnostic amiante	CSP, art L. 1334-13 et R. 1334-14 à R. 1334-29-9	Obligatoire pour les immeubles bâtis (appartements et maisons individuelles) dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques.	Vérification de la présence ou l'absence de matériaux ou produits de construction contenant de l'amiante (DTA). Ce diagnostic doit être annexé à la promesse de vente ou l'acte authentique. À renouveler avant la vente s'il a été réalisé avant le 1er avril 2013 même si aucune trace d'amiante n'a été détectée. Durée de validité illimitée s'il a été réalisé après le 1er avril 2013 et qu'aucune trace d'amiante n'a été détectée. En cas d'amiante détectée, un nouveau diagnostic doit être réalisé dans les 3 ans.	Cet état amiante est réalisé par un contrôleur technique agréé ou par un technicien de la construction. L'opérateur doit avoir obtenu une attestation de compétence. Il doit être certifié et avoir contracté une assurance professionnelle conformément aux articles L. 271-4 à L. 271-6 et R. 271-1 à R. 271-2 du CCH. Un arrêté du 1er juillet 2024 détermine les critères de certification de compétences des personnes physiques réalisant cet état et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Diagnostic termites (état parasitaire)	CCH, art L.126-24, R. 126-42 et R. 126-43	Obligatoire en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bati situé dans une zone délimitée par un arrêté préfectoral (CCH, art L. 131-3)	Identification de l'immeuble concerné, indication des parties visitées et celles n'ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas. Valable six mois, à annexer à la promesse de vente ou l'acte authentique.	Ce diagnostic doit être établi par un professionnel certifié et ayant souscrit une assurance professionnelle conformément aux articles L. 271-4 à L. 271-6 et R. 271-1 à R. 271-2 du CCH. Un arrêté du 1er juillet 2024 détermine les critères de certification de compétences des personnes physiques réalisant cet état et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Diagnostic installation intérieur de gaz	CCH, art L. 134-9 et R. 134-8-1	Obligatoire dans le cadre d'une vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de 15 ans.	Vérification de l'installation intérieure de gaz naturel et description de l'état des appareils fixes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, l'état des tuyauteries fixes d'alimentation en gaz, l'aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz, etc. Valable trois ans	Ce diagnostic doit être établi par un professionnel certifié et ayant souscrit une assurance professionnelle conformément aux articles L. 271-4 à L. 271-6 et R. 271-1 à R. 271-2 du CCH. Un arrêté du 1er juillet 2024 détermine les critères de certification de compétences des personnes physiques réalisant cet état et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Diagnostic technique des risques naturels et technologiques	C. env., art L. 125-5 I et I bis et R. 125-23 à R. 125-27 ; CCH, art L. 271-4 à L. 271-5	Obligatoire pour le bien vendu (qu'il soit bâti ou non) situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques prescrit ou approuvé, ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, ou dans une zone de sismicité ou à potentiel radon définie par voie réglementaire, ou dans une zone susceptible d'être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du Code de l'urbanisme. Non applicable aux contrats de construction d'une maison individuelle sans fourniture de terrain.	Indication des risques, dont font état les documents mentionnés, auxquels l'immeuble est exposé. L'état des risques naturels et technologiques (ERNT) est établi conformément à un modèle défini par un arrêté ministériel à annexer à la promesse de vente ou à défaut à l'acte authentique 6 mois avant la date de promesse de vente ou constatant la vente du bien. Il doit notamment être accompagné des extraits cartographiques permettant de localiser l'immeuble au regard des risques encourus.	Les articles L. 271-4 à L. 271-6 et R. 271-1 à R. 271-2 du CCH n'imposent pas de recourir à un professionnel certifié. L'ERNT est établi par le vendeur avec l'aide, si besoin, d'un professionnel de son choix.
Diagnostic de performance énergétique (DPE)	CCH, art L. 126-26 à L. 126-33 et R. 126-15 à R. 126-20	Obligatoire lors de la vente de tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, quelque soit son usage mais aussi lors de la mise en location d'un logement ou d'un bâtiment à usage principal d'habitation. Lorsque la vente porte sur un lot situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, le DPE ne concerne que les parties privatives du lot. Le DPE n'est pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1 du CCH.	Information sur la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites. Les DPE réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valables jusqu'au 31 décembre 2024. Les DPE réalisés à partir du 1er juillet 2021 sont valables 10 ans. Le document rédigé porte sur la quantité d'énergie pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.	Ce diagnostic doit être réalisé par un professionnel certifié et ayant souscrit une assurance professionnelle conformément aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du CCH et R. 271-1 à R. 271-2 du CCH. Un arrêté du 20 juillet 2023 détermine les critères de certification de compétences des personnes physiques réalisant cet état et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Audit énergétique	CCH, art L. 126-28-1 ; Décret n° 2022-780 du 4 mai 2022	Obligatoire, en complément du DPE, en cas de vente de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements non soumis au statut de la copropriété : - Pour les ventes réalisées à compter du 1er avril 2023 si le DPE indique une classe F ou G - Pour les ventes réalisées à compter du 1er janvier 2025 si le DPE indique une classe E - Pour les ventes réalisées à compter du 1er janvier 2034 si le DPE indique une classe D L'audit énergétique n'est pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1.	État des lieux des performances énergétiques initiales du logement, notamment identification des déperditions thermiques et propositions de travaux pour améliorer le classement de l'habitation. Il mentionne, à titre indicatif, l'impact théorique des travaux proposés sur la facture d'énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et indique les aides publiques existantes destinées aux travaux d'amélioration de la performance énergétique. Le contenu de cet audit est défini par un arrêté du 4 mai 2022. Sa durée de validité est de 5 ans.	Cet audit doit être réalisé par un professionnel certifié et ayant souscrit une assurance professionnelle conformément aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du CCH et R. 271-1 à R. 271-2 du CCH. Le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 détermine les critères de certification de compétences des personnes physiques réalisant cet audit.
Diagnostic assainissement	CSP, art L. 1331-11-1	Obligatoire lors de la vente d'un logement non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, tout autant pour les collectivités que les particuliers.	Vérification que le bien non raccordé au réseau collectif dispose d'une installation individuelle respectant les prescriptions techniques applicables à ce type d'équipement. Ce diagnostic a une durée de validité de 3 ans.	Les articles L.271-4 à L. 271-6 et R. 271-1 à R. 271-2 du CCH n'imposent pas de recourir à un professionnel certifié. Un technicien de la construction, expert immobilier ou diagnostiqueur immobilier peut le réaliser. Un arrêté du 27 avril 2012 fixe les modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif.
Information sur le risque de mэрule	CCH, art L. 133-9	Obligatoire en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bati situé dans une zone délimitée par un arrêté préfectoral (CCH, art L. 131-3)	Il ne s'agit pas d'un diagnostic mais d'un simple document écrit informant sur le risque ou la présence de mэрule dans la zone géographique où se situe le bien. Aucune durée de validité de ce document n'est fixée par la loi.	Les articles L. 271-4 à L. 271-6 et R. 271-1 à R. 271-2 du CCH n'imposent pas de recourir à un professionnel certifié. Ce document d'information est établi par le vendeur avec l'aide, si besoin, d'un professionnel de son choix.
Diagnostic bruit	C. urb., art L. 112-11	Obligatoire en cas de vente ou mise en location d'un terrain constructible ou de tout ou partie d'un immeuble bati à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des аэродромes (C. urb., art L. 112-6).	Information de l'existence de nuisances sonores aériennes dans la zone où se situe le bien. L'état des nuisances sonores aériennes (ENSA) doit comporter l'indication claire et précise de la zone, l'adresse du service d'information en ligne permettant de consulter le plan d'exposition au bruit ainsi que la mention de la possibilité de consulter le plan d'exposition au bruit à la mairie de la commune où est situé le bien.	Les articles L. 271-4 à L. 271-6 et R. 271-1 à R. 271-2 du CCH n'imposent pas de recourir à un professionnel certifié. L'ENSA est établi par le vendeur/bailleur avec l'aide, si besoin, d'un professionnel de son choix.
Diagnostic appareil de chauffage bois	CCH, art L. 271-4, I, 11°	Obligatoire en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du Code de l'environnement.	Certificat attestant la conformité de l'appareil de chauffage au bois aux règles d'installation et d'émission fixées par le représentant de l'État dans le département. Aucune durée de validité de ce document n'est fixée par la loi.	Les articles L. 271-4 à L. 271-6 et R. 271-1 à R. 271-2 du CCH n'imposent pas de recourir à un professionnel certifié. Un technicien de la construction, expert immobilier ou diagnostiqueur immobilier peut le réaliser.

Diagnostic conformité accessibilité PMR	CCH, art R.164-1 à R.164-5 ; arrêté du 20 avril 2017	En cas de création ou de travaux de rénovation d'établissements recevant du public.	Ce diagnostic comprend trois phases : l'analyse de la situation, la description des travaux nécessaires et l'établissement d'une évaluation du coût des travaux.	Contrôleur technique (titulaire d'un agrément l'habitant à intervenir sur les bâtiments) ou architecte.
Diagnostic sécurité incendie dans les bâtiments d'habitation	Arrêté du 31 janvier 1986 ; CCH, art R. 142-1	Lors de la cession ou vente d'un immeuble, ce type de diagnostic peut être réalisé. En dehors de toute vente, ce diagnostic doit être effectué au moins une fois par an (art 101 de l'arrêté du 31 janvier 1986).	Le diagnostiqueur doit s'assurer que les équipements communs d'un immeuble collectif à usage d'habitation sont en état de fonctionnement et entretenus. Il établit un bilan général du patrimoine en matière de sécurité contre l'incendie, met en évidence des déficits en matière de sécurité incendie et définit des principes d'actions à mener.	Le diagnostic peut être effectué par un organisme ou technicien compétent (art 103 de l'arrêté du 31 janvier 1986). Il peut s'agir d'un professionnel de l'immobilier et de la construction (architecte, bureau d'étude, contrôleur technique).
Diagnostic sécurité incendie dans les ERP	Arrêté du 25 juin 1980 ; CCH, art R. 123-43 à R 123-51	Lors de la vente ou mise en location d'un immeuble, ce type de diagnostic peut être réalisé. En dehors de ces cas, ce diagnostic doit être effectué de manière périodique (1, 2, 3 ou 5 ans) en fonction de la catégorie à laquelle appartient l'immeuble (1ère, 2e, 3e, 4e ou 5e catégorie) et de la nature des éléments à contrôler (art GE 4 de l'arrêté du 25 juin 1980)	Vérification que les prescriptions légales et réglementaires en matière de sécurité incendie sont respectées, notamment que tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement. Suggestion d'améliorations ou modifications le cas échéant.	Le diagnostic doit être réalisé par un organisme ou une personne agréé dans les conditions fixées par arrêté.
Diagnostic d'évaluation immobilière	Pas d'obligation légale ni réglementaire. Il existe cependant une Charte de l'expertise en évaluation immobilière.	Dans le cadre de l'achat-vente ou location d'un bien immobilier, gestion patrimoniale, déclaration fiscale, fixation ou renouvellement d'un bail, analyse des actifs immobiliers d'une entreprise, recherche de financement, partage successoral, sortie de communauté, viager, vente forcée.	Évaluation des éléments du patrimoine. À l'issue de l'étude, l'expert présente un rapport écrit détaillant l'ensemble de sa démarche d'évaluation et donne la valeur vénale du bien au jour de l'expertise (estimation conforme au marché et non à un simple ordre de grandeur de prix).	Professionnel de l'immobilier et de la construction (architecte, maître d'œuvre, BET, diagnostiqueur immobilier).
Mesurage dans le cadre de la loi Carrez	Loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 et son décret d'application du 23 mai 1997.	Obligatoire en cas de vente de lots d'habitation et commerciaux situés dans un immeuble en copropriété. Ce mesurage porte sur la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.	Une mission de mesurage visant à attester de la superficie de la partie privative d'un lot de copropriété d'un immeuble bâti est accomplie. L'attestation a une durée de validité illimitée sauf en cas de travaux modifiant la surface du bien.	Le recours à un professionnel n'est pas obligatoire mais vivement conseillé. Le professionnel doit être un homme de l'art, compétent tant en mesurage que dans le domaine juridique et couvert obligatoirement par une assurance responsabilité civile professionnelle.
Le diagnostic « produits, équipements, matériaux et déchets » (PEMD)	CCH, art. L. 126-34 et R. 126-8 à D. 126-14-2	Obligatoire en cas de travaux de démolition ou de rénovation significative d'immeubles visés à l'article R. 126-8 du CCH.	Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s'assurer du caractère réutilisable de ces produits et de ces matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d'impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d'élimination des déchets. Il est transmis au CSTB.	Établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence. Ces personnes ou organismes doivent être assurés et n'avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou de rénovation qui soit de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance.

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES MARCHÉS GLOBAUX



$$C_o < C_p \leq 104\% C_o$$

$$104\% C_o < C_p$$

CLAUSE-TYPE
ASSURANCES DU SOUS-TRAITANT

CLAUSE-TYPE ASSURANCES DU SOUS-TRAITANT

Le sous-traitant s'engage à exécuter sa mission dans le respect des règles de l'art applicables, en accord avec les lois et règlements en vigueur (*le cas échéant*) et conformément à la déontologie de sa profession.

Il est directement responsable de ses propres prestations sans qu'aucune solidarité ne le lie aux différents constructeurs concourant à la réalisation de l'ouvrage.

En vue de garantir sa responsabilité qu'il peut encourir du fait des fautes, erreurs ou omissions commises dans l'exercice des missions qui lui ont été confiées, il s'engage à souscrire :

- Une police d'assurance garantissant sa **responsabilité civile décennale du sous-traitant** : le sous-traitant s'engage à obtenir une garantie d'assurance délivrée **en capitalisation** qui couvre, après réception, les dommages matériels à l'ouvrage dans les conditions posées par les articles 1792, 1792.2, 1792.4-1 et 1792.4-2 du Code civil ;
- Une police garantissant sa responsabilité civile professionnelle et notamment les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels ou immatériels dont il pourrait être déclaré responsable et, en particulier, au titre de la mission qui lui est dévolue par le présent contrat.

Cette police devra notamment inclure la garantie des erreurs sans désordres, la garantie des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel, et une clause de maintien de la garantie dans le temps (garantie subséquente) y compris lorsqu'il intervient en qualité de sous-traitant.

En outre, dans le cadre d'opérations sur existants, la garantie doit être étendue aux dommages consécutifs aux travaux neufs subis par les parties anciennes de la construction.

Enfin, le sous-traitant assume les responsabilités professionnelles correspondant aux missions qui lui sont confiées et souscrit outre les assurances nécessaires à la couverture de sa responsabilité professionnelle, une assurance responsabilité civile du chef d'entreprise.

Le sous-traitant devra impérativement justifier de la souscription de ces polices à toute demande du donneur d'ordre et immédiatement à la signature du présent contrat.

Dans le cas où l'estimation prévisionnelle de l'opération est supérieure au montant des chantiers autorisés contractuellement par le contrat d'assurance, le sous-traitant s'engage par avance à obtenir de l'assureur, pour ce chantier, une extension de garantie.

Pour mémoire les **garanties minimales** sont les suivantes :

Pour la **responsabilité civile décennale du sous-traitant**, le montant de la garantie ne devant pas être inférieur à 4.000.000 € par sinistre et le montant de la franchise supérieur à 10 % de l'indemnité avec un minimum de 1.000 € et un maximum de 9.000 € par sinistre.

Pour la **responsabilité civile professionnelle** autre que décennale y compris le bon fonctionnement (article 1792.3 du Code civil), le sous-traitant s'engage à obtenir de son assureur, au minimum, les montants de garantie suivants :

- pour les dommages corporels : 3.000.000€ par sinistre

- pour les dommages matériels : 1.000.000 € par sinistre
- pour les immatériels consécutifs : 500.000 € par sinistre
- pour les immatériels non consécutifs : 300.000 € par sinistre

Le montant de la franchise ne pouvant être supérieur à 10 % de l'indemnité avec un minimum de 1.000 € et un maximum de 9.000 € par sinistre.

MODELE DE CONTRAT BIM MANAGER

Contrat BIM Manager

Conditions générales

Parties contractantes

Le Maître d'ouvrage,

La société immatriculée au RCS de sous le numéro,
dont le siège social est situé
représentée par Monsieur/Madame agissant en qualité de.....
ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.

Le BIM Manager

La société immatriculée au RCS de sous le numéro,
dont le siège social est situé
représentée par Monsieur/Madame agissant en qualité de.....
ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.

Compagnie d'assurance : police n°

Le Maître d'ouvrage et le BIM Manager étant ci-après désignés individuellement une « Partie » ou collectivement les « Parties ».

Dispositions liminaires

Le présent contrat a vocation à encadrer les rapports entre le Maître d'ouvrage et le BIM Manager en vue de la réalisation d'une ou plusieurs maquettes numériques afférentes au programme envisagé.

Il appartient au Maître d'ouvrage, s'il y a lieu avec l'assistance d'un AMO BIM, de déterminer les objectifs permettant au BIM Manager de fixer l'étendue du traitement en BIM du projet. C'est au regard de ces objectifs que les missions du BIM Manager sont définies.

D'un point de vue général, la réalisation de la maquette numérique consiste dans l'agglomération de l'ensemble des éléments de conception et/ou études d'exécution, qu'elle émane des constructeurs réalisateurs ou de la maîtrise d'œuvre. Elle appelle donc la mise en œuvre d'un processus collaboratif auquel l'ensemble des constructeurs a vocation à participer. Le contrat est composé des présentes conditions générales, des conditions particulières, ainsi que de la convention BIM qui leur est annexée, l'ensemble constituant un tout indivisible.

Au regard de l'importance du processus collaboratif, il est convenu que l'ensemble des constructeurs doivent se soumettre à la convention BIM. Il appartient au Maître d'ouvrage de soumettre par voie contractuelle l'ensemble des intervenants à l'acte de construire à la convention BIM, ainsi qu'aux modifications qui lui serait apportée. Il en justifie auprès du BIM Manager.

Article 1^{er} – Définitions

AMO BIM

L'Assistant à Maître d'Ouvrage (AMO) est désigné par le Maître d'ouvrage. Il réalise des prestations tendant à accompagner le Maître d'ouvrage dans la conduite de son projet sous le prisme du BIM. Cette mission d'accompagnement est distincte de celle confiée au BIM Manager, qui, par ses actions, tend à la réalisation de la maquette numérique du projet. L'AMO n'assume aucune mission de maîtrise d'œuvre, pas davantage ne contribue directement à l'acte de construire.

BIM

Building Information Modeling ou Management entendu au titre du présent contrat comme le processus collaboratif tendant à la réalisation d'une maquette numérique en trois dimensions née du processus d'échanges décrits aux présentes conditions générales.

BIM Manager

Le BIM Manager a la charge, dans les limites fixées par le Maître d'ouvrage en relation avec les objectifs BIM par lui choisi, de la gestion du processus collaboratif BIM. À ce titre, il coordonne la participation de l'ensemble des constructeurs, spécialement de la maîtrise d'œuvre, en vue de la réalisation d'une maquette numérique en trois dimensions et de la mise en œuvre des processus de travail collaboratif sur le projet. La mission peut être dévolue à un membre de l'équipe de maîtrise d'œuvre.

Convention BIM

Document élaboré par le BIM Manager en considération du cahier des charges BIM établi par le Maître d'ouvrage, décrivant les méthodes organisationnelles, de représentation graphique, la gestion et transfert des données du projet, ainsi que les processus, les modèles, les utilisations, le rôle de chaque intervenant, et l'environnement collaboratif du BIM. À chaque étape du cycle de vie du projet la convention évolue et s'adapte aux nouveaux acteurs, à des usages nouveaux ou à des nécessités du projet.

Ce document doit, sous la responsabilité du Maître d'ouvrage, être accepté par l'ensemble des constructeurs.

Conflit / clash

Évènement consistant dans la contradiction de deux sources de la maquette numérique (incohérence spatiale, dimensionnelle, voire temporelle).

Livrable

État de la maquette en fin de phase déterminée par les missions confiées au BIM Manager, au sens de l'article 3 des présentes, et permettant sa mise à disposition au Maître d'ouvrage.

La remise s'effectue sous forme d'un support matériel par lettre RAR et par voie numérique. Sous réserve de prévision contraires dans les conditions particulières, la maquette numérique est transmise au format IFC définit aux conditions particulières, à l'exclusion du format natif.

Le livrable BIM est distinct des autres livrables usuels que constitue notamment les documents en 2D.

Maîtrise d'œuvre

Ensemble des intervenants du programme participant à la conception de l'ouvrage, ainsi qu'au contrôle de la conception. Elle comprend notamment, sans que la liste puisse être considérée comme exhaustive, l'architecte, les bureaux d'études spécialisés ou non, le contrôleur technique. Ces intervenants ont la qualité de constructeurs.

Maquette numérique (rapport avec la notion de livrable)

La maquette numérique est l'objet dématérialisé intégrant l'ensemble des contributions des constructeurs et visant à constituer la représentation en trois dimensions des caractéristiques fonctionnelles et/ou physiques de l'ouvrage du Programme. Elle est constituée d'objets et d'espaces identifiés et renseignés (nature, composition, propriétés physiques, mécaniques, comportement, performances, etc.). Elle est par essence évolutive en ce qu'elle intègre de manière permanente les données transmises par les constructeurs. Elle n'est figée qu'au stade de fin des phases ou missions déterminées par le contrat, où elle devient alors un livrable mis à disposition du Maître d'ouvrage.

La maquette est un outil de visualisation global de l'ouvrage en trois dimensions. Elle ne constitue pas un plan au sens technique du terme. Seuls les plans, qu'ils soient ou non extraits de la maquette, validés par la maîtrise d'œuvre, ont vocation à servir à l'édification de l'ouvrage.

Selon les exigences du projet, la maquette peut consister dans l'intégration de l'ensemble des maquettes numériques du projet ou dans la réalisation de plusieurs maquettes indépendantes, correspondant à chaque lot technique ou sous-ensemble (architectural, structures, CVC), zone ou bâtiment indépendant.

Niveau de détail (ou LOD « level of details »)

Le niveau de détail consiste dans la définition, à un niveau de livrable déterminé par les Parties, à la fois du niveau de précision (échelles) et des caractéristiques des objets (matériaux, aspect, caractéristiques techniques, marques, performances techniques, etc.) figurant dans la maquette numérique. Le niveau de détail peut comporter des précisions quant à la nature et la qualité des éléments figurant dans la maquette numérique.

Programme

Ensemble des contraintes souhaitées par le Maître d'ouvrage et permettant de définir le projet de nature immobilière objet du présent contrat. Le programme est défini à l'article 2 des présentes conditions générales.

Article 2 – Définition du programme

L'ensemble des missions confiées au BIM Manager naissent de la détermination du programme par le Maître d'ouvrage, qui résulte notamment du cahier des charges BIM établi par le Maître d'ouvrage.

Ce cahier des charges doit notamment présenter les objectifs du Maître d'ouvrage au regard du BIM.

La détermination de ces objectifs est essentielle pour fixer l'étendue du périmètre BIM du projet et les usages envisagés de la maquette numérique.

Ces éléments d'information sont distincts de la définition du programme pour l'ensemble des constructeurs et dont ces derniers doivent tenir compte pour établir les maquettes qui seront agglomérées dans la maquette numérique et notamment les contraintes nées :

- des règles d'urbanisme applicables au programme ;
- du sol d'implantation de la construction, résultant notamment des études géotechniques qui ont été réalisées à la demande du Maître d'ouvrage ou qui seraient connues du Maître d'ouvrage ;
- des réseaux connus ou qui auraient dû être connus du Maître d'ouvrage ;
- des immeubles existants et conservés dans le programme.

À ce titre, et sauf prévision contraire des conditions particulières, le Maître d'ouvrage reste seul responsable de la numérisation 3D des existants qui serait réalisée et transmise au BIM Manager et est particulièrement vigilant sur la fourniture d'une numérisation des existants intégrant les travaux de démolition réalisés en vue de la réalisation du programme.

Le Maître d'ouvrage transmet au BIM Manager les données de géolocalisation émanant du géomètre expert. Sauf prévision contraire dans les Conditions particulières, ces coordonnées sont remises par fichier DWG.

Le géomètre expert reste seul responsable des conséquences dommageables résultant des erreurs contenues dans ces coordonnées. Il appartient au Maître d'ouvrage de s'assurer que l'ensemble des contributeurs disposent de ces coordonnées de géolocalisation.

L'ensemble de ces informations constituent des informations dont l'importance est déterminante pour le consentement du BIM Manager au sens de l'article 1112-1 du Code civil.

La maquette réalisée au titre du présent contrat n'a pas pour objet d'assurer l'implantation réelle du bâtiment sur le sol d'assise de la construction. Cette implantation est confiée par le Maître d'ouvrage notamment mais non exclusivement à l'aménageur ou au géomètre du programme. Ce ou ces derniers en demeure(nt) seul(s) responsables.

Article 3 – Missions du BIM Manager

3.1. Missions (typologie)

Les missions confiées au BIM Manager font l'objet d'une détermination pour chaque contrat au titre des conditions particulières.

Elles répondent néanmoins aux principes ci-après exposés.

L'intervention du BIM Manager peut porter, en tout ou partie, sur les missions suivantes :

- Mission de mise en place du processus BIM comportant fourniture par adaptation du projet de la convention BIM (BM1) ;
- Mission en phase de conception comportant :
 - la gestion de la contribution collective tendant à la réalisation d'une maquette numérique consistant dans la génération d'un objet générique assurant la mise en cohérence du projet architectural et des contraintes techniques générales (Mission BM2) ;
 - la gestion de la contribution collective tendant à la réalisation d'une maquette numérique consistant dans la génération d'un objet générique intégrant la composition générale du programme, les surfaces génériques des éléments du programme, les dimensions de l'ouvrage (Mission BM3) ;
 - la gestion de la contribution collective tendant à la réalisation d'une maquette numérique consistant dans la génération d'un objet réel intégrant la détermination précise des différents éléments de la construction, matériaux, équipements, réseaux et installations, ainsi que leurs implantations (Mission BM4) ;

- Mission en phase d'études d'exécution visant à intégrer, au fur-et-à-mesure de la production des plans d'exécution par les entreprises, une maquette numérique d'exécution (Mission BM5) ;
- Mission de récolement visant à assurer la cohérence entre la maquette d'étude d'exécution et les modifications opérées en phase d'exécution ; la maquette de synthèse de fin d'exécution, établie après réception de l'ouvrage, s'intégrera au dossier des ouvrages exécutés (DOE) ainsi qu'au dossier d'intervention ultérieure sur ouvrage (DIUO) (Mission BM6) ;
- Mission pour la phase de maintenance visant à la réalisation d'une maquette, dit dossier d'exploitation maintenance (DEM), susceptible d'être exploitée en phase de maintenance postérieurement à la réception (Mission BM7).

Établie en respectant le cahier des charges exploitation du Maître d'ouvrage, elle est réalisée sur la base de la maquette de synthèse de fin d'exécution ;

- Missions complémentaires :
 - Mission liée à la plateforme collaborative : mission par laquelle le BIM Manager met en place, organise, administre l'outil de travail collaboratif dans les conditions fixées par la convention BIM.

3.2. Echelle des maquettes et résolution des conflits (clashes)

La réalisation des maquettes par les contributeurs BIM en collaboration répond à une logique de définition progressive du programme.

Le niveau de définition, donc l'échelle générale qui en résulte pour les livrables, correspond au tableau de l'annexe 1.

Il en résulte une évolution progressive de la nature des maquettes, comme de leur précision.

La maquette née de la mission BM3 tend ainsi à la définition des objets génériques. Elle donne un niveau de détail correspondant, pour des plans 2D, à une échelle au 1/500^{ème}, sous réserve d'une définition particulière dans la convention BIM déterminant le niveau de détails ou LOD applicable au programme.

La maquette née de la mission BM4 tend ainsi à la définition des objets réels. Elle donne un niveau de détail correspondant, pour des plans 2D, à une échelle de 1/200^{ème}, sous réserve d'une définition particulière dans la convention BIM déterminant le niveau de détails ou LOD applicable au programme.

L'évolution de la maquette peut conduire à révéler des incohérences entre les différents éléments de la construction. Ces incohérences consistent dans des conflits, dits clash.

Sur la base de la liste des conflits apparents dressée par le BIM Manager, le Maître d'œuvre (phase conception) ou l'entreprise (phase exécution dans le cas où les études lui sont confiées) concourt à la recherche de solutions visant à réduire le nombre et l'importance des conflits, en-deçà des limites fixées dans les conditions particulières. Dans ce processus de résolution des conflits identifiés, le BIM Manager s'assure que cet objectif est atteint, sans toutefois apporter un concours technique à la recherche de solutions.

Il est admis que l'existence des conflits ne sauraient conduire au blocage de l'évolution de la maquette de manière systématique.

- (variante 1) Les Parties admettent l'existence d'une tolérance définie par les conditions particulières.
- (variante 2) La liste des conflits est dressée par le BIM Manager et soumise au Maître d'ouvrage et au Maître d'œuvre, ainsi qu'aux constructeurs concernés par le conflit. Ils donnent lieu à un arbitrage lors des réunions de comité de pilotage BIM.

3.3. Limites de la mission de BIM Manager

La réalisation de la maquette numérique naît de la compilation des différentes maquettes des constructeurs.

Si elle donne des indications de dimensions et de surface, comme des quantités de matériaux, mètres, équipements, ces indications ne sauraient en aucune manière être considérées comme permettant l'évaluation du coût des travaux ou encore du chiffrage des prestations.

L'estimation du coût prévisionnel, estimatoire ou définitif, du projet à chaque étape des missions confiées au BIM Manager relève de la responsabilité du Maître d'œuvre.

L'évaluation des mètres ou quantitatifs relève de la seule responsabilité du ou des économistes de la construction désignés par le Maître d'ouvrage.

En aucune façon les constructeurs et/ou leurs sous-traitants ne sauraient se fonder sur les seules informations tirées de la maquette objet du présent contrat pour évaluer financièrement le coût de leur prestation.

Il appartient au Maître d'ouvrage de rappeler aux constructeurs que les données extraites de la maquette numérique sont purement indicatives s'agissant des quantités de matériaux, mètres, équipements, et plus généralement tout éléments sur la base duquel sera évalué le forfait proposé par le constructeur dans son marché de travaux.

Article 4 – Procès-verbal de fin de mission

Selon l'étendue de la mission confiée au BIM Manager, un procès-verbal de transmission de la maquette sera signé entre le Maître d'ouvrage et le BIM Manager au jour de la remise de la maquette.

Le BIM Manager avertira le Maître d'ouvrage que la maquette est prête à lui être remise par lettre RAR.

Le Maître d'ouvrage devra prendre possession de la maquette et signer le procès-verbal dans un délai de dix (10) jours. À défaut, le transfert de la maquette sera opéré de plein droit et le risque de la perte de la maquette pèsera exclusivement sur le Maître d'ouvrage.

Ce procès-verbal aura pour effet :

- de constater l'achèvement de la mission du BIM Manager ;
- de constituer le point de départ du solde financier du présent contrat ;
- de transmettre la charge et le risque de la maquette au Maître d'ouvrage.

Article 5 – Détermination des rôles respectifs des intervenants à l’acte de construire dans le cadre de la collaboration BIM

5.1. Relations du BIM Manager avec la maîtrise d’œuvre du programme

La mission de BIM Manager tend à la réalisation d’une maquette numérique du programme. La maquette doit intégrer l’ensemble des études, s’il y a lieu des plans, réalisés par les différentes personnes auxquelles ont été confiées des missions de maîtrise d’œuvre, qu’il s’agisse de l’architecte de l’opération, des maîtres d’œuvre assurant des missions partielles ou des différents bureaux d’études spécialisés.

Le Maître d’ouvrage s’engage donc à insérer dans l’ensemble des contrats signés avec la maîtrise d’œuvre une obligation de transmission des plans répondant aux spécifications de la convention BIM, ainsi qu’une obligation de contrôle des éléments figurant dans la maquette numérique.

L’intégration des études et plans par les constructeurs fait l’objet d’un calendrier déterminé lors des comités de pilotage. Le non-respect de ce calendrier relève de la seule responsabilité du maître d’œuvre défaillant, qui assumera les conséquences dommageables de ce retard.

En cas de non-respect de l’obligation de remise des éléments par le contributeur, du respect du calendrier ou encore en cas de remise d’éléments non conformes au regard des spécifications de la convention BIM, et après mise en demeure, le BIM Manager signale au Maître d’ouvrage la défaillance du maître d’œuvre.

Le Maître d’ouvrage désigne le maître d’œuvre qui lui sera substitué pour palier à cette défaillance. Dès lors que la défaillance lui a été signalée, le Maître d’ouvrage ne saurait imputer au BIM Manager les conséquences dommageables cette défaillance du maître d’œuvre.

La mission du BIM Manager consiste dans l’agglomération, dans une maquette numérique, de l’ensemble des maquettes numériques réalisées par la maîtrise d’œuvre. Elle ne consiste pas dans le contrôle de l’opérance technique des choix réalisés par les maîtres d’œuvre, qui reste seuls responsables de leur conception.

C’est au maître d’œuvre chargé de la conception et/ou de l’exécution qu’incombe l’analyse critique de la maquette numérique au regard des contraintes techniques, réglementaires et contractuelles du programme.

5.2. Relations du BIM Manager aux constructeurs-réalisateurs de travaux

La mission de BIM Manager tendant à l’émergence d’une maquette unique du programme, elle peut, selon l’étendue de la mission confiée au BIM Manager, nécessiter l’intégration des plans et études d’exécution réalisées par les constructeurs assurant la réalisation matérielle de l’ouvrage.

Elle doit encore intégrer les contraintes techniques liées aux différents lots du programme.

Dans ces hypothèses, le Maître d’ouvrage s’engage à insérer dans l’ensemble des contrats signés avec les constructeurs réalisateurs une obligation d’intégration dans la maquette numérique des plans répondant aux spécifications de la convention BIM.

Il est convenu que le constructeur réalisateur assure la transmission de l’ensemble éléments de la maquette numérique se rapportant au lot qui lui est confié et ce compris l’ensemble des travaux qu’il sous-traite. Il assure donc à ce titre la collation des plans et maquettes de ses sous-traitants et fournit au BIM Manager une maquette unique se rapportant à son lot, sous

réserve d'une division par la convention BIM de la maquette en plusieurs sous-ensembles. Il s'assure à ce titre de la parfaite conformité à la convention BIM des éléments qu'il apporte à la maquette. Il en assure seule la responsabilité.

L'intégration des études et plans dans la maquette numérique fait l'objet d'un calendrier déterminé lors des comités de pilotage. Le non-respect de ce calendrier relève de la seule responsabilité du constructeur défaillant, qui assumera les conséquences dommageables de ce retard.

En cas de non-respect de l'obligation de remise d'une maquette unique par le constructeur, du respect du calendrier ou encore en cas de remise d'éléments non conformes au regard des spécifications de la convention BIM, le BIM Manager signale au Maître d'ouvrage la défaillance du constructeur. Ce dernier est tenu d'avertir le Maître d'ouvrage en vue de la désignation d'une entreprise en substitution afin d'assurer, dans les délais opérants au regard du calendrier retenu, la remise de la maquette due par le constructeur. Dès lors que la défaillance a été signalée au maître d'œuvre, le maître d'ouvrage ne saurait imputer au BIM Manager les conséquences dommageables de la défaillance du contributeur ou du maître d'œuvre.

La mission du BIM Manager consiste dans la synthèse, dans une maquette numérique, de l'ensemble des maquettes numériques établies par les constructeurs réalisateurs. Elle ne consiste pas dans le contrôle de l'opérance technique des choix réalisés par les constructeurs réalisateurs, qui restent seuls responsables de leur conception, plus généralement de leurs choix constructifs.

Il appartient aux constructeurs réalisateurs d'apporter à la maquette numérique une appréciation critique et de formuler, dans le cadre du comité de pilotage, tous les ajustements qui leur sembleraient nécessaires, dans le cadre d'une obligation de collaboration continue, ainsi qu'au stade des livrables transmis aux grandes étapes du projet.

Les constructeurs réalisateurs ne sauraient ainsi se retrancher derrière la maquette numérique pour s'exonérer de leur responsabilité, notamment au titre des études d'exécution lorsqu'elles sont à leur charge.

Il appartient au Maître d'ouvrage de s'assurer que ces principes sont bien stipulés dans les contrats de louage d'ouvrage conclus avec les constructeurs dans le cadre du programme.

5.3. Relations du BIM Manager avec l'OPC

Lorsqu'il en est désigné un, le BIM Manager accomplit ses missions en liaison étroite avec l'OPC.

Il dispose à ce titre d'une préséance :

- sur la définition, la gestion et le contrôle du calendrier lié au BIM ;
- sur les modalités de participation de la maîtrise d'œuvre et des entreprises réalisatrices à la maquette numérique ;
- sur les modalités d'extraction des plans issus de la maquette numérique conformément aux règles figurant à l'article 6.5 des présentes conditions générales.

Il appartient au Maître d'ouvrage de s'assurer que les missions confiées à l'OPC sont compatibles avec celles confiées au BIM Manager. Il lui appartient d'obliger l'OPC à faire respecter les règles d'extraction des plans issus de la maquette numérique et que les plans diffusés soient issus de la maquette numérique.

Article 6 – Processus d'échanges / d'intégration à la maquette numérique

6.1. Nature des pouvoirs du BIM Manager

La maquette numérique objet des présentes naît de l'action du BIM Manager permettant de s'assurer de la contribution effective des constructeurs.

La maquette est néanmoins le fruit d'un travail collectif et résulte de l'agglomération ordonnée de l'ensemble des éléments, documents, plans, maquettes, de conception, comme d'exécution, créés par les différents intervenants dans le cadre de leurs obligations propres.

Au titre du présent contrat, le BIM Manager est doté d'une autorité quant au processus nécessaire à la réunion de l'ensemble de ces éléments. Cette autorité fonctionnelle ne saurait conduire à considérer qu'il supporte la responsabilité des éléments émanant des constructeurs, entreprises réalisatrices, comme maîtres d'œuvre.

Le BIM Manager ne saurait par ailleurs être tenu pour responsable du fait de la maquette dès lors que le dommage ne se rapporte pas à la / aux mission(s) confiée(s).

6.2. Modalités de partage des éléments nécessaires à la réalisation de la maquette numérique

La bonne réalisation de la maquette numérique, comme le respect des délais, repose sur le respect de la transmission de l'ensemble de ces éléments par la maîtrise d'œuvre et les constructeurs réalisateurs du programme.

Le calendrier de ces échanges est fixé d'un commun accord entre le maître d'œuvre chargé de la phase considérée et le participant à l'acte de construire devant fournir l'élément considéré, à défaut sur décision du BIM Manager, à l'occasion des réunions de comité de pilotage BIM. Ce processus est initié en collaboration avec l'OPC s'il en existe un.

Le non-respect du calendrier ainsi fixé conduit le BIM Manager, dans les conditions prévues à l'article 5, à alerter le Maître d'ouvrage et/ou le maître d'œuvre de la défaillance d'un constructeur et/ou d'un maître d'œuvre.

La réalisation, le contenu, comme la transmission des éléments de la maquette numérique, relève de la responsabilité propre de chacune des personnes titulaires des lots considérés.

Les éléments fournis doivent répondre aux spécifications techniques objet de la convention BIM, dont le Maître d'ouvrage s'engage à assurer la force obligatoire à l'ensemble des constructeurs et autres intervenants participant au programme.

Le BIM Manager, après mise en demeure restée infructueuse, avertit le maître d'œuvre des non-conformités des éléments fournis par les contributeurs. Le maître d'œuvre invite le Maître d'ouvrage à désigner une entreprise ou un maître d'œuvre en vue de la réalisation des adaptations techniques nécessaires afin de permettre la réalisation technique de la maquette conforme aux spécifications de la convention. Il en sera notamment ainsi en cas de résiliation du marché d'un constructeur.

Le Maître d'ouvrage s'assure que les contrats passés avec les constructeurs et maîtres d'œuvres du programme les obligent à participer aux comités de pilotage BIM et d'être présents aux réunions suivant directement le dépôt de tout éléments dans la maquette commune, ainsi qu'à celles où le BIM Manager a estimé leur présence nécessaire.

6.3. Dispositions relatives à la zone d'échange interactive et responsabilités

Le processus de réalisation en BIM peut conduire à la mise en place d'une plate-forme d'échanges entre les différents participants du programme.

Chaque acteur a ainsi vocation, par le dépôt de ses éléments numériques, à modifier le contenu global de la maquette numérique.

Chaque modification peut ainsi faire l'objet d'une datation et de l'identification de l'interlocuteur ayant déposé l'élément. Il appartient à chaque intervenant de prendre en considération la maquette dans son état au jour du dépôt et de signaler les anomalies qui résultent de l'intégration de ses éléments dans le projet global existant.

La zone de dépôt des éléments doit être commentée au moyen de l'outil choisi dans le cadre des spécifications techniques figurant dans la convention BIM, d'une part, et faire l'objet d'un rapport synthétique lors de la réunion du comité de pilotage BIM suivant la date du dépôt, d'autre part.

Chaque intervenant reste responsable des éléments qu'il dépose dans la zone d'échanges.

6.4. Organisation du Comité de pilotage BIM (revue de maquette numérique)

Dispositions générales

Il est convenu de constituer, en vue de l'exécution du présent contrat et d'assurer la participation de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire devant collaborer à l'élaboration de la maquette, un comité de pilotage BIM.

Le comité de pilotage se réunira en séance plénière, c'est-à-dire en présence de l'ensemble des constructeurs, au moins une fois par mois.

Il pourra en tout état de cause être convoqué à tout moment à l'initiative du BIM Manager qui appréciera les constructeurs à convoquer, et ce moyennant un préavis qui, sauf urgence, ne saurait être inférieur à quatre (4) jours ouvrés. Les réunions pourront être réalisées par voie dématérialisée.

Le comité de pilotage BIM est distinct des réunions de maîtrise d'œuvre. Néanmoins, pour des raisons pratiques et en accordance avec le maître d'œuvre, il peut être prévu que le comité de pilotage se réunisse concomitamment aux réunions organisées sous l'égide de la maîtrise d'œuvre.

Le BIM Manager détermine l'objet du comité de pilotage BIM. Les constructeurs, qui souhaitent voir aborder une question concernant la maquette, doivent soumettre au BIM Manager une requête en ce sens par correspondance électronique à l'adresse du BIM Manager ou par demande formulée via la plateforme collaborative au moins sept (7) jours avant la date du comité de pilotage.

Le BIM Manager établira, s'il y a lieu, un compte-rendu des comités de pilotage comportant les mesures devant être prises par les constructeurs, ainsi que le calendrier applicable. Le compte-rendu est alors transmis par voie électronique à l'ensemble des constructeurs.

Le Maître d'ouvrage s'engage à ce que les marchés conclus avec les constructeurs comportent :

- l'acceptation de recevoir l'ensemble des communications liées au comité de pilotage par voie électronique et ce conformément aux dispositions de l'article 1126 du Code civil ;

- le principe selon lequel en l'absence de contestation du compte-rendu dans le délai de cinq (5) jours, le contenu du compte-rendu transmis est réputé accepté.

Objet du comité de pilotage BIM

Le comité de pilotage a pour finalité générale de permettre la mise en œuvre des principes d'échanges décrits à l'article 5 du présent contrat, et plus notamment :

- de constater la fourniture des livrables des constructeurs conformes aux formats et échelles définies ;
- de constater le respect par les constructeurs des délais de fourniture des livrables ;
- d'échanger sur les conflits détectés appelant une modification des livrables, le BIM Manager et les contributeurs soumettant au maître d'œuvre de l'opération les conflits détectés afin qu'il décide des modifications à apporter au(x) livrable(s) en conflit ;
- plus généralement de constater contradictoirement les décisions nécessaires en vue de la réalisation de la maquette numérique du projet.

Le Maître d'ouvrage et le maître d'œuvre s'engage à faire assurer une effectivité aux décisions du BIM Manager.

6.5. Principe de primauté des plans issus de la maquette BIM

En considération de l'étendue des missions visées à l'article 3.1 et souscrites au titre des conditions particulières, les plans doivent systématiquement être issus de la maquette BIM.

Les plans issus de la maquette numérique devront préciser la maquette dont ils sont issus (nom de fichier, indice, etc.).

Article 7 – Mise à disposition et réception des maquettes (livrables) au Maître d'ouvrage

La réalisation des prestations au titre du présent contrat conduit à l'évolution constante de la maquette numérique.

Un calendrier est défini contractuellement par les Parties dans les conditions particulières. Ledit calendrier est rendu commun à l'ensemble des participants au programme par acceptation de la convention BIM.

Les Parties conviennent de cristalliser l'état de la maquette au terme des missions visées à l'article 3.1 souscrites par le Maître d'ouvrage.

Lorsque la maquette numérique relative à l'une des missions visées à l'article 3.1 est en état d'être livrée par le BIM Manager, ce dernier en avertit le Maître d'ouvrage et le maître d'œuvre du programme par correspondance électronique.

Il transmet au Maître d'ouvrage et au maître d'œuvre, sous huit (8) jours, la maquette dite livrable. La remise s'effectue sous forme d'un support matériel par lettre RAR et par voie numérique. Sous réserve de prévision contraires dans les conditions particulières, la maquette numérique est transmise au format IFC défini aux conditions particulières, à l'exclusion du format natif.

Le Maître d'ouvrage est tenu, dans les huit (8) jours suivants la réception du livrable, de transmettre au BIM Manager un procès-verbal de livraison du livrable comportant, s'il y a lieu, les réserves relatives à la maquette.

La date de réception des maquettes est établie en considération, soit de l'accusé réception, soit par la preuve du transfert numérique de la maquette.

À défaut d'envoi du procès-verbal de livraison dans le délai, la maquette est réputée acceptée sans réserve.

Il appartient au Maître d'ouvrage de prévoir, dans les contrats qu'il conclut avec la maîtrise d'œuvre, l'opposabilité de cette livraison de telle sorte que les maîtres d'œuvre ne sauraient plus se plaindre des défauts ou imperfections de la maquette numérique à défaut de réserves formulées dans le délai de huit (8) jours à compter de la réception du livrable.

Article 8 – Prix et délais de paiement

8.1. Détermination du prix

Les Parties sont convenues des modalités de rémunération en considération des missions suivantes :

- au titre de la mission de mise en place du processus BIM (BM1) ;
- au titre de la mission mission de conception dont :
 - pour la mission BM2 ;
 - pour la mission BM3 ;
 - pour la mission BM4 ;
- au titre de la mission en phase d'études d'exécution (Mission BM5) ;
- au titre de la mission de synthèse de projet (Mission BM6) ;
- au titre de la mission de maintenance (Mission BM7) ;
- au titre de la mission complémentaire.

Les conditions financières sont déterminées par les conditions particulières du contrat. Les sommes sont stipulées en hors taxe, la TVA applicable au jour de la facturation s'ajoutant.

Il est convenu que les sommes forfaitaires fixées aux conditions particulières ne valent que dans les strictes limites de contenu du contrat tel qu'il résulte des présentes conditions générales, ainsi que des conditions particulières. Il est spécialement observé qu'elles ne sauraient comprendre les tâches ou missions nouvelles qui résulteraient de la modification du programme, pour quelque raison que ce soit, et notamment que cette modification résulte d'un choix du Maître d'ouvrage lui-même, d'une décision de la maîtrise d'œuvre, du fait d'un constructeur réalisateur ou d'un quelconque intervenant à l'acte de construire, ou encore de toute circonstance de pur fait. De même, le prix forfaitaire ainsi déterminé ne saurait comprendre les tâches ou mission résultant de l'insuffisance de la définition du programme au sens de l'article 2 des présentes conditions.

En cas de tâches ou missions ne relevant pas du forfait, le BIM Manager en avertit le Maître d'ouvrage par correspondance électronique. La correspondance fait état de la tâche ou mission rendue nécessaire et non comprise dans le forfait. Cette correspondance vaut offre de prestation. À défaut de réponse du Maître d'ouvrage dans un délai de huit (8) jours, et sauf urgence réduisant ce délai à deux (2) jours, le Maître d'ouvrage est réputé avoir accepté la proposition d'avenant.

Il est expressément convenu qu'en cas de décalage de la date de réalisation des missions telle que prévue au titre des conditions particulières, les prix convenus seront alors indexés par application de l'indice ING publié par l'Insee en cas de variation favorable de l'indice sur la période. Le prix indexé est calculé par adjonction du prix initial et de la différence entre l'indice en vigueur au jour du paiement et celui visé aux conditions particulières rapporté au prix initialement convenu dans lesdites conditions particulières.

8.2. Modalités du paiement pendant l'exécution du contrat

Il est convenu que les sommes dues en exécution du contrat feront l'objet d'une facturation mensuelle en considération de l'état d'avancement de la tâche.

Le BIM Manager transmettra pour le 28 du mois une facture visant l'état d'avancement de la mission et le montant des honoraires dus en application des conditions particulières. La transmission de la facture mensuelle s'effectue par correspondance électronique.

Le Maître d'ouvrage est tenu, dans le délai de cinq (5) jours à compter de la date de la correspondance électronique d'envoi de la facture, de formuler toute réserve qu'il estimerait nécessaire, notamment au regard de l'état d'avancement.

À défaut, la facture est réputée acceptée et l'ensemble des sommes figurant dans la facture dues.

Les sommes dues en exécution des factures seront payées dans un délai de trente (30) jours à date de réception de la facture.

Le défaut de paiement dans le délai contractuellement prévu donnera lieu à l'application d'une pénalité de retard conventionnelle d'un montant de 100 € par jour de retard dans une limite de 10 % du montant total du contrat fixé aux conditions particulières.

8.3. Procédure de décompte définitif et solde du contrat

Au terme de l'ensemble des missions contractées par les Parties et ce compris les avenants qui auraient été conclus ou, en cas de résiliation au jour de sa prise d'effet, le BIM Manager établit un projet de décompte définitif.

Ce décompte est transmis au Maître d'ouvrage par lettre RAR et/ou par correspondance électronique au Maître d'ouvrage.

Dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la lettre RAR ou de la date d'envoi figurant sur la correspondance électronique, la date la plus courte primant, le Maître d'ouvrage est tenu de formuler, par lettre RAR et/ou par correspondance électronique, les contestations afférentes au projet de décompte.

À défaut de réaction dans le délai prévu, le projet de décompte est réputé accepté et vaut alors décompte définitif entre les Parties.

En cas de réserves sur le projet de décompte, le BIM Manager formule ses observations dans un délai de quinze (15) jours par lettre RAR et/ou par correspondance électronique en produisant un projet de décompte dit modifié.

Le Maître d'ouvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la lettre RAR ou à compter de la date de la correspondance électronique pour formuler ses réserves à défaut de quoi le projet de décompte du BIM Manager modifié est réputé accepté.

En cas de désaccord sur le projet de décompte modifié, les Parties conviennent de saisir le juge en amiable composition en vue de déterminer si, au regard du contrat et des arguments figurant dans le projet de décompte, le projet de décompte modifié et les réponses apportées par le Maître d'ouvrage à ces projets, les sommes sont dues.

Le Maître d'ouvrage est tenu de payer les sommes non contestées dans un délai de 30 jours à compter de l'acceptation. Il est expressément convenu que la contestation d'une Partie des sommes ne saurait conduire à repousser l'exigibilité des sommes non contestées.

Les sommes qui sont dues au titre du contrat produisent intérêt au taux légal majoré de 5 % à compter de la date de l'expiration du délai de trente (30) jours à compter de la production du projet de mémoire par le BIM Manager.

Article 9 – Responsabilités et assurances

9.1. Nature du contrat et qualité du BIM Manager

La mission du BIM Manager consiste dans l'agglomération, dans une maquette unique, de l'ensemble des éléments conçus et réalisés par les intervenants à l'acte de construire participant au programme.

Elle ne tend donc pas à la conception de l'ouvrage, missions qui relèvent de la maîtrise d'œuvre et/ou des constructeurs réalisateurs. Elle ne conduit pas le BIM Manager à insérer les données ou éléments dus par les contributeurs.

Il n'appartient pas au BIM Manager de porter une appréciation sur la conception inhérente aux éléments qui lui sont transmis, chaque intervenant à l'acte de construire assumant sa responsabilité sur les éléments qu'il transmet, comme sur la conception sur laquelle repose ces éléments.

Les Parties sont convenues de ce que cette mission de BIM Manager ne participe pas à la réalisation de l'ouvrage, de sorte que le BIM Manager ne saurait être considéré comme un constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil.

La prestation du BIM Manager s'analyse en un contrat d'entreprise et non un contrat de louage d'ouvrage immobilier au sens des articles 1792 à 1792-7 du Code civil.

9.2. Responsabilités du BIM Manager

Généralités

Le BIM Manager réalise une prestation intellectuelle.

Il est tenu, à ce titre, d'une simple obligation de moyen et doit ainsi faire ses meilleurs efforts pour permettre la réalisation de la maquette numérique commune du programme.

Il est expressément convenu de ce que le BIM Manager ne saurait assumer aucune conséquence financière au titre d'une obligation in solidum qui serait admise par toute décision de justice. Il n'assumera conventionnellement que sa part propre de responsabilité découlant de ses manquements contractuels.

Il est encore convenu que, s'agissant de la responsabilité qu'il encourrait au titre du présent contrat, il ne saurait assumer une charge financière maximale égale à cinq fois le montant de l'ensemble des sommes dues au titre du présent contrat, et ce compris les avenants.

Maquettes numériques

La réalisation des maquettes numériques repose sur un protocole d'échanges dématérialisés.

Le BIM Manager n'est pas responsable des dommages qui résulteraient de ces échanges.

Il ne saurait notamment être rendu responsable des dommages de tout ordre consécutif à un virus informatique ou à tout dysfonctionnement ou insuffisance résultant des programmes informatiques définis par la convention BIM, comme de tout élément issu des bibliothèques génériques d'éléments, quelle qu'en soit leur origine, utilisés aux fins de réalisation de la maquette numérique du programme.

L'intégration de tout élément dématérialisé par le BIM Manager ne saurait le rendre responsable des dommages résultant de cette intégration.

Dommages imputables aux constructeurs

Le BIM Manager n'est pas responsable des dommages résultant des vices ou des non-conformités techniques qui sont imputables aux seuls constructeurs, le contrôle de la pertinence technique de la maquette et son adéquation au projet relevant de la seule responsabilité de la maîtrise d'œuvre.

(si variante 1 cf. supra art.3.2)

Sa responsabilité au titre du contrôle des conflits (conflicts check) doit être appréciée au regard du niveau de précision au stade de la mission exécutée, d'une part, et du taux de tolérance défini par les conditions particulières et/ou la convention BIM du programme, d'autre part.

(si variante 2 cf. supra art. 3.2)

Le BIM Manager ne saurait assumer de responsabilité au titre des conflits dont il a dressé la liste. Il appartient au Maître d'ouvrage, aux maîtres d'œuvre et aux entreprises réalisatrices d'assumer les conséquences dommageables d'un conflit signalé.

(pour les deux variantes)

Il appartient aux maîtres d'œuvre et aux entreprises réalisatrices d'apporter à la maquette numérique une analyse critique suffisante pour relever les conflits susceptibles d'être détectés au regard du niveau de précision au stade la mission exécutée et au taux de tolérance admis par les conditions particulières.

Utilisation de la maquette

Il est expressément convenu que la maquette est l'objet dématérialisé intégrant l'ensemble des contributions des constructeurs et visant à constituer la représentation en trois dimensions du programme.

Elle est par essence évolutive en ce qu'elle intègre de manière permanente les données transmises par les constructeurs. Elle n'est figée qu'au stade de fin des phases ou missions déterminées par le contrat, où elle devient alors un livrable mis à disposition du Maître d'ouvrage.

La maquette est un outil de visualisation globale de l'immeuble en trois dimensions. Elle ne constitue pas un plan au sens technique du terme. Seuls les plans, qu'ils soient ou non extraits de la maquette, validés par la maîtrise d'œuvre, ont vocation à servir à l'édification de l'ouvrage.

Le BIM Manager n'est pas responsable des dommages qui résulteraient de l'utilisation de la maquette aux fins de réalisation du programme ou de la maintenance du bâtiment édifié après sa réception.

9.3. Risque de perte de la maquette

La maquette numérique, sous réserve des règles de responsabilité énoncées à l'article 9.2, est gérée par le BIM Manager. Il lui appartient d'en assurer, pendant la période d'échanges précédant la livraison de la maquette au Maître d'ouvrage telle que régie par l'article 7 des présentes conditions générales, la conservation.

Sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre au-delà de la somme de 500.000 €.

La mise à disposition de la maquette au jour de la livraison emporte transfert de la maquette et des risques la concernant.

Il appartient au Maître d'ouvrage seul d'assurer la conservation de la maquette après la réception, comme son opérabilité technique au regard des évolutions de matériels et de programmes informatiques qui interviendraient après livraison.

Le BIM Manager ne saurait ainsi être tenu, après livraison, de fournir au Maître d'ouvrage une nouvelle version des supports numériques ou de leur extraction papier. Il n'est pas tenu d'en assurer la migration sur des supports, technologies ou programmes.

9.4. Assurances du BIM Manager

Le BIM Manager s'engage à être couvert, au jour de la signature du présent contrat, par une police d'assurance de responsabilité civile le garantissant pour son activité de BIM Manager, souscrite auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable.

Il est tenu de justifier d'une attestation d'assurance au Maître d'ouvrage à sa demande, à la conclusion du contrat et à, tout moment, dans un délai de deux mois.

Article 10 – Résiliation du contrat

10.1. Résiliation d'un commun accord

Le présent contrat peut être résilié par accord commun des Parties. Elles déterminent, dans cette hypothèse, les modalités de cette résiliation et notamment le moment et les conséquences de cette résiliation notamment sur le sort de la maquette existante.

10.2. Résiliation judiciaire

Le présent contrat peut encore être résilié par le juge conformément aux dispositions de l'article 1227 du Code civil.

10.3. Résiliation unilatérale

Les Parties sont convenues de ce que la résiliation unilatérale aux risques et périls au sens de l'article 1226 du Code civil ne peut être mise en œuvre avant mise en demeure infructueuse au-delà d'un délai d'un mois. La mise en demeure doit rappeler de manière explicite les motifs qui seraient invoqués au soutien de la résiliation. Il est convenu que seuls les motifs figurant dans la lettre de résiliation ont vocation à être invoqués pour justifier de l'existence de la faute grave.

En cas de résiliation unilatérale ne reposant pas sur une faute grave, une pénalité égale à 50 % du montant du contrat sera due.

10.4. Résiliation de plein droit

Sauf volonté contraire exprimée par le BIM Manager, le présent contrat est résilié de plein droit en cas de maladie grave, de décès, d'impossibilité de réaliser la prestation ou encore s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.

10.5. Remise de la maquette

En cas de résiliation du contrat, le BIM Manager transmet au Maître d'ouvrage et au maître d'œuvre, sous huit (8) jours à compter de la prise d'effet de la résiliation, la maquette dans son dernier état. La remise s'effectue sous forme d'un support matériel par lettre RAR et par voie numérique.

Dans les huit (8) jours suivant la réception de la maquette, un procès-verbal constatant l'état d'avancement est dressé entre les Parties. Le procès-verbal emporte constatation de la remise de la maquette. Il emporte transfert du risque de la maquette. À défaut d'envoi du procès-verbal de livraison dans le délai, la réception est réputée acceptée sans réserve.

La remise de la maquette emporte faculté pour le Maître d'ouvrage de la modifier et de la faire évoluer en vue de la finalisation de la maquette du programme. Sauf prévision contraire dans les conditions particulières, la livraison de la maquette n'emporte en revanche pas remise, ni droit d'usage sur la bibliothèque d'éléments composant la maquette qu'ils soient génériques ou créés pour les besoins du projet.

10.6. Restitutions

Les Parties sont convenues de ce que la résiliation s'entend au sens de l'article 1229 alinéa 3 du Code civil.

Article 11 – Propriété intellectuelle

Le processus BIM implique une interaction et une collaboration des intervenants à l'acte de construire. Néanmoins, les données, maquettes et documents partagés sont issus d'un travail de développement propre à chaque contributeur.

Les droits de propriété des maquettes numériques, les représentations graphiques qui en sont extraites, ainsi que l'ensemble des composants originaux de la maquette, sont protégés par les règles du Code de la propriété intellectuelle, notamment au titre de l'article L. 112-2 7°, dès lors que, quel qu'en soit le mérite, ils portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur.

Sont ainsi notamment protégés la structure et l'organisation de la base de données et les fichiers créés dès lors que, par leur originalité, leur singularité, ils portent l'empreinte de leur créateur.

La maquette numérique issue du processus BIM est une œuvre unique et originale. Elle constitue une œuvre collective au sens de l'article L. 113-2 du CPI. Seuls les droits d'exploitation ou de reproduction peuvent être cédés au Maître d'ouvrage.

La cession de ces droits résulte d'une prévision des conditions particulières conforme aux exigences de l'article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle.

A défaut, le Maître d'ouvrage n'acquiert la propriété que de la maquette numérique et ce strictement au regard de l'ouvrage édifié. Le Maître d'ouvrage ne saurait donc faire usage de ladite maquette à une autre fin et notamment en vue de la réalisation d'autres travaux afférents à un autre ouvrage.

La cession d'un droit d'usage sur la maquette numérique n'emporte aucun droit sur les éléments ayant servi à sa réalisation qu'il s'agisse des données sources, de base de données ou encore de bibliothèques d'objets génériques ou créés pour le projet.

Article 12 – Election de domicile

Pour l'exécution du contrat, les Parties font élection de domicile en leur siège respectif.

Article 13 – Droit applicable

Le contrat et les actes pris pour son exécution sont soumis au droit français.

Article 14 – Echanges entre les Parties et litiges

14.1. Echanges entre les Parties

Les Parties sont convenues que les échanges au titre du présent contrat peuvent se faire par voie de correspondances électroniques.

L'envoi d'une correspondance électronique se fait à ou aux adresses visées dans les conditions particulières.

14.2. Litiges

Les Parties conviennent, en cas de différend relatif au présent contrat, de rechercher avant toute action judiciaire une solution amiable avant toute action judiciaire

(variante 1) par la saisine du Conseil régional de l'Ordre des architectes (*si le BIM Manager est architecte*).

(variante 2) sous l'égide de M., médiateur qualifié et indépendant, qui a accepté d'être mentionné dans le présent contrat et qui pourra être saisi sur simple requête des Parties ou à défaut de la Partie la plus diligente.

(variante 3) conformément au règlement de médiation du qui désignera un médiateur qualifié sur requête des Parties ou à défaut de la Partie la plus diligente.

Les Parties conviennent de soumettre leur litige au tribunal judiciaire de

Pour le Maître d'ouvrage

Fait à, le

Signature et cachet :

Pour le BIM Manager

Fait à, le

Signature et cachet :

Annexe : attestation d'assurance du BIM Manager

**MODELE DE CONTRAT D'ASSISTANCE
A MAITRISE D'OUVRAGE BIM**

Contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage BIM

Conditions générales

Parties contractantes

Le Maître d'ouvrage,

La société immatriculée au RCS de sous le numéro,
dont le siège social est situé
représentée par Monsieur/Madame agissant en qualité de.....
ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.

L'Assistant à maîtrise d'ouvrage BIM, ci-après désigné « l'AMO BIM »

La société immatriculée au RCS de sous le numéro,
dont le siège social est situé
représentée par Monsieur/Madame agissant en qualité de.....
ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.

Compagnie d'assurance : police n°

Le Maître d'ouvrage et l'AMO BIM étant ci-après désignés individuellement une « Partie » ou collectivement les « Parties ».

Dispositions liminaires

Les présentes conditions générales sont indivisibles des conditions particulières conclues entre les Parties et déterminant, dans le cadre général fixé par les présentes, les conditions spécifiques du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage relativement au BIM.

Le présent contrat a vocation à encadrer les rapports entre le Maître d'ouvrage et l'AMO BIM.

Il vise à fournir au Maître d'ouvrage une assistance dans la mise en place du processus BIM dans le cadre de son projet de construction et devant conduire, au terme des missions confiées à l'AMO BIM, à la réalisation d'une ou plusieurs maquettes numériques afférentes au projet de construction envisagé.

L'assistance fournie par l'AMO BIM doit permettre au Maître d'ouvrage d'assumer pleinement son rôle dans le cadre du processus BIM. Elle ne conduit pas à substituer au Maître d'ouvrage l'AMO BIM, qui ne dispose pas au titre du présent contrat d'un pouvoir de représentation.

Le rôle de l'AMO BIM tendant à accompagner le Maître d'ouvrage, il est distinct de celui assumé par le BIM Manager, qui contribue directement à la réalisation de la maquette numérique.

Article 1^{er} – Définitions

AMO BIM

L'Assistant à Maître d'Ouvrage (AMO) est désigné par le Maître d'ouvrage. Il réalise des prestations tendant à accompagner le Maître d'ouvrage dans la conduite de son projet sous le prisme du BIM. Cette mission d'accompagnement est distincte de celle confiée au BIM Manager, qui, par ses actions, tend à la réalisation de la maquette numérique du projet. L'AMO n'assume aucune mission de maîtrise d'œuvre, pas davantage ne contribue directement à l'acte de construire.

BIM

Building Information Modeling ou Management entendu au titre du présent contrat comme le processus collaboratif tendant à la réalisation d'une maquette numérique en trois dimensions née du processus d'échanges décrits aux présentes conditions générales.

BIM Manager

Le BIM Manager a la charge de la gestion du processus collaboratif BIM. À ce titre, il coordonne la participation de l'ensemble des constructeurs, spécialement de la maîtrise d'œuvre, en vue de la réalisation d'une maquette numérique en trois dimensions et de la mise en œuvre des processus de travail collaboratif sur le projet. La mission peut être dévolue à un membre de l'équipe de maîtrise d'œuvre.

Cahier des charges BIM

Document déterminant pour le Programme les exigences et objectifs voulus par le Maître d'ouvrage. Il peut être issu de la charte BIM du Maître d'ouvrage. Il est rédigé par l'AMO BIM. Il est annexé à la convention BIM.

Convention BIM

Document, parfois également dénommé protocole BIM dans la pratique, établi par le BIM Manager en considération du cahier des charges BIM établi par le Maître d'ouvrage, assisté par l'AMO BIM, décrivant les méthodes organisationnelles, de représentation graphique, la gestion et transfert des données du projet, ainsi que les processus, les modèles, les utilisations, le rôle de chaque intervenant, et l'environnement collaboratif du BIM. À chaque étape du cycle de vie du projet la convention évolue et s'adapte aux nouveaux acteurs, à des usages nouveaux ou à des nécessités du projet.

Ce document doit, sous la responsabilité du Maître d'ouvrage, être accepté par l'ensemble des constructeurs.

Conflit / clash

Évènement consistant dans la contradiction de deux sources de la maquette numérique (incohérence spatiale, dimensionnelle, voire temporelle).

Livrable

État de la maquette en fin de phase déterminée par les missions confiées au BIM Manager, au sens de l'article 3 des présentes, et permettant sa mise à disposition au Maître d'ouvrage.

La remise s'effectue sous forme d'un support matériel par lettre RAR et par voie numérique. Sous réserve de prévision contraires dans les conditions particulières, la maquette numérique est transmise au format IFC définit aux conditions particulières, à l'exclusion du format natif.

Le livrable BIM est distinct des autres livrables usuels que constitue notamment les documents en 2D.

Maîtrise d'œuvre

Ensemble des intervenants du programme participant à la conception de l'ouvrage, ainsi qu'au contrôle de la conception. Elle comprend notamment, sans que la liste puisse être considérée comme exhaustive, l'architecte, les bureaux d'études spécialisés ou non, le contrôleur technique. Ces intervenants ont la qualité de constructeurs.

Maquette numérique (rapport avec la notion de livrable)

La maquette numérique est l'objet dématérialisé intégrant l'ensemble des contributions des constructeurs et visant à constituer la représentation en trois dimensions des caractéristiques fonctionnelles et/ou physiques de l'ouvrage du Programme. Elle est constituée d'objets et d'espaces identifiés et renseignés (nature, composition, propriétés physiques, mécaniques, comportement, performances, etc.). Elle est par essence évolutive en ce qu'elle intègre de manière permanente les données transmises par les constructeurs. Elle n'est figée qu'au stade de fin des phases ou missions déterminées par le contrat, où elle devient alors un livrable mis à disposition du Maître d'ouvrage.

La maquette est un outil de visualisation global de l'ouvrage en trois dimensions. Elle ne constitue pas un plan au sens technique du terme. Seuls les plans, qu'ils soient ou non extraits de la maquette, validés par la maîtrise d'œuvre, ont vocation à servir à l'édification de l'ouvrage.

Selon les exigences du projet, la maquette peut consister dans l'intégration de l'ensemble des maquettes numériques du projet ou dans la réalisation de plusieurs maquettes indépendantes, correspondant à chaque lot technique ou sous-ensemble (architectural, structures, CVC), zone ou bâtiment indépendant.

Niveau de détail (ou LOD « *level of details* »)

Le niveau de détail consiste dans la définition, à un niveau de livrable défini (dans le respect du cahier des charges BIM, par la convention BIM), à la fois du niveau de précision (échelles) et des caractéristiques des objets (matériaux, aspect, caractéristiques techniques, marques, performances techniques, etc.) figurant dans la maquette numérique. Le niveau de détail peut comporter des précisions quant à la nature et la qualité des éléments figurant dans la maquette numérique.

Programme

Ensemble des contraintes souhaitées par le Maître d'ouvrage et permettant de définir le projet de nature immobilière objet du présent contrat. Le programme est défini à l'article 2 des présentes conditions générales.

Article 2 – Définition du programme

2.1. Éléments relatifs au projet de construction

En vue de la réalisation de sa mission, le Maître d'ouvrage transmet à l'AMO BIM l'ensemble des éléments permettant de définir le projet.

Sans que la présente liste soit exhaustive, il transmet notamment à ce titre :

- l'objet générique du programme immobilier (nature du projet et principales caractéristiques) ;
- les principales performances attendues de l'ouvrage, notamment en matière énergétique, thermique, acoustique, structurelle, etc. ;
- le planning général de l'opération souhaité ;
- le montage contractuel envisagé (allotissement, groupements, niveau de sous-traitance, etc.), ainsi que les intervenants de maîtrise d'œuvre ou de réalisation envisagés.

Le Maître d'ouvrage détermine également ses objectifs au regard du BIM. La détermination de ces objectifs est essentielle pour fixer l'étendue du périmètre BIM du projet et les usages envisagés de la maquette numérique.

2.2. Éléments relatifs au programme BIM du projet de construction

L'intervention de l'AMO BIM suppose la connaissance, au-delà des contraintes liées au projet de construction, des contraintes propres au développement du projet BIM et notamment :

- la localisation du projet ;
- les informations cadastrales ;
- les coordonnées géographiques (géoréférencement) ;
- les règles d'urbanisme applicables au programme, ainsi que les servitudes connues ;
- les réglementations spécifiques applicables au projet (soumission à la réglementation ERP, aux risques d'inondation, aux risques parasismiques, etc.) ;
- les informations relatives au sol d'implantation de la construction, résultant notamment des études géotechniques qui ont été réalisées à la demande du Maître d'ouvrage ou qui seraient connues du Maître d'ouvrage ;
- les informations relatives aux réseaux connus ou qui auraient dû être connus du Maître d'ouvrage ;
- les informations relatives aux immeubles existants et conservés dans le programme.

L'ensemble de ces informations constituent des informations dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'AMO BIM au sens de l'article 1112-1 du Code civil.

Il convient de rappeler que la maquetisation réalisée au titre du processus BIM n'a pas pour objet d'assurer l'implantation réelle du bâtiment sur le sol d'assise de la construction. Cette implantation est confiée par le Maître d'ouvrage notamment au maître d'œuvre, à l'aménageur ou au géomètre du programme. Ce ou ces derniers en demeure(nt) seul(s) responsables.

Article 3 – Missions de l'AMO BIM

L'AMO BIM, en tenant compte de la charte BIM du Maître d'ouvrage et de ses objectifs et contraintes relatives au BIM dans son projet, rédige le cahier des charges BIM.

Ce cahier des charges sert de base aux appels d'offre de l'ensemble des parties ayant vocation à contribuer au processus BIM.

Il assiste le Maître d'ouvrage dans le choix des intervenants à l'acte de construire ayant vocation à contribuer au processus BIM.

Les conditions particulières déterminent les missions ci-après décrites que le Maître d'ouvrage souhaite voir assumées par l'AMO BIM.

3.1. Contribution à l'élaboration de la convention BIM

L'AMO BIM détermine, dans le cahier des charges, les contraintes du Maître d'ouvrage devant être respectées dans l'élaboration de la convention BIM applicable au programme, ainsi qu'à sa mise à jour ou son évolution s'il y a lieu en considération des modifications apportées au projet. Le BIM manager lui transmet la convention BIM applicable au projet. Il veille à ce que ces contraintes soient respectées par la convention BIM et, dans le cas contraire, en avertit le Maître d'ouvrage.

À ce titre, l'AMO BIM aide le Maître d'ouvrage à :

- déterminer les objectifs permettant au BIM Manager de fixer les règles de modélisation (informations des objets, formats de fichier, règles de codification des documents, modalités de découpage des maquettes, etc.) ;
- fixer les formats de livrables ;
- définir les infrastructures numériques (logiciels et procédure de mise à jour, ainsi que les matériels, notamment de stockage et d'échanges) en favorisant l'interopérabilité la plus grande entre les contributeurs ;

- déterminer les modalités de conservation des données jusqu'aux derniers livrables ainsi que, après transfert définitif de la maquette, les modalités de stockage et de conservation de la maquette numérique par le Maître d'ouvrage et/ou les futurs acquéreurs de l'ouvrage ;
- déterminer les modalités de sécurisation de la plate-forme collaborative et des données liées au développement en BIM, ainsi que les droits d'accès et droits sur le contenu (consultation, ajout, modification) à tout ou partie de la maquette numérique ;
- respecter les règles relatives aux données individuelles personnelles ;
- déterminer les contributeurs à la maquette numérique ;
- déterminer le niveau de détail et d'information en fonction de l'étendue du BIM du projet et du planning des livrables de la maquette numérique.

3.2. Missions générales d'assistance au Maître d'ouvrage dans la détermination du projet BIM applicable au projet de construction

En rapport avec l'objet de la présente convention, strictement limitée aux problématiques BIM, l'AMO BIM aide le Maître d'ouvrage à :

- définir le contexte du projet ;
- identifier les objectifs généraux du donneur d'ordre ;
- définir les objectifs du BIM (*objectifs identifiés par le Guide mediaconstruct, p. 7 et s. : « améliorer la qualité de la conception ; documenter plus précisément le projet "as-built" pour le gestionnaire/exploitant ; améliorer la performance en terme de durabilité / qualité environnementale ; estimer plus rapidement les coûts engendrés par les changements de conception ; améliorer la productivité dans la phase de chantier ; réduire les coûts d'exploitation ; réduire les besoins énergétiques en exploitation ; limiter les ressaisies d'information tout le long du cycle de vie du bâtiment ou de l'ouvrage ; limiter les erreurs dans les pièces descriptives du projet (graphiques, textuelles, quantités, etc.) »*) ;
- définir les missions du BIM manager (*cf. missions figurant à l'article 3 des conditions générales du contrat de BIM Manager*) et plus généralement l'étendue et les limites du BIM dans le projet.

3.3. Assistance au Maître d'ouvrage dans le choix des constructeurs au regard des exigences BIM

L'AMO BIM établit le cahier des charges relatifs au processus BIM qui sera applicable à l'ensemble des intervenants, en ce compris le BIM manager.

Il aide le Maître d'ouvrage dans le choix des offres qui lui sont soumises.

L'AMO BIM détermine les critères d'analyse de la maîtrise du processus BIM par les intervenants à l'acte de construire ayant vocation à participer à l'édification de l'ouvrage et/ou à toute intervention sur l'ouvrage (*cf. grille d'analyse proposée par Mediaconstruct, Guide p. 25*). Sur la base des offres remises au Maître d'ouvrage, il l'aide pour évaluer le niveau de maîtrise. Il propose le processus pour tenir compte du défaut de maîtrise suffisante d'un constructeur choisi par le Maître d'ouvrage.

3.4. Assistance du Maître d'ouvrage pendant la mise en œuvre du processus BIM

L'AMO BIM s'assure que la maîtrise d'œuvre chargée de cette mission, notamment le géomètre désigné, fixe les coordonnées communes d'implantation de la maquette numérique.

L'AMO BIM veille à ce que chaque constructeur ait désigné un représentant BIM au démarrage du processus de collaboration BIM ou, au plus tard, au démarrage de leur intervention dans le projet de construction.

L'AMO BIM s'assure du respect par le BIM manager des missions qui lui sont confiées.

3.5. Assistance du Maître d'ouvrage au moment de la livraison des maquettes BIM

Il procède à la vérification des livrables remis par le BIM manager et leur conformité à la convention BIM.

Article 4 – Prix et délais de paiement

4.1. Détermination du prix

Les conditions financières sont déterminées par les conditions particulières du contrat. Les sommes sont stipulées en hors taxe, la TVA applicable au jour de la facturation s'ajoutant.

Il est convenu que les sommes forfaitaires fixées aux conditions particulières ne valent que dans les strictes limites de contenu du contrat tel qu'il résulte des présentes conditions générales, ainsi que des conditions particulières. Il est spécialement observé qu'elles ne sauraient comprendre les tâches ou missions nouvelles qui résulteraient de la modification du programme, pour quelque raison que ce soit, et notamment que cette modification résulte d'un choix du Maître d'ouvrage lui-même, d'une décision de la maîtrise d'œuvre, du fait d'un constructeur réalisateur ou d'un quelconque intervenant à l'acte de construire, ou encore de toute circonstance de pur fait. De même, le prix forfaitaire ainsi déterminé ne saurait comprendre les tâches ou mission résultant de l'insuffisance de la définition du programme au sens de l'article 2 des présentes conditions.

En cas de tâches ou missions ne relevant pas du forfait, l'AMO BIM en avertit le Maître d'ouvrage par correspondance électronique. La correspondance fait état de la tâche ou mission rendue nécessaire et non comprise dans le forfait. Cette correspondance vaut offre de prestation. À défaut de réponse du Maître d'ouvrage dans un délai de 8 jours, et sauf urgence réduisant ce délai à 2 jours, le Maître d'ouvrage est réputé avoir accepté la proposition d'avenant.

Il est expressément convenu qu'en cas de décalage de la date de réalisation des missions telle que prévue au titre des conditions particulières, les prix convenus seront alors indexés par application de l'indice ING publié par l'Insee en cas de variation favorable de l'indice sur la période. Le prix indexé est calculé par adjonction du prix initial et de la différence entre l'indice en vigueur au jour du paiement et celui visé aux conditions particulières rapporté au prix initialement convenu dans lesdites conditions particulières.

4.2. Modalités du paiement pendant l'exécution du contrat

Il est convenu que les sommes dues en exécution du contrat feront l'objet d'une facturation mensuelle en considération de l'état d'avancement de la tâche.

L'AMO BIM transmettra pour le 28 du mois une facture visant l'état d'avancement de la mission et le montant des honoraires dus en application des conditions particulières. La transmission de la facture mensuelle s'effectue par correspondance électronique.

Le Maître d'ouvrage est tenu, dans le délai de 5 jours à compter de la date de la correspondance électronique d'envoi de la facture, de formuler toute réserve qu'il estimerait nécessaire, notamment au regard de l'état d'avancement.

À défaut, la facture est réputée acceptée et l'ensemble des sommes figurant dans la facture dues.

Les sommes dues en exécution des factures seront payées dans un délai de 30 jours à date de réception de la facture.

Le défaut de paiement dans le délai contractuellement prévu donnera lieu à l'application d'une pénalité de retard conventionnelle d'un montant de 100 € par jour de retard dans une limite de 10 % du montant total du contrat fixé aux conditions particulières.

4.3. Procédure de décompte définitif et solde du marché

Au terme de l'ensemble des missions contractées par les Parties et ce compris les avenants qui auraient été conclus ou, en cas de résiliation au jour de sa prise d'effet, l'AMO BIM établit un projet de décompte définitif.

Ce décompte est transmis au Maître d'ouvrage par lettre RAR et/ou par correspondance électronique au Maître d'ouvrage.

Dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la lettre RAR ou de la date d'envoi figurant sur la correspondance électronique, la date la plus courte primant, le Maître d'ouvrage est tenu de formuler, par lettre RAR et/ou par correspondance électronique, les contestations afférentes au projet de décompte.

À défaut de réaction dans le délai prévu, le projet de décompte est réputé accepté et vaut alors décompte définitif entre les Parties.

En cas de réserves sur le projet de décompte, l'AMO BIM formule ses observations dans un délai de quinze (15) jours par lettre RAR et/ou par correspondance électronique en produisant un projet de décompte dit modifié.

Le Maître d'ouvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la lettre RAR ou à compter de la date de la correspondance électronique pour formuler ses réserves à défaut de quoi le projet de décompte de l'AMO BIM modifié est réputé accepté.

En cas de désaccord sur le projet de décompte modifié, les Parties conviennent de saisir le juge en amiable composition en vue de déterminer si, au regard du contrat et des arguments figurant dans le projet de décompte, le projet de décompte modifié et les réponses apportées par le Maître d'ouvrage à ces projets, les sommes sont dues.

Le Maître d'ouvrage est tenu de payer les sommes non contestées dans un délai de trente (30) jours à compter de l'acceptation. Il est expressément convenu que la contestation d'une partie des sommes ne saurait conduire à repousser l'exigibilité des sommes non contestées.

Les sommes qui sont dues au titre du contrat produisent intérêt au taux légal majoré de 5 % à compter de la date de l'expiration du délai de trente (30) jours à compter de la production du projet de mémoire par l'AMO BIM.

Article 5 – Responsabilité et assurances

5.1. Nature du contrat et qualité de l'AMO BIM

Le processus BIM consiste dans l'agglomération, dans une maquette unique ou dans plusieurs maquettes déterminée(s) au projet, de l'ensemble des éléments conçus et réalisés par les intervenants à l'acte de construire participant au programme. Il ne tend donc pas à la conception de l'ouvrage, missions qui relèvent de la maîtrise d'œuvre et/ou des constructeurs réalisateurs.

La mission dévolue au titre du présent contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage ne concerne que le processus BIM. Les Parties sont donc convenues de ce que cette mission d'AMO BIM ne participe pas à la réalisation de l'ouvrage de sorte que l'AMO BIM ne saurait être considéré comme un constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil.

La prestation d'AMO BIM s'analyse en un contrat d'entreprise et non un contrat de louage d'ouvrage.

5.2. Responsabilité de l'AMO BIM

L'AMO BIM est tenu, au titre d'une obligation de moyen, de fournir ses meilleurs efforts dans la réalisation des missions qui lui sont contractuellement confiées.

Il ne saurait en aucun cas se substituer ni au Maître d'ouvrage, ni aux intervenants à l'acte de construire, spécialement du BIM Manager chargé de la mise en œuvre de la maquette numérique.

L'AMO BIM ne saurait notamment être rendu responsable de l'insuffisance de précision ou les renseignements erronés contenus dans le programme fourni par le Maître d'ouvrage.

L'AMO BIM ne saurait davantage être responsable de toute conséquence dommageable résultant de la convention BIM du projet.

5.3. Assurances

L'AMO BIM s'engage à être couvert, au jour de la signature du présent marché, par une police d'assurance de responsabilité civile le garantissant pour son activité d'AMO BIM.

Il est tenu de justifier d'une attestation d'assurance au Maître d'ouvrage à sa demande, à la conclusion du contrat et à, tout moment, dans un délai de deux mois.

Article 6 – Résolution du contrat

Les Parties sont convenues de ce que la résiliation s'entend au sens de l'article 1229 alinéa 3 du Code civil.

6.1. Résiliation d'un commun accord des Parties

Le présent contrat peut être résilié par accord commun des Parties.

Elles déterminent, dans cette hypothèse, les modalités de cette résiliation et notamment le moment et les conséquences de cette résiliation notamment sur le sort de la maquette existante.

6.2. Résiliation judiciaire

Le présent contrat peut encore être résilié par le juge conformément aux dispositions de l'article 1227 du Code civil.

6.3. Résiliation unilatérale par l'une des Parties

Les Parties sont convenues de ce que la résiliation unilatérale aux risques et périls au sens de l'article 1226 du Code civil ne peut être mise en œuvre avant mise en demeure infructueuse au-delà d'un délai d'un (1) mois. La mise en demeure doit rappeler de manière explicite les motifs qui seraient invoqués au soutien de la résiliation. Il est convenu que seuls les motifs figurant dans la lettre de résiliation ont vocation à être invoqués pour justifier de l'existence de la faute grave.

En cas de résiliation unilatérale ne reposant pas sur une faute grave, une pénalité égale à 50 % du montant du contrat sera due.

6.4. Résiliation de plein droit

Sauf volonté contraire exprimée par l'AMO BIM, le présent contrat est résilié de plein droit en cas de maladie grave, de décès, d'impossibilité de réaliser la prestation ou encore s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.

Article 7 – Election de domicile

Pour l'exécution du marché, les Parties font election de domicile en leur siège respectif.

Article 8 – Droit applicable

Le marché et les actes pris pour son exécution sont soumis au droit français.

Article 9 – Echanges entre les Parties et litiges

9.1. Echanges entre les Parties

Les Parties sont convenues que les échanges au titre du présent contrat peuvent se faire par voie de correspondances électroniques.

L'envoi d'une correspondance électronique se fait à ou aux adresses visées dans les conditions particulières.

9.2. Litiges

Les Parties conviennent, en cas de différend relatif au présent contrat, de rechercher avant toute action judiciaire une solution amiable avant toute action judiciaire

(variante 1) par la saisine du Conseil régional de l'Ordre des architectes (si l'AMO BIM est architecte).

(variante 2) sous l'égide de M., médiateur qualifié et indépendant, qui a accepté d'être mentionné dans le présent contrat et qui pourra être saisi sur simple requête des Parties ou à défaut de la Partie la plus diligente.

(variante 3) conformément au règlement de médiation du qui désignera un médiateur qualifié sur requête des Parties ou à défaut de la Partie la plus diligente.

Les Parties conviennent de soumettre leur litige au tribunal judiciaire de

Pour le Maître d'ouvrage

Fait à, le

Signature et cachet :

Pour l'AMO BIM

Fait à, le

Signature et cachet :

Annexe : attestation d'assurance de l'AMO BIM

**MODELE DE CONTRAT D'ASSISTANCE
A MAITRISE D'OUVRAGE**

Contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage

Parties contractantes

Le Maître d'ouvrage,

La société immatriculée au RCS de sous le numéro,
dont le siège social est situé
représentée par Monsieur/Madame agissant en qualité de.....
ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.

OU

Monsieur et/ou Madame
domiciliés

L'Assistant à maîtrise d'ouvrage, ci-après désigné « l'AMO »

La société immatriculée au RCS de sous le numéro,
dont le siège social est situé
représentée par Monsieur/Madame agissant en qualité de.....
ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.

Compagnie d'assurance : police n°

Le Maître d'ouvrage et l'AMO étant ci-après désignés individuellement une « Partie » ou collectivement les « Parties ».

Article 1^{er} – Cadre de la mission

Le Maître d'ouvrage, qui ne dispose pas des compétences techniques nécessaires dans ses propres services, a souhaité s'assurer le concours d'un assistant qualifié pour l'aider à la réalisation du projet suivant :

(description sommaire du projet)

ci-après dénommé le « Projet ».

(description détaillées du projet à annexer au présent contrat)

Pour mettre en œuvre le Projet, le Maître d'ouvrage a retenu le mode d'organisation suivant :

(description du mode d'organisation : maîtrise d'œuvre, bureaux d'études techniques, contrôleur technique, coordonnateur SPS, etc.)

La taille et/ou la complexité du projet conduit le Maître d'ouvrage à solliciter de l'AMO des prestations intellectuelles d'ordre technique, administratif et financier. La mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage est exclusive de toute mission de maîtrise d'œuvre, de contrôle technique, de travaux, de coordination sécurité et protection de la santé.

L'AMO est un professionnel disposant de l'expérience et des compétences nécessaires en matière de conseil et d'assistance administratifs, techniques et financiers. Après avoir pris connaissance des besoins et contraintes du Maître d'ouvrage, l'AMO s'est déclaré en mesure d'y répondre et d'apporter sa contribution à l'objectif de qualité recherché par le Maître d'ouvrage pour la réalisation du Projet.

L'AMO est indépendant des autres intervenants au Projet.

Le présent contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage est un contrat de prestations intellectuelles.

L'AMO ne participe ni à la conception de l'ouvrage, ni au contrôle de l'exécution des marchés de travaux, missions qui relèvent de la maîtrise d'œuvre et/ou des constructeurs réalisateurs.

Les parties sont donc convenues que cette mission d'AMO ne participe pas à la réalisation de l'ouvrage et que l'AMO ne saurait être considéré comme un constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil.

Article 2 – Mission de l'assistant à maîtrise d'ouvrage

2.1. Périmètre de la mission

La présente mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage est une mission de conseil, de proposition et d'appui au Maître d'ouvrage, qui s'adjoit ainsi les compétences techniques dont il a besoin pour mener son projet à bien, hors prestations juridiques.

L'AMO intervient en tant qu'expert des projets de construction. Il ne prend aucune décision à la place du Maître d'ouvrage, et en aucun cas il ne remplace le Maître d'ouvrage, ni ne le représente juridiquement. Il n'intervient à aucun titre dans la conception et le suivi de la réalisation confiée par le Maître d'ouvrage à la maîtrise d'œuvre.

Dans ses rapports avec le maître d'œuvre et le constructeur, il se contente d'exprimer ce que souhaite le Maître d'ouvrage, leur permettant ainsi de remplir leurs obligations.

L'AMO travaille exclusivement pour le compte du Maître d'ouvrage qu'il conseille dans la conduite de son opération.

Les livrables sont matérialisés par des comptes-rendus ou rapports constitués à l'issue des visites. La mission ne comprend pas d'interventions en dehors des réunions hebdomadaires et missions programmées au préalable.

2.2. Contenu de la mission

L'AMO conseille le Maître d'ouvrage lors des différentes phases du Projet, qui constituent également les différentes phases de sa mission :

- Analyse du Projet ;
- Assistance à l'établissement des marchés de travaux ;
- Assistance lors de la réception des ouvrages ;
- Assistance à l'obtention des DOE (Dossiers des Ouvrages Exécutés).

Pour lui permettre d'accomplir sa mission, le Maître d'ouvrage s'engage à lui fournir :

- Les marchés des entreprises ;
- Un planning des études et travaux ;
- Les autorisations préalables à l'exécution de tout ou partie des travaux ;
- L'ensemble des données techniques utiles (études préliminaires, avant-projet, dossier PRO/DCE et toutes études antérieures permettant à l'AMO d'avoir une bonne connaissance du site et de ses contraintes, etc.).

2.3. Identification des spécialités concernées par la mission

(à compléter si l'AMO est spécialisé dans un domaine : technique, administratif, commercial, etc.)

Il est précisé que la mission ainsi confiée exclut formellement tout mandat de représentation dans l'exercice des prérogatives du Maître d'ouvrage, et notamment la désignation des conducteurs d'opérations, de marchés d'études ou de travaux, la signature desdits marchés, la délivrance des ordres de services ayant une incidence financière, la signature de tous documents et l'ordonnancement des dépenses.

L'AMO ne pourra être tenu personnellement responsable du non-respect du programme ou de l'enveloppe financière prévisionnelle, ni des dépassements de délais, sauf s'il peut être prouvé une faute à son encontre.

2.4. Intervention d'un spécialiste

L'AMO pourra, si le Projet le nécessite, option proposer au Maître d'ouvrage l'intervention d'un spécialiste, qui conclura un contrat de mission distinct avec le Maître d'ouvrage.

2.5. Phase projet

L'AMO interviendra dans la définition des orientations générales du programme travaux et dans le choix de la maîtrise d'œuvre.

Définition du cahier des charges « maîtrise d'œuvre »

L'AMO établira le cahier des charges de la consultation comprenant :

- Le dossier d'information qui précisera les exigences du Maître d'ouvrage (spécifications architecturales, finitions techniques, objectifs à atteindre, etc.), les contraintes non techniques (riverains, approvisionnement, etc.), les contraintes réglementaires, techniques et environnementales, etc. ;
- La définition des indicateurs de suivi de la réalisation : critères de performance techniques et financiers, délais de travaux, etc. ;

- Le cadre de la proposition : décomposition de prix, annexes, etc.

Consultation des entreprises

L'AMO dressera la liste des pièces devant constituer le dossier de consultation des entreprises et apportera assistance à la sélection des candidats (présentation d'un rapport d'analyse détaillé des garanties professionnelles et financières des candidats).

Analyse des offres

L'AMO présentera une grille comparative d'analyse des offres et un rapport détaillé des différentes propositions. Il validera le contenu des offres par rapport aux spécifications du cahier des charges.

Dans le cadre de cet élément de mission, l'AMO :

- Analysera le projet comportant tous les éléments graphiques et écrits ;
- Analysera les plans, coupes et élévations cotées à échelle suffisante (1/50^{ème}), ainsi que tous les détails nécessaires à échelle supérieure, devis descriptif détaillé par corps d'état, programme envisagé du déroulement des travaux,
- Aidera à l'établissement des marchés de travaux ;
- Apportera une analyse critique des études de maîtrise d'œuvre en phases APS, APD et PRO, assistera le Maître d'ouvrage dans la validation du DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) et accompagnera le maître d'œuvre dans l'analyse des offres ;
- Donnera, sur la base de son expertise, tout avis et conseil utile au Maître d'ouvrage qui lui permettront d'exiger, de la part des divers intervenants en conception, qu'ils remplissent leurs rôles et obligations et ce, conformément aux termes de leurs marchés respectifs.

La mission de l'AMO ne se substitue en aucune manière à celle de la maîtrise d'œuvre qui aura notamment à sa charge :

- La rédaction des phases Esquisse (ESQ), Avant-Projet Sommaire (APS), Avant-Projet Détaillé (APD) et Projet (PRO) ;
- La rédaction du DCE ;
- L'organisation de la consultation des entreprises de travaux.

2.6. Phase travaux

A chacune de ses visites, suivant une périodicité mensuelle, l'AMO :

- Assistera aux réunions de chantier hebdomadaires ;
- Assistera le Maître d'ouvrage aux plans technique, administratif et financier pour s'assurer de la bonne réalisation de l'opération ;
- Donnera, sur la base de son expertise, tout avis et conseil utile au Maître d'ouvrage qui lui permettront d'exiger, de la part des divers intervenants en réalisation, qu'ils remplissent leurs rôles et obligations et ce, conformément aux termes de leurs marchés respectifs.

Chacune de ses visites donnera lieu à la rédaction d'un compte-rendu.

L'AMO assistera le Maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux et l'obtention des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) et du Document d'Interventions Ultérieures sur les Ouvrages (DIUO).

La mission de l'AMO ne se substitue en aucune manière à celle de la maîtrise d'œuvre qui aura notamment à sa charge le suivi de chantier et la réception de travaux.

2.7. Phase réception des ouvrages

Si le maître d'ouvrage invite l'AMO aux visites de réception des travaux, celui-ci :

- Assistera le Maître d'ouvrage lors de la réception et le conseillera dans la signature des PV de réception ;
- Assistera le Maître d'ouvrage dans l'obtention des DOE (Dossiers des Ouvrages Exécutés).

La mission de l'AMO ne se substitue en aucune manière à celle de la maîtrise d'œuvre en charge d'assister le Maître d'ouvrage dans le cadre des opérations de réception.

Pendant la phase de levées des réserves, l'AMO, à chacune de ses visites mensuelles donnera, sur la base de son expertise, tout avis et conseil utile au Maître d'ouvrage qui lui permettront d'apprécier l'avancement et la qualité des travaux de levée de réserves.

Article 3 – Modalités d'intervention

3.1. Moyens et mode opératoire

Dans le cadre de la mission ci-dessus définie, l'AMO s'obligera à effectuer :

- (XX) jours de présence par semaine, effectués par un collaborateur, notamment pendant la réunion de chantier hebdomadaire ;
- (XX) déplacements d'un ingénieur qualifié, pour une durée forfaitaire de (XX) jours ;
- (XX) jours de travail effectués en « back office » sur la durée du contrat.

3.2. Durée de la mission

Le contrat prend effet à la date de sa signature par les Parties pour une durée de (XX) mois.

Un mois avant l'expiration de cette durée initiale, les parties se rapprocheront pour déterminer ensemble, selon l'avancement du Projet, s'il convient de proroger le présent contrat. Dans l'affirmative, un avenant sera conclu fixant notamment l'incidence de la prorogation sur les honoraires de l'AMO.

3.3. Ordre de service

Le démarrage de la mission se fera par ordre de service établi par le Maître d'ouvrage.

Les honoraires de l'AMO pour l'ensemble de sa mission s'entendent compris tous frais et assurances nécessaires à sa bonne exécution.

3.4. Honoraires

Sur la base du cahier des charges soumis par le Maître d'ouvrage à l'AMO en date du, la rémunération de l'AMO a été arrêtée, sous réserve des dispositions de l'article 3.6, forfaitairement la somme de € HT.

Il s'agit d'un forfait révisable aux conditions énoncées à l'article 3.6 du présent contrat.

(insérer un échéancier par phase ou acompte mensuel)

Il est précisé que ce forfait rémunère exclusivement les missions de l'AMO, le Maître d'ouvrage supportant, par ailleurs dans le cadre du budget général les honoraires qui seraient éventuellement dus à des conseils ou prestataires de services extérieurs auxquels il aurait fait appel (conseillers juridiques ou fiscaux, avocats, experts comptables, etc.).

Il est également précisé que ce forfait comprend la cession des droits visés à l'article 5 du présent contrat.

Les dépenses et sujétions de toutes natures inhérentes à l'exécution des missions et notamment tous les frais professionnels de déplacement et/ou hébergement qui seront engagés par l'AMO et les membres de son équipe dans le cadre de l'exercice des missions, seront remboursés par le Maître d'ouvrage, sur présentation des justificatifs y afférents.

3.5. Facturation et conditions de règlement

Les honoraires de l'AMO, majorée de la TVA au taux en vigueur au moment du règlement, seront réglés sur présentation de factures dans les conditions énoncées ci-après.

Les factures seront établies par l'AMO et adressées à la comptabilité du Maître d'ouvrage en un (1) exemplaire unique, selon l'échéancier de règlement de la rémunération fixé ci-avant à l'article 3.4. Elles devront mentionner la nature des prestations effectuées et être accompagnées de toutes les pièces justificatives nécessaires à leur vérification par le Maître d'ouvrage.

Tous les paiements sont effectués en euros à l'expiration d'un délai de trente (30) jours à compter de la date d'émission de la facture ou de la demande d'acompte correspondante.

Dans l'hypothèse où la date de paiement ainsi calculée ne serait pas un jour ouvré bancaire, le paiement sera effectué le premier jour ouvré bancaire suivant.

Tout retard de paiement fera courir, de plein droit, des pénalités calculées au taux de trois (3) fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance. En outre, le Maître d'ouvrage sera redevable d'une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant minimum de 40 €.

Le Maître d'ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du marché en faisant porter le montant au crédit des comptes ci-après :

Compte ouvert au nom de :

Banque : **Sous le numéro :**

Code Guichet : **Code Banque :** **Clé RIB :**

En cas de désaccord sur le montant d'une facture, son règlement sera effectué sur la base provisoire des sommes admises par le Maître d'ouvrage, qui devra motiver sa contestation par écrit dans un délai maximum de quinze (15) jours calendaires

à compter de l'émission de la facture. Au terme de ce délai, la facture, considérée comme acceptée par le Maître d'ouvrage, sera payable immédiatement.

Lorsque les sommes payées seront inférieures à celles finalement dues à l'AMO, ce-dernier aura droit à l'indemnité de retard calculée sur la différence.

3.6. Modification de la mission et de ses conditions d'exécution

Modification du Projet

Toute augmentation de la mission, toute remise en cause du Projet ou du calendrier de réalisation, toute modification des documents approuvés, demandés par le Maître d'ouvrage ou imposée par un tiers, entraînée par un changement de réglementation ou rendue nécessaire notamment mais pas exclusivement par des aléas administratifs, juridiques, techniques ou commerciaux imprévisibles, toute prestation supplémentaire consécutive à la défaillance d'une entreprise, donne lieu à l'établissement d'un avenant et emporte de plein droit une augmentation des honoraires à proportion des études ou autres prestations supplémentaires indispensables à sa satisfaction.

En cas de modification substantielle du Projet (*lister quelques exemples de modifications substantielles*) demandée par le Maître d'ouvrage après son approbation et remettant en cause les études préalablement exécutées, une rémunération complémentaire sera prévue dans le cadre d'un avenant au présent contrat.

Cet avenant sera négocié entre les Parties à partir notamment d'une évaluation précise des études devenues inutilisables.

Travaux modificatifs en cours d'exécution

Le forfait de rémunération de l'AMO sera révisé, par un avenant au présent contrat, en cas de modifications substantielles (*lister quelques exemples de modifications substantielles*) aux marchés de travaux à l'initiative du Maître d'ouvrage.

Les adaptations ou modifications mineures rendues nécessaires pour la bonne exécution des travaux et le respect du Projet sont en revanche comprises dans le forfait de rémunération visé à l'article 3.4.

Article 4 – Obligations du Maître d'ouvrage

Le Maître d'ouvrage s'engage à suivre avec attention le déroulement du Projet, à répondre avec diligence aux demandes d'instructions ou d'informations présentées par l'AMO et à porter à sa connaissance toutes informations en sa possession présentant un intérêt pour l'exécution de ses missions.

Le Maître d'ouvrage signera toutes demandes nécessaires à l'obtention des autorisations administratives ou autres, afférentes aux travaux, et exercera personnellement, le cas échéant, toutes voies de recours contre l'administration ou les tiers.

Le Maître d'ouvrage s'engage à communiquer à l'AMO les diverses autorisations administratives nécessaires.

Le Maître d'ouvrage s'engage par les présentes à assumer ses prérogatives conformément aux lois et règlements en vigueur qui lui sont applicables. L'AMO n'a ni vocation, ni la compétence pour se substituer à lui.

Ainsi, il appartient au Maître d'ouvrage d'assumer ses prérogatives et en particulier :

- Fournir à l'AMO l'ensemble des éléments existants afin que celui-ci puisse mener à bien ses missions ;
- Arrêter les choix techniques et les enveloppes financières au vu des premières estimations ;
- Procéder au choix des prestataires et leur notifier les commandes correspondantes.

Article 5 – Propriété intellectuelle

L'ensemble des documents, résultats, logiciels, études, plans, livrables, notes, échantillons, prototypes, renseignements techniques ou tout autre document de quelque nature que ce soit réalisés par l'AMO dans le cadre de l'exécution de ses prestations seront considérées, au titre du présent article, comme les « œuvres », sans que cette dénomination n'impose un quelconque caractère artistique ou architectural.

L'ensemble des documents, de toute nature que ce soit, appartenant au Maître d'ouvrage et mis à disposition de l'AMO dans le cadre de l'exécution du présent contrat sont et demeurent la propriété exclusive du Maître d'ouvrage et ne pourront en aucun cas être utilisés par l'AMO à d'autres fins que la stricte exécution du présent contrat.

L'ensemble des documents et études établis en application du présent contrat seront la propriété du Maître d'ouvrage qui pourra les utiliser sous réserve des droits de propriété intellectuelle de l'AMO.

L'AMO disposera d'un droit d'utilisation et de diffusion de ces mêmes études et documents, équivalent à celui du Maître d'ouvrage.

Les Parties conviennent que les œuvres n'incluent pas les apports de méthodologie et outils standards acquis ou développés par l'AMO, que ce soit préalablement ou postérieurement à l'entrée en vigueur du contrat, qui constituent le savoir-faire de l'AMO et sur quels l'AMO conservera la titularité des droits de propriété intellectuelle.

L'AMO garantit au Maître d'ouvrage que les œuvres et les prestations effectuées dans le cadre de sa mission ne portent atteinte à aucun droit de tiers de quelque nature que ce soit, et ce, sans limitation de territoire et pour toute la durée de la cession.

Article 6 – Suspension de la mission et causes légitimes

6.1. Suspension de la mission

La suspension de la mission peut être demandée par le Maître d'ouvrage pour un motif légitime et de bonne foi et/ou en cas d'inexécution par l'AMO de l'une de ses obligations mettant en cause le bon déroulement de l'opération.

Elle peut également être constatée par l'AMO si, du fait du Maître d'ouvrage, sa mission ne peut se poursuivre dans les conditions du présent contrat, notamment, mais pas exclusivement, pour les causes visées à l'article relatif à la résiliation sans faute et en cas de retard dans le règlement des honoraires dus du fait d'événements extérieurs mettant en cause le déroulement de l'opération.

La suspension est notifiée à l'autre Partie par écrit dans un délai de huit (8) jours calendaires par la Partie qui la demande ou la constate.

En cas de retard dans le règlement des sommes dues, la suspension ne peut intervenir qu'après mise en demeure restée infructueuse dans un délai de trente (30) jours calendaires suivant sa réception par le Maître d'ouvrage.

En cas de suspension qui ne serait pas du fait de l'AMO, les honoraires sont alors réglés à proportion des prestations exécutées et des frais avancés, avec application d'une majoration de 10 % calculée sur le montant des honoraires restant à percevoir.

Lors de la reprise de la mission, les honoraires déjà versés viennent en déduction du montant de la rémunération, exception faite de la majoration précitée.

Sauf accord entre les Parties, à défaut de reprise de la mission, pour quelque cause que ce soit, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception de la notification de la suspension, la Partie qui n'est pas défaillante peut demander la résiliation du contrat au tort de la Partie défaillante.

La résiliation est notifiée à l'autre Partie par écrit dans un délai de huit (8) jours calendaires par la Partie qui la constate.

Les effets de cette résiliation sont régis dans les conditions prévues à l'article 8 du présent contrat.

6.2. Causes légitimes de retard

Sont considérés comme causes légitimes de retard entraînant une prolongation des délais de réalisation de la mission confiée à l'AMO au titre du présent contrat, notamment mais pas exclusivement, les causes suivantes :

- la suspension demandée par le Maître d'ouvrage pour une cause non imputable à l'AMO ;
- le retard dans l'obtention d'une autorisation administrative ou le refus de délivrance d'une autorisation administrative, dès lors que ce retard ou ce refus ne résulte pas d'un fait imputable à l'AMO ;
- la survenance d'un cas de force majeure tel que défini à l'article 6.3 ou d'un événement imprévisible affectant sensiblement et/ou empêchant la réalisation de la mission de l'AMO dans les conditions prévues au présent contrat ;
- les injonctions gouvernementales, administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les prestations pour une cause non imputable à l'AMO ;
- la survenance d'une pandémie et/ou d'une épidémie au sens donné par l'organisation mondiale de la santé ;
- les jours de retard consécutifs à des troubles résultant d'hostilités, actes de terrorisme ou de sabotage, attentats, guerres, émeutes, révolutions, cataclysmes, incendies, inondations, embargo émanant du conseil de sécurité de l'ONU ;
- les retards imputables aux compagnies concessionnaires ;
- les retards imputables à l'aménageur de la ZAC ;
- les grèves (qu'elles soient générales, particulières au secteur du bâtiment et à ses industries annexes ou à ses fournisseurs, inhérente aux intervenants du Projet ou à des tiers), la grève d'un service public ou des transports ayant une incidence sur le déroulement du chantier ;
- le redressement, la liquidation judiciaires, l'admission au régime du règlement judiciaire ou la déconfiture des ou de l'une des entreprises dont la participation est essentielle pour la réalisation des prestations (si la faillite ou l'admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation des prestations et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ces effets) ;
- la défaillance des ou de l'une des entreprises dont la participation est essentielle et indispensable pour la réalisation des prestations dès lors qu'elle excède une durée de sept (7) jours consécutifs (la justification sera apportée par l'AMO au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le Maître d'ouvrage à l'entrepreneur défaillant) ;
- la recherche ou la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à (aux) l'entreprise(s) défaillante(s), dès lors que le délai nécessaire à cet effet excède dix (10) jours consécutifs.

Si en cours d'exécution des prestations, il survient l'un des cas énumérés ci-dessus, l'AMO sera tenu de le dénoncer par écrit au Maître d'ouvrage dans les meilleurs délais en y joignant tous les justificatifs nécessaires.

Dans une telle hypothèse, le délai d'exécution de la mission de l'AMO est reporté d'une durée égale à la période pendant laquelle l'exécution du contrat a été effectivement suspendue du fait de la cause légitime de retard ; aucune pénalité ne pourra être appliquée à l'AMO à ce titre.

Le Maître d'ouvrage supportera les coûts directs et indirects consécutifs à la survenance de la cause légitime de retard, en ce compris les éventuelles mesures d'accélération et les frais liés à la reprise de la mission à l'issue d'une période de suspension de l'exécution du contrat.

6.3. Force majeure

Chaque Partie devra prévenir l'autre Partie immédiatement avec confirmation par notification écrite au plus tard dans les cinq (5) jours calendaires de la survenance d'un cas de force majeure l'empêchant d'exécuter ses obligations au titre du présent contrat.

Les obligations dont l'exécution est rendue impossible par la survenance d'un cas de force majeure seront suspendues pendant la durée de cet événement.

La Partie invoquant la force majeure s'engage à prendre toutes dispositions permettant de limiter les conséquences préjudiciables de cet événement pour l'autre Partie.

Pour l'application de cette clause, les parties définissent la force majeure comme tout événement imprévisible, irrésistible et résultant de circonstances extérieures, rendant impossible l'exécution du présent contrat.

Sont notamment qualifiés de force majeure des événements tels que la guerre, la grève générale de travail, les maladies épidémiques, la mise en quarantaine, l'incendie, les crues exceptionnelles, l'accident ou d'autres événements indépendants de la volonté des deux parties.

Si la suspension du contrat pour cause de force majeure excède (XX) jours calendaires, les Parties se rencontreront pour déterminer les conditions de poursuite de la mission ou, le cas échéant, envisager la résiliation du contrat dans les conditions fixées à l'article 8.1 du présent contrat.

Article 7 – Intuitu personae

Le Maître d'ouvrage a conclu le contrat intuitu personae, c'est-à-dire en considération de l'expertise, l'expérience, la structure, notamment financière et l'actionnariat de l'AMO.

En conséquence, l'AMO :

- S'interdit de céder et/ou transférer tout ou partie du contrat sans l'accord préalable et écrit du Maître d'ouvrage ;
- Informera dans les meilleurs délais, par écrit, le Maître d'ouvrage de tout changement capitalistique qui le concernerait.

En cas de non-respect des dispositions du présent article, le Maître d'ouvrage aura la faculté de mettre fin au contrat sans qu'aucune indemnité ne soit due à ce titre ou d'exiger de l'AMO toute garantie qu'elle estimerait nécessaire.

Article 8 – Résiliation du Contrat

8.1. Résiliation pour faute de l'AMO

En cas de faute de l'AMO, c'est-à-dire en cas d'inexécution ou d'infraction par l'AMO aux stipulations du présent contrat, le Maître d'ouvrage peut décider de résilier le présent contrat.

Le Maître d'ouvrage adresse une mise en demeure à l'AMO de se conformer à ses obligations et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement, dans un délai qui ne saurait être inférieur à trente (30) jours, sauf en cas d'urgence.

Si, dans le délai imparti par la mise en demeure, à compter de la date de réception de celle-ci, l'AMO ne s'est pas conformé à celle-ci, le Maître d'ouvrage peut alors prononcer la résiliation du contrat sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnisation.

Dans ce cas, l'AMO a droit au paiement :

- des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation ;
- des intérêts moratoires éventuellement acquis.

En revanche, l'AMO ne peut prétendre à aucune indemnité de résiliation compensant en tout ou partie les honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue.

8.2. Résiliation sans faute de l'AMO

Le Maître d'ouvrage peut mettre fin au contrat avant son terme normal pour un motif autre qu'une faute de l'AMO.

Dans ce cas, l'AMO a droit au paiement :

- des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation ;
- des intérêts moratoires éventuellement acquis ;
- d'une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue.

8.3. Résiliation sur initiative de l'AMO

La résiliation du présent contrat ne peut intervenir sur initiative de l'AMO que pour des motifs justes et raisonnables tels que, par exemple :

- la perte de la confiance manifestée par le Maître d'ouvrage ;
- l'immixtion du Maître d'ouvrage dans l'exécution de sa mission ;
- la survenance d'une situation susceptible de porter atteinte à l'indépendance de l'AMO ou dans laquelle les intérêts privés en présence sont tels qu'il pourrait être porté à préférer certains d'entre eux à ceux du Maître d'ouvrage ;
- l'impossibilité pour l'AMO de respecter les règles de son art, de sa déontologie ou de toutes dispositions légales ou réglementaires ;
- le choix imposé par le Maître d'ouvrage d'une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage ;
- la violation par le Maître d'ouvrage d'une ou de plusieurs clauses du présent contrat.

L'AMO adresse une mise en demeure au Maître d'ouvrage de se conformer à ses obligations et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement, dans un délai qui ne saurait être inférieur à trente (30) jours, sauf en cas d'urgence.

Si, dans le délai imparti par la mise en demeure, à compter de la date de réception de celle-ci, le Maître d'ouvrage ne s'est pas conformé à celle-ci, l'AMO peut alors prononcer la résiliation du contrat.

Dans ce cas, l'AMO a droit au paiement :

- des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation ;
- des intérêts moratoires éventuellement acquis.

De plus, lorsque la résiliation est justifiée par la faute du Maître d'ouvrage, l'AMO a également droit au paiement d'une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue.

Article 9 – Confidentialité

Chacune des Parties aux présentes convient avec l'autre que, à moins que et jusqu'à ce que les prestations envisagées par le présent contrat aient été réalisées, elle et ses représentants, associées, mandataires, préposés et employés (sans que cette liste ne soit limitative) garderont strictement confidentielles toutes les données et informations obtenues concernant l'autre Partie (et/ou concernant toute entité faisant partie du groupe de sociétés de l'autre Partie et/ou toute filiale(s) ou entité(s) affiliée(s) à l'autre Partie), auprès de tout tiers non partie au présent contrat.

Les Parties s'engagent à ne pas utiliser et/ou divulguer ces données ou informations à des tiers, sauf dans la mesure où ces données ou informations :

- seraient de notoriété publique ou devraient être publiées en vertu d'une obligation légale ou réglementaire à laquelle elles ne peuvent pas déroger.

Dans cette hypothèse, la Partie concernée s'engage à informer par écrit l'autre Partie dans un délai maximum de trente (30) jours calendaires de son obligation de divulgation et s'engage à ne divulguer que les informations strictement concernées par cette obligation ;

- devraient être utilisées ou divulguées impérativement pour la réalisation des prestations prévues par le présent contrat.

Article 10 – Responsabilités et assurances

10.1. Responsabilités

L'AMO est tenu, au titre d'une obligation de moyen, de fournir ses meilleurs efforts dans la réalisation des missions qui lui sont contractuellement confiées.

Il ne saurait en aucun cas se substituer ni au Maître d'ouvrage, ni aux intervenants à l'acte de construire.

L'AMO ne saurait notamment être rendu responsable de l'insuffisance de précision ou des renseignements erronés contenus dans le programme fourni par le Maître d'ouvrage.

L'AMO assume sa responsabilité professionnelle, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Le Maître d'ouvrage limite sa demande d'indemnisation à la stricte part de la réparation du dommage imputable à l'AMO ; il renonce ainsi à solliciter la condamnation in solidum de l'AMO pour les parts de responsabilité imputables aux autres coobligés.

10.2. Assurances

L'AMO est couvert, au jour de la signature du présent marché, par une police d'assurance de responsabilité civile le garantissant pour son activité d'AMO. Son attestation d'assurance est annexée au présent contrat.

Cette assurance relève exclusivement de la responsabilité civile générale, l'AMO n'étant pas soumis à la responsabilité décennale édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil.

Article 11 – Litiges

En cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les Parties conviennent de mettre tout en œuvre pour régler le différend par voie amiable et, notamment, par l'intermédiaire d'une médiation avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.

Cette saisine intervient sur l'initiative de la Partie la plus diligente.

Article 12 – Droit applicable et juridiction compétente

Le présent contrat est régi et interprété conformément au droit français.

Les parties conviennent que tout litige, différend ou contestation relatif au présent contrat, sa formation, sa validité, sa conclusion, son exécution ou son interprétation sera soumis à la compétence exclusive du tribunal judiciaire de

Les parties s'engagent à tenter de régler amiablement leur litige et/ou différend avant toute saisine des tribunaux judiciaires.

Pour le Maître d'ouvrage

Fait à, le

Signature et cachet :

Pour l'AMO

Fait à, le

Signature et cachet :

Annexes :

- Annexe n° 1 : description détaillée du Projet
- Annexe n° 2 : attestation d'assurance de l'AMO

**MODELE DE CONTRAT D'ASSISTANCE
A MAITRISE D'OUVRAGE**

Contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage

Parties contractantes

Le Maître d'ouvrage,

La société immatriculée au RCS de sous le numéro
dont le siège social est situé
représentée par Monsieur/Madame agissant en qualité de.....
ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.

OU

Monsieur et/ou Madame
domiciliés

L'Assistant à maîtrise d'ouvrage, ci-après désigné « l'AMO »

La société immatriculée au RCS de sous le numéro
dont le siège social est situé
représentée par Monsieur/Madame agissant en qualité de.....
ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.

Compagnie d'assurance : police n°

Le Maître d'ouvrage et l'AMO étant ci-après désignés individuellement une « Partie » ou collectivement les « Parties ».

Article 1^{er} – Cadre de la mission

Le Maître d'ouvrage, qui ne dispose pas des compétences techniques nécessaires dans ses propres services, a souhaité s'assurer le concours d'un assistant qualifié pour l'aider à la réalisation du projet suivant :

(description sommaire du projet)

ci-après dénommé le « Projet ».

(description détaillées du projet à annexer au présent contrat)

Pour mettre en œuvre le Projet, le Maître d'ouvrage a retenu le mode d'organisation suivant :

(description du mode d'organisation : maîtrise d'œuvre, bureaux d'études techniques, contrôleur technique, coordonnateur SPS, etc.)

La taille et/ou la complexité du projet conduit le Maître d'ouvrage à solliciter de l'AMO des prestations intellectuelles d'ordre technique, administratif et financier. La mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage est exclusive de toute mission de maîtrise d'œuvre, de contrôle technique, de travaux, de coordination sécurité et protection de la santé.

L'AMO est un professionnel disposant de l'expérience et des compétences nécessaires en matière de conseil et d'assistance administratifs, techniques et financiers. Après avoir pris connaissance des besoins et contraintes du Maître d'ouvrage, l'AMO s'est déclaré en mesure d'y répondre et d'apporter sa contribution à l'objectif de qualité recherché par le Maître d'ouvrage pour la réalisation du Projet.

L'AMO est indépendant des autres intervenants au Projet.

Le présent contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage est un contrat de prestations intellectuelles.

L'AMO ne participe ni à la conception de l'ouvrage, ni au contrôle de l'exécution des marchés de travaux, missions qui relèvent de la maîtrise d'œuvre et/ou des constructeurs réalisateurs.

Les parties sont donc convenues que cette mission d'AMO ne participe pas à la réalisation de l'ouvrage et que l'AMO ne saurait être considéré comme un constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil.

Article 2 – Mission de l'assistant à maîtrise d'ouvrage

2.1. Périmètre de la mission

La présente mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage est une mission de conseil, de proposition et d'appui au Maître d'ouvrage, qui s'adjoit ainsi les compétences techniques dont il a besoin pour mener son projet à bien, hors prestations juridiques.

L'AMO intervient en tant qu'expert des projets de construction. Il ne prend aucune décision à la place du Maître d'ouvrage, et en aucun cas il ne remplace le Maître d'ouvrage, ni ne le représente juridiquement. Il n'intervient à aucun titre dans la conception et le suivi de la réalisation confiée par le Maître d'ouvrage à la maîtrise d'œuvre.

Dans ses rapports avec le maître d'œuvre et le constructeur, il se contente d'exprimer ce que souhaite le Maître d'ouvrage, leur permettant ainsi de remplir leurs obligations.

L'AMO travaille exclusivement pour le compte du Maître d'ouvrage qu'il conseille dans la conduite de son opération.

Les livrables sont matérialisés par des comptes-rendus ou rapports constitués à l'issue des visites. La mission ne comprend pas d'interventions en dehors des réunions hebdomadaires et missions programmées au préalable.

2.2. Contenu de la mission

L'AMO conseille le Maître d'ouvrage lors des différentes phases du Projet, qui constituent également les différentes phases de sa mission :

- Analyse du Projet ;
- Assistance à l'établissement des marchés de travaux ;
- Assistance lors de la réception des ouvrages ;
- Assistance à l'obtention des DOE (Dossiers des Ouvrages Exécutés).

Pour lui permettre d'accomplir sa mission, le Maître d'ouvrage s'engage à lui fournir :

- Les marchés des entreprises ;
- Un planning des études et travaux ;
- Les autorisations préalables à l'exécution de tout ou partie des travaux ;
- L'ensemble des données techniques utiles (études préliminaires, avant-projet, dossier PRO/DCE et toutes études antérieures permettant à l'AMO d'avoir une bonne connaissance du site et de ses contraintes, etc.).

2.3. Identification des spécialités concernées par la mission

(à compléter si l'AMO est spécialisé dans un domaine : technique, administratif, commercial, etc.)

Il est précisé que la mission ainsi confiée exclut formellement tout mandat de représentation dans l'exercice des prérogatives du Maître d'ouvrage, et notamment la désignation des conducteurs d'opérations, de marchés d'études ou de travaux, la signature desdits marchés, la délivrance des ordres de services ayant une incidence financière, la signature de tous documents et l'ordonnancement des dépenses.

L'AMO ne pourra être tenu personnellement responsable du non-respect du programme ou de l'enveloppe financière prévisionnelle, ni des dépassements de délais, sauf s'il peut être prouvé une faute à son encontre.

2.4. Intervention d'un spécialiste

L'AMO pourra, si le Projet le nécessite, option proposer au Maître d'ouvrage l'intervention d'un spécialiste, qui conclura un contrat de mission distinct avec le Maître d'ouvrage.

2.5. Phase projet

L'AMO interviendra dans la définition des orientations générales du programme travaux et dans le choix de la maîtrise d'œuvre.

Définition du cahier des charges « maîtrise d'œuvre »

L'AMO établira le cahier des charges de la consultation comprenant :

- Le dossier d'information qui précisera les exigences du Maître d'ouvrage (spécifications architecturales, finitions techniques, objectifs à atteindre, etc.), les contraintes non techniques (riverains, approvisionnement, etc.), les contraintes réglementaires, techniques et environnementales, etc. ;
- La définition des indicateurs de suivi de la réalisation : critères de performance techniques et financiers, délais de travaux, etc. ;

- Le cadre de la proposition : décomposition de prix, annexes, etc.

Consultation des entreprises

L'AMO dressera la liste des pièces devant constituer le dossier de consultation des entreprises et apportera assistance à la sélection des candidats (présentation d'un rapport d'analyse détaillé des garanties professionnelles et financières des candidats).

Analyse des offres

L'AMO présentera une grille comparative d'analyse des offres et un rapport détaillé des différentes propositions. Il validera le contenu des offres par rapport aux spécifications du cahier des charges.

Dans le cadre de cet élément de mission, l'AMO :

- Analysera le projet comportant tous les éléments graphiques et écrits ;
- Analysera les plans, coupes et élévations cotées à échelle suffisante (1/50^{ème}), ainsi que tous les détails nécessaires à échelle supérieure, devis descriptif détaillé par corps d'état, programme envisagé du déroulement des travaux,
- Aidera à l'établissement des marchés de travaux ;
- Apportera une analyse critique des études de maîtrise d'œuvre en phases APS, APD et PRO, assistera le Maître d'ouvrage dans la validation du DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) et accompagnera le maître d'œuvre dans l'analyse des offres ;
- Donnera, sur la base de son expertise, tout avis et conseil utile au Maître d'ouvrage qui lui permettront d'exiger, de la part des divers intervenants en conception, qu'ils remplissent leurs rôles et obligations et ce, conformément aux termes de leurs marchés respectifs.

La mission de l'AMO ne se substitue en aucune manière à celle de la maîtrise d'œuvre qui aura notamment à sa charge :

- La rédaction des phases Esquisse (ESQ), Avant-Projet Sommaire (APS), Avant-Projet Détaillé (APD) et Projet (PRO) ;
- La rédaction du DCE ;
- L'organisation de la consultation des entreprises de travaux.

2.6. Phase travaux

A chacune de ses visites, suivant une périodicité mensuelle, l'AMO :

- Assistera aux réunions de chantier hebdomadaires ;
- Assistera le Maître d'ouvrage aux plans technique, administratif et financier pour s'assurer de la bonne réalisation de l'opération ;
- Donnera, sur la base de son expertise, tout avis et conseil utile au Maître d'ouvrage qui lui permettront d'exiger, de la part des divers intervenants en réalisation, qu'ils remplissent leurs rôles et obligations et ce, conformément aux termes de leurs marchés respectifs.

Chacune de ses visites donnera lieu à la rédaction d'un compte-rendu.

L'AMO assistera le Maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux et l'obtention des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) et du Document d'Interventions Ultérieures sur les Ouvrages (DIUO).

La mission de l'AMO ne se substitue en aucune manière à celle de la maîtrise d'œuvre qui aura notamment à sa charge le suivi de chantier et la réception de travaux.

2.7. Phase réception des ouvrages

Si le maître d'ouvrage invite l'AMO aux visites de réception des travaux, celui-ci :

- Assistera le Maître d'ouvrage lors de la réception et le conseillera dans la signature des PV de réception ;
- Assistera le Maître d'ouvrage dans l'obtention des DOE (Dossiers des Ouvrages Exécutés).

La mission de l'AMO ne se substitue en aucune manière à celle de la maîtrise d'œuvre en charge d'assister le Maître d'ouvrage dans le cadre des opérations de réception.

Pendant la phase de levées des réserves, l'AMO, à chacune de ses visites mensuelles donnera, sur la base de son expertise, tout avis et conseil utile au Maître d'ouvrage qui lui permettront d'apprécier l'avancement et la qualité des travaux de levée de réserves.

Article 3 – Modalités d'intervention

3.1. Moyens et mode opératoire

Dans le cadre de la mission ci-dessus définie, l'AMO s'obligera à effectuer :

- (XX) jours de présence par semaine, effectués par un collaborateur, notamment pendant la réunion de chantier hebdomadaire ;
- (XX) déplacements d'un ingénieur qualifié, pour une durée forfaitaire de (XX) jours ;
- (XX) jours de travail effectués en « back office » sur la durée du contrat.

3.2. Durée de la mission

Le contrat prend effet à la date de sa signature par les Parties pour une durée de (XX) mois.

Un mois avant l'expiration de cette durée initiale, les parties se rapprocheront pour déterminer ensemble, selon l'avancement du Projet, s'il convient de proroger le présent contrat. Dans l'affirmative, un avenant sera conclu fixant notamment l'incidence de la prorogation sur les honoraires de l'AMO.

3.3. Ordre de service

Le démarrage de la mission se fera par ordre de service établi par le Maître d'ouvrage.

Les honoraires de l'AMO pour l'ensemble de sa mission s'entendent compris tous frais et assurances nécessaires à sa bonne exécution.

3.4. Honoraires

Sur la base du cahier des charges soumis par le Maître d'ouvrage à l'AMO en date du, la rémunération de l'AMO a été arrêtée, sous réserve des dispositions de l'article 3.6, forfaitairement la somme de € HT.

Il s'agit d'un forfait révisable aux conditions énoncées à l'article 3.6 du présent contrat.

(insérer un échéancier par phase ou acompte mensuel)

Il est précisé que ce forfait rémunère exclusivement les missions de l'AMO, le Maître d'ouvrage supportant, par ailleurs dans le cadre du budget général les honoraires qui seraient éventuellement dus à des conseils ou prestataires de services extérieurs auxquels il aurait fait appel (conseillers juridiques ou fiscaux, avocats, experts comptables, etc.).

Il est également précisé que ce forfait comprend la cession des droits visés à l'article 5 du présent contrat.

Les dépenses et sujétions de toutes natures inhérentes à l'exécution des missions et notamment tous les frais professionnels de déplacement et/ou hébergement qui seront engagés par l'AMO et les membres de son équipe dans le cadre de l'exercice des missions, seront remboursés par le Maître d'ouvrage, sur présentation des justificatifs y afférents.

3.5. Facturation et conditions de règlement

Les honoraires de l'AMO, majorée de la TVA au taux en vigueur au moment du règlement, seront réglés sur présentation de factures dans les conditions énoncées ci-après.

Les factures seront établies par l'AMO et adressées à la comptabilité du Maître d'ouvrage en un (1) exemplaire unique, selon l'échéancier de règlement de la rémunération fixé ci-avant à l'article 3.4. Elles devront mentionner la nature des prestations effectuées et être accompagnées de toutes les pièces justificatives nécessaires à leur vérification par le Maître d'ouvrage.

Tous les paiements sont effectués en euros à l'expiration d'un délai de trente (30) jours à compter de la date d'émission de la facture ou de la demande d'acompte correspondante.

Dans l'hypothèse où la date de paiement ainsi calculée ne serait pas un jour ouvré bancaire, le paiement sera effectué le premier jour ouvré bancaire suivant.

Tout retard de paiement fera courir, de plein droit, des pénalités calculées au taux de trois (3) fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance. En outre, le Maître d'ouvrage sera redevable d'une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant minimum de 40 €.

Le Maître d'ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du marché en faisant porter le montant au crédit des comptes ci-après :

Compte ouvert au nom de :

Banque : **Sous le numéro :**

Code Guichet : **Code Banque :** **Clé RIB :**

En cas de désaccord sur le montant d'une facture, son règlement sera effectué sur la base provisoire des sommes admises par le Maître d'ouvrage, qui devra motiver sa contestation par écrit dans un délai maximum de quinze (15) jours calendaires

à compter de l'émission de la facture. Au terme de ce délai, la facture, considérée comme acceptée par le Maître d'ouvrage, sera payable immédiatement.

Lorsque les sommes payées seront inférieures à celles finalement dues à l'AMO, ce-dernier aura droit à l'indemnité de retard calculée sur la différence.

3.6. Modification de la mission et de ses conditions d'exécution

Modification du Projet

Toute augmentation de la mission, toute remise en cause du Projet ou du calendrier de réalisation, toute modification des documents approuvés, demandés par le Maître d'ouvrage ou imposée par un tiers, entraînée par un changement de réglementation ou rendue nécessaire notamment mais pas exclusivement par des aléas administratifs, juridiques, techniques ou commerciaux imprévisibles, toute prestation supplémentaire consécutive à la défaillance d'une entreprise, donne lieu à l'établissement d'un avenant et emporte de plein droit une augmentation des honoraires à proportion des études ou autres prestations supplémentaires indispensables à sa satisfaction.

En cas de modification substantielle du Projet (*lister quelques exemples de modifications substantielles*) demandée par le Maître d'ouvrage après son approbation et remettant en cause les études préalablement exécutées, une rémunération complémentaire sera prévue dans le cadre d'un avenant au présent contrat.

Cet avenant sera négocié entre les Parties à partir notamment d'une évaluation précise des études devenues inutilisables.

Travaux modificatifs en cours d'exécution

Le forfait de rémunération de l'AMO sera révisé, par un avenant au présent contrat, en cas de modifications substantielles (*lister quelques exemples de modifications substantielles*) aux marchés de travaux à l'initiative du Maître d'ouvrage.

Les adaptations ou modifications mineures rendues nécessaires pour la bonne exécution des travaux et le respect du Projet sont en revanche comprises dans le forfait de rémunération visé à l'article 3.4.

Article 4 – Obligations du Maître d'ouvrage

Le Maître d'ouvrage s'engage à suivre avec attention le déroulement du Projet, à répondre avec diligence aux demandes d'instructions ou d'informations présentées par l'AMO et à porter à sa connaissance toutes informations en sa possession présentant un intérêt pour l'exécution de ses missions.

Le Maître d'ouvrage signera toutes demandes nécessaires à l'obtention des autorisations administratives ou autres, afférentes aux travaux, et exercera personnellement, le cas échéant, toutes voies de recours contre l'administration ou les tiers.

Le Maître d'ouvrage s'engage à communiquer à l'AMO les diverses autorisations administratives nécessaires.

Le Maître d'ouvrage s'engage par les présentes à assumer ses prérogatives conformément aux lois et règlements en vigueur qui lui sont applicables. L'AMO n'a ni vocation, ni la compétence pour se substituer à lui.

Ainsi, il appartient au Maître d'ouvrage d'assumer ses prérogatives et en particulier :

- Fournir à l'AMO l'ensemble des éléments existants afin que celui-ci puisse mener à bien ses missions ;
- Arrêter les choix techniques et les enveloppes financières au vu des premières estimations ;
- Procéder au choix des prestataires et leur notifier les commandes correspondantes.

Article 5 – Propriété intellectuelle

L'ensemble des documents, résultats, logiciels, études, plans, livrables, notes, échantillons, prototypes, renseignements techniques ou tout autre document de quelque nature que ce soit réalisés par l'AMO dans le cadre de l'exécution de ses prestations seront considérées, au titre du présent article, comme les « œuvres », sans que cette dénomination n'impose un quelconque caractère artistique ou architectural.

L'ensemble des documents, de toute nature que ce soit, appartenant au Maître d'ouvrage et mis à disposition de l'AMO dans le cadre de l'exécution du présent contrat sont et demeurent la propriété exclusive du Maître d'ouvrage et ne pourront en aucun cas être utilisés par l'AMO à d'autres fins que la stricte exécution du présent contrat.

L'ensemble des documents et études établis en application du présent contrat seront la propriété du Maître d'ouvrage qui pourra les utiliser sous réserve des droits de propriété intellectuelle de l'AMO.

L'AMO disposera d'un droit d'utilisation et de diffusion de ces mêmes études et documents, équivalent à celui du Maître d'ouvrage.

Les Parties conviennent que les œuvres n'incluent pas les apports de méthodologie et outils standards acquis ou développés par l'AMO, que ce soit préalablement ou postérieurement à l'entrée en vigueur du contrat, qui constituent le savoir-faire de l'AMO et sur quels l'AMO conservera la titularité des droits de propriété intellectuelle.

L'AMO garantit au Maître d'ouvrage que les œuvres et les prestations effectuées dans le cadre de sa mission ne portent atteinte à aucun droit de tiers de quelque nature que ce soit, et ce, sans limitation de territoire et pour toute la durée de la cession.

Article 6 – Suspension de la mission et causes légitimes

6.1. Suspension de la mission

La suspension de la mission peut être demandée par le Maître d'ouvrage pour un motif légitime et de bonne foi et/ou en cas d'inexécution par l'AMO de l'une de ses obligations mettant en cause le bon déroulement de l'opération.

Elle peut également être constatée par l'AMO si, du fait du Maître d'ouvrage, sa mission ne peut se poursuivre dans les conditions du présent contrat, notamment, mais pas exclusivement, pour les causes visées à l'article relatif à la résiliation sans faute et en cas de retard dans le règlement des honoraires dus du fait d'événements extérieurs mettant en cause le déroulement de l'opération.

La suspension est notifiée à l'autre Partie par écrit dans un délai de huit (8) jours calendaires par la Partie qui la demande ou la constate.

En cas de retard dans le règlement des sommes dues, la suspension ne peut intervenir qu'après mise en demeure restée infructueuse dans un délai de trente (30) jours calendaires suivant sa réception par le Maître d'ouvrage.

En cas de suspension qui ne serait pas du fait de l'AMO, les honoraires sont alors réglés à proportion des prestations exécutées et des frais avancés, avec application d'une majoration de 10 % calculée sur le montant des honoraires restant à percevoir.

Lors de la reprise de la mission, les honoraires déjà versés viennent en déduction du montant de la rémunération, exception faite de la majoration précitée.

Sauf accord entre les Parties, à défaut de reprise de la mission, pour quelque cause que ce soit, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception de la notification de la suspension, la Partie qui n'est pas défaillante peut demander la résiliation du contrat au tort de la Partie défaillante.

La résiliation est notifiée à l'autre Partie par écrit dans un délai de huit (8) jours calendaires par la Partie qui la constate.

Les effets de cette résiliation sont régis dans les conditions prévues à l'article 8 du présent contrat.

6.2. Causes légitimes de retard

Sont considérés comme causes légitimes de retard entraînant une prolongation des délais de réalisation de la mission confiée à l'AMO au titre du présent contrat, notamment mais pas exclusivement, les causes suivantes :

- la suspension demandée par le Maître d'ouvrage pour une cause non imputable à l'AMO ;
- le retard dans l'obtention d'une autorisation administrative ou le refus de délivrance d'une autorisation administrative, dès lors que ce retard ou ce refus ne résulte pas d'un fait imputable à l'AMO ;
- la survenance d'un cas de force majeure tel que défini à l'article 6.3 ou d'un événement imprévisible affectant sensiblement et/ou empêchant la réalisation de la mission de l'AMO dans les conditions prévues au présent contrat ;
- les injonctions gouvernementales, administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les prestations pour une cause non imputable à l'AMO ;
- la survenance d'une pandémie et/ou d'une épidémie au sens donné par l'organisation mondiale de la santé ;
- les jours de retard consécutifs à des troubles résultant d'hostilités, actes de terrorisme ou de sabotage, attentats, guerres, émeutes, révolutions, cataclysmes, incendies, inondations, embargo émanant du conseil de sécurité de l'ONU ;
- les retards imputables aux compagnies concessionnaires ;
- les retards imputables à l'aménageur de la ZAC ;
- les grèves (qu'elles soient générales, particulières au secteur du bâtiment et à ses industries annexes ou à ses fournisseurs, inhérente aux intervenants du Projet ou à des tiers), la grève d'un service public ou des transports ayant une incidence sur le déroulement du chantier ;
- le redressement, la liquidation judiciaires, l'admission au régime du règlement judiciaire ou la déconfiture des ou de l'une des entreprises dont la participation est essentielle pour la réalisation des prestations (si la faillite ou l'admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation des prestations et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ces effets) ;
- la défaillance des ou de l'une des entreprises dont la participation est essentielle et indispensable pour la réalisation des prestations dès lors qu'elle excède une durée de sept (7) jours consécutifs (la justification sera apportée par l'AMO au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le Maître d'ouvrage à l'entrepreneur défaillant) ;
- la recherche ou la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à (aux) l'entreprise(s) défaillante(s), dès lors que le délai nécessaire à cet effet excède dix (10) jours consécutifs.

Si en cours d'exécution des prestations, il survient l'un des cas énumérés ci-dessus, l'AMO sera tenu de le dénoncer par écrit au Maître d'ouvrage dans les meilleurs délais en y joignant tous les justificatifs nécessaires.

Dans une telle hypothèse, le délai d'exécution de la mission de l'AMO est reporté d'une durée égale à la période pendant laquelle l'exécution du contrat a été effectivement suspendue du fait de la cause légitime de retard ; aucune pénalité ne pourra être appliquée à l'AMO à ce titre.

Le Maître d'ouvrage supportera les coûts directs et indirects consécutifs à la survenance de la cause légitime de retard, en ce compris les éventuelles mesures d'accélération et les frais liés à la reprise de la mission à l'issue d'une période de suspension de l'exécution du contrat.

6.3. Force majeure

Chaque Partie devra prévenir l'autre Partie immédiatement avec confirmation par notification écrite au plus tard dans les cinq (5) jours calendaires de la survenance d'un cas de force majeure l'empêchant d'exécuter ses obligations au titre du présent contrat.

Les obligations dont l'exécution est rendue impossible par la survenance d'un cas de force majeure seront suspendues pendant la durée de cet événement.

La Partie invoquant la force majeure s'engage à prendre toutes dispositions permettant de limiter les conséquences préjudiciables de cet événement pour l'autre Partie.

Pour l'application de cette clause, les parties définissent la force majeure comme tout événement imprévisible, irrésistible et résultant de circonstances extérieures, rendant impossible l'exécution du présent contrat.

Sont notamment qualifiés de force majeure des événements tels que la guerre, la grève générale de travail, les maladies épidémiques, la mise en quarantaine, l'incendie, les crues exceptionnelles, l'accident ou d'autres événements indépendants de la volonté des deux parties.

Si la suspension du contrat pour cause de force majeure excède (XX) jours calendaires, les Parties se rencontreront pour déterminer les conditions de poursuite de la mission ou, le cas échéant, envisager la résiliation du contrat dans les conditions fixées à l'article 8.1 du présent contrat.

Article 7 – Intuitu personae

Le Maître d'ouvrage a conclu le contrat intuitu personae, c'est-à-dire en considération de l'expertise, l'expérience, la structure, notamment financière et l'actionnariat de l'AMO.

En conséquence, l'AMO :

- S'interdit de céder et/ou transférer tout ou partie du contrat sans l'accord préalable et écrit du Maître d'ouvrage ;
- Informera dans les meilleurs délais, par écrit, le Maître d'ouvrage de tout changement capitalistique qui le concernerait.

En cas de non-respect des dispositions du présent article, le Maître d'ouvrage aura la faculté de mettre fin au contrat sans qu'aucune indemnité ne soit due à ce titre ou d'exiger de l'AMO toute garantie qu'elle estimerait nécessaire.

Article 8 – Résiliation du Contrat

8.1. Résiliation pour faute de l'AMO

En cas de faute de l'AMO, c'est-à-dire en cas d'inexécution ou d'infraction par l'AMO aux stipulations du présent contrat, le Maître d'ouvrage peut décider de résilier le présent contrat.

Le Maître d'ouvrage adresse une mise en demeure à l'AMO de se conformer à ses obligations et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement, dans un délai qui ne saurait être inférieur à trente (30) jours, sauf en cas d'urgence.

Si, dans le délai imparti par la mise en demeure, à compter de la date de réception de celle-ci, l'AMO ne s'est pas conformé à celle-ci, le Maître d'ouvrage peut alors prononcer la résiliation du contrat sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnisation.

Dans ce cas, l'AMO a droit au paiement :

- des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation ;
- des intérêts moratoires éventuellement acquis.

En revanche, l'AMO ne peut prétendre à aucune indemnité de résiliation compensant en tout ou partie les honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue.

8.2. Résiliation sans faute de l'AMO

Le Maître d'ouvrage peut mettre fin au contrat avant son terme normal pour un motif autre qu'une faute de l'AMO.

Dans ce cas, l'AMO a droit au paiement :

- des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation ;
- des intérêts moratoires éventuellement acquis ;
- d'une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue.

8.3. Résiliation sur initiative de l'AMO

La résiliation du présent contrat ne peut intervenir sur initiative de l'AMO que pour des motifs justes et raisonnables tels que, par exemple :

- la perte de la confiance manifestée par le Maître d'ouvrage ;
- l'immixtion du Maître d'ouvrage dans l'exécution de sa mission ;
- la survenance d'une situation susceptible de porter atteinte à l'indépendance de l'AMO ou dans laquelle les intérêts privés en présence sont tels qu'il pourrait être porté à préférer certains d'entre eux à ceux du Maître d'ouvrage ;
- l'impossibilité pour l'AMO de respecter les règles de son art, de sa déontologie ou de toutes dispositions légales ou réglementaires ;
- le choix imposé par le Maître d'ouvrage d'une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage ;
- la violation par le Maître d'ouvrage d'une ou de plusieurs clauses du présent contrat.

L'AMO adresse une mise en demeure au Maître d'ouvrage de se conformer à ses obligations et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement, dans un délai qui ne saurait être inférieur à trente (30) jours, sauf en cas d'urgence.

Si, dans le délai imparti par la mise en demeure, à compter de la date de réception de celle-ci, le Maître d'ouvrage ne s'est pas conformé à celle-ci, l'AMO peut alors prononcer la résiliation du contrat.

Dans ce cas, l'AMO a droit au paiement :

- des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation ;
- des intérêts moratoires éventuellement acquis.

De plus, lorsque la résiliation est justifiée par la faute du Maître d'ouvrage, l'AMO a également droit au paiement d'une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue.

Article 9 – Confidentialité

Chacune des Parties aux présentes convient avec l'autre que, à moins que et jusqu'à ce que les prestations envisagées par le présent contrat aient été réalisées, elle et ses représentants, associées, mandataires, préposés et employés (sans que cette liste ne soit limitative) garderont strictement confidentielles toutes les données et informations obtenues concernant l'autre Partie (et/ou concernant toute entité faisant partie du groupe de sociétés de l'autre Partie et/ou toute filiale(s) ou entité(s) affiliée(s) à l'autre Partie), auprès de tout tiers non partie au présent contrat.

Les Parties s'engagent à ne pas utiliser et/ou divulguer ces données ou informations à des tiers, sauf dans la mesure où ces données ou informations :

- seraient de notoriété publique ou devraient être publiées en vertu d'une obligation légale ou réglementaire à laquelle elles ne peuvent pas déroger.

Dans cette hypothèse, la Partie concernée s'engage à informer par écrit l'autre Partie dans un délai maximum de trente (30) jours calendaires de son obligation de divulgation et s'engage à ne divulguer que les informations strictement concernées par cette obligation ;

- devraient être utilisées ou divulguées impérativement pour la réalisation des prestations prévues par le présent contrat.

Article 10 – Responsabilités et assurances

10.1. Responsabilités

L'AMO est tenu, au titre d'une obligation de moyen, de fournir ses meilleurs efforts dans la réalisation des missions qui lui sont contractuellement confiées.

Il ne saurait en aucun cas se substituer ni au Maître d'ouvrage, ni aux intervenants à l'acte de construire.

L'AMO ne saurait notamment être rendu responsable de l'insuffisance de précision ou des renseignements erronés contenus dans le programme fourni par le Maître d'ouvrage.

L'AMO assume sa responsabilité professionnelle, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Le Maître d'ouvrage limite sa demande d'indemnisation à la stricte part de la réparation du dommage imputable à l'AMO ; il renonce ainsi à solliciter la condamnation in solidum de l'AMO pour les parts de responsabilité imputables aux autres coobligés.

10.2. Assurances

L'AMO est couvert, au jour de la signature du présent marché, par une police d'assurance de responsabilité civile le garantissant pour son activité d'AMO. Son attestation d'assurance est annexée au présent contrat.

Cette assurance relève exclusivement de la responsabilité civile générale, l'AMO n'étant pas soumis à la responsabilité décennale édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil.

Article 11 – Litiges

En cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les Parties conviennent de mettre tout en œuvre pour régler le différend par voie amiable et, notamment, par l'intermédiaire d'une médiation avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.

Cette saisine intervient sur l'initiative de la Partie la plus diligente.

Article 12 – Droit applicable et juridiction compétente

Le présent contrat est régi et interprété conformément au droit français.

Les parties conviennent que tout litige, différend ou contestation relatif au présent contrat, sa formation, sa validité, sa conclusion, son exécution ou son interprétation sera soumis à la compétence exclusive du tribunal judiciaire de

Les parties s'engagent à tenter de régler amiablement leur litige et/ou différend avant toute saisine des tribunaux judiciaires.

Pour le Maître d'ouvrage

Fait à, le

Signature et cachet :

Pour l'AMO

Fait à, le

Signature et cachet :

Annexes :

- Annexe n° 1 : description détaillée du Projet
- Annexe n° 2 : attestation d'assurance de l'AMO

**MODELE DE CONTRAT
DE MISSION D'INGENIERIE**

Contrat de mission d'ingénierie

Parties contractantes

Le Maître d'ouvrage,

La société immatriculée au RCS de sous le numéro,
dont le siège social est situé
représentée par Monsieur/Madame agissant en qualité de.....
ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.

OU

Monsieur et/ou Madame
domiciliés

Le Prestataire, bureau d'études techniques

La société immatriculée au RCS de sous le numéro,
dont le siège social est situé
représentée par Monsieur/Madame agissant en qualité de.....
ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.

Compagnie d'assurance : police n°

Agissant en qualité de traitant direct

Le Maître d'ouvrage et le Prestataire étant ci-après désignés individuellement une « Partie » ou collectivement les « Parties ».

Article 1^{er} – Objet du contrat

Le présent contrat fixe l'étendue de la mission que le Maître d'ouvrage entend confier au Prestataire pour l'opération ci-après décrite et précise les rapports entre les parties.

Il porte sur *(descriptif et situation de l'opération)*

Le programme détaillé de l'opération est annexé au présent contrat.

Les parties concluent un contrat de louage d'ouvrage, tel que défini par les articles 1779 et suivants du Code civil. Il est précisé que le Prestataire n'est pas le mandataire du Maître d'ouvrage.

Article 2 – Mission du Prestataire

2.1. Périmètre de la mission

La présente mission confiée par le Maître d'ouvrage est composée des éléments définis au présent article.

(à compléter selon les missions confiées)

Etudes préliminaires

Etudes d'avant-projet

Dossier permis de construire

- Elaboration d'éléments techniques pour le dossier de permis de construire

Etudes de projet

Assistance pour la passation des contrats de travaux

- Dossier de consultation des entreprises
- Mise au point et passation des contrats de travaux

Visa

Un descriptif exhaustif des missions confiées au Prestataire est annexé au présent contrat.

2.2. Missions spécifiques

Mission d'assistance en matière de performance énergétique

L'opération est réalisée dans le cadre de la réglementation thermique et/ou du label *(à compléter)*.

Mission BIM

(à compléter)

Article 3 – Délais

3.1. Délais d'exécution des prestations

Les délais d'exécution des prestations, tels que détaillés en annexe du présent contrat, ont été établis conjointement par le Maître d'ouvrage et le Prestataire. Le Prestataire s'engage à les respecter.

Ils ne démarrent qu'à réception de l'ensemble des pièces nécessaires à la réalisation de la mission.

Ces délais prennent en compte les données connues avant la signature du présent contrat.

Si, pendant le déroulement de sa mission, le Prestataire devait être confronté à un évènement indépendant de sa volonté susceptible de les remettre en cause, il en informera le Maître d'ouvrage immédiatement afin qu'ils déterminent ensemble de nouveaux délais d'exécution.

3.2. Pénalités de retard

Des pénalités d'un montant de€ par jour ouvré de retard pourront être appliquées par le Maître d'ouvrage, sous réserve qu'il démontre que le retard pris dans la réalisation des prestations est exclusivement imputable au Prestataire.

Les pénalités de retard sont libératoires et plafonnées à 5 % de la rémunération du Prestataire.

Article 4 – Durée du contrat

Le présent contrat prend effet à la date de signature des présentes.

Il prendra fin après approbation des études remises par le Prestataire (*si le Prestataire n'intervient pas en phase chantier*) OU à l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, soit un an après la réception (*si le Prestataire intervient en phase chantier*).

Article 5 – Rémunération du Prestataire

5.1. Montant de la rémunération

Pour l'exécution de sa mission, le Prestataire recevra une rémunération forfaitaire d'un montant de : € HT.

Ces honoraires sont majorés de la TVA selon le taux en vigueur.

La rémunération est établie sur la base des informations transmises au moment de l'établissement du contrat. Elle constitue un minimum et sera revue à la hausse, par voie d'avenant, en cas de demandes de modifications de programme ou de prestations supplémentaires demandées par le Maître d'ouvrage. En cas de désaccord sur le nouveau montant de rémunération, le Prestataire se réserve le droit de dénoncer le contrat dans les conditions de l'article 8.2 du présent contrat.

5.2. Modalités de règlement

Les règlements seront effectués par le Maître d'ouvrage en fonction de l'avancement de la mission.

Ils interviendront par virement/chèque sous 30 jours à compter de la présentation des factures par le Prestataire.

Tout retard de règlement ouvre droit au paiement d'une indemnité de retard de 3,5/10.000^{ème} du montant hors taxes de la facture par jour calendaire. Cette indemnité est due sans mise en demeure préalable.

Article 6 – Droits et obligations des parties

6.1. Droits et obligation du Maître d'ouvrage

Devoir d'information du Maître d'ouvrage

Le Maître d'ouvrage mettra à la disposition du Prestataire toutes les données et informations qu'il détient ou dont il serait destinataire ultérieurement concernant la présente opération.

Approbation des documents

Le Maître d'ouvrage examine, en vue de leur approbation, les documents que lui soumet le Prestataire. Cette approbation vaut acceptation par le Maître d'ouvrage de l'avancement de la mission et des honoraires correspondants, ainsi qu'ordre de poursuivre la mission.

En cas de refus, le Maître d'ouvrage doit en préciser les motifs par écrit dans les 10 jours ouvrables suivant la réception des documents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit sur demande motivée du Prestataire. En l'absence de contestation motivée dans le délai convenu, l'approbation est réputée acquise.

Cession du contrat

Le Maître d'ouvrage s'interdit de céder le présent contrat à un tiers sans le consentement préalable du Prestataire.

6.2. Droits et obligations du Prestataire

Exécution du contrat

Le Prestataire est tenu à une obligation de moyen dans le cadre du présent contrat. Il mettra tout en œuvre pour accomplir sa mission dans le respect des différentes réglementations liées à l'opération.

Droit de rétention

Le Prestataire dispose, tant sur ses plans et études que sur les documents qui lui ont été confiés par le Maître d'ouvrage, d'un droit de rétention jusqu'au règlement effectif de ses honoraires et des éventuels intérêts de retard exigibles, à condition qu'un lien de connexité soit établi entre les éléments retenus et les honoraires exigés.

6.3. Clause de renégociation

Dans le cas où les données d'entrée sur lesquelles est basé le présent contrat seraient modifiées dans des proportions telles que l'une des Parties rencontrerait des difficultés sérieuses et imprévisibles à la date de conclusion du présent contrat à

exécuter ses engagements contractuels, le Maître d'ouvrage et le Prestataire se consulteront et feront preuve de compréhension mutuelle en vue de faire les ajustements nécessaires afin que soient rétablies les conditions d'un accord équitable.

La Partie qui considérerait que les conditions d'exécution du présent contrat présenteraient, pour elle, un déséquilibre significatif en avisera l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'acté de réception afin que soient discutées les conditions d'une révision du présent contrat.

Sont notamment considérés comme cause de déséquilibre significatif (*à définir / ex. augmentation de 20 % du coût des matières premières, changement de technologie, évolution de la législation, etc.*)

6.4. Force majeure

Les Parties définissent la force majeure comme tout événement imprévisible, irrésistible et résultant de circonstances extérieures, rendant impossible l'exécution du présent contrat.

Sont notamment qualifiés de force majeure des événements tels que la guerre, la grève générale de travail, les maladies épidémiques, la mise en quarantaine, l'incendie, les crues exceptionnelles, l'accident ou d'autres événements indépendants de la volonté des deux Parties.

Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations en cas de survenance d'un cas de force majeure.

En cas de survenance d'un cas de force majeure le présent contrat sera suspendu jusqu'à disparition, extinction ou cessation du cas de force majeure. Toutefois, si dans un délai de (XX) jours la situation n'est toujours pas rétablie, les parties se rapprocheront afin de discuter des conditions de révision du contrat.

En cas d'échec des discussions, le présent contrat sera résilié de plein droit, sans indemnité de part et d'autre, par la Partie la plus diligente et par lettre recommandée avec demande d'acté de réception adressée à l'autre Partie.

Dans l'hypothèse où le contrat serait résilié par le Maître d'ouvrage, celui-ci s'engage à régler au Prestataire le prix de toutes les prestations impayées et effectuées à la date de la résiliation, ainsi que les frais éventuellement engendrés par la résiliation.

Article 7 – Responsabilités et assurances

7.1. Responsabilités

Le Prestataire assume sa responsabilité professionnelle dans les limites de la mission qui lui est confiée. Hors les cas des garanties légales des constructeurs (articles 1792, 1792-2, 1792-3 du Code civil), le Maître d'ouvrage limite sa demande d'indemnisation à la stricte part de la réparation du dommage imputable au Prestataire ; il renonce ainsi à solliciter la condamnation in solidum du Prestataire pour les parts de responsabilité imputables aux autres coobligés.

Il supporte les conséquences financières de sa responsabilité dans les limites des plafonds de garantie fixés dans son contrat d'assurance.

(en cas de mission de commissionnement, insérer une clause spécifique pour encadrer la responsabilité du Prestataire)

7.2. Assurances

Le Prestataire déclare être assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle. L'attestation d'assurance professionnelle du Prestataire est annexée au présent contrat.

Pour les opérations dont le coût excède le montant mentionné sur l'attestation d'assurance professionnelle remise par le Prestataire, le Maître d'ouvrage s'engage à souscrire un contrat d'assurance collectif de responsabilité décennale. Ce contrat d'assurance collectif a pour objet de compléter les garanties d'assurance de responsabilité décennale apportées par les contrats d'assurance souscrits par chacun des intervenants à l'opération faisant l'objet du présent contrat, dans les conditions définies aux articles R. 243-1, R. 243-2 et R. 243-3 du Code des assurances.

Le Maître d'ouvrage déclare avoir été informé par le Prestataire de l'obligation de souscrire, avant l'ouverture du chantier, une assurance de dommages à l'ouvrage, dans les cas et limites définis aux articles L. 242-1, L. 243-1-1 et L. 243-9 du Code des assurances. Cette assurance couvre les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage construit ou qui le rendent impropre à sa destination, et qui, en principe, sont apparus après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement. Elle s'applique aux ouvrages existants (c'est-à-dire aux parties du bâtiment existant avant l'ouverture du chantier et appartenant au maître d'ouvrage) qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

Article 8 – Suspension et résiliation

8.1. Suspension

La suspension de la mission peut :

- être demandée par le Maître d'ouvrage pour un motif légitime (confirmation d'un financement, levée d'une condition suspensive afférente à l'acquisition du terrain, etc.) ;
- être constatée par le Prestataire si, du fait du Maître d'ouvrage (retard dans le règlement des honoraires dus, non-respect des délais du fait du Maître d'ouvrage, etc.), sa mission ne peut se poursuivre dans les conditions du présent contrat ;
- en cas de force majeure aux conditions prévues à l'article 6.4 du présent contrat.

La suspension est notifiée par la Partie qui la demande ou la constate.

Les honoraires sont réglés à proportion des prestations exécutées et des frais avancés. En cas de suspension constatée par le Prestataire, hors cas de force majeure, les honoraires sont majorés de 10 %. En cas de reprise de la mission, la majoration est acquise et ne vient pas en déduction du montant total de la rémunération.

Le cas échéant, un avenant précise les modalités et conditions de la reprise de la mission.

Sauf accord des Parties, à défaut de reprise de la mission dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception de la notification de la suspension, le contrat est réputé résilié conformément à l'article 8.2 du présent contrat.

8.2. Résiliation

Les Parties peuvent, d'un commun accord, résilier le présent contrat par voie d'avenant ou de protocole transactionnel, lequel précise, le cas échéant, les modalités d'indemnisation du Prestataire.

Si elle intervient unilatéralement, la décision de résilier doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception un mois avant l'échéance. Si elle est justifiée par la défaillance de l'une des Parties à ses obligations contractuelles, hors cas de décès ou d'incapacité civile du Prestataire, la décision de résilier doit être précédée d'une mise en demeure de s'y conformer.

Les honoraires du Prestataire sont, quel que soit le motif de la résiliation, réglés à proportion des prestations exécutées. Ils sont majorés de 10 % si le Maître d'ouvrage est à l'initiative de la résiliation et ne justifie d'aucune faute de la part du Prestataire.

Article 9 – Litiges

9.1. Conciliation préalable

Tout litige survenant dans l'interprétation ou l'exécution du présent contrat sera soumis, avant toute action en justice, à l'avis d'un tiers expert accepté par chacune des parties pour conciliation.

9.2. Médiation de la consommation

En cas de litige, le Maître d'ouvrage consommateur peut saisir le médiateur de la consommation dans les conditions suivantes :

- le consommateur justifie avoir préalablement adressé une réclamation écrite au Prestataire restée sans suite ou n'ayant pas abouti à la résolution du litige ;
- le Prestataire n'a pas déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d'assurance.

Le recours au médiateur de la consommation est gratuit pour le Maître d'ouvrage consommateur.

Au titre du présent contrat, le médiateur de la consommation compétent désigné par les parties est :
..... référencé sur le portail de la Médiation de la consommation (<https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/liste-des-mediateurs-consommation>).

Sa saisine s'effectue :

- soit par voie électronique (*indiquer l'adresse du site internet*) ;
- soit par courrier adressé au Médiateur de la consommation (*indiquer les coordonnées postales du médiateur choisi*).

9.3. Droit applicable et juridiction compétente

Le présent contrat est soumis au droit français.

Les parties conviennent que tout litige, différend ou contestation relatif au présent contrat, sa formation, sa validité, sa conclusion, son exécution ou son interprétation sera soumis à la compétence exclusive du tribunal judiciaire de

Pour le Maître d'ouvrage

Fait à, le

Signature et cachet :

Pour le Prestataire

Fait à, le

Signature et cachet :

Annexes :

- Annexe n° 1 : programme de l'opération
- Annexe n° 2 : descriptif exhaustif des missions confiées au Prestataire
- Annexe n° 3 : délais d'exécution des prestations
- Annexe n° 4 : attestation d'assurance du Prestataire

**MODELE DE CONTRAT
DE MISSION D'INGENIERIE**

Contrat de mission d'ingénierie

Parties contractantes

Le Maître d'ouvrage,

La société immatriculée au RCS de sous le numéro
dont le siège social est situé
représentée par Monsieur/Madame agissant en qualité de.....
ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.

OU

Monsieur et/ou Madame
domiciliés

Le Prestataire, bureau d'études techniques

La société immatriculée au RCS de sous le numéro
dont le siège social est situé
représentée par Monsieur/Madame agissant en qualité de.....
ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.

Compagnie d'assurance : police n°

Agissant en qualité de traitant direct

Le Maître d'ouvrage et le Prestataire étant ci-après désignés individuellement une « Partie » ou collectivement les « Parties ».

Article 1^{er} – Objet du contrat

Le présent contrat fixe l'étendue de la mission que le Maître d'ouvrage entend confier au Prestataire pour l'opération ci-après décrite et précise les rapports entre les parties.

Il porte sur *(descriptif et situation de l'opération)*

Le programme détaillé de l'opération est annexé au présent contrat.

Les parties concluent un contrat de louage d'ouvrage, tel que défini par les articles 1779 et suivants du Code civil. Il est précisé que le Prestataire n'est pas le mandataire du Maître d'ouvrage.

Article 2 – Mission du Prestataire

2.1. Périmètre de la mission

La présente mission confiée par le Maître d'ouvrage est composée des éléments définis au présent article.

(à compléter selon les missions confiées)

Etudes préliminaires

Etudes d'avant-projet

Dossier permis de construire

- Elaboration d'éléments techniques pour le dossier de permis de construire

Etudes de projet

Assistance pour la passation des contrats de travaux

- Dossier de consultation des entreprises
- Mise au point et passation des contrats de travaux

Visa

Un descriptif exhaustif des missions confiées au Prestataire est annexé au présent contrat.

2.2. Missions spécifiques

Mission d'assistance en matière de performance énergétique

L'opération est réalisée dans le cadre de la réglementation thermique et/ou du label *(à compléter)*.

Mission BIM

(à compléter)

Article 3 – Délais

3.1. Délais d'exécution des prestations

Les délais d'exécution des prestations, tels que détaillés en annexe du présent contrat, ont été établis conjointement par le Maître d'ouvrage et le Prestataire. Le Prestataire s'engage à les respecter.

Ils ne démarrent qu'à réception de l'ensemble des pièces nécessaires à la réalisation de la mission.

Ces délais prennent en compte les données connues avant la signature du présent contrat.

Si, pendant le déroulement de sa mission, le Prestataire devait être confronté à un évènement indépendant de sa volonté susceptible de les remettre en cause, il en informera le Maître d'ouvrage immédiatement afin qu'ils déterminent ensemble de nouveaux délais d'exécution.

3.2. Pénalités de retard

Des pénalités d'un montant de€ par jour ouvré de retard pourront être appliquées par le Maître d'ouvrage, sous réserve qu'il démontre que le retard pris dans la réalisation des prestations est exclusivement imputable au Prestataire.

Les pénalités de retard sont libératoires et plafonnées à 5 % de la rémunération du Prestataire.

Article 4 – Durée du contrat

Le présent contrat prend effet à la date de signature des présentes.

Il prendra fin après approbation des études remises par le Prestataire (*si le Prestataire n'intervient pas en phase chantier*) OU à l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, soit un an après la réception (*si le Prestataire intervient en phase chantier*).

Article 5 – Rémunération du Prestataire

5.1. Montant de la rémunération

Pour l'exécution de sa mission, le Prestataire recevra une rémunération forfaitaire d'un montant de : € HT.

Ces honoraires sont majorés de la TVA selon le taux en vigueur.

La rémunération est établie sur la base des informations transmises au moment de l'établissement du contrat. Elle constitue un minimum et sera revue à la hausse, par voie d'avenant, en cas de demandes de modifications de programme ou de prestations supplémentaires demandées par le Maître d'ouvrage. En cas de désaccord sur le nouveau montant de rémunération, le Prestataire se réserve le droit de dénoncer le contrat dans les conditions de l'article 8.2 du présent contrat.

5.2. Modalités de règlement

Les règlements seront effectués par le Maître d'ouvrage en fonction de l'avancement de la mission.

Ils interviendront par virement/chèque sous 30 jours à compter de la présentation des factures par le Prestataire.

Tout retard de règlement ouvre droit au paiement d'une indemnité de retard de 3,5/10.000^{ème} du montant hors taxes de la facture par jour calendaire. Cette indemnité est due sans mise en demeure préalable.

Article 6 – Droits et obligations des parties

6.1. Droits et obligation du Maître d'ouvrage

Devoir d'information du Maître d'ouvrage

Le Maître d'ouvrage mettra à la disposition du Prestataire toutes les données et informations qu'il détient ou dont il serait destinataire ultérieurement concernant la présente opération.

Approbation des documents

Le Maître d'ouvrage examine, en vue de leur approbation, les documents que lui soumet le Prestataire. Cette approbation vaut acceptation par le Maître d'ouvrage de l'avancement de la mission et des honoraires correspondants, ainsi qu'ordre de poursuivre la mission.

En cas de refus, le Maître d'ouvrage doit en préciser les motifs par écrit dans les 10 jours ouvrables suivant la réception des documents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit sur demande motivée du Prestataire. En l'absence de contestation motivée dans le délai convenu, l'approbation est réputée acquise.

Cession du contrat

Le Maître d'ouvrage s'interdit de céder le présent contrat à un tiers sans le consentement préalable du Prestataire.

6.2. Droits et obligations du Prestataire

Exécution du contrat

Le Prestataire est tenu à une obligation de moyen dans le cadre du présent contrat. Il mettra tout en œuvre pour accomplir sa mission dans le respect des différentes réglementations liées à l'opération.

Droit de rétention

Le Prestataire dispose, tant sur ses plans et études que sur les documents qui lui ont été confiés par le Maître d'ouvrage, d'un droit de rétention jusqu'au règlement effectif de ses honoraires et des éventuels intérêts de retard exigibles, à condition qu'un lien de connexité soit établi entre les éléments retenus et les honoraires exigés.

6.3. Clause de renégociation

Dans le cas où les données d'entrée sur lesquelles est basé le présent contrat seraient modifiées dans des proportions telles que l'une des Parties rencontrerait des difficultés sérieuses et imprévisibles à la date de conclusion du présent contrat à

exécuter ses engagements contractuels, le Maître d'ouvrage et le Prestataire se consulteront et feront preuve de compréhension mutuelle en vue de faire les ajustements nécessaires afin que soient rétablies les conditions d'un accord équitable.

La Partie qui considérerait que les conditions d'exécution du présent contrat présenteraient, pour elle, un déséquilibre significatif en avisera l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception afin que soient discutées les conditions d'une révision du présent contrat.

Sont notamment considérés comme cause de déséquilibre significatif (*à définir / ex. augmentation de 20 % du coût des matières premières, changement de technologie, évolution de la législation, etc.*)

6.4. Force majeure

Les Parties définissent la force majeure comme tout événement imprévisible, irrésistible et résultant de circonstances extérieures, rendant impossible l'exécution du présent contrat.

Sont notamment qualifiés de force majeure des événements tels que la guerre, la grève générale de travail, les maladies épidémiques, la mise en quarantaine, l'incendie, les crues exceptionnelles, l'accident ou d'autres événements indépendants de la volonté des deux Parties.

Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations en cas de survenance d'un cas de force majeure.

En cas de survenance d'un cas de force majeure le présent contrat sera suspendu jusqu'à disparition, extinction ou cessation du cas de force majeure. Toutefois, si dans un délai de (XX) jours la situation n'est toujours pas rétablie, les parties se rapprocheront afin de discuter des conditions de révision du contrat.

En cas d'échec des discussions, le présent contrat sera résilié de plein droit, sans indemnité de part et d'autre, par la Partie la plus diligente et par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à l'autre Partie.

Dans l'hypothèse où le contrat serait résilié par le Maître d'ouvrage, celui-ci s'engage à régler au Prestataire le prix de toutes les prestations impayées et effectuées à la date de la résiliation, ainsi que les frais éventuellement engendrés par la résiliation.

Article 7 – Responsabilités et assurances

7.1. Responsabilités

Le Prestataire assume sa responsabilité professionnelle dans les limites de la mission qui lui est confiée. Hors les cas des garanties légales des constructeurs (articles 1792, 1792-2, 1792-3 du Code civil), le Maître d'ouvrage limite sa demande d'indemnisation à la stricte part de la réparation du dommage imputable au Prestataire ; il renonce ainsi à solliciter la condamnation in solidum du Prestataire pour les parts de responsabilité imputables aux autres coobligés.

Il supporte les conséquences financières de sa responsabilité dans les limites des plafonds de garantie fixés dans son contrat d'assurance.

(en cas de mission de commissionnement, insérer une clause spécifique pour encadrer la responsabilité du Prestataire)

7.2. Assurances

Le Prestataire déclare être assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle. L'attestation d'assurance professionnelle du Prestataire est annexée au présent contrat.

Pour les opérations dont le coût excède le montant mentionné sur l'attestation d'assurance professionnelle remise par le Prestataire, le Maître d'ouvrage s'engage à souscrire un contrat d'assurance collectif de responsabilité décennale. Ce contrat d'assurance collectif a pour objet de compléter les garanties d'assurance de responsabilité décennale apportées par les contrats d'assurance souscrits par chacun des intervenants à l'opération faisant l'objet du présent contrat, dans les conditions définies aux articles R. 243-1, R. 243-2 et R. 243-3 du Code des assurances.

Le Maître d'ouvrage déclare avoir été informé par le Prestataire de l'obligation de souscrire, avant l'ouverture du chantier, une assurance de dommages à l'ouvrage, dans les cas et limites définis aux articles L. 242-1, L. 243-1-1 et L. 243-9 du Code des assurances. Cette assurance couvre les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage construit ou qui le rendent impropre à sa destination, et qui, en principe, sont apparus après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement. Elle s'applique aux ouvrages existants (c'est-à-dire aux parties du bâtiment existant avant l'ouverture du chantier et appartenant au maître d'ouvrage) qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

Article 8 – Suspension et résiliation

8.1. Suspension

La suspension de la mission peut :

- être demandée par le Maître d'ouvrage pour un motif légitime (confirmation d'un financement, levée d'une condition suspensive afférente à l'acquisition du terrain, etc.) ;
- être constatée par le Prestataire si, du fait du Maître d'ouvrage (retard dans le règlement des honoraires dus, non-respect des délais du fait du Maître d'ouvrage, etc.), sa mission ne peut se poursuivre dans les conditions du présent contrat ;
- en cas de force majeure aux conditions prévues à l'article 6.4 du présent contrat.

La suspension est notifiée par la Partie qui la demande ou la constate.

Les honoraires sont réglés à proportion des prestations exécutées et des frais avancés. En cas de suspension constatée par le Prestataire, hors cas de force majeure, les honoraires sont majorés de 10 %. En cas de reprise de la mission, la majoration est acquise et ne vient pas en déduction du montant total de la rémunération.

Le cas échéant, un avenant précise les modalités et conditions de la reprise de la mission.

Sauf accord des Parties, à défaut de reprise de la mission dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception de la notification de la suspension, le contrat est réputé résilié conformément à l'article 8.2 du présent contrat.

8.2. Résiliation

Les Parties peuvent, d'un commun accord, résilier le présent contrat par voie d'avenant ou de protocole transactionnel, lequel précise, le cas échéant, les modalités d'indemnisation du Prestataire.

Si elle intervient unilatéralement, la décision de résilier doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception un mois avant l'échéance. Si elle est justifiée par la défaillance de l'une des Parties à ses obligations contractuelles, hors cas de décès ou d'incapacité civile du Prestataire, la décision de résilier doit être précédée d'une mise en demeure de s'y conformer.

Les honoraires du Prestataire sont, quel que soit le motif de la résiliation, réglés à proportion des prestations exécutées. Ils sont majorés de 10 % si le Maître d'ouvrage est à l'initiative de la résiliation et ne justifie d'aucune faute de la part du Prestataire.

Article 9 – Litiges

9.1. Conciliation préalable

Tout litige survenant dans l'interprétation ou l'exécution du présent contrat sera soumis, avant toute action en justice, à l'avis d'un tiers expert accepté par chacune des parties pour conciliation.

9.2. Médiation de la consommation

En cas de litige, le Maître d'ouvrage consommateur peut saisir le médiateur de la consommation dans les conditions suivantes :

- le consommateur justifie avoir préalablement adressé une réclamation écrite au Prestataire restée sans suite ou n'ayant pas abouti à la résolution du litige ;
- le Prestataire n'a pas déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d'assurance.

Le recours au médiateur de la consommation est gratuit pour le Maître d'ouvrage consommateur.

Au titre du présent contrat, le médiateur de la consommation compétent désigné par les parties est :
..... référencé sur le portail de la Médiation de la consommation (<https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/liste-des-mediateurs-consommation>).

Sa saisine s'effectue :

- soit par voie électronique (*indiquer l'adresse du site internet*) ;
- soit par courrier adressé au Médiateur de la consommation (*indiquer les coordonnées postales du médiateur choisi*).

9.3. Droit applicable et juridiction compétente

Le présent contrat est soumis au droit français.

Les parties conviennent que tout litige, différend ou contestation relatif au présent contrat, sa formation, sa validité, sa conclusion, son exécution ou son interprétation sera soumis à la compétence exclusive du tribunal judiciaire de

Pour le Maître d'ouvrage

Fait à, le

Signature et cachet :

Pour le Prestataire

Fait à, le

Signature et cachet :

Annexes :

- Annexe n° 1 : programme de l'opération
- Annexe n° 2 : descriptif exhaustif des missions confiées au Prestataire
- Annexe n° 3 : délais d'exécution des prestations
- Annexe n° 4 : attestation d'assurance du Prestataire

**MODELE DE CONTRAT DE CESSION
DE DROITS D'AUTEUR**

Contrat de cession de droits d'auteur

Parties contractantes

Le Maître d'ouvrage,

La société immatriculée au RCS de sous le numéro,
dont le siège social est situé
représentée par Monsieur/Madame agissant en qualité de.....
ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.

OU

Monsieur et/ou Madame
domiciliés

Le Maître d'œuvre,

La société immatriculée au RCS de sous le numéro,
dont le siège social est situé
représentée par Monsieur/Madame agissant en qualité de.....
ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.

Le Maître d'ouvrage et le Maître d'œuvre étant ci-après désignés individuellement une « Partie » ou collectivement les
« Parties ».

Préambule

La société a signé un contrat de maîtrise d'œuvre avec le Maître d'ouvrage le
..... concernant une mission de conception en vue de la réalisation de
.....

Aucune clause de cession de droit n'était prévue au contrat.

Le Maître d'ouvrage souhaite obtenir la cession de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle afférents aux études
réalisées.

C'est dans ces conditions que les Parties se sont rapprochées.

Article 1^{er} – Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet la cession par le Maître d'œuvre, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, de l'ensemble de ses droits portant sur les études et plans réalisés.

Le présent contrat est établi sous les clauses, charges et conditions suivantes que chacune des Parties s'engage à accomplir.

Article 2 – Droits d'exploitation

Le Maître d'œuvre cède au Maître d'ouvrage qui l'accepte, à titre exclusif, l'intégralité des droits patrimoniaux d'auteur afférents au contrat du, en ce compris les droits de reproduction, de représentation et d'adaptation.

Le Maître d'œuvre ne retient dès lors aucun droit et le Maître d'ouvrage sera réputé détenir l'intégralité des droits prévus par les législations française, européenne et internationale, à l'exclusion du droit moral.

2.1. Droits cédés et modes d'exploitation

La cession emportée par le présent article 2 a pour effet de permettre au Maître d'ouvrage, en ce compris les sociétés filles, les sociétés mères ainsi que toutes sociétés filiales ou sociétés franchisées du Maître d'ouvrage, de faire usage des études et plans sur tous les supports de communication, par tous modes d'exploitation et sur tous supports adaptés.

Droits d'adaptation

En conformité avec le droit moral du Maître d'œuvre, ce droit comprend le droit pour le Maître d'ouvrage de faire adapter les études et le bâtiment édifié uniquement en raison de nécessités commerciales, fonctionnelles, réglementaires ou techniques ; ces adaptations étant réalisées par le Maître d'œuvre ou à défaut sous son contrôle.

Droits de reproduction

Le droit de reproduction dont jouit le Maître d'ouvrage par l'effet de la présente cession s'entend, notamment, sans que ceci soit limitatif, du droit de procéder à la fixation matérielle des études :

- par tout moyen d'impression, de gravure, sur tout support tel que, sans que ceci soit limitatif, print, support publicitaire type affiche, présentoir, presse, papier, carton, matière plastique, packagings ;
- par tout moyen d'enregistrement sur tout support tel que, sans que ceci soit limitatif, numérique, optique ou magnétique, et sans que ceci soit limitatif, réseau de communication, logiciel, application mobile, site internet.

Droits de représentation

Le droit de représentation dont jouit le Maître d'ouvrage par l'effet de la présente cession s'entend, notamment, sans que ceci soit limitatif, du droit de communiquer sur les études réalisées par tout moyen et notamment :

- au moyen de tout support sur lequel elles sont reproduites en vertu du paragraphe « droits de reproduction » ci-dessus ;

- par tout moyen audiovisuel tel que, sans que cela soit exhaustif, tout moyen de projection dans des lieux réunissant du public (notamment cinémas, salles de spectacles) et notamment par diffusion interne sur écrans ;
- par tout moyen de télécommunication par ondes, par satellite ou par câble tels que télédiffusion, la radiodiffusion, réseau de téléphonie mobile ;
- par tous moyens multimédia en ligne et hors ligne tels que notamment, les sites web les bannières publicitaires, les e-mailing, etc. ;
- par tout autre procédé connu ou inconnu à ce jour.

2.2. Territoire et durée

La présente cession est valable pour le monde entier et pour la durée légale de protection des droits de propriété intellectuelle.

Article 3 – Droit moral

Le Maître d'ouvrage s'engage à faire mention du nom du Maître d'œuvre dans toutes les occasions où il utilisera les études.

Le Maître d'œuvre jouit, en tant qu'auteur, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.

Ce droit est attaché à sa personne.

Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

A la mort de l'auteur, il est transmis à ses héritiers.

Le Maître d'ouvrage s'engage à faire mention du nom du Maître d'œuvre dans toutes les occasions où il utilisera les études.

Il apposera notamment le nom du Maître d'œuvre et la date d'achèvement de l'ouvrage sur l'une des façades extérieures en application de l'article L. 650-2 du Code du patrimoine.

Article 4 – Réserve des droits

Nonobstant la présente session, le Maître d'œuvre conserve le droit d'utiliser librement l'image de l'œuvre et de reproduire les documents architecturaux au titre de ses références professionnelles et pour les seuls besoins et la promotion de son activité.

Article 5 – Rémunération

La présente cession des droits de propriété intellectuelle est incluse dans la rémunération prévue au contrat du

OU

En contrepartie de la cession des droits d'auteur, le Maître d'ouvrage, es-qualités de cessionnaire, verse au Maître d'œuvre, es-qualités de cédant, une rémunération forfaitaire d'un montant de €.

Article 6 – Garantie

Le Maître d'œuvre garantit qu'il est seul titulaire des droits qu'il cède.

A cet égard, le Maître d'œuvre garantit au Maître d'ouvrage qu'aucun élément de l'œuvre n'est grevé par les droits d'un tiers.

Article 7 – Droit applicable et litiges

Le présent contrat est soumis au droit français.

Tout litige que les Parties ne parviendraient pas à résoudre par un règlement amiable, sera porté devant le tribunal judiciaire compétent.

Pour le Maître d'ouvrage

Fait à, le

Signature et cachet :

Pour le Maître d'œuvre

Fait à, le

Signature et cachet :

Annexe : contrat de maîtrise d'œuvre du

**MODELE DE CONTRAT
DE SOUS-TRAITANCE**

Contrat de sous-traitance

Parties contractantes

Le Donneur d'ordre,

La société immatriculée au RCS de sous le numéro,
dont le siège social est situé
représentée par Monsieur/Madame agissant en qualité de.....
ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.

Compagnie d'assurance : police n°

Le Sous-traitant,

La société immatriculée au RCS de sous le numéro,
dont le siège social est situé
représentée par Monsieur/Madame agissant en qualité de.....
ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.

Compagnie d'assurance : police n°

Le Donneur d'ordre et le Sous-traitant étant ci-après désignés individuellement une « Partie » ou collectivement les « Parties ».

Article 1^{er} – Objet

1.1. Objet du contrat

Le Donneur d'ordre décide de confier au Sous-traitant, qui l'accepte, une mission de maîtrise d'œuvre, concernant la réalisation d'une opération de construction située à (*préciser l'adresse de l'opération*), dont le montant des travaux a été estimé à € HT.

L'intervention du Sous-traitant ne modifie, ni n'altère les obligations relevant des obligations de la maîtrise d'ouvrage et de son éventuel mandataire ou les missions dévolues aux constructeurs de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du Code civil et la nature ou l'étendue des responsabilités en découlant.

(*si l'une des parties est un architecte*) Il est rappelé qu'en application de l'article 37 du Code de déontologie des architectes, l'architecte ne peut ni prendre, ni donner en sous-traitance la mission définie à l'article 3 alinéa 2 de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977, à savoir l'établissement du projet architectural (plans et documents définissant l'implantation, la

composition, l'organisation et l'expression des volumes des bâtiments, le choix des matériaux et des couleurs) nécessaire à l'obtention du permis de construire.

1.2. Acceptation du Sous-traitant et de ses conditions de paiement

Les Parties déclarent expressément soumettre le présent contrat de sous-traitance à la loi du 31 décembre 1975 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance.

Le Donneur d'ordre s'engage à faire toutes diligences pour obtenir l'acceptation du Sous-traitant et de ses conditions de paiement conformément aux dispositions de la loi précitée. En cas de non-acceptation du Sous-traitant par le maître d'ouvrage, le présent contrat sera résilié de plein droit.

Le Donneur d'ordre s'engage à mettre en place au profit du Sous-traitant une garantie de paiement dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1975.

Article 2 – Définition de la mission confiée au Sous-traitant

La mission confiée au Sous-traitant par le Donneur d'ordre est constituée des éléments définis au présent article.

(à compléter selon les missions confiées)

2.1. Etudes préliminaires

2.2. Etudes d'avant-projet

2.3. Etudes de projet

2.4. Assistance pour la passation des contrats de travaux

- Dossier de consultation des entreprises
- Mise au point et passation des contrats de travaux

2.5. Visa

2.6. Direction de l'exécution des contrats de travaux

2.7. Assistance aux opérations de réception

Un descriptif exhaustif des missions confiées au Sous-traitant est annexé au présent contrat.

Article 3 – Rémunération

Le montant forfaitaire de la rémunération du Sous-traitant est fixé à € HT, soit € TTC.

Le Sous-traitant est, en application de la loi du 31 décembre 1975, payé directement par le maître d'ouvrage pour la part du marché ou du contrat dont il assure l'exécution, et ce sur base des modalités fixées dans le présent contrat.

OU

Le Sous-traitant est payé directement par le Donneur d'ordre selon les modalités suivantes.

Pour la mission qui lui est confiée, le Sous-traitant est rémunéré sous la forme d'honoraires qui lui seront réglés aux conditions rappelées dans le tableau suivant :

ELEMENTS DE MISSION sous-traité		%	Honoraires HT	Honoraires TTC
EP	Etudes préliminaires			
AVP	Etudes d'avant-projet			
PRO	Etudes de projet			
ACT	Assistance pour la passation des contrats de travaux			
	- Dossier de consultation des entreprises (DCE)			
	- Mise au point des contrats de travaux (MDT)			
VISA	Visa architectural des études d'exécution			
DET	Direction de l'exécution des contrats de travaux			
AOR	Assistance aux opérations de réception			
Autre				
	TOTAL	100 %	€ HT	€ TTC

Article 4 – Conditions particulières de réalisation de la mission

Le Sous-traitant s'engage à observer, à tout moment au cours du déroulement de sa mission, les instructions spécifiques qui lui seraient données par le Donneur d'ordre en ce qui concerne les adaptations du programme ou du planning général.

4.1. Relations entre le Sous-traitant, le Donneur d'ordre et le maître d'ouvrage

Si le Sous-traitant a besoin de demander des informations au maître d'ouvrage pour l'exécution de sa mission, il devra impérativement passer par l'intermédiaire du Donneur d'ordre qui se chargera de demander ces informations au maître d'ouvrage.

Le Donneur d'ordre s'engage à effectuer les démarches nécessaires auprès du maître d'ouvrage dans les meilleurs délais.

4.2. Pièces fournies par le Donneur d'ordre

Le Donneur d'ordre remettra au Sous-traitant tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

4.3. Moyens mis en œuvre par le Sous-traitant

Le Sous-traitant emploiera du personnel dont l'expérience et la compétence seront en relation avec la mission à accomplir.

Le Sous-traitant mettra en œuvre tous les moyens nécessaires, afin que la diffusion de tous les documents lui incombant intervienne dans les délais contractuels prévus à l'article 5, ainsi que les moyens informatiques nécessaires pour l'exécution de sa mission.

Le Sous-traitant ne devra recourir à des intervenants extérieurs qu'après leur agrément par le Donneur d'ordre.

Article 5 – Durée du contrat et délais d'exécution

5.1. Durée du contrat

La mission dévolue au Sous-traitant débutera en phase, et s'achèvera à la date prévisionnelle de

La durée prévisionnelle des travaux est de (XX) mois.

5.2. Délais d'exécution et d'approbation des éléments de mission

Eléments de mission		Délais (semaines / jours / mois)	
		Exécution	Approbation
EP	Etudes préliminaires		
AVP	Etudes d'avant-projet		
PRO	Etudes de projet		
DCE	Dossier de consultation des entreprises		
MDT	Mise au point des contrats de travaux		
VISA	Visa		
DET	Direction et suivi des travaux		
AOR	Assistance aux opérations de réception		
Autre			

Article 6 – Modalités de facturation

La rémunération due au Sous-traitant en application de l'article 3 du présent contrat sera réglée sur présentation des demandes de règlement dans les conditions suivantes :

- A la remise de l'APD : (XX) %
- A la remise du PRO : (XX) %

- A la fin de la phase ACT : (XX) %
- -Pendant les travaux : (XX) % répartis sur la durée prévisionnelle des travaux
- A la levée des réserves : (XX) % répartis au prorata du montant estimé de chacune

Article 7 – Règlement

Les sommes dues au Sous-traitant par le Donneur d'ordre seront réglées dans un délai de (XX) jours suivant l'envoi de la facture d'honoraires, par chèque ou par virement au compte indiqué ci-dessous :

Compte ouvert au nom de :

Banque : Sous le numéro :

Code Guichet : Code Banque : Clé RIB :

Article 8 – Suspension

8.1. Formalisme

Dans tous les cas de suspension, cette décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

La suspension prend effet à l'issue du délai de quinze (15) jours suivant la réception de cette notification.

8.2. Cas de suspension

Si la mission du Sous-traitant est suspendue temporairement à la demande du Donneur d'ordre ou pour cas de force majeure contradictoirement constatée, la rémunération pour les prestations exécutées et/ou commencées est réglée par le Donneur d'ordre au Sous-traitant dans les trente (30) jours qui suivent la notification de cette suspension nonobstant toute condition de paiement stipulée par ailleurs.

Dans ce cas, les obligations des Parties se prolongent automatiquement de la durée de la suspension.

La rémunération prévue pour la poursuite de la mission sera actualisée d'un commun accord entre le Donneur d'ordre et le Sous-traitant.

Lors de la reprise de l'opération, le Donneur d'ordre doit notifier par écrit au Sous-traitant la date à laquelle il devra procéder à la remobilisation de ses équipes en respectant un préavis minimum de quinze (15) jours.

Article 9 – Résiliation

9.1. Formalisme

Dans tous les cas de résiliation, cette décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

La résiliation prend effet à l'issue du délai de préavis lorsqu'un tel délai est expressément prévu ci-après ou, à défaut de précision, à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours suivant la réception de la notification.

9.2. Cas de résiliation

Résiliation aux torts de l'une des parties

En cas d'inexécution grave par l'une des Parties de ses obligations contractuelles (notamment le non-paiement des honoraires et le défaut d'assurances) et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée quinze (15) jours sans effet, le présent contrat pourra être résilié par l'autre Partie, dans les conditions prévues à l'article 9.1.

Sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être accordés à la Partie qui résilie, la rémunération prévue correspondant aux prestations exécutées à la date d'effet de la résiliation est alors immédiatement réglée au Sous-traitant.

Résiliation pour force majeure ou suspension

Pour tout cas de force majeure d'une durée supérieure à six (6) mois, le présent contrat peut être résilié à l'initiative de l'une ou l'autre des Parties.

De même, pour tout cas de suspension à la demande du Donneur d'ordre supérieur à trois (3) mois, le présent contrat peut être résilié de plein droit à la demande du Sous-traitant.

Dans les deux cas, la rémunération prévue correspondant aux prestations exécutées à la date d'effet de la résiliation est définitivement acquise au Sous-traitant et immédiatement réglée.

Résiliation en cas de renonciation à l'opération

Le maître d'ouvrage peut renoncer à l'opération, mettant le Donneur d'ordre dans l'obligation de résilier le contrat.

Toutefois, quelle que soit la date de notification de la décision, la résiliation ne prendra effet qu'à l'expiration de la phase de contrat entamée ou, lorsque le contrat n'est pas scindé en phases identifiables, à l'expiration d'un délai d'un (1) mois suivant réception de la notification de résiliation.

La rémunération du Sous-traitant, réglée dans le mois suivant la date d'effet de la résiliation, sera liquidée sur la base des honoraires prévus correspondant aux prestations exécutées à la date d'effet de la résiliation.

Résiliation pour cessation de paiement, redressement ou liquidation judiciaire

A compter du jugement d'ouverture, en cas de cessation de paiement, de redressement ou liquidation judiciaire de l'une ou l'autre des Parties, et si l'administrateur mis en demeure de poursuivre l'exécution du contrat n'a pas dans le délai d'un (1) mois à compter de la réception de la notification usé de cette faculté, le présent contrat sera résilié.

Résiliation par le Donneur d'ordre pour tout autre motif

Dans ce cas, le Sous-traitant aura droit :

- Au paiement immédiat de l'intégralité des honoraires dus en fonction de l'état d'avancement du programme, sans retenue d'aucune sorte ;
- Au règlement immédiat de 10 % du montant total de ses honoraires à titre de dédommagement forfaitaire.

Article 10 – Responsabilités et assurances

10.1. Responsabilités

Le Sous-traitant s'engage à exécuter sa mission dans le respect des règles de l'art applicables, des lois et règlements en vigueur et (*si le sous-traitant est un architecte*) conformément à la déontologie de sa profession.

Il est directement responsable de ses propres prestations sans qu'aucune solidarité ne le lie aux différents constructeurs concourant à la réalisation de l'ouvrage.

10.2. Assurances

En vue de garantir sa responsabilité qu'il peut encourir du fait des fautes, erreurs ou omissions commises dans l'exercice des missions qui lui ont été confiées, le Sous-traitant justifie qu'il a souscrit :

- Une police d'assurance garantissant sa responsabilité civile décennale du Sous-traitant : le Sous-traitant s'engage à obtenir une garantie d'assurance délivrée en capitalisation qui couvre, après réception, les dommages matériels à l'ouvrage dans les conditions posées par les articles 1792, 1792.2, 1792.4-1 et 1792-4-2 du Code civil ;
- Une police garantissant sa responsabilité civile professionnelle et notamment les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels ou immatériels dont il pourrait être déclaré responsable et, en particulier, au titre de la mission qui lui est dévolue par le présent contrat.

Cette police devra notamment inclure la garantie des erreurs sans désordres, la garantie des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel, et une clause de maintien de la garantie dans le temps (garantie subséquente) y compris lorsqu'il intervient en qualité de Sous-traitant.

En outre, dans le cadre d'opérations sur existants, la garantie doit être étendue aux dommages consécutifs aux travaux neufs subis par les parties anciennes de la construction.

Enfin, le Sous-traitant assume les responsabilités professionnelles correspondant aux missions qui lui sont confiées et souscrit, outre les assurances nécessaires à la couverture de sa responsabilité professionnelle, une assurance responsabilité civile du chef d'entreprise.

L'attestation d'assurance du Sous-traitant est annexée au présent contrat.

Dans le cas où l'estimation prévisionnelle de l'opération serait supérieure au montant des chantiers autorisés contractuellement par le contrat d'assurance, le Sous-traitant s'engage par avance à obtenir de l'assureur, pour ce chantier, une extension de garantie.

Pour mémoire les garanties minimales sont les suivantes :

- Pour la responsabilité civile décennale du Sous-traitant, le montant de la garantie ne devant pas être inférieur à 4.000.000 € par sinistre et le montant de la franchise supérieur à 10 % de l'indemnité avec un minimum de 1000 € et un maximum de 9000 € par sinistre ;
- Pour la responsabilité civile professionnelle autre que décennale y compris le bon fonctionnement (article 1792.3 du code civil), le Sous-traitant s'engage à obtenir de son assureur, au minimum, les montants de garantie suivant :
 - pour les dommages corporels : 3.000.000 € par sinistre ;
 - pour les dommages matériels : 1.000.000 € par sinistre ;
 - pour les immatériels consécutifs : 500.000 € par sinistre ;
 - pour les immatériels non consécutifs : 300.000 € par sinistre.

Le montant de la franchise ne pouvant être supérieur à 10 % de l'indemnité avec un minimum de 1000 € et un maximum de 9000 € par sinistre.

Article 11 – Litiges

En cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les Parties conviennent de mettre tout en œuvre pour régler le différend par voie amiable avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.

Le présent contrat est régi et interprété conformément au droit français.

Les parties conviennent que tout litige, différend ou contestation relatif au présent contrat, sa formation, sa validité, sa conclusion, son exécution ou son interprétation sera soumis à la compétence exclusive du tribunal judiciaire de

Pour le Donneur d'ordre

Fait à, le

Signature et cachet :

Pour le Sous-traitant

Fait à, le

Signature et cachet :

Annexes :

- Annexe n° 1 : descriptif exhaustif des missions confiées au Sous-traitant
- Annexe n° 2 : attestation d'assurance du Sous-traitant

**MODELE DE CONTRAT
DE MISSION OPC**

Contrat de mission OPC

Parties contractantes

Le Maître d'ouvrage,

La société immatriculée au RCS de sous le numéro
dont le siège social est situé
représentée par Monsieur/Madame agissant en qualité de.....
ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.

OU

Monsieur et/ou Madame
domiciliés

Le Prestataire,

La société immatriculée au RCS de sous le numéro
dont le siège social est situé
représentée par Monsieur/Madame agissant en qualité de.....
ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.

Compagnie d'assurance : police n°

Agissant en qualité de traitant direct

Le Maître d'ouvrage et le Prestataire étant ci-après désignés individuellement une « Partie » ou collectivement les « Parties ».

Article 1^{er} – Objet du contrat

Le Maître d'ouvrage décide de confier au Prestataire, qui l'accepte, une mission d'Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination (OPC) concernant :

(descriptif et situation de l'opération)

Le programme détaillé de l'opération est annexé au présent contrat.

Les parties concluent un contrat de louage d'ouvrage, tel que défini par les articles 1779 et suivants du Code civil. Il est précisé que le Prestataire n'est pas le mandataire du Maître d'ouvrage.

Article 2 – Mission du Prestataire

2.1. Première phase : études – ACT

Planning général de l'opération

En fonction des objectifs définis par le Maître d'ouvrage, le Prestataire établira un planning général enveloppe études / travaux.

Ce planning fera apparaître :

- les étapes importantes de la phase études ;
- les tâches administratives générales conditionnant l'ouverture du chantier ;
- les tâches d'études et de production des documents incombant aux entreprises ;
- le calendrier général enveloppe des travaux.

Planning enveloppe tous corps d'état

Le Prestataire établira un planning enveloppe TCE déterminant les délais globaux nécessaires à chaque corps d'état pour respecter les différentes échéances.

Ce planning fera apparaître les principales articulations entre les travaux des différents corps d'état.

Assistance à la mise au point du DCE

Le Prestataire assistera le maître d'œuvre en ce qui concerne les éléments relatifs à la définition des délais contractuels, aux modalités de calcul et d'application des pénalités et, d'une façon générale, au respect du planning, à inclure dans le dossier d'appel d'offres.

Pour les domaines relevant de sa compétence, il répondra aux demandes concernant la mise au point des documents de consultation en particulier, et s'il y a lieu les dispositions particulières à prévoir par les entreprises concernant :

- les mises hors d'eau et hors d'air provisoires ;
- les nettoyages ;
- les fermetures provisoires ;
- le trafic ;
- les bureaux de chantier ;
- les zones de stockage, etc.

Le Prestataire participera à la demande du maître d'œuvre à la définition des dispositions à imposer aux entreprises en matière de limitation des nuisances vis-à-vis de l'environnement du fait de la réalisation des travaux (bruits, poussières, vibration, circulation d'engins, etc.).

Examen des offres des entreprises

Le Prestataire répondra aux demandes du maître d'œuvre concernant la conformité des offres des entreprises, au regard des dispositions visées au paragraphe « assistance à la mise au point du DCE » du présent contrat.

En cas de variantes ou d'organisation nouvelle proposée par une entreprise, le Prestataire analysera à la demande du maître d'œuvre, les conséquences des nouvelles hypothèses sur les délais de réalisation.

2.2. Deuxième phase : travaux

Préparation du chantier

- Dossier de chantier :

Le Prestataire collectera les documents constituant le dossier de chantier (DCE, marchés et avenants, ordres de service, comptes rendus des réunions, documents "bon pour exécution", nomenclature des plans).

Il constituera le fichier de tous les intervenants directs et indirects.

Il participera à la mise au point avec les responsables de la maîtrise d'œuvre, des circuits de diffusion et d'approbation des documents administratifs et techniques.

- Démarrage du chantier :

En fonction des précisions et des impératifs qui lui seront transmis par les responsables de la maîtrise d'œuvre et les entreprises, le Prestataire définira les délais dans lesquels les différentes opérations et décisions à prendre commandant le démarrage du chantier devront s'inscrire.

Le Prestataire contrôlera le respect de ces délais, en effectuant les rappels nécessaires auprès des entreprises et informera le donneur d'ordre, afin que ce dernier puisse prendre les mesures adaptées, des défaillances d'autres intervenants.

- Plan d'organisation de chantier :

Le Prestataire participera à la définition du plan d'organisation de chantier : accès, installation, alimentation, circulation.

Planification générale études d'exécution et travaux

Le Prestataire en relation avec les intervenants :

- analysera les tâches élémentaires et les contraintes, estimera les délais et les effectifs relatifs aux différentes tâches, choisira l'ordre des interventions le plus favorable et "lissera" les interventions des équipes des différentes entreprises ;
- calculera les dates de début au plus tôt, ainsi que les marges des différentes tâches, déterminera le chemin critique ;
- soumettra les plannings aux différents corps d'état, recueillera leurs observations et indiquera à la maîtrise d'œuvre, chargée de la conduite des travaux, les problèmes nécessitant un arbitrage.

Le Prestataire établira les documents suivants :

- planning des études d'exécution et de synthèse ;
- planning TCE des travaux ;
- planning des essais et des réceptions ;
- planning des levées de réserves et planning de fourniture des plans des ouvrages exécutés et des dossiers de maintenance.

En cours de travaux, le Prestataire mettra à jour les plannings des études et des travaux.

Pilotage et coordination des travaux

- Exécution des travaux :

Le Prestataire assurera les missions suivantes :

- Il maintiendra la liaison entre tous les intervenants : convocation des entreprises aux réunions de chantier et participation à ces réunions et rédaction de la partie du compte-rendu concernant les délais et le pilotage ;
- Il proposera, si nécessaire, la tenue de réunion de coordination qu'il animera et dont il rédigera le compte rendu, à l'exception des réunions de synthèse et des réunions d'études techniques ;
- Il effectuera le pointage hebdomadaire de l'avancement des études, des principaux approvisionnements ;
- Il vérifiera les dates de réalisation des commandes et des approvisionnements ;
- dans un rapport périodique, il appréciera les responsabilités respectives dans les retards constatés et leurs conséquences sur la date d'achèvement des travaux ;
- il proposera au Maître d'ouvrage les relances nécessaires, proposera les mesures appropriées pour résorber les retards, les actions coercitives nécessaires ;
- Il assurera le suivi de l'évolution des installations de chantier ;
- En fin de chantier, il établira le rapport de fin de chantier et proposera, en fonction des dispositions contractuelles, le montant des pénalités éventuelles à appliquer aux entreprises.

- Etat des lieux et réception des travaux :

Le Prestataire établira :

- avec l'assistance de la maîtrise d'œuvre, le calendrier des essais et des vérifications techniques et diffusera les comptes rendus correspondants ;
- le calendrier détaillé des opérations préalables aux réceptions, assistera la maîtrise d'œuvre au cours des visites de pré-réception et diffusera, aux entreprises, les listes des réserves les concernant ;
- le calendrier des réceptions, y participera et diffusera les comptes rendus ;
- le planning détaillé des travaux de levée des réserves.

Article 3 – Délais

3.1. Délais d'exécution des prestations

Les délais d'exécution des prestations, tels que détaillés en annexe du présent contrat, ont été établis conjointement par le Maître d'ouvrage et le Prestataire. Le Prestataire s'engage à les respecter.

Ils ne démarrent qu'à réception de l'ensemble des pièces nécessaires à la réalisation de la mission.

Ces délais prennent en compte les données connues avant la signature du présent contrat.

Si, pendant le déroulement de sa mission, le Prestataire devait être confronté à un événement indépendant de sa volonté susceptible de les remettre en cause, il en informera le Maître d'ouvrage immédiatement afin qu'ils déterminent ensemble de nouveaux délais d'exécution.

3.2. Pénalités de retard

Des pénalités d'un montant de€ par jour ouvré de retard pourront être appliquées par le Maître d'ouvrage, sous réserve qu'il démontre que le retard pris dans la réalisation des prestations est exclusivement imputable au Prestataire.

Les pénalités de retard sont libératoires et plafonnées à 5 % de la rémunération du Prestataire.

Article 4 – Durée du contrat

Le présent contrat prend effet à la date de signature des présentes.

Il prendra fin à l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, soit un an après la réception.

Article 5 – Rémunération du Prestataire

5.1. Montant de la rémunération

Pour l'exécution de sa mission, le Prestataire recevra une rémunération forfaitaire d'un montant de : € HT.

Ces honoraires sont majorés de la TVA selon le taux en vigueur.

La rémunération est établie sur la base des informations transmises au moment de l'établissement du contrat. Elle constitue un minimum et sera revue à la hausse, par voie d'avenant, en cas de demandes de modifications de programme ou de prestations supplémentaires demandées par le Maître d'ouvrage. En cas de désaccord sur le nouveau montant de rémunération, le Prestataire se réserve le droit de dénoncer le contrat dans les conditions de l'article 8.2 du présent contrat.

5.2. Modalités de règlement

Les règlements seront effectués par le Maître d'ouvrage en fonction de l'avancement de la mission.

Ils interviendront par virement/chèque sous 30 jours à compter de la présentation des factures par le Prestataire.

Tout retard de règlement ouvre droit au paiement d'une indemnité de retard de 3,5/10.000^{ème} du montant hors taxes de la facture par jour calendaire. Cette indemnité est due sans mise en demeure préalable.

Article 6 – Droits et obligations des parties

6.1. Droits et obligation du Maître d'ouvrage

Devoir d'information du Maître d'ouvrage

Le Maître d'ouvrage mettra à la disposition du Prestataire toutes les données et informations qu'il détient ou dont il serait destinataire ultérieurement concernant la présente opération.

Approbation des documents

Le Maître d'ouvrage examine, en vue de leur approbation, les documents que lui soumet le Prestataire. Cette approbation vaut acceptation par le Maître d'ouvrage de l'avancement de la mission et des honoraires correspondants, ainsi qu'ordre de poursuivre la mission.

En cas de refus, le Maître d'ouvrage doit en préciser les motifs par écrit dans les 10 jours ouvrables suivant la réception des documents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit sur demande motivée du Prestataire. En l'absence de contestation motivée dans le délai convenu, l'approbation est réputée acquise.

Cession du contrat

Le Maître d'ouvrage s'interdit de céder le présent contrat à un tiers sans le consentement préalable du Prestataire.

6.2. Droits et obligations du Prestataire

Exécution du contrat

Le Prestataire est tenu à une obligation de moyen dans le cadre du présent contrat. Il mettra tout en œuvre pour accomplir sa mission dans le respect des différentes réglementations liées à l'opération.

Droit de rétention

Le Prestataire dispose, tant sur ses plans et études que sur les documents qui lui ont été confiés par le Maître d'ouvrage, d'un droit de rétention jusqu'au règlement effectif de ses honoraires et des éventuels intérêts de retard exigibles, à condition qu'un lien de connexité soit établi entre les éléments retenus et les honoraires exigés.

6.3. Clause de renégociation

Dans le cas où les données d'entrée sur lesquelles est basé le présent contrat seraient modifiées dans des proportions telles que l'une des Parties rencontrerait des difficultés sérieuses et imprévisibles à la date de conclusion du présent contrat à exécuter ses engagements contractuels, le Maître d'ouvrage et le Prestataire se consulteront et feront preuve de compréhension mutuelle en vue de faire les ajustements nécessaires afin que soient rétablies les conditions d'un accord équitable.

La Partie qui considérerait que les conditions d'exécution du présent contrat présenteraient, pour elle, un déséquilibre significatif en avisera l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception afin que soient discutées les conditions d'une révision du présent contrat.

Sont notamment considérés comme cause de déséquilibre significatif (*à définir / ex. augmentation de 20 % du coût des matières premières, changement de technologie, évolution de la législation, etc.*)

6.4. Force majeure

Les Parties définissent la force majeure comme tout événement imprévisible, irrésistible et résultant de circonstances extérieures, rendant impossible l'exécution du présent contrat.

Sont notamment qualifiés de force majeure des événements tels que la guerre, la grève générale de travail, les maladies épidémiques, la mise en quarantaine, l'incendie, les crues exceptionnelles, l'accident ou d'autres événements indépendants de la volonté des deux Parties.

Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations en cas de survenance d'un cas de force majeure.

En cas de survenance d'un cas de force majeure le présent contrat sera suspendu jusqu'à disparition, extinction ou cessation du cas de force majeure. Toutefois, si dans un délai de (XX) jours la situation n'est toujours pas rétablie, les parties se rapprocheront afin de discuter des conditions de révision du contrat.

En cas d'échec des discussions, le présent contrat sera résilié de plein droit, sans indemnité de part et d'autre, par la Partie la plus diligente et par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à l'autre Partie.

Dans l'hypothèse où le contrat serait résilié par le Maître d'ouvrage, celui-ci s'engage à régler au Prestataire le prix de toutes les prestations impayées et effectuées à la date de la résiliation, ainsi que les frais éventuellement engendrés par la résiliation.

Article 7 – Responsabilités et assurances

7.1. Responsabilités

Le Prestataire assume sa responsabilité professionnelle dans les limites de la mission qui lui est confiée. Hors les cas des garanties légales des constructeurs (articles 1792, 1792-2, 1792-3 du Code civil), le Maître d'ouvrage limite sa demande d'indemnisation à la stricte part de la réparation du dommage imputable au Prestataire ; il renonce ainsi à solliciter la condamnation in solidum du Prestataire pour les parts de responsabilité imputables aux autres coobligés.

Il supporte les conséquences financières de sa responsabilité dans les limites des plafonds de garantie fixés dans son contrat d'assurance.

7.2. Assurances

Le Prestataire déclare être assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle. L'attestation d'assurance professionnelle du Prestataire est annexée au présent contrat.

Pour les opérations dont le coût excède le montant mentionné sur l'attestation d'assurance professionnelle remise par le Prestataire, le Maître d'ouvrage s'engage à souscrire un contrat d'assurance collectif de responsabilité décennale. Ce contrat d'assurance collectif a pour objet de compléter les garanties d'assurance de responsabilité décennale apportées par les contrats d'assurance souscrits par chacun des intervenants à l'opération faisant l'objet du présent contrat, dans les conditions définies aux articles R. 243-1, R. 243-2 et R. 243-3 du Code des assurances.

Le Maître d'ouvrage déclare avoir été informé par le Prestataire de l'obligation de souscrire, avant l'ouverture du chantier, une assurance de dommages à l'ouvrage, dans les cas et limites définis aux articles L. 242-1, L. 243-1-1 et L. 243-9 du Code des assurances. Cette assurance couvre les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage construit ou qui le rendent

impropre à sa destination, et qui, en principe, sont apparus après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement. Elle s'applique aux ouvrages existants (c'est-à-dire aux parties du bâtiment existant avant l'ouverture du chantier et appartenant au maître d'ouvrage) qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

Article 8 – Suspension et résiliation

8.1. Suspension

La suspension de la mission peut :

- être demandée par le Maître d'ouvrage pour un motif légitime (confirmation d'un financement, levée d'une condition suspensive afférente à l'acquisition du terrain, etc.) ;
- être constatée par le Prestataire si, du fait du Maître d'ouvrage (retard dans le règlement des honoraires dus, non-respect des délais du fait du Maître d'ouvrage, etc.), sa mission ne peut se poursuivre dans les conditions du présent contrat ;
- en cas de force majeure aux conditions prévues à l'article 6.4 du présent contrat.

La suspension est notifiée par la Partie qui la demande ou la constate.

Les honoraires sont réglés à proportion des prestations exécutées et des frais avancés. En cas de suspension constatée par le Prestataire, hors cas de force majeure, les honoraires sont majorés de 10 %. En cas de reprise de la mission, la majoration est acquise et ne vient pas en déduction du montant total de la rémunération.

Le cas échéant, un avenant précise les modalités et conditions de la reprise de la mission.

Sauf accord des Parties, à défaut de reprise de la mission dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception de la notification de la suspension, le contrat est réputé résilié conformément à l'article 8.2 du présent contrat.

8.2. Résiliation

Les Parties peuvent, d'un commun accord, résilier le présent contrat par voie d'avenant ou de protocole transactionnel, lequel précise, le cas échéant, les modalités d'indemnisation du Prestataire.

Si elle intervient unilatéralement, la décision de résilier doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception un mois avant l'échéance. Si elle est justifiée par la défaillance de l'une des Parties à ses obligations contractuelles, hors cas de décès ou d'incapacité civile du Prestataire, la décision de résilier doit être précédée d'une mise en demeure de s'y conformer.

Les honoraires du Prestataire sont, quel que soit le motif de la résiliation, réglés à proportion des prestations exécutées. Ils sont majorés de 10 % si le Maître d'ouvrage est à l'initiative de la résiliation et ne justifie d'aucune faute de la part du Prestataire.

Article 9 – Litiges

9.1. Conciliation préalable

Tout litige survenant dans l'interprétation ou l'exécution du présent contrat sera soumis, avant toute action en justice, à l'avis d'un tiers expert accepté par chacune des parties pour conciliation.

9.2. Médiation de la consommation

En cas de litige, le Maître d'ouvrage consommateur peut saisir le médiateur de la consommation dans les conditions suivantes :

- le consommateur justifie avoir préalablement adressé une réclamation écrite au Prestataire restée sans suite ou n'ayant pas abouti à la résolution du litige ;
- le Prestataire n'a pas déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d'assurance.

Le recours au médiateur de la consommation est gratuit pour le Maître d'ouvrage consommateur.

Au titre du présent contrat, le médiateur de la consommation compétent désigné par les parties est :
..... référencé sur le portail de la Médiation de la consommation (<https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/liste-des-mediateurs-consommation>).

Sa saisine s'effectue :

- soit par voie électronique (*indiquer l'adresse du site internet*) ;
- soit par courrier adressé au Médiateur de la consommation (*indiquer les coordonnées postales du médiateur choisi*).

9.3. Droit applicable et juridiction compétente

Le présent contrat est soumis au droit français.

Les parties conviennent que tout litige, différend ou contestation relatif au présent contrat, sa formation, sa validité, sa conclusion, son exécution ou son interprétation sera soumis à la compétence exclusive du tribunal judiciaire de

Pour le Maître d'ouvrage

Fait à, le

Signature et cachet :

Pour le Prestataire

Fait à, le

Signature et cachet :

Annexes :

- Annexe n° 1 : programme de l'opération
- Annexe n° 2 : descriptif exhaustif des missions confiées au Prestataire
- Annexe n° 3 : délais d'exécution des prestations
- Annexe n° 4 : attestation d'assurance du Prestataire

**MODELE DE CONTRAT MOE
MISSION COMPLEMENTAIRE BIM MANAGER**

Mission complémentaire BIM Manager

Conditions générales

Parties contractantes

Le Maître d'ouvrage,

La société immatriculée au RCS de sous le numéro,
dont le siège social est situé
représentée par Monsieur/Madame agissant en qualité de.....
ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.

L'architecte, ci-après dénommé « BIM Manager »

La société immatriculée au RCS de sous le numéro,
dont le siège social est situé
représentée par Monsieur/Madame agissant en qualité de.....
ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.

Compagnie d'assurance : police n°

Le Maître d'ouvrage et le BIM Manager étant ci-après désignés individuellement une « Partie » ou collectivement les
« Parties ».

Dispositions liminaires

Le présent contrat a vocation à encadrer les rapports entre le Maître d'ouvrage et l'architecte relativement à la mission complémentaire de BIM Manager en vue de la réalisation d'une ou plusieurs maquettes numériques afférentes au programme envisagé. Cette mission, confiée en vertu du contrat de maîtrise d'œuvre conclu, est régie spécifiquement par la présente convention.

Il appartient au Maître d'ouvrage, s'il y a lieu avec l'assistance d'un AMO BIM, de déterminer les objectifs permettant au BIM Manager de fixer l'étendue du traitement en BIM du projet. C'est au regard de ces objectifs que les missions du BIM Manager doivent être définies.

Il est expressément convenu que les présentes stipulations ont vocation à régir les seules obligations de l'architecte et du Maître d'ouvrage relativement à la mission de BIM Manager. Seule la convention de maîtrise d'œuvre conclue par ailleurs et par laquelle la présente mission a été envisagée a vocation à régir les autres missions confiée à l'architecte.

Au titre de cette mission BIM et généralement, la réalisation de la maquette numérique consiste dans l'agglomération de l'ensemble des éléments de conception et/ou études d'exécution, qu'elle émane des constructeurs réalisateurs ou de la maîtrise d'œuvre. Elle appelle donc la mise en œuvre d'un processus collaboratif auquel l'ensemble des constructeurs a vocation à participer.

Le présent contrat est composé, outre la convention de maîtrise d'œuvre ayant confié à l'architecte la mission de BIM Management, les présentes conditions générales, des conditions particulières propre à la mission BIM, ainsi que de la convention BIM qui leur est annexée, l'ensemble constituant un tout indivisible.

Au regard de l'importance du processus collaboratif, il est convenu que l'ensemble des constructeurs doivent se soumettre à la convention BIM. Il appartient au Maître d'ouvrage de soumettre par voie contractuelle l'ensemble des intervenants à l'acte de construire à la convention BIM, ainsi qu'aux modifications qui lui serait apportée. Il en justifie auprès du BIM Manager.

Le rôle de l'AMO BIM tendant à accompagner le Maître d'ouvrage, il est distinct de celui assumé par le BIM Manager, qui contribue directement à la réalisation de la maquette numérique.

Article 1^{er} – Définitions

AMO BIM

L'Assistant à Maître d'Ouvrage (AMO) est désigné par le Maître d'ouvrage. Il réalise des prestations tendant à accompagner le Maître d'ouvrage dans la conduite de son projet sous le prisme du BIM. Cette mission d'accompagnement est distincte de celle confiée au BIM Manager, qui, par ses actions, tend à la réalisation de la maquette numérique du projet. L'AMO n'assume aucune mission de maîtrise d'œuvre, pas davantage ne contribue directement à l'acte de construire.

BIM

Building Information Modeling ou Management entendu au titre du présent contrat comme le processus collaboratif tendant à la réalisation d'une maquette numérique en trois dimensions née du processus d'échanges décrits aux présentes conditions générales.

BIM Manager

Le BIM Manager a la charge de la gestion du processus collaboratif BIM. À ce titre, il coordonne la participation de l'ensemble des constructeurs, spécialement de la maîtrise d'œuvre, en vue de la réalisation d'une maquette numérique en trois dimensions et de la mise en œuvre des processus de travail collaboratif sur le projet. La mission peut être dévolue à un membre de l'équipe de maîtrise d'œuvre.

Dans le présent contrat, le terme de « BIM Manager » sera utilisé pour désigner l'architecte au titre des missions relatives au BIM.

Convention BIM

Document, parfois également dénommé protocole BIM dans la pratique, établi par le BIM Manager en considération du cahier des charges BIM établi par le Maître d'ouvrage, assisté par l'AMO BIM, décrivant les méthodes organisationnelles, de représentation graphique, la gestion et transfert des données du projet, ainsi que les processus, les modèles, les utilisations, le rôle de chaque intervenant, et l'environnement collaboratif du BIM. À chaque étape du cycle de vie du projet la convention évolue et s'adapte aux nouveaux acteurs, à des usages nouveaux ou à des nécessités du projet.

Ce document doit, sous la responsabilité du Maître d'ouvrage, être accepté par l'ensemble des constructeurs.

Conflit / clash

Évènement consistant dans la contradiction de deux sources de la maquette numérique (incohérence spatiale, dimensionnelle, voire temporelle).

Livrable

État de la maquette en fin de phase déterminée par les missions confiées au BIM Manager, au sens de l'article 3 des présentes, et permettant sa mise à disposition au Maître d'ouvrage.

La remise s'effectue sous forme d'un support matériel par lettre RAR et par voie numérique. Sous réserve de prévision contraires dans les conditions particulières, la maquette numérique est transmise au format IFC définit aux conditions particulières, à l'exclusion du format natif.

Le livrable BIM est distinct des autres livrables usuels que constitue notamment les documents en 2D.

Maîtrise d'œuvre

Ensemble des intervenants du programme participant à la conception de l'ouvrage, ainsi qu'au contrôle de la conception. Elle comprend notamment, sans que la liste puisse être considérée comme exhaustive, l'architecte, les bureaux d'études spécialisés ou non, le contrôleur technique. Ces intervenants ont la qualité de constructeurs.

Maquette numérique (rapport avec la notion de livrable)

La maquette numérique est l'objet dématérialisé intégrant l'ensemble des contributions des constructeurs et visant à constituer la représentation en trois dimensions des caractéristiques fonctionnelles et/ou physiques de l'ouvrage du Programme. Elle est constituée d'objets et d'espaces identifiés et renseignés (nature, composition, propriétés physiques, mécaniques, comportement, performances, etc.). Elle est par essence évolutive en ce qu'elle intègre de manière permanente les données transmises par les constructeurs. Elle n'est figée qu'au stade de fin des phases ou missions déterminées par le contrat, où elle devient alors un livrable mis à disposition du Maître d'ouvrage.

La maquette est un outil de visualisation global de l'ouvrage en trois dimensions. Elle ne constitue pas un plan au sens technique du terme. Seuls les plans, qu'ils soient ou non extraits de la maquette, validés par la maîtrise d'œuvre, ont vocation à servir à l'édification de l'ouvrage.

Selon les exigences du projet, la maquette peut consister dans l'intégration de l'ensemble des maquettes numériques du projet ou dans la réalisation de plusieurs maquettes indépendantes, correspondant à chaque lot technique ou sous-ensemble (architectural, structures, CVC), zone ou bâtiment indépendant.

Niveau de détail (ou LOD « level of details »)

Le niveau de détail consiste dans la définition, à un niveau de livrable défini (dans le respect du cahier des charges BIM, par la convention BIM), à la fois du niveau de précision (échelles) et des caractéristiques des objets (matériaux, aspect, caractéristiques techniques, marques, performances techniques, etc.) figurant dans la maquette numérique. Le niveau de détail peut comporter des précisions quant à la nature et la qualité des éléments figurant dans la maquette numérique.

Programme

Ensemble des contraintes souhaitées par le Maître d'ouvrage et permettant de définir le projet de nature immobilière objet du présent contrat. Le programme est défini à l'article 2 des présentes conditions générales.

Article 2 – Définition du programme

L'ensemble des missions confiées au BIM Manager naissent de la détermination du programme par le Maître d'ouvrage, qui résulte notamment du cahier des charges BIM établi par le Maître d'ouvrage.

Ce cahier des charges doit notamment présenter les objectifs du Maître d'ouvrage au regard du BIM.

La détermination de ces objectifs est essentielle pour fixer l'étendue du périmètre BIM du projet et les usages envisagés de la maquette numérique.

Ces éléments d'information sont distincts de la définition du programme pour l'ensemble des constructeurs et dont ces derniers doivent tenir compte pour établir les maquettes qui seront agglomérées dans la maquette numérique et notamment les contraintes nées :

- des règles d'urbanisme applicables au programme ;
- du sol d'implantation de la construction, résultant notamment des études géotechniques qui ont été réalisées à la demande du Maître d'ouvrage ou qui seraient connues du Maître d'ouvrage ;
- des réseaux connus ou qui auraient dû être connus du Maître d'ouvrage ;
- des immeubles existants et conservés dans le programme.

À ce titre, et sauf prévision contraire des conditions particulières, le Maître d'ouvrage reste seul responsable de la numérisation 3D des existants qui serait réalisée et transmise au BIM Manager et est particulièrement vigilant sur la fourniture d'une numérisation des existants intégrant les travaux de démolition réalisés en vue de la réalisation du programme.

Le Maître d'ouvrage transmet au BIM Manager les données de géolocalisation émanant du géomètre expert. Sauf prévision contraire dans les Conditions particulières, ces coordonnées sont remises par fichier DWG.

Le géomètre expert reste seul responsable des conséquences dommageables résultant des erreurs contenues dans ces coordonnées. Il appartient au Maître d'ouvrage de s'assurer que l'ensemble des contributeurs disposent de ces coordonnées de géolocalisation.

L'ensemble de ces informations constituent des informations dont l'importance est déterminante pour le consentement du BIM Manager au sens de l'article 1112-1 du Code civil.

La maquetisation réalisée au titre du présent contrat n'a pas pour objet d'assurer l'implantation réelle du bâtiment sur le sol d'assise de la construction. Cette implantation est confiée par le Maître d'ouvrage notamment mais non exclusivement à l'aménageur ou au géomètre du programme. Ce ou ces derniers en demeure(nt) seul(s) responsables.

Article 3 – Missions du BIM Manager

3.1. Missions (typologie)

Les missions confiées au BIM Manager font l'objet d'une détermination pour chaque contrat au titre des conditions particulières.

Elles répondent néanmoins aux principes ci-après exposés.

L'intervention du BIM Manager peut porter, en tout ou partie, sur les missions suivantes :

- Mission de mise en place du processus BIM comportant fourniture par adaptation du projet de la convention BIM (BM1) ;
- Mission en phase de conception comportant :

- la gestion de la contribution collective tendant à la réalisation d’une maquette numérique consistant dans la génération d’un objet générique assurant la mise en cohérence du projet architectural et des contraintes techniques générales (Mission BM2) ;
- la gestion de la contribution collective tendant à la réalisation d’une maquette numérique consistant dans la génération d’un objet générique intégrant la composition générale du programme, les surfaces génériques des éléments du programme, les dimensions de l’ouvrage (Mission BM3) ;
- la gestion de la contribution collective tendant à la réalisation d’une maquette numérique consistant dans la génération d’un objet réel intégrant la détermination précise des différents éléments de la construction, matériaux, équipements, réseaux et installations, ainsi que leurs implantations (Mission BM4) ;
- Mission en phase d’études d’exécution visant à intégrer, au fur-et-à-mesure de la production des plans d’exécution par les entreprises, une maquette numérique d’exécution (Mission BM5) ;
- Mission de récolement visant à assurer la cohérence entre la maquette d’étude d’exécution et les modifications opérées en phase d’exécution ; la maquette de synthèse de fin d’exécution, établie après réception de l’ouvrage, s’intégrera au dossier des ouvrages exécutés (DOE) ainsi qu’au dossier d’intervention ultérieure sur ouvrage (DIUO) (Mission BM6) ;
- Mission pour la phase de maintenance visant à la réalisation d’une maquette, dit dossier d’exploitation maintenance (DEM), susceptible d’être exploitée en phase de maintenance postérieurement à la réception (Mission BM7).

Établie en respectant le cahier des charges exploitation du Maître d’ouvrage, elle est réalisée sur la base de la maquette de synthèse de fin d’exécution ;

- Missions complémentaires :
 - Mission liée à la plateforme collaborative : mission par laquelle le BIM Manager met en place, organise, administre l’outil de travail collaboratif dans les conditions fixées par la convention BIM.

3.2. Echelle des maquettes et résolution des conflits (clashes)

La réalisation des maquettes par les contributeurs BIM en collaboration répond à une logique de définition progressive du programme.

Le niveau de définition, donc l’échelle générale qui en résulte pour les livrables, correspond au tableau de l’annexe 1.

Il en résulte une évolution progressive de la nature des maquettes, comme de leur précision.

La maquette née de la mission BM3 tend ainsi à la définition des objets génériques. Elle donne un niveau de détail correspondant, pour des plans 2D, à une échelle au 1/500^{ème}, sous réserve d’une définition particulière dans la convention BIM déterminant le niveau de détails ou LOD applicable au programme.

La maquette née de la mission BM4 tend ainsi à la définition des objets réels. Elle donne un niveau de détail correspondant, pour des plans 2D, à une échelle de 1/200^{ème}, sous réserve d’une définition particulière dans la convention BIM déterminant le niveau de détails ou LOD applicable au programme.

L'évolution de la maquette peut conduire à révéler des incohérences entre les différents éléments de la construction. Ces incohérences consistent dans des conflits, dits clash.

Sur la base de la liste des conflits apparents dressée par le BIM Manager, le Maître d'œuvre (phase conception) ou l'entreprise (phase exécution dans le cas où les études lui sont confiées) concourt à la recherche de solutions visant à réduire le nombre et l'importance des conflits, en-deçà des limites fixées dans les conditions particulières. Dans ce processus de résolution des conflits identifiés, le BIM Manager s'assure que cet objectif est atteint, sans toutefois apporter un concours technique à la recherche de solutions.

Il est admis que l'existence des conflits ne sauraient conduire au blocage de l'évolution de la maquette de manière systématique.

(variante 1) Les Parties admettent l'existence d'une tolérance définie par les conditions particulières.

(variante 2) La liste des conflits est dressée par le BIM Manager et soumise au Maître d'ouvrage et au Maître d'œuvre, ainsi qu'aux constructeurs concernés par le conflit. Ils donnent lieu à un arbitrage lors des réunions de comité de pilotage BIM.

3.3. Limites de la mission de BIM Manager

La réalisation de la maquette numérique naît de la compilation des différentes maquettes des constructeurs.

Si elle donne des indications de dimensions et de surface, comme des quantités de matériaux, métrés, équipements, ces indications ne sauraient en aucune manière être considérées comme permettant l'évaluation du coût des travaux ou encore du chiffrage des prestations.

L'estimation du coût prévisionnel, estimatoire ou définitif, du projet à chaque étape des missions confiées au BIM Manager relève de la responsabilité du Maître d'œuvre.

L'évaluation des métrés ou quantitatifs relève de la seule responsabilité du ou des économistes de la construction désignés par le Maître d'ouvrage. A défaut, il appartient aux constructeurs réalisateurs de déterminer les quantitatifs au regard du programme fourni par le Maître d'ouvrage, ainsi que l'ensemble des éléments transmis par l'architecte lorsque la mission d'assistance pour la passation des marchés de travaux lui a été confiée.

En aucune façon les constructeurs et/ou leurs sous-traitants ne sauraient se fonder sur les seules informations tirées de la maquette objet du présent contrat pour évaluer financièrement le coût de leur prestation.

Il appartient au Maître d'ouvrage de rappeler aux constructeurs que les données extraites de la maquette numérique sont purement indicatives s'agissant des quantités de matériaux, métrés, équipements, et plus généralement tout éléments sur la base duquel sera évalué le forfait proposé par le constructeur dans son marché de travaux.

Article 4 – Procès-verbal de fin de mission

Selon l'étendue de la mission confiée au BIM Manager, un procès-verbal de transmission de la maquette sera signé entre le Maître d'ouvrage et le BIM Manager au jour de la remise de la maquette.

Le BIM Manager avertira le Maître d'ouvrage que la maquette est prête à lui être remise par lettre RAR.

Le Maître d'ouvrage devra prendre possession de la maquette et signer le procès-verbal dans un délai de dix (10) jours. À défaut, le transfert de la maquette sera opéré de plein droit et le risque de la perte de la maquette pèsera exclusivement sur le Maître d'ouvrage.

Ce procès-verbal aura pour effet :

- de constater l'achèvement de la mission du BIM Manager ;
- de constituer le point de départ du solde financier de la mission de BIM manager ;
- de transmettre la charge et le risque de la maquette au Maître d'ouvrage.

Article 5 – Détermination des rôles respectifs des intervenants à l'acte de construire dans le cadre de la collaboration BIM

5.1. Relations du BIM Manager avec la maîtrise d'œuvre du programme

La mission de BIM Manager tend à la réalisation d'une maquette numérique du programme. La maquette doit intégrer l'ensemble des études, s'il y a lieu des plans, réalisés par les différentes personnes auxquelles ont été confiées des missions de maîtrise d'œuvre, qu'il s'agisse de l'architecte de l'opération, des maîtres d'œuvre assurant des missions partielles ou des différents bureaux d'études spécialisés.

Le Maître d'ouvrage s'engage donc à insérer, pour les autres maîtres d'œuvre que l'architecte, dans l'ensemble des contrats signés avec la maîtrise d'œuvre une obligation de transmission des plans répondant aux spécifications de la convention BIM, ainsi qu'une obligation de contrôle des éléments figurant dans la maquette numérique.

L'intégration des études et plans par les constructeurs fait l'objet d'un calendrier déterminé lors des comités de pilotage. Le non-respect de ce calendrier relève de la seule responsabilité du maître d'œuvre défaillant, qui assumera les conséquences dommageables de ce retard.

En cas de non-respect de l'obligation de remise des éléments par le contributeur, du respect du calendrier ou encore en cas de remise d'éléments non conformes au regard des spécifications de la convention BIM, et après mise en demeure, le BIM Manager signale au Maître d'ouvrage la défaillance du maître d'œuvre.

Le Maître d'ouvrage désigne le maître d'œuvre qui lui sera substitué pour palier à cette défaillance. Dès lors que la défaillance lui a été signalée, le Maître d'ouvrage ne saurait imputer au BIM Manager les conséquences dommageables cette défaillance du maître d'œuvre.

La mission du BIM Manager consiste dans l'agglomération, dans une maquette numérique, de l'ensemble des maquettes numériques réalisées par la maîtrise d'œuvre. Elle ne consiste pas dans le contrôle de l'opérance technique des choix réalisés par les maîtres d'œuvre, qui restent seuls responsables de leur conception.

C'est au maître d'œuvre chargé de la conception et/ou de l'exécution qu'incombe l'analyse critique de la maquette numérique au regard des contraintes techniques, réglementaires et contractuelles du programme.

5.2. Relations du BIM Manager aux constructeurs-réalisateurs de travaux

La mission de BIM Manager tendant à l'émergence d'une maquette unique du programme, elle peut, selon l'étendue de la mission confiée au BIM Manager, nécessiter l'intégration des plans et études d'exécution réalisées par les constructeurs assurant la réalisation matérielle de l'ouvrage.

Elle doit encore intégrer les contraintes techniques liées aux différents lots du programme.

Dans ces hypothèses, le Maître d'ouvrage s'engage à insérer dans l'ensemble des contrats signés avec les constructeurs réalisateurs une obligation d'intégration dans la maquette numérique des plans répondant aux spécifications de la convention BIM.

Il est convenu que le constructeur réalisateur assure la transmission de l'ensemble éléments de la maquette numérique se rapportant au lot qui lui est confié et ce compris l'ensemble des travaux qu'il sous-traite. Il assure donc à ce titre la collation des plans et maquettes de ses sous-traitants et fournit au BIM Manager une maquette unique se rapportant à son lot, sous réserve d'une division par la convention BIM de la maquette en plusieurs sous-ensembles. Il s'assure à ce titre de la parfaite conformité à la convention BIM des éléments qu'il apporte à la maquette. Il en assure seule la responsabilité.

L'intégration des études et plans dans la maquette numérique fait l'objet d'un calendrier déterminé lors des comités de pilotage. Le non-respect de ce calendrier relève de la seule responsabilité du constructeur défaillant, qui assumera les conséquences dommageables de ce retard.

En cas de non-respect de l'obligation de remise d'une maquette unique par le constructeur, du respect du calendrier ou encore en cas de remise d'éléments non conformes au regard des spécifications de la convention BIM, le BIM Manager signale au Maître d'ouvrage la défaillance du constructeur. Ce dernier désigne une entreprise en substitution afin d'assurer, dans les délais opérants au regard du calendrier retenu, la remise de la maquette due par le constructeur. Dès lors que la défaillance a été signalée au maître l'ouvrage, ce dernier ne saurait imputer au BIM Manager les conséquences dommageables cette défaillance.

La mission du BIM Manager consiste dans la synthèse, dans une maquette numérique, de l'ensemble des maquettes numériques établies par les constructeurs réalisateurs. Elle ne consiste pas dans le contrôle de l'opérance technique des choix réalisés par les constructeurs réalisateurs, qui restent seuls responsables de leur conception, plus généralement de leurs choix constructifs.

Il appartient aux constructeurs réalisateurs d'apporter à la maquette numérique une appréciation critique et de formuler, dans le cadre du comité de pilotage, tous les ajustements qui leur sembleraient nécessaires, dans le cadre d'une obligation de collaboration continue, ainsi qu'au stade des livrables transmis aux grandes étapes du projet.

Les constructeurs réalisateurs ne sauraient ainsi se retrancher derrière la maquette numérique pour s'exonérer de leur responsabilité, notamment au titre des études d'exécution lorsqu'elles sont à leur charge.

Il appartient au Maître d'ouvrage de s'assurer que ces principes sont bien stipulés dans les contrats de louage d'ouvrage conclus avec les constructeurs dans le cadre du programme.

5.3. Relations du BIM Manager avec l'AMO BIM

Dans l'hypothèse où le Maître d'ouvrage a recours, dans le cadre du programme, à un AMO BIM, ce dernier est réputé disposer des pouvoirs de représentation du Maître d'ouvrage les plus étendus, sauf à justifier au BIM Manager des limites précises de sa mission.

L'AMO BIM a ainsi vocation à accompagner la gestion de la maquette commune en vue d'assurer la bonne prise en compte de la définition du programme.

Il participe notamment à ce titre à l'ensemble des comités de pilotage BIM tels que prévus à l'article 6.4 des présentes conditions générales.

5.4. Relations du BIM Manager avec l'OPC

Lorsqu'il en est désigné un, le BIM Manager accomplit ses missions en liaison étroite avec l'OPC.

Il dispose à ce titre d'une préséance :

- sur la définition, la gestion et le contrôle du calendrier lié au BIM ;
- sur les modalités de participation de la maîtrise d'œuvre et des entreprises réalisatrices à la maquette numérique ;
- sur les modalités d'extraction des plans issus de la maquette numérique conformément aux règles figurant à l'article 6.5 des présentes conditions générales.

Il appartient au Maître d'ouvrage de s'assurer que les missions confiées à l'OPC sont compatibles avec celles confiées au BIM Manager. Il lui appartient d'obliger l'OPC à faire respecter les règles d'extraction des plans issus de la maquette numérique et que les plans diffusés soient issus de la maquette numérique.

Article 6 – Processus d'échanges / d'intégration à la maquette numérique

6.1. Nature des pouvoirs du BIM Manager

La maquette numérique objet des présentes naît de l'action du BIM Manager permettant de s'assurer de la contribution effective des constructeurs.

La maquette est néanmoins le fruit d'un travail collectif et résulte de l'agglomération ordonnée de l'ensemble des éléments, documents, plans, maquettes, de conception, comme d'exécution, créés par les différents intervenants dans le cadre de leurs obligations propres.

Au titre du présent contrat, le BIM Manager est doté d'une autorité quant au processus nécessaire à la réunion de l'ensemble de ces éléments. Cette autorité fonctionnelle ne saurait conduire à considérer qu'il supporte la responsabilité des éléments émanant des constructeurs, entreprises réalisatrices, comme maîtres d'œuvre.

Le BIM Manager ne saurait par ailleurs être tenu pour responsable du fait de la maquette dès lors que le dommage ne se rapporte pas à la / aux mission(s) confiée(s).

6.2. Modalités de partage des éléments nécessaires à la réalisation de la maquette numérique

La bonne réalisation de la maquette numérique, comme le respect des délais, repose sur le respect de la transmission de l'ensemble de ces éléments par la maîtrise d'œuvre et les constructeurs réalisateurs du programme.

Le calendrier de ces échanges est fixé d'un commun accord entre le maître d'œuvre chargé de la phase considérée et le participant à l'acte de construire devant fournir l'élément considéré, à défaut sur décision du BIM Manager, à l'occasion des réunions de comité de pilotage BIM. Ce processus est initié en collaboration avec l'OPC s'il en existe un.

Le non-respect du calendrier ainsi fixé conduit le BIM Manager, dans les conditions prévues à l'article 5, à alerter le Maître d'ouvrage et/ou le maître d'œuvre de la défaillance d'un constructeur et/ou d'un maître d'œuvre.

La réalisation, le contenu, comme la transmission des éléments de la maquette numérique, relève de la responsabilité propre de chacune des personnes titulaires des lots considérés.

Les éléments fournis doivent répondre aux spécifications techniques objet de la convention BIM, dont le Maître d'ouvrage s'engage à assurer la force obligatoire à l'ensemble des constructeurs et autres intervenants participant au programme.

Le BIM Manager, après mise en demeure restée infructueuse, avertit le maître d'œuvre des non-conformités des éléments fournis par les contributeurs. Le maître d'œuvre invite le Maître d'ouvrage à désigner une entreprise ou un maître d'œuvre en vue de la réalisation des adaptations techniques nécessaires afin de permettre la réalisation technique de la maquette conforme aux spécifications de la convention. Il en sera notamment ainsi en cas de résiliation du marché d'un constructeur.

Le Maître d'ouvrage s'assure que les contrats passés avec les constructeurs et maîtres d'œuvres du programme les obligent à participer aux comités de pilotage BIM et d'être présents aux réunions suivant directement le dépôt de tout éléments dans la maquette commune, ainsi qu'à celles où le BIM Manager a estimé leur présence nécessaire.

6.3. Dispositions relatives à la zone d'échange interactive et responsabilités

Le processus de réalisation en BIM peut conduire à la mise en place d'une plate-forme d'échanges entre les différents participants du programme.

Chaque acteur a ainsi vocation, par le dépôt de ses éléments numériques, à modifier le contenu global de la maquette numérique.

Chaque modification peut ainsi faire l'objet d'une datation et de l'identification de l'interlocuteur ayant déposé l'élément. Il appartient à chaque intervenant de prendre en considération la maquette dans son état au jour du dépôt et de signaler les anomalies qui résultent de l'intégration de ses éléments dans le projet global existant.

La zone de dépôt des éléments doit être commentée au moyen de l'outil choisi dans le cadre des spécifications techniques figurant dans la convention BIM, d'une part, et faire l'objet d'un rapport synthétique lors de la réunion du comité de pilotage BIM suivant la date du dépôt, d'autre part.

Chaque intervenant reste responsable des éléments qu'il dépose dans la zone d'échanges.

6.4. Organisation du Comité de pilotage BIM (revue de maquette numérique)

Dispositions générales

Il est convenu de constituer, en vue de l'exécution du présent contrat et d'assurer la participation de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire devant collaborer à l'élaboration de la maquette, un comité de pilotage BIM.

Le comité de pilotage se réunira en séance plénière, c'est-à-dire en présence de l'ensemble des constructeurs, au moins une fois par mois.

Il pourra en tout état de cause être convoqué à tout moment à l'initiative du BIM Manager qui appréciera les constructeurs à convoquer, et ce moyennant un préavis qui, sauf urgence, ne saurait être inférieur à quatre (4) jours ouvrés. Les réunions pourront être réalisées par voie dématérialisée.

Le comité de pilotage BIM est distinct des réunions de maîtrise d'œuvre. Néanmoins, pour des raisons pratiques, il peut être prévu que le comité de pilotage se réunisse concomitamment aux réunions organisées sous l'égide de la maîtrise d'œuvre.

Le BIM Manager détermine l'objet du comité de pilotage BIM. Les constructeurs, qui souhaitent voir aborder une question concernant la maquette, doivent soumettre au BIM Manager une requête en ce sens par correspondance électronique à l'adresse du BIM Manager figurant dans les conditions particulières du présent contrat au moins sept (7) jours avant la date du comité de pilotage.

Le BIM Manager établira, s'il y a lieu, un compte-rendu des comités de pilotage comportant les mesures devant être prises par les constructeurs, ainsi que le calendrier applicable. Le compte-rendu est alors transmis par voie électronique à l'ensemble des constructeurs.

Le Maître d'ouvrage s'engage à ce que les marchés conclus avec les constructeurs comportent :

- l'acceptation de recevoir l'ensemble des communications liées au comité de pilotage par voie électronique et ce conformément aux dispositions de l'article 1126 du Code civil ;
- le principe selon lequel en l'absence de contestation du compte-rendu dans le délai de cinq (5) jours, le contenu du compte-rendu transmis est réputé accepté.

Objet du comité de pilotage BIM

Le comité de pilotage a pour finalité générale de permettre la mise en œuvre des principes d'échanges décrits à l'article 5 du présent contrat, et plus notamment :

- de constater la fourniture des livrables des constructeurs conformes aux formats et échelles définies ;
- de constater le respect par les constructeurs des délais de fourniture des livrables ;
- d'échanger sur les conflits détectés appelant une modification des livrables, le BIM Manager et les contributeurs soumettant au maître d'œuvre de l'opération les conflits détectés afin qu'il décide des modifications à apporter au(x) livrable(s) en conflit ;
- plus généralement de constater contradictoirement les décisions nécessaires en vue de la réalisation de la maquette numérique du projet.

Le Maître d'ouvrage et le maître d'œuvre s'engage à faire assurer une effectivité aux décisions du BIM Manager.

6.5. Principe de primauté des plans issus de la maquette BIM

En considération de l'étendue des missions visées à l'article 3.1 et souscrites au titre des conditions particulières, les plans doivent systématiquement être issus de la maquette BIM.

Les plans issus de la maquette numérique devront préciser la maquette dont ils sont issus (nom de fichier, indice, etc.).

Article 7 – Mise à disposition et réception des maquettes (livrables) au Maître d'ouvrage

La réalisation des prestations au titre du présent contrat conduit à l'évolution constante de la maquette numérique.

Un calendrier est défini contractuellement par les Parties dans les conditions particulières. Ledit calendrier est rendu commun à l'ensemble des participants au programme par acceptation de la convention BIM.

Les Parties conviennent de cristalliser l'état de la maquette au terme des missions visées à l'article 3.1 souscrites par le Maître d'ouvrage.

Lorsque la maquette numérique relative à l'une des missions visées à l'article 3.1 est en état d'être livrée par le BIM Manager, ce dernier en avertit le Maître d'ouvrage et le maître d'œuvre du programme par correspondance électronique.

Il transmet au Maître d'ouvrage et au maître d'œuvre, sous huit (8) jours, la maquette dite livrable. La remise s'effectue sous forme d'un support matériel par lettre RAR et par voie numérique. Sous réserve de prévision contraires dans les conditions particulières, la maquette numérique est transmise au format IFC définit aux conditions particulières, à l'exclusion du format natif.

Le Maître d'ouvrage est tenu, dans les huit (8) jours suivants la réception du livrable, de transmettre au BIM Manager un procès-verbal de livraison du livrable comportant, s'il y a lieu, les réserves relatives à la maquette.

La date de réception des maquettes est établie en considération, soit de l'accusé réception, soit par la preuve du transfert numérique de la maquette.

À défaut d'envoi du procès-verbal de livraison dans le délai, la maquette est réputée acceptée sans réserve.

Il appartient au Maître d'ouvrage de prévoir, dans les contrats qu'il conclut avec la maîtrise d'œuvre, l'opposabilité de cette livraison de telle sorte que les maîtres d'œuvre ne sauraient plus se plaindre des défauts ou imperfections de la maquette numérique à défaut de réserves formulées dans le délai de huit (8) jours à compter de la réception du livrable.

Article 8 – Prix et délais de paiement

8.1. Détermination du prix

Les Parties sont convenues des modalités de rémunération en considération des missions suivantes :

- au titre de la mission de mise en place du processus BIM (BM1) ;
- au titre de la mission mission de conception dont :
 - pour la mission BM2 ;

- pour la mission BM3 ;
- pour la mission BM4 ;
- au titre de la mission en phase d'études d'exécution (Mission BM5) ;
- au titre de la mission de synthèse de projet (Mission BM6) ;
- au titre de la mission de maintenance (Mission BM7) ;
- au titre de la mission complémentaire.

Les conditions financières sont déterminées par les conditions particulières du contrat. Les sommes sont stipulées en hors taxe, la TVA applicable au jour de la facturation s'ajoutant.

Il est convenu que les sommes forfaitaires fixées aux conditions particulières ne valent que dans les strictes limites de contenu du contrat tel qu'il résulte des présentes conditions générales, ainsi que des conditions particulières. Il est spécialement observé qu'elles ne sauraient comprendre les tâches ou missions nouvelles qui résulteraient de la modification du programme, pour quelque raison que ce soit, et notamment que cette modification résulte d'un choix du Maître d'ouvrage lui-même, d'une décision de la maîtrise d'œuvre, du fait d'un constructeur réalisateur ou d'un quelconque intervenant à l'acte de construire, ou encore de toute circonstance de pur fait. De même, le prix forfaitaire ainsi déterminé ne saurait comprendre les tâches ou mission résultant de l'insuffisance de la définition du programme au sens de l'article 2 des présentes conditions.

En cas de tâches ou missions ne relevant pas du forfait, le BIM Manager en avertit le Maître d'ouvrage par correspondance électronique. La correspondance fait état de la tâche ou mission rendue nécessaire et non comprise dans le forfait. Cette correspondance vaut offre de prestation. À défaut de réponse du Maître d'ouvrage dans un délai de huit (8) jours, et sauf urgence réduisant ce délai à deux (2) jours, le Maître d'ouvrage est réputé avoir accepté la proposition d'avenant.

Il est expressément convenu qu'en cas de décalage de la date de réalisation des missions telle que prévue au titre des conditions particulières, les prix convenus seront alors indexés par application de l'indice ING publié par l'Insee en cas de variation favorable de l'indice sur la période. Le prix indexé est calculé par adjonction du prix initial et de la différence entre l'indice en vigueur au jour du paiement et celui visé aux conditions particulières rapporté au prix initialement convenu dans lesdites conditions particulières.

8.2. Modalités du paiement pendant l'exécution du contrat

Il est convenu que les sommes dues en exécution du contrat feront l'objet d'une facturation mensuelle en considération de l'état d'avancement de la tâche.

Le BIM Manager transmettra pour le 28 du mois une facture visant l'état d'avancement de la mission et le montant des honoraires dus en application des conditions particulières. La transmission de la facture mensuelle s'effectue par correspondance électronique.

Le Maître d'ouvrage est tenu, dans le délai de cinq (5) jours à compter de la date de la correspondance électronique d'envoi de la facture, de formuler toute réserve qu'il estimerait nécessaire, notamment au regard de l'état d'avancement.

À défaut, la facture est réputée acceptée et l'ensemble des sommes figurant dans la facture dues.

Les sommes dues en exécution des factures seront payées dans un délai de trente (30) jours à date de réception de la facture.

Le défaut de paiement dans le délai contractuellement prévu donnera lieu à l'application d'une pénalité de retard conventionnelle d'un montant de 100 € par jour de retard dans une limite de 10 % du montant total du contrat fixé aux conditions particulières.

8.3. Procédure de décompte définitif et solde du contrat

Au terme de l'ensemble des missions contractées par les Parties au titre de la mission complémentaire de BIM Manager objet du présent contrat, et ce compris les avenants qui auraient été conclus ou, en cas de résiliation au jour de sa prise d'effet, le BIM Manager établit un projet de décompte définitif.

Ce décompte est transmis au Maître d'ouvrage par lettre RAR et/ou par correspondance électronique au Maître d'ouvrage.

Dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la lettre RAR ou de la date d'envoi figurant sur la correspondance électronique, la date la plus courte primant, le Maître d'ouvrage est tenu de formuler, par lettre RAR et/ou par correspondance électronique, les contestations afférentes au projet de décompte.

À défaut de réaction dans le délai prévu, le projet de décompte est réputé accepté et vaut alors décompte définitif entre les Parties.

En cas de réserves sur le projet de décompte, le BIM Manager formule ses observations dans un délai de quinze (15) jours par lettre RAR et/ou par correspondance électronique en produisant un projet de décompte dit modifié.

Le Maître d'ouvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la lettre RAR ou à compter de la date de la correspondance électronique pour formuler ses réserves à défaut de quoi le projet de décompte du BIM Manager modifié est réputé accepté.

En cas de désaccord sur le projet de décompte modifié, les Parties conviennent de saisir le juge en amiable composition en vue de déterminer si, au regard du contrat et des arguments figurant dans le projet de décompte, le projet de décompte modifié et les réponses apportées par le Maître d'ouvrage à ces projets, les sommes sont dues.

Le Maître d'ouvrage est tenu de payer les sommes non contestées dans un délai de 30 jours à compter de l'acceptation. Il est expressément convenu que la contestation d'une Partie des sommes ne saurait conduire à repousser l'exigibilité des sommes non contestées.

Les sommes qui sont dues au titre du contrat produisent intérêt au taux légal majoré de 5 % à compter de la date de l'expiration du délai de trente (30) jours à compter de la production du projet de mémoire par le BIM Manager.

Cette procédure de décompte est distincte de celle relative à la mission de maîtrise d'œuvre objet du contrat de maîtrise d'œuvre.

Article 9 – Responsabilités et assurances

9.1. Nature du contrat et qualité du BIM Manager

La mission du BIM Manager consiste dans l'agglomération, dans une maquette unique, de l'ensemble des éléments conçus et réalisés par les intervenants à l'acte de construire participant au programme.

Elle ne tend donc pas à la conception de l'ouvrage, missions qui relèvent de la maîtrise d'œuvre et/ou des constructeurs réalisateurs. Elle ne conduit pas le BIM Manager à insérer les données ou éléments dus par les contributeurs.

Il n'appartient pas au BIM Manager de porter une appréciation sur la conception inhérente aux éléments qui lui sont transmis, chaque intervenant à l'acte de construire assumant sa responsabilité sur les éléments qu'il transmet, comme sur la conception sur laquelle repose ces éléments.

Les Parties sont convenues de ce que cette mission de BIM Manager ne participe pas à la réalisation de l'ouvrage, de sorte que le BIM Manager ne saurait être considéré comme un constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil.

La prestation du BIM Manager s'analyse en un contrat d'entreprise et non un contrat de louage d'ouvrage immobilier au sens des articles 1792 à 1792-7 du Code civil.

9.2. Responsabilités du BIM Manager

Généralités

Le BIM Manager réalise une prestation intellectuelle.

Il est tenu, à ce titre, d'une simple obligation de moyen et doit ainsi faire ses meilleurs efforts pour permettre la réalisation de la maquette numérique commune du programme.

Il est expressément convenu de ce que le BIM Manager ne saurait assumer aucune conséquence financière au titre d'une obligation in solidum qui serait admise par toute décision de justice. Il n'assumera conventionnellement que sa part propre de responsabilité découlant de ses manquements contractuels.

Il est encore convenu que, s'agissant de la responsabilité qu'il encourrait au titre du présent contrat, il ne saurait assumer une charge financière maximale égale à cinq fois le montant de l'ensemble des sommes dues au titre du présent contrat, et ce compris les avenants.

Maquettes numériques

La réalisation des maquettes numériques repose sur un protocole d'échanges dématérialisés.

Le BIM Manager n'est pas responsable des dommages qui résulteraient de ces échanges.

Il ne saurait notamment être rendu responsable des dommages de tout ordre consécutif à un virus informatique ou à tout dysfonctionnement ou insuffisance résultant des programmes informatiques définis par la convention BIM, comme de tout élément issu des bibliothèques génériques d'éléments, quelle qu'en soit leur origine, utilisés aux fins de réalisation de la maquette numérique du programme.

L'intégration de tout élément dématérialisé par le BIM Manager ne saurait le rendre responsable des dommages résultant de cette intégration.

Dommages imputables aux constructeurs

Le BIM Manager n'est pas responsable des dommages résultant des vices ou des non-conformités techniques qui sont imputables aux seuls constructeurs, le contrôle de la pertinence technique de la maquette et son adéquation au projet relevant de la seule responsabilité de la maîtrise d'œuvre.

(si variante 1 cf. supra art.3.2)

Sa responsabilité au titre du contrôle des conflits (conflicts check) doit être appréciée au regard du niveau de précision au stade de la mission exécutée, d'une part, et du taux de tolérance défini par les conditions particulières et/ou la convention BIM du programme, d'autre part.

(si variante 2 cf. supra art. 3.2)

Le BIM Manager ne saurait assumer de responsabilité au titre des conflits dont il a dressé la liste. Il appartient au Maître d'ouvrage, aux maîtres d'œuvre et aux entreprises réalisatrices d'assumer les conséquences dommageables d'un conflit signalé.

(pour les deux variantes)

Il appartient aux maîtres d'œuvre et aux entreprises réalisatrices d'apporter à la maquette numérique une analyse critique suffisante pour relever les conflits susceptibles d'être détectés au regard du niveau de précision au stade la mission exécutée et au taux de tolérance admis par les conditions particulières.

Utilisation de la maquette

Il est expressément convenu que la maquette est un outil de visualisation global de l'immeuble en trois dimensions. Elle ne constitue pas un plan au sens technique du terme. Seuls les plans, qu'ils soient ou non extraits de la maquette, validés par la maîtrise d'œuvre, ont vocation à servir à l'édification de l'ouvrage.

Le BIM Manager n'est pas responsable des dommages qui résulteraient de l'utilisation de la maquette aux fins de réalisation du programme ou de la maintenance du bâtiment édifié après sa réception.

9.3. Risque de perte de la maquette

La maquette numérique, sous réserve des règles de responsabilité énoncées à l'article 9.2, est gérée par le BIM Manager. Il lui appartient d'en assurer, pendant la période d'échanges précédant la livraison de la maquette au Maître d'ouvrage telle que régie par l'article 7 des présentes conditions générales, la conservation.

Sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre au-delà de la somme de 500.000 €.

La mise à disposition de la maquette au jour de la livraison emporte transfert de la maquette et des risques la concernant.

Il appartient au Maître d'ouvrage seul d'assurer la conservation de la maquette après la réception, comme son opérabilité technique au regard des évolutions de matériels et de programmes informatiques qui interviendraient après livraison.

Le BIM Manager ne saurait ainsi être tenu, après livraison, de fournir au Maître d'ouvrage une nouvelle version des supports numériques ou de leur extraction papier. Il n'est pas tenu d'en assurer la migration sur des supports, technologies ou programmes.

9.4. Assurances du BIM Manager

Le BIM Manager s'engage à être couvert, au jour de la signature du présent contrat, par une police d'assurance de responsabilité civile le garantissant pour son activité de BIM Manager, souscrite auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable.

Il est tenu de justifier d'une attestation d'assurance au Maître d'ouvrage à sa demande, à la conclusion du contrat et à, tout moment, dans un délai de deux mois.

Article 10 – Résiliation du contrat

10.1. Résiliation d'un commun accord

Le présent contrat peut être résilié par accord commun des Parties. Elles déterminent, dans cette hypothèse, les modalités de cette résiliation et notamment le moment et les conséquences de cette résiliation notamment sur le sort de la maquette existante.

10.2. Résiliation judiciaire

Le présent contrat peut encore être résilié par le juge conformément aux dispositions de l'article 1227 du Code civil.

10.3. Résiliation unilatérale

Les Parties sont convenues de ce que la résiliation unilatérale aux risques et périls au sens de l'article 1226 du Code civil ne peut être mise en œuvre avant mise en demeure infructueuse au-delà d'un délai d'un mois. La mise en demeure doit rappeler de manière explicite les motifs qui seraient invoqués au soutien de la résiliation. Il est convenu que seuls les motifs figurant dans la lettre de résiliation ont vocation à être invoqués pour justifier de l'existence de la faute grave.

En cas de résiliation unilatérale ne reposant pas sur une faute grave, une pénalité égale à 50 % du montant du contrat sera due.

10.4. Résiliation de plein droit

Sauf volonté contraire exprimée par le BIM Manager, le présent contrat est résilié de plein droit en cas de maladie grave, de décès, d'impossibilité de réaliser la prestation ou encore s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.

10.5. Remise de la maquette

En cas de résiliation du contrat, le BIM Manager transmet au Maître d'ouvrage et au maître d'œuvre, sous huit (8) jours à compter de la prise d'effet de la résiliation, la maquette dans son dernier état. La remise s'effectue sous forme d'un support matériel par lettre RAR et par voie numérique.

Dans les huit (8) jours suivant la réception de la maquette, un procès-verbal constatant l'état d'avancement est dressé entre les Parties. Le procès-verbal emporte constatation de la remise de la maquette. Il emporte transfert du risque de la maquette. À défaut d'envoi du procès-verbal de livraison dans le délai, la réception est réputée acceptée sans réserve.

La remise de la maquette emporte faculté pour le Maître d'ouvrage de la modifier et de la faire évoluer en vue de la finalisation de la maquette du programme. Sauf prévision contraire dans les conditions particulières, la livraison de la maquette n'emporte en revanche pas remise, ni droit d'usage sur la bibliothèque d'éléments composant la maquette qu'ils soient génériques ou créés pour les besoins du projet.

10.6. Restitutions

Les Parties sont convenues de ce que la résiliation s'entend au sens de l'article 1229 alinéa 3 du Code civil.

Article 11 – Propriété intellectuelle

Le processus BIM implique une interaction et une collaboration des intervenants à l'acte de construire. Néanmoins, les données, maquettes et documents partagés sont issus d'un travail de développement propre à chaque contributeur.

Les droits de propriété des maquettes numériques, les représentations graphiques qui en sont extraites, ainsi que l'ensemble des composants originaux de la maquette, sont protégés par les règles du Code de la propriété intellectuelle, notamment au titre de l'article L. 112-2 7°, dès lors que, quel qu'en soit le mérite, ils portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur.

Sont ainsi notamment protégés la structure et l'organisation de la base de données et les fichiers créés dès lors que, par leur originalité, leur singularité, ils portent l'empreinte de leur créateur.

La maquette numérique issue du processus BIM est une œuvre unique et originale. Elle constitue une œuvre collective au sens de l'article L. 113-2 du CPI. Seuls les droits d'exploitation ou de reproduction peuvent être cédés au Maître d'ouvrage.

La cession de ces droits résulte d'une prévision des conditions particulières conforme aux exigences de l'article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle.

A défaut, le Maître d'ouvrage n'acquiert la propriété que de la maquette numérique et ce strictement au regard de l'ouvrage édifié. Le Maître d'ouvrage ne saurait donc faire usage de ladite maquette à une autre fin et notamment en vue de la réalisation d'autres travaux afférents à un autre ouvrage.

La cession d'un droit d'usage sur la maquette numérique n'emporte aucun droit sur les éléments ayant servi à sa réalisation qu'il s'agisse des données sources, de base de données ou encore de bibliothèques d'objets génériques ou créés pour le projet.

Article 12 – Election de domicile

Pour l'exécution du contrat, les Parties font élection de domicile en leur siège respectif.

Article 13 – Droit applicable

Le contrat et les actes pris pour son exécution sont soumis au droit français.

Article 14 – Echanges entre les Parties et litiges

14.1. Echanges entre les Parties

Les Parties sont convenues que les échanges au titre du présent contrat peuvent se faire par voie de correspondances électroniques.

L'envoi d'une correspondance électronique se fait à ou aux adresses visées dans les conditions particulières.

14.2. Litiges

Les Parties conviennent, en cas de différend relatif au présent contrat, de rechercher avant toute action judiciaire une solution amiable avant toute action judiciaire

(variante 1) par la saisine du Conseil régional de l'Ordre des architectes (si le BIM Manager est architecte).

(variante 2) sous l'égide de M., médiateur qualifié et indépendant, qui a accepté d'être mentionné dans le présent contrat et qui pourra être saisi sur simple requête des Parties ou à défaut de la Partie la plus diligente.

(variante 3) conformément au règlement de médiation du qui désignera un médiateur qualifié sur requête des Parties ou à défaut de la Partie la plus diligente.

Les Parties conviennent de soumettre leur litige au tribunal judiciaire de

Pour le Maître d'ouvrage

Fait à, le

Signature et cachet :

Pour le BIM Manager

Fait à, le

Signature et cachet :

Annexe : attestation d'assurance du BIM Manager

ANNEXE
MISSION BET STRUCTURES

MISSION BET STRUCTURES

(exemple d'une mission de bureau d'études structures non exhaustif, à modifier et compléter selon les hypothèses et niveaux de définition retenus, et la répartition des tâches affectées aux autres membres de la maîtrise d'œuvre)

Phases de conception

Esquisses

Le rôle du bureau d'études en phase d'esquisses consiste à :

- écouter la demande des architectes et regarder la vraisemblance en terme d'ossature du projet ;
- valider la faisabilité structurelle de l'esquisse proposée par les architectes ;
- faire une première approche visuelle, notamment en tenant compte du type de matériaux utilisés.

Avant-Projet Sommaire (APS)

Sur la base des premiers plans architecte, le bureau d'études doit :

- définir un premier concept de structure et s'entendre sur le(s) matériau(x) utilisé(s) ;
- donner une première approche du dimensionnement (sans passer par la phase calcul) et adapter cette approche aux réflexions des architectes ;
- intégrer les approches parallèles des autres intervenants (économiste, thermicien, acousticien, etc.).

A cette étape, si l'étude géotechnique n'a pas été fournie, le bureau d'études prépare la consultation du géotechnicien afin de pouvoir définir ultérieurement le système de fondations.

Avant-Projet Détaillé (APD)

A cette phase :

- les volumes sont définis, les matériaux et concepts structurels aussi, le bureau d'études peut passer aux premières phases de calcul ;
- premières modélisations des structures, premières études de déformations, premiers dimensionnements ;
- l'étude géotechnique permettant d'intégrer les fondations dans le modèle est transmise au bureau d'études ;
- les calculs prennent en compte déjà les différents types d'efforts : charges permanentes, surcharges d'exploitation, neige, vent, effet de séisme.

Concrètement, le but de cette phase est de correctement définir le projet afin que l'économiste puisse donner un chiffrage réaliste, chiffrage qui sera ensuite validé par le maître d'ouvrage.

Phases de réalisation

Projet – PRO

Cette phase aboutit à la consultation des entreprises.

Le calcul est affiné, notamment dans les éléments annexes que sont :

- les contreventements et ossatures secondaires pour les charpentes ;
- les dimensionnements des poutres, longrines, poteaux et dalles avec premiers calculs d'armatures pour validation des sections, pour les bétons.

Assistance à la passation des Contrats de Travaux – ACT

Il s'agit de la phase de consultation des entreprises.

Le bureau d'études est susceptible de devoir renseigner les entreprises à leur demande avant la remise des offres.

Le bureau d'études peut également être amené à donner son avis sur une technique, ou un produit proposé par une entreprise lors de la vérification des offres.

Exécution – EXE

A cette phase, les entreprises ont été sélectionnées, les marchés de travaux signés et le chantier se prépare.

Le bureau d'études prépare alors les plans d'exécution du chantier :

- certains détails d'assemblages et de platines de liaison pour la charpente ;
- calage à l'exécution des plans de coffrage, les plans d'armatures et mise en place des réservations pour le béton ;
- fourniture des notes de calculs aux entreprises pour la définition de leurs plans de fabrication (charpente et béton), à leur demande.

VISA

A cette phase, les entreprises ayant défini leurs plans chantier, le bureau d'études procède à leur validation par un visa. Celui-ci permet ainsi de s'assurer que leur exécution est bien conforme à aux plans et aux calculs fournis par le bureau d'études.

À ce stade, le bureau d'études peut être amené à valider ou refuser des variantes, toujours en accord avec les architectes et autres concepteurs.

Direction des Travaux – DET

A cette phase, le bureau d'études :

- intervient pour s'assurer du bon déroulement des travaux de la phase gros œuvre-charpente ;
- assiste également aux réunions hebdomadaires de chantier ;

- assiste les entreprises et les autres concepteurs de l'opération sur toute question relative aux sujets liés à la structure ;
- peut émettre des avis défavorables sur les travaux exécutés s'il constate des non-conformités à ses études.

Assistance aux Opérations de Réception – AOR

A cette phase, le bureau d'études est chargé de valider la réalisation des travaux concernant exclusivement les bétons et la charpente.

ANNEXE
MISSION BET THERMIQUE

MISSION BET THERMIQUE

(exemple d'une mission de bureau d'études thermiques non exhaustif, à modifier et compléter selon les hypothèses et niveaux de définition retenus, et la répartition des tâches affectées aux autres membres de la maîtrise d'œuvre)

Phases de conception

Esquisses

Cette phase a pour objet de :

- proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme ;
- en indiquer les délais de réalisation et examiner leur compatibilité avec la partie de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître d'ouvrage et affectée aux travaux.

A ce stade du projet, les lots techniques sont sommairement abordés. Il s'agit pour le bureau d'études de définir les principaux systèmes de production de chaleur, de climatisation et de ventilation ainsi que d'indiquer les surfaces nécessaires des locaux techniques.

Dans le cadre d'une réhabilitation, cette esquisse peut être assimilée à un audit énergétique détaillant les systèmes existants, leurs états ainsi que les actions pouvant être mise en œuvre.

Avant-Projet Sommaire (APS)

Cette phase a pour objet de :

- préciser la composition générale en plan et en volume ;
- proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ;
- préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;
- établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.

Le BET valide les principes techniques et les performances visées en concertation avec la maîtrise d'ouvrage et établit une notice descriptive et une première estimation sur la base de ratio et de pré-métrés. Des premiers plans peuvent être réalisés afin de valider les principaux passages et de gérer les éventuelles problématiques liées aux lots techniques (notamment gaines et locaux techniques).

Avant-Projet Détaillé (APD)

Cette phase a pour objet de :

- déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;
- arrêter en plans, coupes et façades les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect ;
- définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ;
- établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés.

A ce stade des premiers plans précis en unifilaire sont tracés, le bureau d'études établit une notice descriptive précise intégrant les choix d'appareillage sanitaire, détaille les systèmes de chauffage de ventilation, calcule un premier bilan thermique et établit une estimation APD qui engage le bureau d'études sur le prix des lots techniques de l'opération. Cette phase marque donc la fin de la conception générale du projet de construction.

Phases de réalisation

Projet – PRO

Cette phase a pour objet de :

- déterminer l'implantation, et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ;
- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;
- établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-métré ;
- permettre au maître d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût prévisionnel de la réalisation d'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les coûts de son exploitation et de déterminer le délai global de réalisation d'ouvrage.

Ce stade du projet voit l'élaboration du DCE (Dossier de Consultation des entreprises). Le bureau d'études établit les pièces écrites, le quantitatif et fait établir les plans qui seront fournis aux entreprises lors de l'appel d'offre.

Ainsi cette phase voit la réalisation :

- du bilan de déperditions énergétiques exact locaux par locaux et du calcul thermique réglementaire ;
- des dimensionnements techniques de l'ensemble des équipements techniques (pompes, chaudières, canalisation, ventilation, etc.) ;
- du CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières), document contractuel décrivant les caractéristiques détaillées des travaux à effectuer ;
- de la DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) permettant à l'entreprise de chiffrer le montant de l'opération lors de l'appel d'offres et donc des métrés de matériels et matériaux qui devront être mis en œuvre sur le chantier ;
- des plans de principe sur chaque niveau incluant les lots techniques et les schémas de principe.

Assistance à la passation des Contrats de Travaux – ACT

Cette phase a pour objet :

- de préparer la consultation des entreprises, en fonction du mode de passation et de dévolution des marchés ;
- de préparer la sélection des candidats et d'examiner les candidatures obtenues ;
- d'analyser les offres des entreprises et, s'il y a lieu, les variantes à ces offres ;
- de préparer les mises au point permettant la passation du ou des contrats de travaux par le maître d'ouvrage.

A l'issue d'une commission d'ouverture des plis des entreprises où la présence du maître d'œuvre et des bureaux d'études est obligatoire. Le bureau d'études vérifie les offres des entreprises et choisit celles présentant le meilleur dossier technique et le meilleur prix. A l'issue de cette phase, un rapport est présenté pour permettre au maître d'ouvrage la sélection de l'entreprise la plus apte à réaliser le projet. Ce rapport détaille la notation de chaque offre par les critères définis par le maître d'ouvrage au règlement de consultation.

Exécution – EXE / VISA

La phase exécution a pour objet :

- d'établir tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants ;
- d'effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les entreprises lorsque les documents pour l'exécution des ouvrages sont établis partie par la maîtrise d'œuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots.

Etudes d'exécution réalisées par le bureau d'études

Cette phase peut être réalisée par le bureau d'études qui établira avec précision l'ensemble des cheminements et des dimensionnements techniques annotés sur le plan dit d'exécution. Ce plan permet la mise en œuvre des installations et des canalisations sur le chantier.

Etudes d'exécution réalisées par l'entreprise

Lorsque les études d'exécution sont réalisées par l'entreprise, le bureau d'études s'assure que les plans qu'elles ont établis sont cohérents et leur délivre son visa.

Direction des Travaux – DET

La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux [DET] a pour objet :

- de s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées ;
- de s'assurer que les documents qui doivent être produits par l'entrepreneur, en application du contrat de travaux ainsi que l'exécution des travaux sont conformes audit contrat ;
- de délivrer tous ordres de service, établir tous procès-verbaux nécessaires à l'exécution du contrat de travaux, procéder aux constats contradictoires et organiser et diriger les réunions de chantier ;
- de vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par l'entrepreneur, d'établir les états d'acomptes, de vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur, d'établir le décompte général ;
- d'assister le maître d'ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l'exécution des travaux.

Il s'agit pour cette phase d'assurer le suivi technique et de gérer les éventuelles difficultés de chantier en partenariat avec les autres membres de la maîtrise d'œuvre (architecte, OPC, économiste, bureaux d'études techniques, etc.). Le bureau d'études peut également valider les situations de travaux des entreprises relatives à ses lots.

Assistance aux Opérations de Réception – AOR

Cette phase a pour objet :

- d'organiser les opérations préalables à la réception des travaux ;
- d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée ;
- de procéder à l'examen des désordres signalés par le maître d'ouvrage ;
- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur exploitation.

A ce stade, le bureau d'études est chargé de valider la réalisation des travaux concernant exclusivement lots concernant ses études.

**MODELE DE CONTRAT
DE MISSION OPC**

Contrat de mission OPC

Parties contractantes

Le Maître d'ouvrage,

La société immatriculée au RCS de sous le numéro,
dont le siège social est situé
représentée par Monsieur/Madame agissant en qualité de.....
ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.

OU

Monsieur et/ou Madame
domiciliés

Le Prestataire,

La société immatriculée au RCS de sous le numéro,
dont le siège social est situé
représentée par Monsieur/Madame agissant en qualité de.....
ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.

Compagnie d'assurance : police n°

Agissant en qualité de traitant direct

Le Maître d'ouvrage et le Prestataire étant ci-après désignés individuellement une « Partie » ou collectivement les « Parties ».

Article 1^{er} – Objet du contrat

Le Maître d'ouvrage décide de confier au Prestataire, qui l'accepte, une mission d'Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination (OPC) concernant :

(descriptif et situation de l'opération)

Le programme détaillé de l'opération est annexé au présent contrat.

Les parties concluent un contrat de louage d'ouvrage, tel que défini par les articles 1779 et suivants du Code civil. Il est précisé que le Prestataire n'est pas le mandataire du Maître d'ouvrage.

Article 2 – Mission du Prestataire

2.1. Première phase : études – ACT

Planning général de l'opération

En fonction des objectifs définis par le Maître d'ouvrage, le Prestataire établira un planning général enveloppe études / travaux.

Ce planning fera apparaître :

- les étapes importantes de la phase études ;
- les tâches administratives générales conditionnant l'ouverture du chantier ;
- les tâches d'études et de production des documents incombant aux entreprises ;
- le calendrier général enveloppe des travaux.

Planning enveloppe tous corps d'état

Le Prestataire établira un planning enveloppe TCE déterminant les délais globaux nécessaires à chaque corps d'état pour respecter les différentes échéances.

Ce planning fera apparaître les principales articulations entre les travaux des différents corps d'état.

Assistance à la mise au point du DCE

Le Prestataire assistera le maître d'œuvre en ce qui concerne les éléments relatifs à la définition des délais contractuels, aux modalités de calcul et d'application des pénalités et, d'une façon générale, au respect du planning, à inclure dans le dossier d'appel d'offres.

Pour les domaines relevant de sa compétence, il répondra aux demandes concernant la mise au point des documents de consultation en particulier, et s'il y a lieu les dispositions particulières à prévoir par les entreprises concernant :

- les mises hors d'eau et hors d'air provisoires ;
- les nettoyages ;
- les fermetures provisoires ;
- le trafic ;
- les bureaux de chantier ;
- les zones de stockage, etc.

Le Prestataire participera à la demande du maître d'œuvre à la définition des dispositions à imposer aux entreprises en matière de limitation des nuisances vis-à-vis de l'environnement du fait de la réalisation des travaux (bruits, poussières, vibration, circulation d'engins, etc.).

Examen des offres des entreprises

Le Prestataire répondra aux demandes du maître d'œuvre concernant la conformité des offres des entreprises, au regard des dispositions visées au paragraphe « assistance à la mise au point du DCE » du présent contrat.

En cas de variantes ou d'organisation nouvelle proposée par une entreprise, le Prestataire analysera à la demande du maître d'œuvre, les conséquences des nouvelles hypothèses sur les délais de réalisation.

2.2. Deuxième phase : travaux

Préparation du chantier

- Dossier de chantier :

Le Prestataire collectera les documents constituant le dossier de chantier (DCE, marchés et avenants, ordres de service, comptes rendus des réunions, documents "bon pour exécution", nomenclature des plans).

Il constituera le fichier de tous les intervenants directs et indirects.

Il participera à la mise au point avec les responsables de la maîtrise d'œuvre, des circuits de diffusion et d'approbation des documents administratifs et techniques.

- Démarrage du chantier :

En fonction des précisions et des impératifs qui lui seront transmis par les responsables de la maîtrise d'œuvre et les entreprises, le Prestataire définira les délais dans lesquels les différentes opérations et décisions à prendre commandant le démarrage du chantier devront s'inscrire.

Le Prestataire contrôlera le respect de ces délais, en effectuant les rappels nécessaires auprès des entreprises et informera le donneur d'ordre, afin que ce dernier puisse prendre les mesures adaptées, des défaillances d'autres intervenants.

- Plan d'organisation de chantier :

Le Prestataire participera à la définition du plan d'organisation de chantier : accès, installation, alimentation, circulation.

Planification générale études d'exécution et travaux

Le Prestataire en relation avec les intervenants :

- analysera les tâches élémentaires et les contraintes, estimera les délais et les effectifs relatifs aux différentes tâches, choisira l'ordre des interventions le plus favorable et "lissera" les interventions des équipes des différentes entreprises ;
- calculera les dates de début au plus tôt, ainsi que les marges des différentes tâches, déterminera le chemin critique ;
- soumettra les plannings aux différents corps d'état, recueillera leurs observations et indiquera à la maîtrise d'œuvre, chargée de la conduite des travaux, les problèmes nécessitant un arbitrage.

Le Prestataire établira les documents suivants :

- planning des études d'exécution et de synthèse ;
- planning TCE des travaux ;
- planning des essais et des réceptions ;
- planning des levées de réserves et planning de fourniture des plans des ouvrages exécutés et des dossiers de maintenance.

En cours de travaux, le Prestataire mettra à jour les plannings des études et des travaux.

Pilotage et coordination des travaux

- Exécution des travaux :

Le Prestataire assurera les missions suivantes :

- Il maintiendra la liaison entre tous les intervenants : convocation des entreprises aux réunions de chantier et participation à ces réunions et rédaction de la partie du compte-rendu concernant les délais et le pilotage ;
- Il proposera, si nécessaire, la tenue de réunion de coordination qu'il animera et dont il rédigera le compte rendu, à l'exception des réunions de synthèse et des réunions d'études techniques ;
- Il effectuera le pointage hebdomadaire de l'avancement des études, des principaux approvisionnements ;
- Il vérifiera les dates de réalisation des commandes et des approvisionnements ;
- dans un rapport périodique, il appréciera les responsabilités respectives dans les retards constatés et leurs conséquences sur la date d'achèvement des travaux ;
- il proposera au Maître d'ouvrage les relances nécessaires, proposera les mesures appropriées pour résorber les retards, les actions coercitives nécessaires ;
- Il assurera le suivi de l'évolution des installations de chantier ;
- En fin de chantier, il établira le rapport de fin de chantier et proposera, en fonction des dispositions contractuelles, le montant des pénalités éventuelles à appliquer aux entreprises.

- Etat des lieux et réception des travaux :

Le Prestataire établira :

- avec l'assistance de la maîtrise d'œuvre, le calendrier des essais et des vérifications techniques et diffusera les comptes rendus correspondants ;
- le calendrier détaillé des opérations préalables aux réceptions, assistera la maîtrise d'œuvre au cours des visites de pré-réception et diffusera, aux entreprises, les listes des réserves les concernant ;
- le calendrier des réceptions, y participera et diffusera les comptes rendus ;
- le planning détaillé des travaux de levée des réserves.

Article 3 – Délais

3.1. Délais d'exécution des prestations

Les délais d'exécution des prestations, tels que détaillés en annexe du présent contrat, ont été établis conjointement par le Maître d'ouvrage et le Prestataire. Le Prestataire s'engage à les respecter.

Ils ne démarrent qu'à réception de l'ensemble des pièces nécessaires à la réalisation de la mission.

Ces délais prennent en compte les données connues avant la signature du présent contrat.

Si, pendant le déroulement de sa mission, le Prestataire devait être confronté à un événement indépendant de sa volonté susceptible de les remettre en cause, il en informera le Maître d'ouvrage immédiatement afin qu'ils déterminent ensemble de nouveaux délais d'exécution.

3.2. Pénalités de retard

Des pénalités d'un montant de€ par jour ouvré de retard pourront être appliquées par le Maître d'ouvrage, sous réserve qu'il démontre que le retard pris dans la réalisation des prestations est exclusivement imputable au Prestataire.

Les pénalités de retard sont libératoires et plafonnées à 5 % de la rémunération du Prestataire.

Article 4 – Durée du contrat

Le présent contrat prend effet à la date de signature des présentes.

Il prendra fin à l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, soit un an après la réception.

Article 5 – Rémunération du Prestataire

5.1. Montant de la rémunération

Pour l'exécution de sa mission, le Prestataire recevra une rémunération forfaitaire d'un montant de : € HT.

Ces honoraires sont majorés de la TVA selon le taux en vigueur.

La rémunération est établie sur la base des informations transmises au moment de l'établissement du contrat. Elle constitue un minimum et sera revue à la hausse, par voie d'avenant, en cas de demandes de modifications de programme ou de prestations supplémentaires demandées par le Maître d'ouvrage. En cas de désaccord sur le nouveau montant de rémunération, le Prestataire se réserve le droit de dénoncer le contrat dans les conditions de l'article 8.2 du présent contrat.

5.2. Modalités de règlement

Les règlements seront effectués par le Maître d'ouvrage en fonction de l'avancement de la mission.

Ils interviendront par virement/chèque sous 30 jours à compter de la présentation des factures par le Prestataire.

Tout retard de règlement ouvre droit au paiement d'une indemnité de retard de 3,5/10.000^{ème} du montant hors taxes de la facture par jour calendaire. Cette indemnité est due sans mise en demeure préalable.

Article 6 – Droits et obligations des parties

6.1. Droits et obligation du Maître d'ouvrage

Devoir d'information du Maître d'ouvrage

Le Maître d'ouvrage mettra à la disposition du Prestataire toutes les données et informations qu'il détient ou dont il serait destinataire ultérieurement concernant la présente opération.

Approbation des documents

Le Maître d'ouvrage examine, en vue de leur approbation, les documents que lui soumet le Prestataire. Cette approbation vaut acceptation par le Maître d'ouvrage de l'avancement de la mission et des honoraires correspondants, ainsi qu'ordre de poursuivre la mission.

En cas de refus, le Maître d'ouvrage doit en préciser les motifs par écrit dans les 10 jours ouvrables suivant la réception des documents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit sur demande motivée du Prestataire. En l'absence de contestation motivée dans le délai convenu, l'approbation est réputée acquise.

Cession du contrat

Le Maître d'ouvrage s'interdit de céder le présent contrat à un tiers sans le consentement préalable du Prestataire.

6.2. Droits et obligations du Prestataire

Exécution du contrat

Le Prestataire est tenu à une obligation de moyen dans le cadre du présent contrat. Il mettra tout en œuvre pour accomplir sa mission dans le respect des différentes réglementations liées à l'opération.

Droit de rétention

Le Prestataire dispose, tant sur ses plans et études que sur les documents qui lui ont été confiés par le Maître d'ouvrage, d'un droit de rétention jusqu'au règlement effectif de ses honoraires et des éventuels intérêts de retard exigibles, à condition qu'un lien de connexité soit établi entre les éléments retenus et les honoraires exigés.

6.3. Clause de renégociation

Dans le cas où les données d'entrée sur lesquelles est basé le présent contrat seraient modifiées dans des proportions telles que l'une des Parties rencontrerait des difficultés sérieuses et imprévisibles à la date de conclusion du présent contrat à exécuter ses engagements contractuels, le Maître d'ouvrage et le Prestataire se consulteront et feront preuve de compréhension mutuelle en vue de faire les ajustements nécessaires afin que soient rétablies les conditions d'un accord équitable.

La Partie qui considérerait que les conditions d'exécution du présent contrat présenteraient, pour elle, un déséquilibre significatif en avisera l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception afin que soient discutées les conditions d'une révision du présent contrat.

Sont notamment considérés comme cause de déséquilibre significatif (*à définir / ex. augmentation de 20 % du coût des matières premières, changement de technologie, évolution de la législation, etc.*)

6.4. Force majeure

Les Parties définissent la force majeure comme tout événement imprévisible, irrésistible et résultant de circonstances extérieures, rendant impossible l'exécution du présent contrat.

Sont notamment qualifiés de force majeure des événements tels que la guerre, la grève générale de travail, les maladies épidémiques, la mise en quarantaine, l'incendie, les crues exceptionnelles, l'accident ou d'autres événements indépendants de la volonté des deux Parties.

Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations en cas de survenance d'un cas de force majeure.

En cas de survenance d'un cas de force majeure le présent contrat sera suspendu jusqu'à disparition, extinction ou cessation du cas de force majeure. Toutefois, si dans un délai de (XX) jours la situation n'est toujours pas rétablie, les parties se rapprocheront afin de discuter des conditions de révision du contrat.

En cas d'échec des discussions, le présent contrat sera résilié de plein droit, sans indemnité de part et d'autre, par la Partie la plus diligente et par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à l'autre Partie.

Dans l'hypothèse où le contrat serait résilié par le Maître d'ouvrage, celui-ci s'engage à régler au Prestataire le prix de toutes les prestations impayées et effectuées à la date de la résiliation, ainsi que les frais éventuellement engendrés par la résiliation.

Article 7 – Responsabilités et assurances

7.1. Responsabilités

Le Prestataire assume sa responsabilité professionnelle dans les limites de la mission qui lui est confiée. Hors les cas des garanties légales des constructeurs (articles 1792, 1792-2, 1792-3 du Code civil), le Maître d'ouvrage limite sa demande d'indemnisation à la stricte part de la réparation du dommage imputable au Prestataire ; il renonce ainsi à solliciter la condamnation in solidum du Prestataire pour les parts de responsabilité imputables aux autres coobligés.

Il supporte les conséquences financières de sa responsabilité dans les limites des plafonds de garantie fixés dans son contrat d'assurance.

7.2. Assurances

Le Prestataire déclare être assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle. L'attestation d'assurance professionnelle du Prestataire est annexée au présent contrat.

Pour les opérations dont le coût excède le montant mentionné sur l'attestation d'assurance professionnelle remise par le Prestataire, le Maître d'ouvrage s'engage à souscrire un contrat d'assurance collectif de responsabilité décennale. Ce contrat d'assurance collectif a pour objet de compléter les garanties d'assurance de responsabilité décennale apportées par les contrats d'assurance souscrits par chacun des intervenants à l'opération faisant l'objet du présent contrat, dans les conditions définies aux articles R. 243-1, R. 243-2 et R. 243-3 du Code des assurances.

Le Maître d'ouvrage déclare avoir été informé par le Prestataire de l'obligation de souscrire, avant l'ouverture du chantier, une assurance de dommages à l'ouvrage, dans les cas et limites définis aux articles L. 242-1, L. 243-1-1 et L. 243-9 du Code des assurances. Cette assurance couvre les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage construit ou qui le rendent

impropre à sa destination, et qui, en principe, sont apparus après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement. Elle s'applique aux ouvrages existants (c'est-à-dire aux parties du bâtiment existant avant l'ouverture du chantier et appartenant au maître d'ouvrage) qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

Article 8 – Suspension et résiliation

8.1. Suspension

La suspension de la mission peut :

- être demandée par le Maître d'ouvrage pour un motif légitime (confirmation d'un financement, levée d'une condition suspensive afférente à l'acquisition du terrain, etc.) ;
- être constatée par le Prestataire si, du fait du Maître d'ouvrage (retard dans le règlement des honoraires dus, non-respect des délais du fait du Maître d'ouvrage, etc.), sa mission ne peut se poursuivre dans les conditions du présent contrat ;
- en cas de force majeure aux conditions prévues à l'article 6.4 du présent contrat.

La suspension est notifiée par la Partie qui la demande ou la constate.

Les honoraires sont réglés à proportion des prestations exécutées et des frais avancés. En cas de suspension constatée par le Prestataire, hors cas de force majeure, les honoraires sont majorés de 10 %. En cas de reprise de la mission, la majoration est acquise et ne vient pas en déduction du montant total de la rémunération.

Le cas échéant, un avenant précise les modalités et conditions de la reprise de la mission.

Sauf accord des Parties, à défaut de reprise de la mission dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception de la notification de la suspension, le contrat est réputé résilié conformément à l'article 8.2 du présent contrat.

8.2. Résiliation

Les Parties peuvent, d'un commun accord, résilier le présent contrat par voie d'avenant ou de protocole transactionnel, lequel précise, le cas échéant, les modalités d'indemnisation du Prestataire.

Si elle intervient unilatéralement, la décision de résilier doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception un mois avant l'échéance. Si elle est justifiée par la défaillance de l'une des Parties à ses obligations contractuelles, hors cas de décès ou d'incapacité civile du Prestataire, la décision de résilier doit être précédée d'une mise en demeure de s'y conformer.

Les honoraires du Prestataire sont, quel que soit le motif de la résiliation, réglés à proportion des prestations exécutées. Ils sont majorés de 10 % si le Maître d'ouvrage est à l'initiative de la résiliation et ne justifie d'aucune faute de la part du Prestataire.

Article 9 – Litiges

9.1. Conciliation préalable

Tout litige survenant dans l'interprétation ou l'exécution du présent contrat sera soumis, avant toute action en justice, à l'avis d'un tiers expert accepté par chacune des parties pour conciliation.

9.2. Médiation de la consommation

En cas de litige, le Maître d'ouvrage consommateur peut saisir le médiateur de la consommation dans les conditions suivantes :

- le consommateur justifie avoir préalablement adressé une réclamation écrite au Prestataire restée sans suite ou n'ayant pas abouti à la résolution du litige ;
- le Prestataire n'a pas déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d'assurance.

Le recours au médiateur de la consommation est gratuit pour le Maître d'ouvrage consommateur.

Au titre du présent contrat, le médiateur de la consommation compétent désigné par les parties est :
..... référencé sur le portail de la Médiation de la consommation (<https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/liste-des-mediateurs-consommation>).

Sa saisine s'effectue :

- soit par voie électronique (*indiquer l'adresse du site internet*) ;
- soit par courrier adressé au Médiateur de la consommation (*indiquer les coordonnées postales du médiateur choisi*).

9.3. Droit applicable et juridiction compétente

Le présent contrat est soumis au droit français.

Les parties conviennent que tout litige, différend ou contestation relatif au présent contrat, sa formation, sa validité, sa conclusion, son exécution ou son interprétation sera soumis à la compétence exclusive du tribunal judiciaire de

Pour le Maître d'ouvrage

Fait à, le

Signature et cachet :

Pour le Prestataire

Fait à, le

Signature et cachet :

Annexes :

- Annexe n° 1 : programme de l'opération
- Annexe n° 2 : descriptif exhaustif des missions confiées au Prestataire
- Annexe n° 3 : délais d'exécution des prestations
- Annexe n° 4 : attestation d'assurance du Prestataire

ANNEXE AU CONTRAT

LISTE INDICATIVE DE PIECES ET INFORMATIONS
A OBTENIR DU MAITRE D'OUVRAGE

Annexe au contrat : liste indicative des pièces et informations à obtenir du maître d'ouvrage

(la présente liste n'est pas exhaustive et doit être modifiée et/ou complétée pour tenir compte des contraintes de chaque opération)

Le maître d'ouvrage s'engage à fournir au maître d'œuvre les documents et informations nécessaires à la bonne exécution de sa mission, notamment :

- ☐ le titre de propriété
- ☐ les servitudes existantes ou à venir
- ☐ les certificats d'urbanisme
- ☐ le dossier d'autorisation d'urbanisme
- ☐ les autorisations d'urbanisme obtenues (arrêté de permis de construire, attestation de non-opposition à la déclaration préalable, etc.)
- ☐ les certificats d'urbanisme délivrés
- ☐ les autorisations spéciales de travaux (autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, autorisation de travaux en site classé, autorisation de défrichement, dérogation autorisant la destruction d'espèces protégées, etc.)
- ☐ le règlement de copropriété
- ☐ le cahier des charges et/ou règlement du lotissement
- ☐ l'extrait du cadastre faisant apparaître les limites séparatives
- ☐ les relevés de géomètre (plan cadastral, périmétrique et foncier, plan topographique et de nivellement, relevés des existants, des héberges, des abords, des plantations et des réseaux de rejets, servitudes de sols, de sous-sols, aériennes, etc.)
- ☐ les études techniques antérieurement réalisées
- ☐ le relevé des existants
- ☐ les résultats des études géotechniques
- ☐ l'engagement du maître d'ouvrage de confier au géotechnicien toute mission complémentaire nécessaire au regard de la complexité de l'opération
- ☐ les diagnostics techniques réglementaires (électricité, amiante, plomb, etc.)
- ☐ les résultats des recherches concernant d'éventuels éléments construits ou enterrés, cavités, carrières, réseaux et ouvrages enterrés divers, vestiges archéologiques
- ☐ les plans d'exposition aux risques naturels et/ou technologiques
- ☐ tous documents permettant d'appréhender l'intégration du projet dans le site
- ☐ les règles particulières applicables au projet dont le maître d'ouvrage a connaissance (monuments historiques, établissements de tourisme, etc.)
- ☐ le programme d'assurance envisagé ou une copie des attestations d'assurances souscrites par le maître d'ouvrage (dommages-ouvrages, TRC, CCRD, responsabilité civile promoteur, etc.)
- ☐ les contrats de mission des assistants à maîtrise d'ouvrage, des bureaux d'études, du contrôleur technique, du géotechnicien, du géomètre-expert, du coordonnateur SPS, etc.
- ☐ les marchés des entreprises réalisatrices

ANNEXE 1**CORRESPONDANCE MISSIONS BIM / PHASES**

PHASE BIM	PHASE	ECHELLE GENERALE	
BM1	ESQ	1/500	CONCEPTION
BM2	APS	1/200	
BM3	APD	1/100	
BM4	PRO/DCE	1/50	
BM5	EXE/SYN	1/50	EXECUTION
BM6	DOE	1/50	
BM7	MAINTENANCE	1/50	MAINTENANCE

Marchés de travaux ←

Réception ←

CONVENTION BIM MANAGER

TABLEAUX DE REPARTITION DES TACHES

AVERTISSEMENT :

Les tableaux qui suivent constituent un canevas général de la répartition des tâches, en fonction des étapes du projet.

Ces tableaux ont été établis selon l'hypothèse où :

- il s'agit d'un marché public de maîtrise d'œuvre (loi MOP)
- les marchés de travaux ont été passés en lots séparés (cas le plus usuel)
- les études EXE sont à la charge des entreprises
- toutes les entreprises concourent à la maquette numérique
- l'entreprise titulaire du lot gros-œuvre est en charge de la synthèse
- l'économiste est intégré à la MOE
- l'OPC est distinct de la MOE

De manière générale, ces tableaux doivent être modifiés/complétés en fonction des spécificités de chaque projet : intervenants, forme des marchés (public/privé), étapes du projet, étendue de la mission du BIM Manager, etc.

CONVENTION BIM MANAGER

TABLEAU DE REPARTITION DES TACHES

Se référer à la page "Avertissement"

Légende :

E	Exécute
P	Participe
C	Contrôle
*	chacun pour son lot
R	Réceptionne

PHASE : ESQ / "BM1"

TACHE A EFFECTUER PAR ELEMENT DE MISSION	INTERVENANT				
	MO	ARCHITECTE	BET STRUCTURE	BET FLUIDES	BIM MANAGER
ETUDES DE CONCEPTION GENERALE					
Analyse du programme, complément, adaptations éventuelles		E*	E*	E*	
Relevé des existants	E	P (cohérence technique)			P (cohérence informatique)
Dispositions générales, architecturales et techniques		E*	E*	E*	
MISSIONS ORGANISATIONNELLES					
Compte-rendu des réunions de coordination	P	E	P	P	P
Compte-rendu des réunions techniques		E*	E*	E*	P
Planification du processus de conception et des livrables		E*	E*	E*	P
Rédaction de la convention de fonctionnement du processus BIM "phases conception"	C	P	P	P	E
Mise en place de la plate-forme d'échanges et de dépôt de fichiers		P	P	P	E
Coordination des intervenants en vue de la réalisation de la maquette numérique		P	P	P	E
Compte-rendu des réunions du comité de pilotage BIM	C				E
DOSSIER A ÉTABLIR					
Documents graphiques 2D à l'échelle requise		E*	E*	E*	
Maquette numérique					
Elaboration de la maquette numérique selon le niveau de détail requis		E*	E*	E*	C (cohérence seulement)
Détection des conflits		P	P	P	E
Gestion et résolution des conflits selon la variante choisie (1 ou 2)		E*	E*	E*	P
Transmission de la maquette numérique au MO	R	E			C
Pièces écrites					
Notice descriptive générale		E	P	P	
Calendrier de réalisation		E	P	P	
Coût estimatif		Economiste			

CONVENTION BIM MANAGER

TABLEAU DE REPARTITION DES TACHES

Se référer à la page "Avertissement"

Légende :

E	Exécute
P	Participe
C	Contrôle
*	chacun pour son lot
R	Réceptionne

PHASE : APS / "BM2"

TACHE A EFFECTUER PAR ELEMENT DE MISSION	INTERVENANT				
	MO	ARCHITECTE	BET STRUCTURE	BET FLUIDES	BIM MANAGER
ETUDES DE CONCEPTION GENERALE	R	E*	E*	E*	
MISSIONS ORGANISATIONNELLES					
Compte-rendu des réunions de coordination	P	E	P	P	P
Compte-rendu des réunions techniques		E*	E*	E*	P
Planification du processus de conception et des livrables		E*	E*	E*	P
Gestion générale de la plate-forme d'échanges					E
Coordination des intervenants en vue de la réalisation de la maquette numérique		P	P	P	E
Compte-rendu des réunions du comité de pilotage BIM	C				E
DOSSIER A ETABLIR					
Documents graphiques 2D à l'échelle requise		E*	E*	E*	
Maquette numérique					
Elaboration de la maquette numérique selon le niveau de détail requis		E*	E*	E*	C (cohérence seulement)
Détection des conflits		P	P	P	E
Gestion et résolution des conflits selon la variante choisie (1 ou 2)		E*	E*	E*	P
Transmission de la maquette numérique au MO	R	E			C
Pièces écrites					
Notice descriptive générale		E	P	P	
Calendrier de réalisation		E	P	P	
Tableau de surfaces		E			
Avant-métrés et coût estimatif		Economiste			

CONVENTION BIM MANAGER

TABLEAU DE REPARTITION DES TACHES

Se référer à la page "Avertissement"

Légende :

- E Exécute
- P Participe
- C Contrôle
- * chacun pour son lot
- R Réceptionne

PHASE : APD / "BM3"

TACHE A EFFECTUER PAR ELEMENT DE MISSION	INTERVENANT				
	MO	ARCHITECTE	BET STRUCTURE	BET FLUIDES	BIM MANAGER
ETUDES DE CONCEPTION GENERALE	R	E*	E*	E*	
MISSIONS ORGANISATIONNELLES					
Compte-rendu des réunions de coordination	P	E	P	P	P
Compte-rendu des réunions techniques		E*	E*	E*	P
Planification du processus de conception et des livrables		E*	E*	E*	P
Gestion générale de la plate-forme d'échanges					E
Coordination des intervenants en vue de la réalisation de la maquette numérique		P	P	P	E
Compte-rendu des réunions du comité de pilotage BIM	C				E
DOSSIER A ETABLIR					
Documents graphiques 2D à l'échelle requise		E*	E*	E*	
Maquette numérique					
Elaboration de la maquette numérique selon le niveau de détail requis		E*	E*	E*	C (cohérence seulement)
Détection des conflits		P	P	P	E
Gestion et résolution des conflits selon la variante choisie (1 ou 2)		E*	E*	E*	P
Transmission de la maquette numérique au MO	R	E			C
Pièces écrites					
Notice descriptive détaillée		E	P	P	
Calendrier de réalisation		E	P	P	
Tableau de surfaces		E			
Avant-métrés et coût estimatif		Economiste			

CONVENTION BIM MANAGER

TABLEAU DE REPARTITION DES TACHES

Se référer à la page "Avertissement"

Légende :

E	Exécute
P	Participe
C	Contrôle
*	chacun pour son lot
R	Réceptionne

PHASE : PRO-DCE / "BM4"

TACHE A EFFECTUER PAR ELEMENT DE MISSION	INTERVENANT				
	MO	ARCHITECTE	BET STRUCTURE	BET FLUIDES	BIM MANAGER
ETUDES DE CONCEPTION GENERALE	R	E*	E*	E*	
MISSIONS ORGANISATIONNELLES					
Compte-rendu des réunions de coordination	P	E	P	P	P
Compte-rendu des réunions techniques		E*	E*	E*	P
Planification du processus de conception et des livrables		E*	E*	E*	P
Gestion générale de la plate-forme d'échanges					E
Coordination des intervenants en vue de la réalisation de la maquette numérique		P	P	P	E
Compte-rendu des réunions du comité de pilotage BIM	C				E
DOSSIER A ETABLIR					
Documents graphiques 2D à l'échelle requise		E*	E*	E*	
Maquette numérique					
Elaboration de la maquette numérique selon le niveau de détail requis		E*	E*	E*	C (cohérence seulement)
Détection des conflits		P	P	P	E
Gestion et résolution des conflits selon la variante choisie (1 ou 2)		E*	E*	E*	P
Transmission de la maquette numérique au MO	R	E			C
Pièces écrites					
CCTP		E	P	P	
Calendrier prévisionnel d'exécution		E	P	P	P
Tableau de surfaces		E			
Avant-métrés et coût estimatif		Economiste			

CONVENTION BIM MANAGER

TABLEAU DE REPARTITION DES TACHES

dans l'hypothèse où les entreprises ont en charge les études d'exécution

Se référer à la page "Avertissement"

Légende :

E	Exécute
P	Participe
C	Contrôle
*	chacun pour son lot
R	Réceptionne

PHASE : EXE-SYN / "BM5"

TACHE A EFFECTUER PAR ELEMENT DE MISSION	INTERVENANT						
	MO	ARCHITECTE	BET STRUCTURE	BET FLUIDES	ENTREPRISES	ENTREPRISE EN CHARGE DE LA SYNTHESE	BIM MANAGER
ETUDES D'EXECUTION		C*	C*	C*	E		
MISSIONS ORGANISATIONNELLES							
Réunions de chantier		P	P	P	P	P	P (pour la partie BIM)
Compte-rendu des réunions de chantier	P	E	P	P			P (pour la partie BIM)
Réunions de synthèse		P	P	P	P	E (dirige)	P (pour la partie BIM)
Compte-rendu des réunions de synthèse		P	P	P		E (rédige)	P (pour la partie BIM)
Planification des études d'exécution			OPC				P (pour la partie BIM)
Rédaction de la convention de fonctionnement du processus BIM "phase étude d'exécution"		P	P	P		P	E
Gestion générale de la plate-forme d'échanges					P (financièrement)		E
Coordination des intervenants en vue de la réalisation de la maquette numérique		P	P	P	P	P	E
LIVRABLES							
Documents graphiques 2D à l'échelle requise		C	C	C	E		
Maquette numérique							
Elaboration de la maquette numérique selon le niveau de détail requis		P	P	P	E	P	C (cohérence seulement)
Introduction des matériaux et matériels dans la maquette numérique		C*	C*	C*	E		C (cohérence seulement)
Détection des conflits		P	P	P	P		E
Gestion et résolution des conflits selon la variante choisie (1 ou 2)		P	P	P	P	E	
Transmission de la maquette numérique au MO	R	C	C	C			E

CONVENTION BIM MANAGER

TABLEAU DE REPARTITION DES TACHES

Se référer à la page "Avertissement"

- Légende :
- E Exécute
 - P Participe
 - C Contrôle
 - * chacun pour son lot
 - R Réceptionne

PHASE : DOE / "BM6"

TACHE A EFFECTUER PAR ELEMENT DE MISSION		INTERVENANT					
		MO	ARCHITECTE	BET STRUCTURE	BET FLUIDES	ENTREPRISES	BIM MANAGER
LIVRABLES							
Documents graphiques 2D à l'échelle requise			C	C	C	E	
Maquette numérique							
	Collecte des fiches techniques, rapports d'essais, notices d'exploitation, certifications, etc.		C	C	C	E	
	Mise à jour de la maquette numérique selon les informations issues de l'ouvrage "tel que construit"		C	C	C	E	C (cohérence seulement)
	Transmission de la maquette numérique au MO	R	C	C	C		E

CONVENTION BIM MANAGER

TABLEAU DE REPARTITION DES TACHES

Se référer à la page "Avertissement"

Légende :
E Exécute
P Participe
C Contrôle
* chacun pour son lot
R Réceptionne

PHASE : MAINTENANCE / "BM7"

TACHE A EFFECTUER PAR ELEMENT DE MISSION	INTERVENANT					
	MO	ARCHITECTE	BET STRUCTURE	BET FLUIDES	ENTREPRISES	BIM MANAGER

LIVRABLES

Maquette numérique

Collecte des fiches techniques, rapports d'essais, notices d'exploitation, etc. qui ont fait l'objet de modifications ultérieurement à la réception	E					
Mise à jour des informations dans la maquette numérique	E					C (cohérence informatique)
Mise à jour de la maquette numérique selon une fréquence fixée par le MO	E					P (conseil)
Vérification de la compatibilité de la maquette numérique avec le logiciel dont dispose le MO	P					E

REPARTITION PAR LOT - RESPONSABILITES ET PARTAGE DES PRESTATIONS			
ART	DESIGNATION DES CORPS D'ETATS ET MISSIONS		RESPONSABLE
	MANDATAIRE DU GROUPEMENT		
1.	TRAVAUX PREALABLES		
	1.1	DEMOLITIONS - CURAGE	
	1.2	DESAMANTAGE	
	1.3	DEPLOMBAGE	
	1.4	DEPOLLUTION	
	1.5	TERRASSEMENTS GENERAUX ET PARTICULIERS	
2.	OUVRAGES DE GROS ŒUVRE		
	2.1	FONDATIONS TOUS TYPES	
	2.2	PAROIS DE SOUTÈNEMENTS PROVISOIRES OU DEFINITIVES	
	2.3	CUVELAGE - CRISTALLISATION	
	2.4	CANALISATIONS ENTERREES SOUS BATIMENT	
	2.5	STRUCTURE, BETON ARME	
	2.6	STRUCTURE, ACIER BETON	
	2.7	CHARPENTE METALLIQUE	
	2.8	MACONNERIES NON PORTEUSES & ENDUITS	
3.	CLOS COUVERT		
	3.1	FACADES, BARDAGES	
	3.2	MENUISERIES EXTERIEURES, VITRERIES	
	3.3	PROTECTIONS SOLAIRES, OCCULTATIONS	
	3.4	COUVERTURE, ETANCHEITE	
	3.5	ECLAIRAGES ZENITHAUX, VERRIERES	
4	CORPS D'ETATS TECHNIQUES		
	4.1	PLOMBERIE, SANITAIRES	
	4.2	FLUIDES	
	4.3	PROTECTION INCENDIE, EXTINCTION AUTOMATIQUE A EAU	
	4.4	ELECTRICITE COURANTS FORTS - HT/ BT	
	4.5	GROUPES ELECTROGENES	
	4.6	ELECTRICITE COURANTS FAIBLES	
	4.7	ELECTRICITE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	
	4.8	GTC - GTB, ALARMES TECHNIQUES	
	4.9	APPAREILS ELEVATEURS, QUAIS NIVELEURS	
	4.10	CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION	
	4.11	DESENFUMAGE NATUREL	
	4.12	DESENFUMAGE MECANIQUE	
5.	CORPS D'ETATS		
	5.1	SERRURERIE, METALLERIE	
	5.2	CLOISONS, DOUBLAGES	
	5.3	CLOISONS MOBILES, MURS MOBILES	
	5.4	MENUISERIES INTERIEURES	
	5.5	CHAPES	
	5.6	REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	
	5.7	REVETEMENTS DE SOLS DURS	
	5.8	REVETEMENTS MURAUX	
	5.9	FAUX PLANCHERS	
	5.10	FAUX PLAFONDS	
	5.11	MIROITERIES	
6.	CORPS D'ETATS VRD -		
	6.1	TERRASSEMENTS GENERAUX ET PARTICULIERS VRD	
	6.2	TERRASSEMENTS REMBLAIS - DEBLAIS	
	6.3	VOIRIES, COUCHE DE FORME, TRAITEMENTS DE SURFACES	
	6.4	RESEAUX DIVERS (SAUF RESEAUX ARROSAGE)	
	6.5	RACCORDEMENTS SUR VOIRIES	
	6.6	RESEAUX ARROSAGE	
	6.7	SIGNALETIQUE HORIZONTALE ET VERTICALE	
	6.8	PARCS DE STATIONNEMENT	
	6.9	TRAITEMENT TERRE VEGETALE	
	6.10	PLANTATIONS ESPACES VERTS	
7.	CORPS D'ETATS		
	7.1	MOBILIER AGENCEMENTS (hors laboratoires "spécifiques")	
	7.2	MOBILIER CATALOGUE	
	7.3	SIGNALETIQUE DIRECTIONNELLE	
	7.4	MOBILIER LABORATOIRES "SPECIFIQUES"	
	7.5	EQUIPEMENTS LABORATOIRES (dont paillasses, sorbonnes, etc.)	
	7.6	EQUIPEMENTS DE PARKING	
	7.7	EQUIPEMENTS SERRURERIE ET ELECTRIQUES	
8.	CORPS D'ETATS DIVERS		
	8.1	PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS	
	MANDATAIRE DU GROUPEMENT		
9.	GESTION D'OPERATION		s
	9.1	COORDINATION GENERALE DES ETUDES ET DES TRAVAUX	

APPEL D'OFFRES RESTREINT RELATIF A LA CONCEPTION-REALISATION DU PROJET

REPARTITION PAR LOT - RESPONSABILITES ET PARTAGE DES PRESTATIONS				
ART	DESIGNATION DES CORPS D'ETATS ET MISSIONS		RESPONSABLE	COMPLEMENT D'INTERVENTION DES AUTRES PARTIES
	9.2	REDACTION CR GROUPEMENTS		
	9.3	REDACTION CR MOE - ARCHITECTE		
	9.4	REDACTION CR CORPS D'ETATS CLOS COUVERT		
	9.5	REDACTION CR CORPS D'ETATS SECONDAIRES		
	9.6	REDACTION CR CORPS D'ETATS TECHNIQUES		
	9.7	SUIVI FACTURATION, DECOMPTES MENSUELS ET DEFINITIFS		
	9.8	GESTION DU PERMIS DE CONSTRUIRE / DEMOLIR		
	9.9	DEVELOPPEMENT DURABLE HQE		
	9.10	SECURITE INCENDIE		
	9.11	ACCESSIBILITE HANDICAPES		
	9.12	ACOUSTIQUE		
	9.13	PRESYNTHESE TECHNIQUE		
	9.14	CALCUL REGLEMENTAIRE RT		
	9.15	PHASAGE		
	9.16	PLANNING		
	9.17	PRESCRIPTIONS THERMIQUES, NOTICE THERMIQUE		
	9.18	ORDONNANCEMENT PILOTAGE COORDINATION		
10.	MISSIONS SPECIFIQUES			
	ETUDES ADMINISTRATIVES			
	10.1	DOSSIER ICPE DECLARATION		
	10.2	ETUDES D'IMPACT		
	10.3	FAUNE - FLORE		
	10.4	DOSSIER LOI SUR L'EAU		
	10.5	ETUDES DE TRAFIC (dont APPAREILS ELEVATEURS)		
	DIAGNOSTICS			
	10.6	DIAGNOSTIC STRUCTUREL		
	10.7	DIAGNOSTIC ACOUSTIQUE		
	10.8	DIAGNOSTIC CORPS D'ETATS CLOS et COUVERT		
	10.9	DIAGNOSTIC CORPS D'ETATS SECONDAIRES		
	ETUDES TECHNIQUES			
	10.10	MISSION SSI		
	10.11	FLJ - FACTEUR DE LUMIERE DU JOUR		
	10.12	RT2012 - SIMULATIONS THERMIQUES DYNAMIQUES		
	10.13	ENTRETIEN ET MAINTENANCE NOTICE		
	10.14	ESTIMATION COUTS ENTRETIEN ET MAINTENANCE		
	10.15	GER - PLAN GROS ENTRETIEN MAINTENANCE		
	10.16	SYNTHESE D'EXECUTION		
	ETUDES DIVERSES			
	10.17	SIGNALETIQUE		
	10.18	CONSEIL CHOIX MOBILIER		
	10.19	INSERTION 1 % ARTISTIQUE		
	10.20	DECORATION		
	10.21	SYSTEME D'ECHANGES DE DONNEES INFORMATIQUES		
	10.22	ASSISTANCE AUX DOSSIERS ADMINISTRATIFS JUSQU'A LA FIN DU CHANTIER (EXEMPLE : MONTAGE DU DOSSIER COMMISSION DE SECURITE, ETC.)		

Abréviations : - : SANS OBJET

APPEL D'OFFRES RESTREINT RELATIF A LA CONCEPTION-REALISATION DU PROJET

[illegible]

Abréviations :

X :	Exécute pour le projet
E :	Exécute pour ses lots
P :	Participe

DÉCOMPOSITION DES TACHES DE MAÎTRISE D'ŒUVRE							
	APD	MAÎTRISE D'OUVRAGE	MANDATAIRE	ARCHITECTES	BET	BET HQE	OBSERVATIONS GROUPEMENT
ART	TACHES A EFFECTUER PAR ELEMENT DE MISSION						
1-APD	MISSIONS DE BASE						
Etudes	ETUDES GENERALES						
d'avant projet	• Vérification de la conformité aux différentes réglementations		P	E	E	E	
définitif	• Adaptations ou compléments définitifs de programme		P	E	E	E	
	• Finalisation des enquêtes administratives et techniques		P	E	E	E	
	• Parti architectural - mise à jour des plans/coupes/façades			X			
	• Parti architectural - réponse apportée aux besoins, contraintes et exigences précisées dans le programme		P	X			
	• Parti architectural - impact sur les principaux postes d'exploitation		P	E	E	E	
	• Parti architectural - descriptif sommaire des matériaux utilisés et des dispositions constructives		X	P	X		
	• Signalétique (intérieure/extérieure)		X	E			
	• Programme de reconnaissance de sol		P		X		
	• Logique de l'inscription du projet dans le site et du traitement des abords accompagnée éventuellement par un croquis explicatif			X			
	• Mise à jour étude HQE				P	X	
	• Mise à jour étude FLJ			P	P	X	
	• Mise à jour étude acoustique				X		
	• Besoins énergétiques: estimation des consommations, vérification des choix techniques et des moyens choisis		P		X	P	
	• Dossier RT 2012				E	X	
	• Notes de calcul et bilans de puissance				X		
	• Etudes CVC / plomberie				X		
	• Etudes fluides				X		
	• Etudes structures				X		
	• Etude méthodes: délai de réalisation et intentions du concepteur en matière d'organisation générale de l'opération et des modalités de réalisation		X	P	P		
	• Cahier des charges fonctionnel SSI, tableau de corrélation et plan de zoning SSI				X		
	• Justification de la compatibilité du projet avec la part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux du maître d'ouvrage		X				
	• Cadre de DPGF par lot		X	P	E	P	
	• Liste des échantillons des matériaux employés			P	E	P	
	• Plans des faux-plafonds définis			X			
	• Plans des revêtements de sol définis			X			
	• Plans de cloisonnement défini			X			
	• Cahier de détails architecturaux			X			
	• Espaces verts et aménagements extérieurs avec choix des végétaux			X			
	• Plan d'ambiance et de couleurs			X			
	• Construction et aménagements extérieurs Hypothèses et méthodologie de calculs Pré-dimensionnement des structures Etablissement des plans, coupes et façades Description du gros œuvre et du second œuvre Vérification que tous les éléments volumineux (procédés et servitudes) sont correctement contenus par le bâtiment tel que dimensionné		E	E	E	P	
	• CVC, plomberie et fluides Dimensionnements des installations de ventilation, chauffage, climatisation et fluides Estimation des débits de fuites Principaux cheminements des réseaux et implantation générale des équipements (ventilation, fluides, plomberie) Caractéristiques techniques des matériels				X		
	• Energie / CFO Synoptique distribution détaillé Bilan de puissance détaillé Plans généraux Equipements généraux, principaux, divisionnaires Détails interfaces centre dont caractérisation de l'interface avec le montage du poste HT				X		
	• Courants faibles et VDI Description des interfaces avec le centre (qualitativement et quantitativement) par technique Architecture de principe détaillée (jusqu'au niveau répartiteur) de l'implantation des équipements dans le bâtiment Cheminements Ergonomie IHM Implantation des prises et matériels				X		
	• Equipements de lutte incendie Architecture de principe détaillée (jusqu'au niveau répartiteur) de l'implantation des équipements dans le bâtiment Cheminements Implantation des équipements				X		
	• Equipements de laboratoire à la charge du groupement Description des équipements et de leurs implantations Description des interfaces avec les autres équipements				X		
	• Performance de la casemate (hors CDF)				E		

DÉCOMPOSITION DES TACHES DE MAÎTRISE D'ŒUVRE							
	APD	MAÎTRISE D'OUVRAGE	MANDATAIRE	ARCHITECTES	BET	BET HQE	OBSERVATIONS GROUPEMENT
ART	TACHES A EFFECTUER PAR ELEMENT DE MISSION						
	Présynthèse						
	• Coordination des plans techniques entre eux				X		
	• Coordination des réseaux extérieurs				X		
	• Coordination des réseaux intérieurs, en sous sols, galerie et vide sanitaire				X		
	• Coordination générale de la présynthèse			P	X		
	• Cohérence des plans architectes et des plans techniques			X	P		
	Maîtrise des coûts						
	• Estimation définitive du coût prévisionnel des travaux décomposés en lots séparés :						
	- Lots architecturaux		X				
	- Lots techniques		X		P		
	- Consolidation		X				
	• Hypothèses permettant au maître d'ouvrage d'estimer les coûts d'exploitation		X		P	P	
	Maîtrise des espaces						
	• Mise à jour des fiches détaillées par local			E	E	E	
	• Surface utile de chacun des locaux			X			
	• SHOB par niveau, SHON selon droit à construire (PLU)			X			
	Gestion du chantier						
	• Plan de principe d'installation et d'accès de chantier		X				
	• Charte de chantier de faibles nuisances		P		P	X	
	LIVRABLES						
	Documents graphiques						
	• Plan masse au 1/500ème			X			
	• Plans des différents niveaux - Ech. 1/100ème			X			
	• Plan de toiture - Ech. 1/100ème			X			
	• Coupes longitudinales et transversales - Ech. 1/100ème			X			
	• Façades - Ech. 1/100ème			X			
	• Détails des éléments significatifs et/ou répétitifs au 1/50ème			X	P		
	• Plans de principe de structure et leur prédimensionnement		P	P	X		
	• Tracés unifilaires de réseaux et terminaux sur des zones types - Ech. 1/100ème				X		
	• Maquettage des locaux techniques - Ech. 1/100ème				X		
	• Plan VRD et tracés de principe des réseaux extérieurs - Ech. 1/100è				X		
	• Plan de principe d'installation et d'accès de chantier		X				
	Pièces écrites						
	• Dossier environnemental				P	X	
	• Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et structure				X		
	• Descriptif détaillé des installations techniques ①				X		
	• Descriptif détaillé des ouvrages de second œuvre ①		X	P			
	• Tableau détaillé des surfaces			X			
	• Note de calcul des débits de rejet d'eau pluviale				X		
	• Note de calcul du besoin en eau chaude de chauffage pour la période hivernale et en intersaison				X	P	
	• Planning prévisionnel détaillé						
	• Notice de sécurité incendie		P	X	P		
	• Charte de chantier de faibles nuisances		P		P	X	
	MISSIONS ORGANISATIONNELLES						
	• Coordination des intervenants de la maîtrise d'œuvre, établissement, présentation et diffusion des dossiers		X				
	• Coordination spatiale			X	P		
	• Rédaction des comptes-rendus MO-MOE		X	P	P	P	
	• Forfait définitif de rémunération et répartition entre les membres de la maîtrise d'œuvre		X	P	P	P	
2-APD	MISSIONS COMPLEMENTAIRES						

Notas : ① Par CE et précisant : les principes de construction et leur dimensionnement, les dispositions et principes d'équipement, la vérification des aspects réglementaires, la nature et la qualité des matériaux et matériel

Abréviations : X : Exécute pour le projet
E : Exécute pour ses lots
P : Participe

DÉCOMPOSITION DES TACHES DE MAÎTRISE D'OEUVRE							
	PRO	MAÎTRISE D'OUVRAGE	MANDATAIRE	ARCHITECTES	BET	BET HOE	OBSERVATIONS GROUPEMENT
ART	TACHES A EFFECTUER PAR ELEMENT DE MISSION						
1-PRO	MISSIONS ORGANISATIONNELLES						
Etudes de projet	ETUDES GENERALES						
	Confirmation des choix de conception effectués à l'APD		P	E	E	E	
	Coordination spatiale						
	• CCTP lot par lot		X	P	E		
	• Cahier des limites de prestations		X	P	E		
	• Plans des faux-plafonds définis			X	P		
	• Plans des revêtements de sol définis			X			
	• Plans de cloisonnement défini			X	P		
	• Cahier de détails architecturaux			X			
	• Schéma de circulation sur site			X			
	• Espaces verts et aménagements extérieurs avec choix des végétaux			X	P		
	• Elévations intérieures de principe et de détails			X			
	• Plan d'ambiance et de couleurs			X			
	• Tableau de corrélation et plan des dispositions générales de sécurité (compartimentage, UP, SAS, etc.)				X		
	• Tableau de localisation et de finition			X			
	• Maquettage des locaux spécifiques			P	X		
	• Plan des réseaux et des terminaux par niveau				X		
	• Coupes d'implantation et d'encombrements des réseaux et des terminaux			P	X		
	• Maquettage des locaux techniques				X		
	• Plans généraux de VRD et des réseaux			P	X		
	• Plans détaillés de structure			P	X		
	Maîtrise des espaces						
	• Mise à jour des fiches détaillées par local		P	E	E	E	
	• Surface utile de chacun des locaux		P	E			
	• SHOB par niveau, SHON selon droit à construire (PLU)		P	E			
	Maîtrise des spécifications techniques						
	• CCTP lot par lot				X		
	• Calcul réglementaire RT 2012					X	
	• Calcul des FLJ					X	
	• Tableau d'interfaces entre lots		P		X		
	• Nomenclature des équipements techniques		P		X		
	• Nomenclature des menuiseries		P	X		P	
	• Nomenclature des protections murales		P	X			
	• Nomenclature des équipements mobiliers		P	X			
	• Nomenclature des équipements mobiliers de laboratoires		P	X	X		
	• Nomenclature des éléments de serrurerie		P	X			
	• Note de synthèse sur la qualité environnementale				P	X	
	Vérifications et essais probatoires						
	• Consolidation des plans, coupes et façades avec implantation des équipements techniques		P	E	E	P	
	Maîtrise des coûts						
	• Décomposition du prix de vente, ventilation des déboursés		X				
	• Coût prévisionnel des travaux sur avant métrés :		X				
	- Lots "architecturaux"		X				
	- Lots "techniques"		X		P		
	• Hypothèses permettant au maître d'ouvrage d'estimer les coûts d'exploitation		X		P	P	
	Gestion du chantier						
	• Plan de principe d'installation et d'accès de chantier		X				
	• Charte de chantier de faibles nuisances		P		P	X	
	• Planning global détaillé de la réalisation de l'ouvrage		X				
	Dossier de consultation des entreprises sous-traitantes (DCE)						
	• Choix des entreprises sous-traitantes		X				
	• Pièces administratives		X				
	• Dossiers de consultation par lot		X				
	• Dossiers marchés des sous traitants		X				
	• Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire		X				
	Documents graphiques						
	• Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de l'ouvrage et de ses abords extérieurs à l'échelle de 1/50ème, inclus repérages des faux plafonds, revêtements de sols, cloisonnements, portes et tous ouvrages de second oeuvre, avec tous les détails significatifs de conception architecturale à une échelle variant de 1/20ème à 1/2ème			X			
	• Plans de fondations et ouvrages d'infrastructure, incluant axes, trames, joints de dilatation, terrassements généraux, tracés des canalisations enterrées avec principaux diamètres, dimensionnement et niveaux du 1/100ème au 1/50ème des fondations superficielles et profondes (ouvrages principaux)				X		

APPEL D'OFFRES RESTREINT RELATIF A LA CONCEPTION-REALISATION DU PROJET

DÉCOMPOSITION DES TÂCHES DE MAÎTRISE D'OEUVRE							
	PRO	MAÎTRISE D'OUVRAGE	MANDATAIRE	ARCHITECTES	BET	BET HOE	OBSERVATIONS GROUPEMENT
	Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, plans des différents niveaux du 1/100ème au 1/50ème avec positionnement, dimensionnements, réservations importantes affectant les ouvrages de structure, surcharges d'exploitation et charges à supporter par la structure pour les principaux ouvrages, besoins principaux en fluides				X		
	Plan des réseaux extérieurs et des voiries sur fond de plan de masse, avec diamètres et niveaux principaux				X		
	Plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire, intégrant schémas généraux, bilan de puissance, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux au 1/100ème				X		
	Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de distribution, bilan de puissances, tracés des principaux chemins de câbles, implantation des principaux tableaux et appareillages au 1/100ème				X		
	Coupes de coordination spatiale pour l'implantation des réseaux de fluides			P	X		
	Positionnement, dimensionnement, ventilation et équipements principaux des locaux techniques				X		
	Maquettage des locaux spécifiques				X		
	- Plan de principe d'installations et d'accès de chantier - Plan général d'organisation du chantier et réponses aux exigences inscrites dans la spécification de management - Liste des autocontrôles		P	X	P		
			X				
	Documents écrits						
	Dossier environnemental				P	X	
	Structure - Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les contraintes générales de mise en oeuvre, les conditions d'essai et de réception, incluant les limites de prestations entre les différents lots - Notes de calcul			P	X	P	
	Fluides lots techniques : chauffage, ventilation, plomberie, électricité,... Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les contraintes générales de mise en oeuvre, les conditions d'essai et de réception, incluant les limites de prestations entre les différents lots - Notes de calcul				X		
	Second oeuvre - Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les contraintes générales de mise en oeuvre, les conditions d'essai et de réception, incluant les limites de prestations entre les différents lots - Notes de calcul		X	P			
	VRD - Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les contraintes générales de mise en oeuvre, les conditions d'essai et de réception, incluant les limites de prestations entre les différents lots - Notes de calcul			P	X		
	Note de calcul des débits de rejet d'eau pluviale				X	P	
	Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux décomposés par lots techniques		X				
	Contrats de sous-traitance et livrables associés		X				
	CCTP par lots de travaux - lots "architecturaux" - lots "techniques"		X	P	E	P	
	Protocoles de contrôle essais et réception des ouvrages et des équipements				X		
	Notice de sécurité et de lutte contre l'incendie - notice sureté mise à jour			X	P		
	Schéma directeur SSI mis à jour				X		
	Cahier des charges performance acoustique			X	P		
	Notice sur l'accessibilité aux handicapés			X			
	Tableau détaillé des surfaces mis à jour			X			
	Dossier de parachèvement par locaux présenté sous forme de tableaux				E	E	
	DPGF mis à jour		X				
	MISSIONS ORGANISATIONNELLES						
	Coordination des intervenants de la maîtrise d'œuvre, établissement - présentation et diffusion des dossiers		X				
	Gestion des limites de prestations entre lots		X		P		
	Synthèse économique des investissements		X	P	P	P	
	Note méthodologique générale d'exécution des travaux		X				
	Rédaction des comptes-rendus MO-MOE		X				
	Transmission de l'arrêté du PC à la maîtrise d'oeuvre		X				
	Affichage du PC et suivi du recours des tiers		X				
	Etablissement de l'état des lieux par huissiers		X				
	Validation du projet	X					
2-PRO	MISSIONS COMPLEMENTAIRES						

Abréviations :
X : Exécute pour le projet
E : Exécute pour ses lots
P : Participe

DÉCOMPOSITION DES TACHES DE MAÎTRISE D'OEUVRE							
	EXE-SYN-VISA	MAÎTRISE D'OUVRAGE	MANDATAIRE	ARCHITECTES	BET	BET HQE	OBSERVATIONS GROUPEMENT
ART	TACHES A EFFECTUER PAR ELEMENT DE MISSION						
1-EXE	MISSIONS DE BASE						
Etudes d'exécution	ETUDES GENERALES						
	Planning de remise des documents		X	P	P		
	Plans d'exécution tous corps d'état		X	E			
	Corps d'état architecturaux						
	• Mise à jour des plans/coupes/façades du bâtiment avec intégration des éléments structurels		P	X			
	• Mise à jour des plans de repérage et calepinage des ouvrages de second oeuvre (menuiseries, faux plafonds, revêtements de sols, etc.)		P	X			
	• Coupes et détails de second oeuvre à grande échelle		X				
	• Mise à jour de la notice détaillée et fiches techniques de tous les matériaux et des conditions de mise en œuvre		X				
	Infrastructure, fondations et structure		X				
	• Plans de fondations et ouvrages d'infrastructure au 1/50ème		X				
	• Plans de ferrailage au 1/50ème avec nature des aciers, sections d'armatures		X				
	• Plans de structure béton armé incluant les plans des différents niveaux au 1/50ème		X				
	• Plans des maçonneries porteuses, nature, positionnement au 1/50ème		X				
	• Plans des ouvrages de structure incluant lignes d'épure, cotation, nature des profilés, détails de principe des assemblages, des scellements et des appuis		X				
	• Mise à jour de la description détaillée des ouvrages et des spécifications techniques		X				
	Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, fluides, CFO, CFA						
	• Plans au 1/50ème intégrant les tracés des réseaux et gaines avec indication des diamètres, sections et niveaux, l'implantation des terminaux et principaux accessoires		X				
	• Coupes et détails 1/50ème		X				
	• Détails de principe des équipements des locaux techniques et sanitaires		X				
	• Plans au 1/50ème d'implantation des tableaux d'étage et appareillages et des tracés de chemins de câbles		X				
	• Schémas des tableaux avec définition des différents départs, puissances et protections		X				
	• Plans d'organisation des baies		X				
	• Mise à jour des plans de maquettage des locaux techniques		X				
	• Mise à jour des plans de maquettage des laboratoires		X				
	• Mise à jour des notes de calcul et des fiches techniques		X				
	VRD						
	• Plans de VRD avec tracé sur plan masse de tous les réseaux avec diamètres, niveaux, fils d'eau, position et dimension de tous regards et raccordements aux réseaux extérieurs		X				
	• Profils en long et coupes en travers des voiries		X				
	• Mise à jour des notes de calcul		X				
	Plans d'atelier et de chantier		X				
	Plans de phasage		X				
	Actualisation du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par corps d'état		X				
	Vérifications et essais probatoires						
	• Construction et aménagements extérieurs		X	P	P		
	Essais de convenance des bétons Fiches matières (granulats, ferrailages, ciment) Notes de calculs Plans d'exécution Rapport de bureau de contrôle						
	• CVC, plomberie et fluides		X		P		
	Principes de fonctionnement des installations de chauffage, ventilation, climatisation et fluides Dimensionnements des installations de ventilation, chauffage, climatisation et fluides Cheminements des réseaux et implantation des équipements (ventilation, fluides, plomberie) Caractéristiques techniques des matériels proposés Certification de conformité électrique Notes de calculs Plans d'exécution Rapport de bureau de contrôle						
	• Energie / CFO		X		P		
	Notes de calculs pour les sections de câbles et l'éclairéement Plans d'exécution Rapport de bureau de contrôle Liste des opérations de montage et de contrôle (à fournir au CEA pour validation) Fiches produits (cheminements, câbles, passages coupe-feu, rebouchage, éclairages, éclairage public, éclairage de sécurité, coffrets prises de courant, organes de commande et prises de courant, alimentation sans interruption, recettes usine, armoires et coffrets, coffrets PDC, aimentation sans interruption, etc.)						
	• Courants faibles et VDI		X		P		
	Cheminement des câbles intégrant les aspects communs avec les courants forts (notamment validation des espacements) Intégration des prises et équipements par niveau et par technique Validation du carnet de câbles et vérification des réserves Notes de calculs Plans d'exécution Rapport de bureau de contrôle						
	• Equipements de lutte incendie		X		P		
	• Equipements de laboratoire à la charge du groupement		X		P		
	Projet architecte						
	• Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de l'ouvrage et de ses abords extérieurs à l'échelle de 1/50ème, avec tous les détails significatifs de conception architecturale à une échelle variant de 1/20ème à 1/2ème		X				
	• Plans de repérage et calepinage des ouvrages de second œuvre (menuiseries, faux-plafonds, revêtements de sols,...)		X				
	• Coupes et détails de second œuvre à grande échelle avec définitions des interfaces entre composants et corps d'état		X				
	Infrastructure, fondations et structure						
	• Plans de fondations et ouvrages d'infrastructure, incluant les terrassements particuliers, les tracés de toutes les canalisations enterrées avec tous diamètres, les dimensionnements et niveaux au 1/50ème des fondations superficielles et profondes		X				
	• Plans de ferrailage au 1/50ème avec nature des aciers, sections d'armatures et implantation générale		X				
	• Plans de structure béton armé incluant les plans des différents niveaux au 1/50ème avec cotation, dimensionnement, implantation des trémies, report des réservations définies par les entreprises et visées par la cellule de synthèse		X				
	• Plans des maçonneries porteuses, nature, positionnement au 1/50ème		X				
	• Plans des ouvrages de structure métallique incluant lignes d'épure, cotation, nature des profilés, détails de principe des assemblages, des scellements et appuis		X				
	• Plans de structure béton armé incluant les plans des différents niveaux au 1/50ème avec cotation, dimensionnement, implantation des trémies, report des réservations définies par les entreprises et visées par la cellule de synthèse		X				
	Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, fluides						

DÉCOMPOSITION DES TACHES DE MAÎTRISE D'OEUVRE							
	EXE-SYN-VISA	MAÎTRISE D'OUVRAGE	MANDATAIRE	ARCHITECTES	BET	BET HQE	OBSERVATIONS GROUPEMENT
ART	TACHES A EFFECTUER PAR ELEMENT DE MISSION						
	• Plans au 1/50ème intégrant les tracés des réseaux et gaines (bifilaires) avec indication des diamètres, sections et niveaux, l’implantation des terminaux et principaux accessoires		X				
	• Détails de principe d’équipement des locaux techniques et sanitaires		X				
	• Coupes et détails nécessaires		X				
	Electricité courants forts et faibles						
	• Plans au 1/50ème d’implantation des tableaux d’étage et appareillages et des tracés de chemins de câbles		X				
	• Schémas des tableaux avec définition des différents départs, puissances et protections. • Plans d’organisation des baies		X				
	VRD						
	• Plans de VRD avec tracé sur plan masse de tous les réseaux avec diamètres, niveaux, fils d’eau, position et dimension de tous regards et raccordements aux réseaux extérieurs		X				
	• Profils en long et coupes en travers des voiries		X				
	Plans d’atelier et de chantier						
	• Plans d’atelier et de chantier		X				
2-VISA	MISSIONS DE BASE						
Visa des études d'exécution	• Définition des circuits d'approbation		X	P	P		
	• Système informatique de gestion des circuits d'approbation et des dates		X				
	• Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs aux documents établis par les concepteurs			E	E	P	
	• Arbitrages techniques et architecturaux relatifs aux choix et éventuelles variantes proposées par les entrepreneurs		X		P	P	
	• Contrôle de cohérence inter concepteurs		P	X	P		
	LIVRABLES						
	• Etablissement des fiches récapitulatives d'approbation ou d'observations de tous les documents d'exécution			E	E	P	
	• Fiches d'examen, observations et approbation des matériels et matériaux et de leur conformité aux prescriptions arrêtées dans les CCTP des marchés de travaux			E	E	E	
3-SYN	MISSIONS DE BASE						
Etudes de synthèse	ETUDES GENERALES						
	Organisation						
	• Organisation des moyens et méthodes		X				
	• Mise en place d'une direction de synthèse technique compétente		X				
	• Mise en place de l'équipe de synthèse		X	P	P		
	• Mise en place d'un système informatique		X				
	• Spécification de la charte graphique et du règlement de la cellule de synthèse		X				
	Animation						
	• Préparation et direction des réunions de synthèse		X				
	• Liste prévisionnelle des points à étudier et des plans nécessaires		X	P	P	P	
	• Planning des réunions		X	P	P	P	
	• Rédaction et diffusion des comptes-rendus		X				
	Documents graphiques et écrits						
	• Plans de réservation et d'exécution		X				
	• Plans de synthèse, coupes et détails		X				
	• Analyse des résultats pour les réseaux, les réservations et les terminaux		X				
	• Information du CSPS		X				
	• Recueil des modifications et corrections avec annotations des plans concernés		X				
	• Mise à jour des plans de synthèse et leur diffusion pour correction des PEO		X				
	• Cas échant, compilation des DOE de synthèse		X				
4-EXE/SYN/VISA	MISSIONS COMPLEMENTAIRES						

Notas : ① dans les limites de sa mission

Abréviations : X : Exécute pour le projet
E : Exécute pour ses lots
P : Participe

DÉCOMPOSITION DES TACHES DE MAÎTRISE D'OEUVRE							
	ACT	MAÎTRISE D'OUVRAGE	MANDATAIRE	ARCHITECTES	BET	BET HQE	OBSERVATIONS GROUPEMENT
ART	TACHES A EFFECTUER PAR ELEMENT DE MISSION						
1-ACT	MISSIONS DE BASE						
Assistance	ETUDES GENERALES / CONSULTATIONS						
pour la passation	Analyse et sélection des candidatures						
des contrats	• Lots techniques		X				
de travaux	• Lots architecturaux		X				
	Constitution du dossier de consultation des entreprises à partir :						
	• Des éléments produits par la maîtrise d'œuvre durant les phases précédentes		X				
	• Des éléments d'ordre administratif et juridique produits par le maître d'ouvrage		X				
	Consultation des entreprises sur la base des dossiers précédemment constitués						
	• Tous les lots		X				
	• Lots sous-traitants complémentaires au GO		X				
	Analyse des offres par lot						
	• Conformité technique et continuité des prestations (cohérence globale)		X				
	• Analyse économique		X				
	• Etude des variantes d'entreprises		X	P	P	P	
	• Analyse des méthodes d'entreprises		X				
	• Rapport d'analyse sur les solutions de bases et les variantes proposées		X				
	• Propositions de choix d'entreprises		X				
	• Coordination technique et architecturale sur la prise en compte des variantes d'entreprises et actualisation du calendrier général		X				
	Mises au point des dossiers marchés pour permettre la passation des contrats de travaux		X				
	MISSIONS ORGANISATIONNELLES						
	• Coordination des intervenants, maîtrise d'œuvre et préparation des dossiers marchés		X				
	• Réponses aux questions des sous traitants potentiels		X	P	P	P	
	• Analyse des variantes proposées par les sous traitants potentiels		X	P	P	P	
	• Adaptations du dossier des études aux solutions retenues		X	E			
	• Rédaction des pièces contractuelles		X				
	• Préparation des dossiers de marchés de travaux		X				
2-ACT	MISSIONS COMPLEMENTAIRES						
	• Analyse de variante avec calcul RT						
	• Suivi du bilan carbone						
	• Etablissement, pendant les études et/ou la période de préparation des travaux, en concertation avec le maître d'ouvrage et les différents intervenants concernés, du schéma directeur de la qualité.						

Abréviations : X : Exécute pour le projet
E : Exécute pour ses lots
P : Participe

DÉCOMPOSITION DES TACHES DE MAÎTRISE D'OEUVRE							
	DET	MAÎTRISE D'OUVRAGE	MANDATAIRE	ARCHITECTES	BET	BET HQE	OBSERVATIONS GROUPEMENT
ART	TACHES A EFFECTUER PAR ELEMENT DE MISSION						
1-DET	MISSIONS DE BASE						
Direction de l'exécution de travaux	MISSIONS ORGANISATIONNELLES / ETUDES GENERALES						
	Direction du chantier						
	• Direction et organisation des réunions d'avancement avec le MO		X				
	• Participation aux réunions d'avancement avec le MO	P	X	P	P	P	
	• Rédaction et diffusion des comptes-rendus des réunions d'avancement avec le MO		X				
	• Etablissement des ordres de service	X					
	• Direction et organisation des réunions de chantier		X				
	• Participation aux réunions de chantier		X	P ①	P ①	P ①	
	• Rédaction et diffusion des comptes-rendus des réunions de chantier		X				
	• Approbation des décisions intéressant l'ensemble du chantier		X	P	P	P	
	• Etablissement des demandes d'autorisation de travaux modificatifs		X				
	• Visites de site pour suivi de la réalisation par architecte et BET, comptes-rendus d'observations			E	E	P	
	• Etat des réserves et suivi des levées de réserves		X	P	P	P	
	• Elaboration du planning		X				
	• Suivi du planning de réalisation : contrôle de l'avancement des travaux		X				
	• Gestion des interfaces avec les occupants		X				
	• Etablissement des situations d'honoraires et de travaux du groupement		X				
	• PM - Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC)		X				
	• Etablissement des procès-verbaux nécessaires à l'exécution du ou des contrats de travaux et constats contradictoires		X				
	• Information du maître d'ouvrage : avancement, prévision des travaux, dépenses et évolutions notables		X				
	• Information des entreprises sur chantier à faibles nuisances		X			P	
	Contrôle de la conformité de la réalisation						
	• Contrôle de la conformité de la réalisation avec les études effectuées et les documents			E	E	P	
	• Examen des documents complémentaires produits par les entreprises, en application de leur contrat, vérification qu'il n'y a ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de l'art		E	E	E	P	
	• Contrôle de la conformité de l'exécution des travaux aux prescriptions du contrat de travaux		E	E	E	P	
	• Vérification de la synthèse technique		P	P	X		
	• Suivi du planning général, mise en place des actions correctives		X				
	• Synthèse du choix des matériaux, échantillons ou coloris à valider par le maître d'ouvrage		X	P			
	• Suivi mission SSI et établissement des cahiers de corrélation détaillés - MAJ CCF SSI				X		
	• Conformité aux avis du contrôleur technique et du coordonnateur SPS		X	P	P		
	Vérifications et essais probatoires						
	• Construction et aménagements extérieurs		X	P	P	P	
	• CVC, plomberie et fluides		X		X		
	Gestion financière						
	• Etablissement du décompte général		X				
	• Etablissement du décompte général définitif		X				
	• Vérification des décomptes mensuels et finaux		X				
	• Etablissement des états d'acomptes						
	• Etablissement des devis de travaux modificatifs concernant les mémoires de réclamation		X	P	P	P	
	• Examen et approbation des devis de travaux modificatifs concernant les mémoires de réclamation	X	P				
	• Etablissement des devis de travaux complémentaires		X				
	• Examen des devis de travaux complémentaires		X				
	• Approbation des décomptes des intervenants et établissement des paiements	X					
		X	P				
	Synthèse						
	• Direction de la cellule de synthèse		X				
	• Organisation de la cellule de synthèse		X				
	• Mise en place des moyens informatiques de la synthèse		X				
	• Réunions de synthèse		X	P	P	P	
	• Comptes-rendus des réunions de synthèse		X				
	LIVRABLES						
	Fiches modificatives (FM) et fiche de non-conformité (FNC)						
	• Analyse des demandes		P	E	E	E	
	• Etablissement des fiches modificatives avec esquisse et estimation sommaire (y compris honoraires MOE)		P	E	E	E	
	• Centralisation et diffusion des fiches modificatives auprès du MO et du groupement		X				
	• Validation des fiches modificatives par le chef de projet du MO	X					
	• Etablissement des fiches de non-conformité		P	E	E	E	
	• Centralisation et diffusion des fiches de non-conformité auprès du MO et du groupement		X				
	• Examen des fiches de non-conformité	X					
2-DET	MISSIONS COMPLEMENTAIRES						

DÉCOMPOSITION DES TACHES DE MAÎTRISE D'OEUVRE									
Notas :	① Fréquence à définir selon l'ordre du jour de chaque réunion et l'organisation des réunions selon PMQP (ex : OTE = 1 semaine sur 2)								
Abréviations :	X : Exécute pour le projet E : Exécute pour ses lots P : Participe								

DÉCOMPOSITION DES TACHES DE MAÎTRISE D'OEUVRE							
	AOR-RECEPTION-DOE	MAITRISE D'OUVRAGE	MANDATAIRE	ARCHITECTES	BET	BET HQE	OBSERVATIONS GROUPEMENT
ART	TACHES A EFFECTUER PAR ELEMENT DE MISSION						
1-AOR	MISSIONS DE BASE						
Assistance	Missions organisationnelles et études générales						
aux opérations	• Organisation des réunions de contrôle de conformité et circuits de visites (OPR)		X	P	P	P	
de réception	• Organisation des opérations préalables à la réception		X	P	P		
	• Planification et organisation des contrôles et essais		X	P	P		
	• Opérations préalables à la réception			E	E	E	
	• Validation des performances des installations			E	E		
	• Etablissement par lot de la liste des remarques avant PV			E	E	P	
	• Etablissement par lot de la liste des réserves à annexer au PV			E	E	P	
	• Planification et réalisation des levées de réserves		X				
	• Suivi des réserves formulées et constat de levée des réserves		P	E	E	E	
	• Constitution du dossier d'identité du SSI				X		
	• Dossier de préparation à la visite de réception par la commission de sécurité		E	E	P		
	• Demande au MO de prononcer la réception		X				
	• Acceptation de l'ouvrage	X					
	• Mise en service de l'ouvrage	X	P	P	P	P	
	Vérifications et essais probatoires						
	• Construction et aménagements extérieurs		E	E	E	E	
	• CVC, plomberie et fluides				X		
	• Energie / CFO				X		
	• Courants faibles et VDI				X		
	• Equipements de lutte incendie				X		
	• Equipements de laboratoire à la charge du groupement				X		
	• Qualité environnementale et performances énergétiques	X					
2-Réception	MISSIONS DE BASE						
3-Garantie	MISSIONS DE BASE						
Garantie de	• Etablissement des désordres pendant la période de garantie	X					
parfait	• Examen des désordres signalés par le MO		X				
achèvement	• Prononciation du parfait achèvement de l'ouvrage		X				
	• Remise au maître d'ouvrage de la déclaration d'achèvement des travaux et assistance pour l'obtention du certificat de conformité des ouvrages réalisés		X				
4-DOE	MISSIONS DE BASE						
	MISSIONS ORGANISATIONNELLES						
Dossier des	• Vérification des documents fournis par les entrepreneurs		X	P	P		
ouvrages	• Compilation, organisation, diffusion du dossier		X				
exécutés	• Tirages, distribution, mise en support informatique		X				
	• Constitution du dossier des interventions ultérieures sur ouvrages DIUO		X				
	• Rapport de synthèse du bilan de la qualité environnementale					X	
	DOSSIER A ETABLIR		X	P	P	P	
	Documents graphiques et écrits						
	• Procès verbaux de réception		X				
	• Comptes-rendus des essais		E				
	• Documents préalables à l'ouverture		X				
	• Documents préalables à la visite de sécurité		X	P	P		
	• Garanties du constructeur		X				
	• Dossier SSI complet		X				
	• Plans conformes à l'exécution (pour tous les lots architecturaux et techniques)		X	P	P		
	• Plan de maintenance dont notice d'entretien des équipements		X				

APPEL D'OFFRES RESTREINT RELATIF A LA CONCEPTION-REALISATION DU PROJET

DÉCOMPOSITION DES TACHES DE MAÎTRISE D'OEUVRE							
	• Notice d'exploitation comportant :		X				
	- Descriptif de l'installation		X				
	- Instruction de l'exploitation		X				
	- Principe de fonctionnement		X				
	- Synoptique de l'installation		X				
	- Notes de calcul		X				
	• Documentation technique pour chaque matériel (fiches produits et fournisseurs), comportant :		X				
	- Avis technique		X				
	- PV de résistance au feu		X				
	- Rapport de mise en route		X				
	- Fiches d'auto contrôle		X				
2-AOR	MISSIONS COMPLEMENTAIRES						
	• Suivi énergétique après la réception des travaux						
	• Bilan carbone exploitation et usages élargis (méthode ADEME) réels de l'ouvrage.						

Abréviations : X : Exécute pour le projet
E : Exécute pour ses lots
P : Participe

DÉCOMPOSITION DES TACHES DE MAÎTRISE D'ŒUVRE							
	TRAVAUX	MAÎTRISE D'OUVRAGE	MANDATAIRE	ARCHITECTES	BET	BET HQE	OBSERVATIONS GROUPEMENT
ART	TACHES A EFFECTUER PAR ELEMENT DE MISSION						
1-TRAVAUX	MISSIONS DE BASE						
Période de préparation	Organisation générale : • Collecte des documents constituant le dossier de chantier (dossier marchés, etc.)		X	P	P	P	
et d'exécution	• Recensement du rôle et responsabilités des intervenants et constitution du fichier des intervenants		X				
	• Définition du circuit de diffusion et d'approbation des documents		X				
	• Participation à la mise au point du plan d'organisation de chantier établi par les entreprises		X				
	• Contrôle de l'entretien et du nettoyage du chantier, de ses accès et de ses abords et proposition d'imputation des frais correspondants		X				
	• Participation au CISSCT si demandé par son président (voix consultative)		X	P	P	P	
	• Appréciation des responsabilités concernant les retards constatés et proposition d'application de pénalités éventuelles		X				
	• Mission OPC		X				
	Recueil d'informations préalables						
	• Différentes opérations commandant le démarrage des travaux et leur déroulement		X				
	• Organisation de préfabrication		X				
	• Informations ou impératifs figurant dans les documents contractuels		X				
	• Méthodes et moyens proposés par les entreprises		X				
Opérations de réception	• Planification des opérations de réception citées ci-dessous (mission OPC)		X				
	• Opérations préalables à la réception		X	P	P	P	
	• Essais de mise en service, vérifications techniques		X		P		
	• Opérations de réception et suivi de la levée de réserves		X	P	P	P	
	• Visites des commissions de sécurité		X	P	P		
	• Fourniture des plans de recollement		X				
	• Repliement des installations de chantier		X				
	• Participation aux visites de pré-réception, diffusion aux entreprises des listes de réserves établies par le maître d'oeuvre		X	P	P	P	
	• Participation à l'obtention des dossiers d'ouvrages exécutés		X				
	• Etablissement du rapport de fin de chantier précisant les responsabilités dans les retards et proposant l'application éventuelle de pénalités		X	P	P	P	
2-TRAVAUX	MISSIONS COMPLEMENTAIRES						

Abréviations : X : Exécute pour le projet
E : Exécute pour ses lots
P : Participe

Décomposition des tâches de maîtrise d'œuvre							
	OPC	Maîtrise d'ouvrage	Mandataire	Architectes	BET	BET HQE	Observations Groupement
ART	Tâches à effectuer par élément de mission						
D) OPC							
D.1) OPC	Missions de base						
Ordonnancement	Phases PC – APD – PRO						
Pilotage	• Etablissement de tous les plannings de suivi des tâches de maîtrise d'œuvre et d'EG avec mise en évidence d'un chemin critique et de dates jalons		X	P	P	P	
Coordination	• Etablissement d'un 1er planning TCE de réalisation des travaux dit « Planning enveloppe » ① : ce planning ne servira pas de base à un suivi contractuel de l'avancement		X	P	P	P	
	• Etablissement d'un planning de remise de documents par l'architecte		X	P	P	P	
	• Etablissement de planning de remise de documents par les BET ingénierie		X	P	P	P	
	• Etablissement de planning de remise de documents par la cellule de synthèse		X	P	P	P	
	• Etablissement d'un planning pour la réalisation des témoins		X	P	P	P	
	• Etablissement d'un planning pour la présentation des échantillons		X	P	P	P	
	• Etablissement d'un planning de consultation des sous-traitants avec des dates butoirs de désignation pour respecter ce planning enveloppe ①		X	P	P	P	
	EXECUTION DES TRAVAUX						
	• Etablissement d'un planning TCE « général » de réalisation des travaux avec mise en évidence d'un chemin critique et de dates jalons ②		X				
	• Etablissement d'un planning GO détaillé par grue (soit 5 sous-plannings dans la configuration actuelle) avec indication des effectifs pour respecter ce planning		X				
	• Etablissement de planning de remise de plans et notes de calcul par le BET BA de l'entreprise		X				
	• Etablissement de planning de remise de documents par la cellule de synthèse à l'entreprise générale		X				
	• Etablissement d'un planning des principaux approvisionnements (du groupe électrogène à la livraison des sols souples)		X				
	• Etablissement d'un planning CET détaillé (par lot et par type d'intervention) à partir du planning GO avec indication des effectifs nécessaires pour respecter le planning ②		X				
	• Etablissement de planning de remise de plans et notes de calcul par les BET des CET		X				
	• Etablissement d'un planning CEA détaillé dès que l'avancement du GO et des CET le permet, et avec indication des effectifs nécessaires pour respecter le planning ②		X				
	• Participation aux réunions de chantier		X	P	P	P	
	• Animation des réunions de coordination, rédaction et diffusion des comptes-rendus		X				
	• Pointage hebdomadaire des plannings, des différentes interventions, recensement des écarts constatés, repérage de l'origine de ces écarts		X				
	• Appréciation des responsabilités concernant les retards constatés et proposition d'application de pénalités éventuelles		X				
	• Proposition de mesures correctives pour rattraper les retards		X				
	• Etablissement de plannings de rattrapage pour respecter le chemin critique ②, ou de demandes de renforts en personnel		X				
	• Suivi des demandes de travaux modificatifs pour indiquer les conséquences éventuelles sur le respect du planning de base		X				
	• Remise au mandataire mensuellement d'une fiche de synthèse sur l'avancement du chantier par rapport au planning contractualisé ②		X				
	• Etablissement d'un planning d'OPR		X				
	• Etablissement d'un planning de mise en service des installations techniques (essais, contacts avec les concessionnaires, etc.)		X				
	• Etablissement d'un planning de levée des réserves avec indications des moyens à mettre en place de la part de chaque entreprise pour respecter les clauses contractuelles		X				
	• Etablissement d'un planning de suivi des fiches GPA .		X				
D.1) OPC	Missions complémentaires						

Notas :

① ce planning ne servira pas de base à un suivi contractuel de l'avancement
② ce document restera le document de référence tant qu'il n'aura pas été modifié par avenant

Abréviations :

X : Exécute pour le projet
E : Exécute pour ses lots
P : Participe

Répartition des tâches

16/16

Indice : A - Date : 08/06/2013